

A GRUPA KARTICA

1. DEFINICIJA I POJAM MEĐUNARODNOG PRAVA

Međunarodno pravo definira se kao **sustav pravnih pravila koja uređuju odnose u međunarodnoj zajednici priznatih subjekata**.. Ovaj sustav, koji se često naziva i međunarodnim javnim pravom, bitno se razlikuje od međunarodnog privatnog prava (MPP), koje je zapravo unutrašnje državno pravo zaduženo za rješavanje kolizijskih pitanja, odnosno određivanje koje će se pravo primijeniti kada se na neki odnos može primijeniti pravo više država..

Pojam međunarodnog prava obuhvaća sljedeće ključne elemente:

- **Sustavnost pravila:** Međunarodno pravo nije samo skup nepovezanih normi, već **cjelovit sustav**.. To omogućuje rješavanje slučajeva koji nisu unaprijed izričito predviđeni specifičnim pravilom, jer se tada primjenjuju viša i općenitija pravna načela unutar sustava..
- **Subjekti međunarodnog prava:** Iako su **države** redoviti i najvažniji subjekti, MP uređuje odnose i među drugim priznatim subjektima, kao što su **međunarodne organizacije** te, u suvremeno doba, sve češće i **pojedinci**..
- **Međunarodna zajednica:** MP je pravo međunarodne zajednice, koja se ne može zamisliti bez postojanja više država koje međusobno komuniciraju i imaju barem minimalnu sličnost kulture.. Danas postoji jedinstvena međunarodna zajednica koja obuhvaća čitav svijet, iako su povijesno postojale odvojene zajednice s vlastitim krugovima prava (npr. Indija, Kina, helenske države)..

Od pravila međunarodnog prava potrebno je razlikovati pojmove koji nemaju pravnu obvezatnost:

1. **Pravila učtivosti (kurtoazija, comitas gentium):** To su običaji ophođenja nastali iz želje za prijateljskim odnosima i poštovanjem (npr. diplomatski ceremonijal).. Njihovo nepoštivanje može izazvati političke zaplete, ali **ne povlači međunarodnopravnu odgovornost** niti dopušta represalije..
2. **Puki običaj (custom):** Razlikuje se od običajnog pravnog pravila po tome što kod pukog običaja **nedostaje pravna svijest (opinio iuris)**, odnosno uvjerenje država da se vladaju prema načelu koje predstavlja pravnu obvezu..

Povijesni naziv za međunarodno pravo vuče korijene iz rimskog izraza **ius gentium**.. Iako je u Rimu taj izraz označavao dio privatnog prava za odnose rimskih građana i stranaca, rani pisci znanosti međunarodnog prava koristili su ga kao prijevod za pravo između naroda.. Od 16. stoljeća (Victoria) koristi se i precizniji izraz **ius inter gentes**..

Pravna priroda međunarodnog prava često je bila osporavana kroz povijest. Kritičari su navodili argumente poput **iskustvenog dokaza** (kršenje pravila u ratovima), **oskudnosti normi** ili **nedostatka zakonodavca, suca i prisilnog izvršenja**.. Međutim, znanost MP-a te prigovore odbacuje ističući da MP doista jest pravo, ali na drugačijem stupnju razvoja od unutrašnjeg prava, te da države svojim stalnim pozivanjem na MP i svakodnevnim postupanjem u skladu s njim (npr. diplomatski odnosi, ugovori) potvrđuju njegov opstanak i obvezatnost

2. IZVORI MEĐUNARODNOG PRAVA - OPĆI PREGLED

Izvori međunarodnog prava (MP) dijele se na **materijalne** i **formalne** izvore.. Materijalni izvori obuhvaćaju društvene odnose unutar međunarodne zajednice iz kojih nastaju pravna pravila, dok formalni izvori predstavljaju konkretne oblike i postupke putem kojih ta pravila nastaju..

Glavni pregled formalnih izvora MP-a temelji se na **članku 38. stavku 1. Statuta Međunarodnog suda (ICJ)**, koji se smatra općeprihvaćenim autoritetom za ovo pitanje.. Prema tom Statutu, Sud primjenjuje:

1. **Međunarodne konvencije (ugovore):** Opće ili posebne, kojima se ustanovljuju pravila izričito priznata od država u sporu..
2. **Međunarodni običaj:** Kao dokaz opće prakse prihvaćene kao pravo..
3. **Opća načela prava:** Priznata od civiliziranih naroda..
4. **Pomoćna sredstva za utvrđivanje pravnih pravila:** Sudske rješidbe i naučavanja najpoznatijih publicista različitih naroda..

Osim ovih izvora, suvremena znanost priznaje i **odluke međunarodnih organizacija** te **jednostrane akte država** kao važne izvore MP-a..

Detaljno objašnjenje izvora

- **Međunarodni običaj:** Najstariji je izvor MP-a.. Nastaje kada se ispune dva elementa: **objektivni** (ponovljeno, neprekinuto i opće vršenje određene prakse) i **subjektivni (opinio iuris)** – pravno uvjerenje da je takvo postupanje obvezno).. Postoji opće običajno pravo (veže cijeli svijet), regionalno (npr. u Latinskoj Americi) i lokalno (između dvije države)..
- **Međunarodni ugovori:** Danas najznačajniji izvor MP-a zbog preciznosti.. Dije se na **ugovore-pogodbe** (uređuju konkretne činidbe) i **ugovore-zakone (uglave)** koji stvaraju trajna pravila ponašanja.. Ugovori načelno vežu samo stranke koje su im pristupile (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*), ali njihova pravila mogu postati općim pravom ako prijeđu u običaj..
- **Opća načela prava:** To su temeljna pravna načela zajednička svim glavnim pravnim sustavima svijeta (npr. načelo *neopравdanog obogaćenja* ili *audiat et altera pars*).. Služe za popunjavanje praznina u MP-u kada nema specifičnog običajnog ili ugovornog pravila..
- **Pomoćna sredstva:** Sudske presude i pravna znanost nisu samostalni izvori (ne stvaraju novo pravo izravno), već služe za dokazivanje postojanja i tumačenje pravnih pravila.. Presuda Suda obvezna je samo za stranke u konkretnom sporu..
- **Odluke međunarodnih organizacija:** Noviji izvor koji postaje sve značajniji.. Neke odluke su obvezujuće po samom ustavnom aktu organizacije (npr. rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o miru i sigurnosti), dok druge (poput deklaracija Opće skupštine UN-a) mogu poslužiti kao osnova za nastanak novog običajnog prava..

Hijerarhija i odnos između izvora

Izvori navedeni u članku 38. Statuta (ugovor, običaj, opća načela) su **međusobno jednakovrijedni** te ne postoji stroga formalna hijerarhija među njima.. U slučaju sukoba pravila primjenjuju se opća načela: **mlađe pravilo ukida starije (lex posterior derogat legi priori)** i **posebno pravilo prevladava nad općim (lex specialis derogat legi generali)**..

Jedinu iznimku čini **ius cogens** (apsolutno obvezatno pravo). To su imperativne norme od kojih nije dopušteno nikakvo odstupanje (npr. zabrana agresije, genocida, ropstva).. Svaki ugovor koji se protivi ovim normama je ništav..

Pravičnost (Ex aequo et bono)

Pravičnost se može javiti kao **akcesorna** (dio ispravne primjene prava) ili kao **sastavni element** nekih pravila (npr. u pravu mora).. Međutim, Međunarodni sud može suditi isključivo na temelju pravičnosti, zanemarujući MP (*ex aequo et bono*), samo ako se stranke o tome izričito sporazumiju

3. PODJELE MEĐUNARODNOG PRAVA

Podjele međunarodnog prava (MP) mogu se provesti na temelju različitih kriterija, a najvažnije su sljedeće:

1. Međunarodno javno pravo i Međunarodno privatno pravo (MPP)

Iako nose sličan naziv, ovo su dvije bitno različite grane prava.

- **Međunarodno javno pravo** je sustav pravila koji uređuje odnose u međunarodnoj zajednici priznatih subjekata.
- **Međunarodno privatno pravo** je zapravo **unutrašnje državno pravo**. Ono uređuje pitanja granica pravnih sustava u prostoru, odnosno određuje koje će se pravo primijeniti kada se na neki odnos može primijeniti pravo dviju ili više država (tzv. kolizijska pravila).

2. Prirodno i pozitivno međunarodno pravo

- **Prirodno pravo (ius naturale):** Potječe iz škole prirodnog prava koja je smatrala da je pravo sustav od prirode danih pravila koja se mogu spoznati umovanjem.

- **Pozitivno pravo:** To je pravo stvoreno uz **privolu država** i jedino se ono danas priznaje kao obvezatno. Teoretsko pravo (prirodno) danas služi više kao moralni putokaz ili prijedlog *de lege ferenda* (za buduće pravo), ali nije pravno obvezujuće dok ne postane dio prakse međunarodne zajednice.

3. Običajno i ugovorno međunarodno pravo

Ova podjela temelji se na **izvoru nastanka** pravila:

- **Običajno pravo:** Najstariji izvor MP-a koji nastaje ponavljanim vršenjem prakse uz pravnu svijest (*opinio iuris*) da je takvo postupanje obvezno.
- **Ugovorno (postavljeno) pravo:** Pravila nastala izričitim sporazumom subjekata (međunarodni ugovori).
- **Odluke međunarodnih organizacija:** U novije vrijeme, zbog intenzivne integracije, značajan dio MP-a postaju i obvezujuća pravila koja donose organi međunarodnih organizacija.

4. Opće i posebno (partikularno) međunarodno pravo

Kriterij je **doseg važenja** pravnih pravila:

- **Opće međunarodno pravo:** Pravila koja vrijede za **sve države** međunarodne zajednice.
- **Posebno (partikularno ili regionalno) pravo:** Pravila koja vrijede samo unutar užeg kruga država. Primjeri su latinskoameričko, europsko, kontinentalno ili anglosaksonsko pravo.

5. Apsolutno obvezatno (ius cogens) i dispozitivno pravo

- **Ius cogens (imperativne norme):** To su pravila koja stranke **ne mogu međusobno izmijeniti**. Pravni posao protivan kogentnom pravu je ništav. Primjeri uključuju zabranu agresije, genocida, ropstva i zaštitu temeljnih prava čovjeka.
- **Dispozitivno pravo:** Velika većina pravila MP-a je dispozitivna, što znači da subjekti mogu sporazumom za svoj međusobni odnos odrediti nešto drugo nego što propisuje opće ili regionalno pravilo.

6. Pravo mira i pravo rata

Ovo je tradicionalna podjela u sustavnom prikazivanju gradiva.

- **Pravo mira:** Uređuje redovite odnose među subjektima u mirno doba.
- **Pravo rata (pravo oružanih sukoba):** Skup pravila koja se primjenjuju tijekom oružanog sukoba. Danas se često naziva i **međunarodnim humanitarnim pravom** jer mu je svrha humanizacija sukoba i zaštita žrtava. Važno je napomenuti da mnoga pravila prava mira ostaju na snazi i tijekom rata.

7. Podjele prema granama (suvremeni pristup)

U suvremenoj znanosti MP se dodatno dijeli na specifične grane kao što su:

- **Ustavno i upravno MP;**
- **Međunarodno kazneno pravo;**
- **Međunarodno ekonomsko pravo i pravo razvoja;**
- **Međunarodno pravo zaštite okoliša;**
- **Pravo međunarodnih organizacija;**
- **Pravo mora, zračno pravo i svemirsko pravo.**

4. KODIFIKACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA

Kodifikacija međunarodnog prava općenito se definira kao **sabiranje postojećih pravnih propisa u jedan jedinstveni zbornik**. Iako se u teoriji može zamisliti "čista" kodifikacija koja samo zapisuje postojeće, u praksi se ona gotovo uvijek spaja s većom ili manjom izmjenom postojećeg prava, odnosno **legislacijom**.

Karakteristike kodifikacije

Kodifikacija u međunarodnom pravu (MP) ima nekoliko specifičnih obilježja:

- **Izmjena prirode prava:** Pretakanje običajnog (nepisanog) u ugovorno (pisano) pravo samo po sebi donosi promjenu, jer se podatno i prilagodljivo običajno pravilo zamjenjuje preciznom i čvrstom formulacijom.
- **Ujednačavanje pravne moći:** Kodifikacija može obuhvatiti pravila različitog porijekla i prvotne snage te ih unutar zbornika međusobno izjednačiti.
- **Vremensko izjednačavanje:** Sukobi pravila nastalih u različito vrijeme rješavaju se pri izradi najčešće načelom *lex posterior derogat legi priori*.
- **Odabir varijanti:** Kodifikator mora izabrati jednu verziju pravila u slučajevima gdje postoje regionalne razlike ili različita tumačenja, dok se ostale odbacuju, što djeluje pravotvorno.
- **Djelomičnost:** Zasad nije moguća opća kodifikacija svega MP-a u jednom zborniku, već se provode **djelomične kodifikacije** pojedinih odsjeka (npr. pravo mora, diplomatski odnosi).

Prednosti i nedostaci kodifikacije

Prednosti:

- **Eliminacija nesigurnosti:** Načela običajnog prava često su neodređena u domašaju; kodifikacijom ona postaju jasna, što je preduvjet za učinkovito međunarodno pravosuđe.
- **Napredak MP-a:** Prilikom kodifikacije moguće je usavršiti i modernizirati postojeće pravo.

Nedostaci:

- **Gubitak prilagodljivosti:** Precizan tekst umanjuje sposobnost norme da se prilagođava novim prilikama, što običajno pravo prirodno čini.
- **Rizik nazadovanja:** Države ponekad ne pristaju na naprednije formulacije u pisanom obliku iako su ih u praksi priznavale, čime se mogu ugroziti već prihvaćena pravila.

Vrste kodifikacije

1. **Općenita i djelomična:** Općenita bi obuhvatila cijelo MP, dok se u praksi ostvaruje samo djelomična (po granama prava).
2. **Sustavna (planska) i prigodna:** Sustavna je trajni zadatak stručnih tijela (npr. UN), dok se prigodna bavi aktualnim pitanjima nametnutima ratnim ili političkim krizama.
3. **Privatna i službena:** Privatna je djelo znanstvenika ili udruženja, a službenu provode države putem međunarodnih dokumenata.

Povijesni razvoj i primjeri

Prije osnivanja UN-a, kodifikacija je bila slučajna i nesustavan rad potaknut potrebama:

- **Westfalski mir (1648.):** Prvi primjer prigodnog svođenja nekih pravila u pisani oblik.
- **Bečki kongres (1815. i 1818.):** Djelomična kodifikacija pravila o rangju diplomatskih zastupnika i plovidbi rijekama.
- **19. stoljeće:** Pariška pomorska deklaracija (1856.), Ženevska konvencija o zaštiti ranjenika (1864.), Petrogradska deklaracija o zabranjenim projektlima (1868.).

- **Haaške mirovne konferencije (1899. i 1907.):** Planska kodifikacija ratnog prava i mirnog rješavanja sporova.
- **Neuspjesi:** Kodifikacijska konferencija u Haagu (1930.) pod okriljem Lige naroda završila je bez rezultata glede državljanstva, teritorijalnog mora i odgovornosti država.

Uloga Ujedinjenih naroda i Komisije za međunarodno pravo

Nakon Drugog svjetskog rata, UN sustavno vodi kodifikaciju:

- **Opća skupština UN-a:** Prema članku 13. Povelje, ona potiče progresivni razvoj i kodifikaciju MP-a. To čini proučavanjem, davanjem preporuka i usvajanjem rezolucija (npr. Deklaracija o načelima MP iz 1970.).
- **Komisija za MP (ILC):** Osnovana 1947., sastoji se od **34 stručnjaka**.
 - **Progresivni razvoj:** Priprema nacrtu o predmetima koji još nisu uređeni ili dovoljno razvijeni.
 - **Kodifikacija:** Točnija formulacija i sistematizacija područja gdje već postoji opsežna praksa i doktrina.

Najvažnije kodifikacije proizašle iz rada Komisije:

- **Pravo mora:** Četiri ženevske konvencije iz 1958..
- **Diplomatski i konzularni odnosi:** Bečke konvencije iz 1961. i 1963..
- **Pravo međunarodnih ugovora:** Bečka konvencija iz 1969..
- **Sukcesija država:** Konvencije iz 1978. i 1983..
- **Međunarodno kazneno pravo:** Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda.

Izvan UN-a, na kodifikaciji intenzivno rade **Međunarodna organizacija rada (MOR)** te regionalne organizacije poput **Vijeća Europe**.

5. SUBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA - OPĆI PREGLED

Subjekt međunarodnog prava (međunarodna osoba) definira se kao svatko tko je po odredbama međunarodnog prava (MP) nositelj prava i dužnosti, tko izravno djeluje po pravilima tog prava i tko je izravno podvrgnut međunarodnom pravnom poretku.

Pravni subjektivitet u MP obuhvaća tri temeljna elementa: **pravnu sposobnost** (nositelj prava i dužnosti), **poslovnu ili djelatnu sposobnost** (sposobnost proizvodnje pravnih učinaka vlastitim djelovanjem) i **deliktну sposobnost** (odgovornost za protupravne čine).

1. Podjela i nejednakost subjekata

Međunarodnopravni subjekti nisu nužno jednaki po svojoj prirodi ili opsegu svojih prava. Razlikuju se prema više kriterija:

- **Aktivni i pasivni subjekti:** Često se tvrdi da su **države jedini aktivni subjekti** jer one stvaraju međunarodno pravo, dok su svi ostali pasivni subjekti.
- **Redoviti i izvedeni subjekti:** Države se smatraju redovitim, suverenim i primarnim subjektima, dok su ostali (poput međunarodnih organizacija) nesuvereni, sekundarni ili izvedeni subjekti.
- **Trajni i prolazni subjekti:** Države i UN su trajni subjekti, dok su npr. ustanici prolazni subjekti koji postoje samo dok traje sukob.
- **Puna i ograničena sposobnost:** Države imaju punu pravnu i djelatnu sposobnost, dok npr. međunarodne organizacije ili ustanici imaju **ograničenu sposobnost** s obzirom na svoje specifične funkcije.

2. Države kao primarni subjekti

Država je organizirana društvena zajednica koja na određenom području djeluje kao najviša organizacija vlasti i nije podložna nikakvoj drugoj organizaciji. Za postojanje države u smislu MP-a kumulativno su potrebne tri činjenice:

1. **Određeno područje.**
2. **Stanovništvo (ljudstvo).**
3. **Organizacija vlasti** neovisna o drugim državama. Postanak države mora biti **efektivan** (načelo efektivnosti).

3. Međunarodne organizacije (MO)

Subjektivitet međunarodnih organizacija u međunarodnom poretku bio je predmet dugih rasprava, a prekretnicu je donijelo **Savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda iz 1949. (slučaj Bernadotte)**. Sud je utvrdio da su Ujedinjeni narodi međunarodna osoba koja uživa funkcije i prava koja se mogu objasniti jedino posjedovanjem međunarodnog subjektiviteta, iako UN nije "država" niti "naddržava".

- **Funkcionalni subjektivitet:** Subjektivitet MO je ograničen na funkcije koje su im povjerene njihovim osnivačkim ugovorima ("ustavima").
- **Objektivna osobnost:** Sud je utvrdio da UN ima subjektivitet i u odnosu na države koje nisu njegove članice.

4. Pojedinaac u međunarodnom pravu

Tradicionalno se smatralo da pojedinac nije subjekt MP-a, ali suvremeni trendovi idu u smjeru priznavanja njegova subjektiviteta. Dokazi za to uključuju:

- Pravila koja se **izravno obraćaju pojedincu**, dajući mu prava ili nalažući dužnosti (npr. kažnjavanje pirata).
- **Međunarodna zaštita ljudskih prava**, gdje se pojedinci mogu žaliti međunarodnim tijelima (npr. Europski sud za prava čovjeka ili Odbor za prava čovjeka UN-a).
- **Izravna kaznena odgovornost** pojedinca za međunarodne zločine poput genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

5. Ostali subjekti s posebnim položajem

Izvori navode i druge entitete koji sudjeluju u međunarodnim odnosima podvrgnuti pravilima MP-a:

- **Ustanici i oslobodilački pokreti:** Ako su priznati kao **zaračena stranka**, ustanici stječu ograničeni i privremeni međunarodnopravni subjektivitet koji ima konstitutivan i relativan učinak (vrijedi samo prema onome tko ih je priznao).
- **Sveta Stolica:** Zaseban je subjekt MP-a koji označava vrhovnu vlast Katoličke crkve (papa i Rimski kurija) i održava diplomatske odnose s većinom država.
- **Suvereni malteški vojni red:** Specifična zajednica kojoj se priznaje ograničeni subjektivitet temeljem stoljetnog kontinuiteta i humanitarnog djelovanja.
- **Narodi, manjine i domorodačko stanovništvo:** Smatraju se subjektima u mjeri u kojoj im MP priznaje pravo na samoodređenje.

6. POJEDINAC U MEĐUNARODNOM PRAVU

Položaj **pojedina u međunarodnom pravu (MP)** jedna je od tema o kojoj u pravnoj znanosti postoje različita mišljenja, no suvremena tendencija snažno se razvija u smjeru priznavanja pojedinca kao **samostalnog subjekta** međunarodnog prava.

1. Definicija i pravna narav subjektiviteta pojedinca

Subjekt MP ili međunarodna osoba je svatko tko je po odredbama MP nositelj prava i dužnosti, djeluje izravno po pravilima tog prava i izravno je podvrgnut međunarodnom pravnom poretku. Iako su države redoviti i najvažniji subjekti, danas je općenito usvojeno uvjerenje da je i **svaki čovjek samostalni subjekt MP**.

U teoriji se razlikuju dva glavna stajališta o subjektivitetu pojedinca:

- **Pristalice subjektiviteta:** Pozivaju se na primjere u kojima se pravila MP izravno obraćaju pojedincu, dajući mu prava (npr. zaštita ljudskih prava) ili nalažući mu dužnosti (npr. kaznena odgovornost).

- **Protivnici subjektiviteta:** Smatraju da MP uređuje samo odnose među državama, a da se pravila na pojedinca protežu tek putem unutrašnjeg prava države (npr. kod piratstva ili blokade, država je ta koja kažnjava pojedinca prema svojim propisima).

2. Primjeri izravnog obraćanja MP-a pojedincu

Kroz povijest i suvremenu praksu, MP se izravno dotiče pojedinca u nekoliko ključnih područja:

1. **Kažnjavanje pirata i kršitelja blokade:** Ovo su klasični primjeri gdje MP daje ovlasti državama da kažnjavaju pojedince za čine na otvorenom moru, neovisno o njihovom državljanstvu.
2. **Zaštita manjina:** Pripadnici nacionalnih, etničkih, vjerskih ili jezičnih manjina imaju pravo na očuvanje svog identiteta i, u nekim sustavima, pravo na podnošenje peticija međunarodnim tijelima.
3. **Međunarodna zaštita ljudskih prava:** Pojedinac ima pravo izlaziti pred organe međunarodnog pravosuđa radi zaštite svojih zajamčenih prava (npr. Europski sud za prava čovjeka).

3. Međunarodna zaštita prava čovjeka

Danas je općeprihvaćeno da zaštita temeljnih prava čovjeka **ne pripada u isključivu unutrašnju nadležnost države**. Ključni dokumenti su:

- **Povelja UN-a (1945.):** Postavila je temelje opće zaštite ljudskih prava na međunarodnoj razini.
- **Opća deklaracija o pravima čovjeka (1948.):** Sadrži 30 članaka koji jamče osnovna prava (život, slobodu, jednakost pred zakonom, zabranu ropstva i mučenja) i smatra se dijelom običajnog MP-a.
- **Međunarodni paktovi iz 1966.:** Pakt o građanskim i političkim pravima te Pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima pretvorili su načela Deklaracije u obvezatne ugovore.
- **Europska konvencija o ljudskim pravima (1950.):** Omogućuje pojedincima da izravno tuže državu pred **Europskim sudom za prava čovjeka** u Strasbourgu.

4. Neposredna kaznena odgovornost pojedinca

Pojam **međunarodnog zločina** označava čin koji MP izravno zabranjuje pojedincu.

- **Nürnberški i Tokijski procesi:** Prvi su u stvarnost proveli načelo individualne međunarodne kaznene odgovornosti za zločine protiv mira, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
- **Ad hoc sudovi:** Osnivanjem sudova za **bivšu Jugoslaviju (ICTY)** i **Ruandu (ICTR)**, UN je dodatno učvrstio kažnjavanje pojedinaca za najteže zločine.
- **Međunarodni kazneni sud (ICC):** Stalni sud u Haagu (osnovan Rimskim statutom 1998.) nadležan je za pojedince optužene za **genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin agresije**.

5. Specifične kategorije pojedinaca u MP

Pojedinac se u MP pojavljuje i kroz posebne statute:

- **Državljan i stranci:** MP uređuje osobnu nadležnost država nad svojim državljanima (personalno vrhovništvo), ali i minimalne standarde postupanja sa strancima na njihovom području.
- **Apatridi (osobe bez državljanstva):** Osobe koje nijedna država ne priznaje kao svoje državljane. Njihov položaj reguliran je Konvencijom iz 1954..
- **Izbjeglice:** Osobe izvan zemlje svog državljanstva zbog opravdanog straha od progona (rasa, vjera, političko mišljenje). Štiti ih Konvencija iz 1951. i Protokol iz 1967. na temelju načela **non-refoulement** (zabrana prisilnog vraćanja).
- **Međunarodni službenici:** Osobe koje u ime međunarodnih organizacija obavljaju funkcije i uživaju funkcionalni imunitet potreban za rad organizacije

7. MEĐUNARODNI ORGANIZMI KAO SUBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA

Međunarodni organizmi (odnosno međuvladine organizacije) predstavljaju institucionalizirani oblik suradnje među državama koji se, s obzirom na razvoj međunarodnih odnosa, ne može uvijek uspješno ostvarivati samo povremenim sastancima. Kroz povijest se od organizama malog djelokruga i ovlasti (poput samostalnih komisija ili sudova) prešlo na razgranate strukture širokih kompetencija koje danas prepoznajemo kao **međunarodne organizacije**.

Definicija i bitni elementi

Iako ne postoji jedinstvena općeprihvaćena definicija, znanost međunarodnog prava (MP) često se oslanja na prijedlog G. Fitzmauricea prema kojemu je međunarodna organizacija **udruženje država osnovano na temelju međunarodnog ugovora, koje ima svoj ustav i zajedničke organe, posjeduje osobnost odvojenu od one država članica te je subjekt MP sa sposobnošću zaključivanja međunarodnih ugovora**.

Ključni elementi koji definiraju te organizme kao subjekte prava su:

- **Temelj ugovora:** Najčešće se osnivaju međunarodnim sporazumom država.
- **Vlastita volja:** Budući da se odluke često donose većinom glasova, smatra se da organizacija ima volju odvojenu od volje pojedinih članica.
- **Stalni organi:** Posjeduju institucionalnu strukturu za kontinuirano djelovanje.

Međunarodnopravni subjektivitet i slučaj Bernadotte

Priznanje međunarodnih organizacija kao subjekata prava (nositelja prava i dužnosti) prošlo je kroz dug razvoj. Dok se unutrašnja pravna sposobnost na području članica redovito priznaje samim ustavnim aktima (npr. **članak 104. Povelje UN**), stjecanje subjektiviteta u samom međunarodnom poretku bilo je teže.

Prekretnicu je učinio **Međunarodni sud (ICJ) 1949. godine u savjetodavnom mišljenju o naknadi štete pretrpljene u službi UN (slučaj Bernadotte)**. Sud je utvrdio:

1. **UN je međunarodna osoba**, što ne znači da je država ili "nadržava", već da posjeduje prava i dužnosti te sposobnost djelovanja na međunarodnom planu.
2. **Objektivna osobnost:** Organizacija posjeduje subjektivitet koji vrijedi za cijeli svijet, a ne samo u odnosu na države članice, te joj nije potrebno izričito priznanje od strane nečlanica.

Ovlasti međunarodnih organizacija kao subjekata

Kao subjekti MP, ovi organizmi uživaju specifična prava:

- **Ius contrahendi (pravo sklapanja ugovora):** Bečka konvencija iz 1986. izričito priznaje pravo međunarodnih organizacija da zaključuju ugovore s državama ili drugim organizacijama.
- **Ius legationis (pravo poslanstva):** Organizacije poput UN-a mogu primati i slati zastupnike kojima se priznaje položaj sličan diplomatskom, a države članice kod njih akreditiraju stalne misije.
- **Povlastice i imuniteti:** Međunarodni službenici i zgrade organizacija uživaju imunitet od jurisdikcije i nepovredivost arhive, što je uređeno općim konvencijama iz 1946. i 1947..
- **Funkcionalna zaštita:** Organizacije imaju pravo štititi svoje službenike i tražiti naknadu štete ako su povrijeđeni tijekom obavljanja funkcija.

Podjele i specifični organizmi

1. **Vladine i nevladine organizacije:** Vladine (npr. UN) čine države kao glavni akteri, dok se nevladine (npr. Crveni križ) sastoje od privatnih subjekata, ali također mogu posjedovati pravnu i delikttnu sposobnost te veliki politički utjecaj.
2. **Samostalni međunarodni organizmi:** To su uredi ili sudovi koji nisu nužno dio šire organizacije, poput **Međunarodnog suda za pravo mora** u Hamburgu, koji ima vlastiti subjektivitet i sklapa ugovore s državama.
3. **Supranacionalne organizacije:** Primjer je **Europska unija (EU)**, kod koje su države članice prenijele dio svojih suverenih ovlasti na organe Unije, čiji akti (poput uredbi) mogu biti neposredno primjenjivi unutar država članica.
8. **DRŽAVE KAO SUBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA**

Države se smatraju **redovitim, najvažnijim i aktivnim subjektima međunarodnog prava** jer jedine imaju sposobnost punog stvaranja pravnih pravila međunarodne zajednice. Država se u međunarodnom pravu definira kao zajednica koja na određenom području djeluje u obliku **najviše organizacije pravnog poretka** i pritom nije podložna nijednoj drugoj organizaciji.

1. Konstitutivni elementi države

Da bi neki entitet bio priznat kao država u smislu međunarodnog prava, moraju biti kumulativno ispunjene **tri temeljne činjenice**:

- **Određeno državno područje:** Prostor unutar kopnenih granica, uključujući pripadajući morski i zračni prostor.
- **Ljudstvo (stanovništvo):** Osobe koje trajno borave na tom području i koje su s državom povezane pravnom vezom državljanstva.
- **Organizacija vlasti neovisna o drugoj državi:** Postojanje suverene vlasti koja djeluje isključivo i samostalno unutar zemlje i u međunarodnim odnosima.

Nepostojanje bilo koje od ove tri činjenice znači da nema učinka postanka države u smislu međunarodnog prava.

2. Postanak države i načelo efektivnosti

Postanak države je činjenica stvarnog zbivanja na koju međunarodno pravo nadovezuje pravne učinke. Ključno je **načelo efektivnosti**, što znači da organizirana vlast mora stvarno i djelotvorno upravljati područjem i stanovništvom neovisno o bilo kojoj drugoj vlasti. Za međunarodno pravo nije odlučno kako je država nastala niti kakvo joj je unutarnje ustrojstvo, već je bitno da je ona „proradila vlastitim životom“.

3. Priznanje države

Priznanje je slobodan akt kojim jedna ili više država konstatiraju postojanje nove države koja je sposobna poštovati međunarodno pravo.

- **Vrste priznanja:** Razlikuje se **de iure** priznanje (stalno, potpuno i neopozivo) te **de facto** priznanje (privremeno ili ograničeno na određene odnose).
- **Oblici:** Priznanje može biti **izričito** (npr. ugovorom) ili **šutke** (npr. uspostavljanjem diplomatskih odnosa).
- **Pravni učinak:** Danas prevladava **deklarativna teorija**, prema kojoj država postaje subjektom međunarodnog prava čim ispuni potrebne materijalne pretpostavke (teritorij, narod, vlast), dok priznanje samo potvrđuje tu već postojeću činjenicu. Priznanje djeluje **retroaktivno** od trenutka kada je država doista nastala.

4. Temeljna prava država

Temeljna prava pripadaju državi samom činjenicom njezina postojanja, bez posebnog ugovora. Iako se pisci razilaze u broju, najčešće se navodi pet temeljnih prava:

1. **Pravo na opstanak (samoodržanje):** Pravo države da brani svoj opstanak i teritorijalnu cjelovitost, iz čega izvire i pravo na **samoobranu**.
2. **Pravo na neovisnost (suverenost):** Obuhvaća pravo naroda da sam određuje ustavno uređenje, sklapa ugovore i provodi isključivu vlast na svom području. Iz ovog prava izvire i **načelo neintervencije** (zabrana miješanja u unutarnje poslove druge države).
3. **Pravo na jednakost:** Države su pravno jednake pred zakonom, bez obzira na razlike u moći, veličini ili društvenom sustavu.
4. **Pravo na međunarodni promet (saobraćaj):** Izraz slobode država da međusobno komuniciraju, što uključuje i pravo država bez obale na pristup otvorenom moru.
5. **Pravo na štovanje:** Obveza država da štiju čast, ugled i simbole drugih država (zastavu, grb) te integritet njihovih organa.

5. Složene države i zavisna područja

Države mogu biti jednostavne ili složene. **Složene države** tvori više političko-teritorijalnih jedinica:

- **Personalna unija:** Zajednica vladara dviju država koje zadržavaju potpunu neovisnost i odvojeni subjektivitet.
- **Realna unija:** Čvrsta veza država sa zajedničkim vladarom koje prema van najčešće nastupaju kao jedan subjekt.
- **Državni savez (konfederacija):** Veza suverenih država osnovana ugovorom radi zajedničkih ciljeva; države članice ostaju subjekti međunarodnog prava.
- **Savezna država (federacija):** Jedinstvena država u kojoj je sama federacija isključivi ili glavni nositelj međunarodnopravnog subjektiviteta.

Povijesno su postojali i **odnosi ovisnosti** poput vazaliteta, protektorata, mandata i starateljskih područja, gdje je djelatna sposobnost entiteta bila ograničena, ali su često posjedovali određeni stupanj subjektiviteta u zametku.

9. TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

Temeljna prava država (poznata i kao apsolutna, prvotna ili prirodna prava) su ona prava koja državi pripadaju **po samoj činjenici njezina postojanja**, bez potrebe za posebnim ugovorom ili nekim drugim izvorom nastanka tih prava.

Pojam je nastao u školi prirodnog prava koja je nastojala protumačiti položaj država slično položaju pojedinaca, smatrajući da države imaju svoja prirodna prava koja ne treba posebno priznavati. Iako su nakon nestanka škole prirodnog prava mnogi pisci odbacili ovu teoriju, ona se u modernom međunarodnom pravu (MP) ponovno pojavila u svrhu kodifikacije normi i čvršće organizacije međunarodne zajednice.

Glavne značajke temeljnih prava

Suvremena znanost MP ističe tri ključne značajke ovih prava:

1. **Nema stupnjevanja:** Budući da su države pravno jednake, njihova temeljna prava su jednaka. Nedopustivo je učenje o "ograničenoj suverenosti" jer polusuverenost nije suverenost.
2. **Predmnjeva u korist prava:** U slučaju sumnje, tumačenje se uvijek treba kretati u pravcu koji se slaže s temeljnim pravima države.
3. **Neotudivost:** Temeljna prava se ne mogu konačno i neopozivo otuđiti.

Ključni dokumenti

Najvažniji dokumenti koji reguliraju i razrađuju ova prava su:

- **Povelja UN (1945.):** Temelj suvremenih načela o suverenoj jednakosti i zabrani upotrebe sile.
- **Deklaracija o načelima MP o prijateljskim odnosima i suradnji (1970.):** Poznata kao "Deklaracija sedam načela", predstavlja najvažniju suvremenu kodifikaciju.
- **Povelja o ekonomskim pravima i dužnostima država (1974.):** Razrađuje suverenost nad prirodnim bogatstvima i pravo izbora vlastitog sustava.

Nabrojana temeljna prava država

Znanost međunarodnog prava redovito izdvaja pet temeljnih prava:

1. **Pravo na opstanak (samoodržanje)** Svaka država ima pravo braniti svoj opstanak i teritorijalnu cjelovitost. Iz ovog prava izvire **pravo na samoobranu** (individualnu i kolektivnu), koje je priznato člankom 51. Povelje UN. Pravo na opstanak ne dopušta državi da štiti svoj opstanak nezakonitim činima protiv nedužnih država.

2. Pravo na neovisnost (suverenost) Smatra se osnovom svih prava i obuhvaća:

- **Unutrašnju neovisnost:** Pravo naroda da samostalno određuje politički, gospodarski i kulturni sustav.
- **Vanjsku neovisnost:** Sklapanje ugovora s drugim državama i vođenje vanjske politike.
- **Teritorijalno vrhovništvo:** Isključiva vlast i sudbenost nad osobama i stvarima na vlastitom području.
- **Domaine réservé:** Polje isključive unutrašnje nadležnosti u koje se MP i međunarodne organizacije ne smiju miješati.
- **Načelo neintervencije:** Zabrana silovitog i samovoljnog upletanja jedne države u poslove druge.

3. Pravo na jednakost Države su **pravno jednake** bez obzira na njihovu faktičnu moć ili veličinu. To je "jednakost pred pravom" koja se očituje u načelu **suverene jednakosti** svih članova UN-a. Očituje se kroz:

- Jednako pravo predlaganja i raspravljanja u Općoj skupštini UN.
- Jednakost u diplomatskom ceremonijalu i jezicima ugovora.
- **Iznimka:** Poseban položaj pet stalnih članica Vijeća sigurnosti s pravom veta dovodi u pitanje apsolutnu jednakost u praksi.

4. Pravo na međunarodni saobraćaj (promet) Ovo pravo je izraz slobode država koju drugi ne smiju priječiti. Ono ne obvezuje državu da mora održavati trgovinske ili diplomatske odnose ako to ne želi, ali uključuje:

- Pravo neobalnih država na pristup moru i slobodu tranzita.
- Slobodu plovidbe međunarodnim tjesnacima i rijekama.

5. Pravo na štovanje (čast) Obvezuje države da poštuju čast i moralni integritet drugih država. To podrazumijeva:

- Suzdržavanje od omalovažavanja vlade, naroda ili organa druge države.
- **Nepovredivost državnih znakova:** Povreda zastave ili grba smatra se teškom uvredom.
- Posebna kaznenopravna zaštita ugleda stranih država i njihovih poglavara u domaćem zakonodavstvu.

10. ODNOSI OVISNOSTI - OPĆI PREGLED

Odnosi ovisnosti u međunarodnom pravu (MP) predstavljaju različite oblike političke podređenosti jedne zemlje drugoj, koji se kroz povijest i u suvremenosti izražavaju u vrlo raznolikim pravnim oblicima. Ne postoji nekoliko precizno definiranih tipova, već niz prijelaza i kombinacija koje je često teško uvrstiti u stroge kategorije.

Glavne vrste (stupnjevi) odnosa ovisnosti

Znanost međunarodnog prava razlikuje četiri temeljna stupnja ovisnosti, od najblažih do onih u kojima subjektivitet ovisne države nestaje:

1. **Ekonomski i politički ugovori (Prikrivena ovisnost):** Formalno se priznaje puna suverenost i ravnopravnost, ali se slabija država stvarno dovodi u ovisan položaj, najčešće zbog ekonomskih razloga ili vojno-obrambenih potreba.
2. **Ugovori o savezu ili zaštiti:** Jača država pruža slabijoj zaštitu, ali se izravno ne dira u njezino pravo da samostalno održava diplomatske i ugovorne odnose s trećim državama. Često se to manifestira kroz obvezu uzajamne pomoći i davanje vojnih olakšica.
3. **Formalna međunarodna ovisnost:** Slabija država djelomično ili potpuno prepušta jačoj državi svoje vanjsko zastupanje i sklapanje međunarodnih ugovora. Iako joj vanjske poslove vodi druga država, ona **ostaje poseban subjekt MP** te se njihov međusobni odnos ravna po pravilima MP.
4. **Nestanak međunarodne osobnosti:** Slabija država ulazi u državno-pravni i upravni sustav jače države. Ostaje tek poseban domaći aparat kao podloga za unutrašnju upravu s određenom mjerom samouprave.

Povijesni i specifični oblici ovisnosti

Kroz povijest su se razvili posebni instituti koji detaljnije uređuju ove odnose:

1. Vazalitet

Pojam preuzet iz srednjovjekovnog feudalnog prava, označavao je odnos **vazalne zemlje** prema **državi sizerenu**.

- Bio je to redovito **privremeni odnos** tijekom kojeg je vazalna zemlja postupno stjecala neovisnost.
- Vazalne zemlje bile su **polusuverene** – imale su ograničenu djelatnu sposobnost, nisu mogle slati ni primati diplomatske zastupnike, već su u njihovim sjedištima boravili generalni konzuli sizerena.
- **Primjeri:** Balkanske države (Bugarska, Crna Gora, Srbija, Moldavija i Vlaška) u odnosu prema Osmanskom Carstvu u 19. stoljeću, te indijske države prema UK do 1947. godine.

2. Protektorat

Mnogo češći oblik ovisnosti koji se zasniva ugovorom (npr. Monako i Francuska) ili nastaje faktično (npr. Egipat pod VB od 1882.).

- Bitni elementi su **dužnost zaštite** od strane zaštitnice i njezino **pravo utjecaja** na vanjske (ponekad i unutrašnje) poslove štitenice.
- Štitenica **ostaje subjekt MP** i može sklapati ugovore izravno ili posredovanjem zaštitnice, ako joj ugovor o zaštiti to ne zabranjuje.
- **Suvremeni oblici:** Protektorat se javlja i u okviru UN-a. Primjerice, **Slobodni Teritorij Trsta (STT)** trebao je biti protektorat UN-a. Također, mirovne operacije UN-a ponekad imaju upravne i zaštitne ovlasti (Kambodža, BiH), što neki autori nazivaju statusom "**zaštićenih država**".

3. Mandati Lige naroda

Sustav uveden nakon Prvog svjetskog rata za područja oduzeta pobijeđenim državama. Upravljala su se u ime Lige naroda kao "sveti zadatak civilizacije".

- **Kategorija A:** Zemlje spremne na privremenu neovisnost uz savjete mandatar (Sirija, Libanon, Palestina, Irak, Jordan).
- **Kategorija B:** Zemlje bez vlastite političke organizacije (Togo, Kamerun, Ruanda-Urundi).
- **Kategorija C:** Najzaostaliya područja kojima je mandatar upravljao po svojim zakonima (Nauru, Zapadna Samoa, Jugozapadna Afrika).

4. Starateljstva UN-a

Nakon Drugog svjetskog rata, Povelja UN-a uvela je sustav starateljstva koji je zamijenio mandate (osim u slučaju Jugozapadne Afrike).

- Starateljska područja su **posebni subjekti MP**, ali bez djelatne sposobnosti – u njihovo ime djeluje država upraviteljica pod strogim nadzorom UN-a.
- **Temeljni cilj:** Postupni razvoj stanovnika prema **samoupravi ili neovisnosti**. Sustav je danas praktički ugašen jer su sva područja (ukupno 11) stekla samostalnost (posljednji Palau 1994.).

5. Nesamoupravna područja

Pojam koji Povelja UN-a koristi za zemlje pod kolonijalnom upravom čije pučanstvo još nije postiglo punu mjeru samouprave.

- Države upraviteljice imaju svetu dužnost unapređivati blagostanje tih stanovnika i podnositi izvještaje UN-u.
- Smatraju se **subjektima MP u zametku**, a njihov odvojen status od države upraviteljice traje dok ne ostvare pravo na samoodređenje. Danas ih preostaje još samo petnaestak (npr. Bermudi, Guam, Falklandski otoci).

11. NESAMOUPRAVNA PODRUČJA

Nesamoupravna područja su teritoriji čije pučanstvo još nije postiglo punu mjeru samouprave. Ovaj pojam uveden je Poveljom UN-a za zemlje pod kolonijalnom upravom, a široka formulacija obuhvaća sve odnose u kojima je neko područje pod odgovornim utjecajem druge države, nije ravnopravno uključeno u njezino matično područje, a nema punu samoupravu.

1. Pravni temelj i definicija

Pitanje ovih područja uređeno je **Glavom XI. Povelje UN-a**, poznatom kao **Deklaracija o nesamoupravnim područjima**. Prema Povelji, države koje upravljaju tim područjima priznaju da su interesi stanovnika prvenstveni i prihvaćaju kao „svetu dužnost“ obvezu unaprjeđivanja njihova blagostanja. Nesamoupravna područja treba razlikovati od država jer ona nemaju neovisnu organizaciju vlasti, iako mogu imati određeni stupanj autonomije ili biti u odnosu protektorata.

2. Dužnosti država upraviteljica

Države koje upravljaju nesamoupravnim područjima preuzimaju sljedeće ključne obveze:

- **Osiguravanje napretka:** Dužne su osigurati politički, gospodarski, socijalni i prosvjetni napredak stanovništva uz poštovanje njihove kulture.
- **Razvoj samouprave:** Moraju razvijati samoupravu i pomagati stanovništvu u postepenom razvoju slobodnih političkih ustanova.
- **Mir i sigurnost:** Dužne su učvršćivati međunarodni mir i sigurnost.
- **Izvjštavanje:** Obvezne su redovito dostavljati Glavnom tajniku UN-a statističke i tehničke informacije o ekonomskim, socijalnim i prosvjetnim prilikama.

3. Uloga Ujedinjenih naroda i dekolonizacija

Iako je upravljanje povjereno državama, **nadzor provodi UN**, prvenstveno kroz Opću skupštinu. Ključni trenutak bio je 1960. godine kada je usvojena **Deklaracija o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima**, kojom je proglašena potreba za brzim i bezuvjetnim okončanjem kolonijalizma.

Za praćenje provedbe ove Deklaracije osnovan je **Odbor dvadesetčetvorice** (Odbor za dekolonizaciju), koji prima peticije, saslušava podnositelje i šalje misije u područja pod kolonijalnom upravom.

4. Načini postizanja pune samouprave

Status nesamoupravnog područja i dužnost izvjštavanja prestaju kada područje postigne punu mjeru samouprave, što se prema zaključku Opće skupštine iz 1960. može ostvariti na tri načina:

1. **Nastankom suverene i neovisne države.**
2. **Slobodnim pridruživanjem nekoj neovisnoj državi**, uz uvjet da to bude slobodan i demokratski izbor naroda koji zadržava pravo na kasniju promjenu statusa.
3. **Integracijom u neku neovisnu državu** na temelju potpune jednakosti stanovništva obiju zemalja i nakon nepristrano provedenog demokratskog postupka.

5. Današnji status

U početku djelovanja UN-a (1946.) utvrđeno je postojanje **74 nesamoupravna područja**. Zbog uspješnog procesa dekolonizacije, taj se broj drastično smanjio. Danas preostaje još samo **15-ak malih nesamoupravnih područja**, uglavnom malih otočnih teritorija.

Većina preostalih područja je pod upravom **Velike Britanije** (npr. Bermuda, Gibraltarski otoci), **SAD-a** (npr. Guam, Američka Samoa), **Novog Zelanda** (Tokelau) i **Francuske** (Nova Kaledonija). UN inzistira na tome da veličina ili ograničena prirodna bogatstva ne smiju biti isprika za odgađanje prava na samoodređenje.

12. DRŽAVNO PODRUČJE I GRANICE

Na temelju dostavljenih izvora, u nastavku su opširni i detaljni odgovori na vaša pitanja o državnom području i granicama u međunarodnom pravu.

Pitanje 1: Državno područje

Državno područje (teritorij) definira se kao **prostor isključive državne nadležnosti**. Ono je jedan od triju konstitutivnih elemenata države (uz stanovništvo i organizaciju vlasti).

1. Sastav i narav državnog područja

Iako se u svakodnevnom govoru često doživljava kao ploha na karti, državno područje je zapravo **trodimenzionalni prostor** koji obuhvaća:

- **Kopneno područje:** Prostor unutar kopnenih granica.
- **Morski prostor:** Unutrašnje morske vode i teritorijalno more obalne države.
- **Zračni prostor:** Prostor iznad kopna i mora do granice sa svemirom (oko 100 km visine).
- **Podzemlje:** Prostor ispod Zemljine površine i morskog dna unutar granica.

Ovi dijelovi (more, zrak, podzemlje) smatraju se **pripadnostima područja** jer ne mogu biti samostalan predmet ustupanja (cesije), već dijele sudbinu kopnenog dijela.

2. Teritorijalno vrhovništvo

Država na svom području vrši **teritorijalno vrhovništvo**, što podrazumijeva isključivu vlast nad svim ljudima i stvarima. Ključne značajke su:

- **Nepovredivost:** Svaki zahvat organa druge države je zabranjen.
- **Zabrana sile:** Povelja UN-a zabranjuje prijetnju silom ili upotrebu sile protiv teritorijalne cjelovitosti država.
- **Pravo raspolaganja:** Država slobodno raspolaže svojim prirodnim bogatstvima.
- **Ograničenja:** Država ne smije dopustiti da se njezino područje koristi za čine protivne pravu drugih država (npr. zagađenje okoliša, što uređuje **međunarodno pravo susjedstva**).

3. Specifični oblici i instituti

- **Eksklava i enklava:** Državno područje ne mora biti cjelovito. Dio područja okružen teritorijem druge države je **eksklava** (isključak), dok je s gledišta države koja ga okružuje to **enklava**. Primjeri potpunih enklava su Vatikan, San Marino i Lesoto.
- **Kondominij (koimperij):** Stanje kada dva ili više subjekata MP-a vrše zajedničku vlast nad istim područjem.
- **Sovereign rights (suverena prava) vs. Suverenost:** Obalna država ima punu suverenost nad teritorijalnim morem, ali u vanjskim pojasevima (IGP, epikontinentalni pojas) uživa samo ograničena **suverena prava** za specifične djelatnosti (npr. ribolov, istraživanje dna).

Pitanje 2: Granice

Granica je u pravnom smislu **ploha nepravilnog oblika** koja omeđuje površinu tla, zračni prostor i podzemlje države. U praksi se najčešće prikazuje kao crta na zemljopisnim kartama.

1. Podjela granica prema načinu određenja

U izvorima se razlikuju dvije osnovne vrste granica:

1. **Prirodne granice:** Određene su prirodnim oblicima tla (planine, rijeke, jezera).
2. **Ugovorne (konvencionalne) granice:** Opisane su ugovorom i često teku pravcima od točke do točke, ili slijede meridijane i paralele.

Danas su sve granice zapravo **ugovorne**, jer se i prirodne okolnosti moraju precizirati međunarodnim ugovorom ili običajem.

2. Pravila za određivanje granica na prirodnim objektima

- **Gorski lanci:** Granica može ići bilo **lancem najviših vrhova**, bilo **razvođem (vodomedom)**. Preporučuje se ugovorom izričito navesti koja se metoda koristi jer se one ne poklapaju uvijek.
- **Vodeni tokovi (rijeke):**
 - **Crta geometrijske sredine:** Koristi se za neplovne rijeke; spaja točke jednako udaljene od obiju obala.
 - **Thalweg (crta sredine matice):** Koristi se za plovne rijeke; slijedi sredinu plovne matice rijeke u nizvodnoj plovidbi.
 - **Izmjena toka:** Ako rijeka postupno mijenja tok, granica je slijedi. Ako se tok izmijeni naglo (npr. proboj korita), granica u pravilu ostaje u starom koritu.
- **Jezera:** Najčešće se dijele sredinom površine jezera ili posebnim sporazumom.

3. Načelo *Uti possidetis*

Ovo načelo nalaže da se **unutrašnja administrativna razgraničenja** priznaju kao državne granice u trenutku stjecanja neovisnosti. Ključno je za sprječavanje bratoubilačkih sukoba nakon dekolonizacije ili raspada država. Na ovom načelu temelje se i granice **Republike Hrvatske** prema susjednim državama bivše SFRJ.

4. Postupak određivanja (delimitacija i demarkacija)

Sporazumno određivanje granica obično prolazi kroz tri faze:

1. **Temeljni ugovor:** Određuje granicu u glavnim crtama.
2. **Rad mješovite komisije:** Precizno određivanje granice na samom terenu.
3. **Sastavljanje elaborata:** Pismeni opis i postavljanje **graničnih znakova** (kamenje, stupovi).

5. Granica na moru

Državna granica na moru ide **vanjskom granicom teritorijalnog mora**. Ona se mjeri od **polazne crte** (normalne ili ravne) i u pravilu ne smije prelaziti 12 morskih milja. Vanjski pojas, IGP i epikontinentalni pojas ne razgraničavaju državno područje, već zone posebnih suverenih prava.

13. KODIFIKACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA MORA

Kodifikacija međunarodnog prava mora predstavlja jedan od najopsežnijih i najznačajnijih pothvata u povijesti međunarodnog prava. Kroz stoljeća se ovo područje razvijalo isključivo putem **običajnog prava**, a tek su potkraj 19. stoljeća pojedini segmenti počeli dobivati ugovorni oblik.

1. Rani pokušaji i djelomične kodifikacije

Prvi primjeri djelomične kodifikacije javljaju se sredinom 19. stoljeća:

- **Pariška pomorska deklaracija (1856.):** Postavila je važna pravila pomorskog rata, zabranila korsarstvo i uvela zaštitu neutralnog tereta.
- **Haaške mirovne konferencije (1899. i 1907.):** Kodificirale su znatan dio ratnog prava na moru, uključujući polaganje podmorskih mina i bombardiranje od strane pomorskih snaga.
- **Londonska pomorska konferencija (1909.):** Usvojila je Londonsku pomorsku deklaraciju s ciljem kodifikacije ratnog prava na moru, ali ona nikada nije ratificirana.

2. Kodifikacijska konferencija u Haagu (1930.)

Pod okriljem Lige naroda pokrenut je rad na sustavnoj kodifikaciji. Na dnevni red stavljeno je pitanje **teritorijalnog mora**. Iako je tekst konvencije bio gotovo dovršen, do potpisivanja nije došlo jer se države nisu mogle usuglasiti oko **širine teritorijalnog mora**.

3. Prva i Druga konferencija UN-a o pravu mora (1958. i 1960.)

Nakon Drugog svjetskog rata, rad na kodifikaciji preuzima **Komisija za međunarodno pravo (ILC)**, čiji je višegodišnji nacrt poslužio kao podloga za Prvu konferenciju UN-a o pravu mora (UNCLOS I) održanu u **Ženevi 1958. godine**.

Na toj su konferenciji usvojene **četiri ženevske konvencije**:

1. **Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu**
2. **Konvencija o otvorenom moru**
3. **Konvencija o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora**
4. **Konvencija o epikontinentalnom pojasu**

Iako su bile opsežne, ove konvencije nisu riješile pitanje širine teritorijalnog mora. Zbog toga je u **Ženevi 1960. godine** održana **Druga konferencija (UNCLOS II)**, koja je također završila bez rezultata o tom pitanju.

4. Treća konferencija UN-a o pravu mora (1973. – 1982.)

Nove okolnosti poput dekolonizacije (nove države su smatrale stare propise kolonijalnim), težnje obalnih država za širenjem gospodarskih prava i napretka tehnologije za iskorištavanje dubokog podmorja, nametnule su potrebu za revizijom prava iz 1958..

Ključnu ulogu odigrala je **Deklaracija iz 1970. godine**, kojom je podmorje izvan nacionalne jurisdikcije proglašeno **općim dobrom čovječanstva (Zonom)**.

Rad na Trećoj konferenciji (UNCLOS III) trajao je devet godina (1973. – 1982.) zbog iznimne kompleksnosti i nastojanja da se cijela materija obuhvati jednom konvencijom prihvaćenom konsenzusom.

5. Konvencija UN-a o pravu mora iz 1982. (KPM)

Konvencija je otvorena za potpisivanje u Montego Bayu 1982. godine, a **stupila je na snagu 1994. godine**. Smatra se "ustavom oceana" i donijela je brojne novine:

- **Širina teritorijalnog mora:** Konačno je utvrđena granica od maksimalno **12 morskih milja**.
- **Isključivi gospodarski pojas (IGP):** Uveden je pojas do 200 milja u kojem obalna država ima suverena prava na iskorištavanje prirodnih bogatstava.
- **Arhipelaške vode:** Priznat je poseban status arhipelaškim državama.
- **Tranzitni prolazak:** Uveden je liberalniji režim plovidbe kroz međunarodne tjesnace.
- **Međunarodni režim Zone:** Uređeno je istraživanje i iskorištavanje morskog dna izvan nacionalne jurisdikcije pod nadzorom **Međunarodne vlasti za morsko dno**.

Sporazum o primjeni XI. dijela (1994.)

Budući da razvijene zemlje nisu bile zadovoljne prvotnim režimom iskorištavanja minerala u Zoni, 1994. je sklopljen dopunski **Sporazum** koji je modificirao te odredbe i omogućio opće prihvaćanje Konvencije i njezino stupanje na snagu.

6. Odnos s običajnim pravom

Stupanjem na snagu KPM iz 1982., ona među državama strankama ima prevagu nad konvencijama iz 1958.. Međutim, mnoga rješenja iz 1982. prešla su u **opće običajno pravo** čak i prije stupanja konvencije na snagu (npr. pravila o širini teritorijalnog mora i IGP-u), dok pitanja koja nisu uređena ugovorom i dalje regulira običajno međunarodno pravo.

14. UNUTRAŠNJE MORSKE VODE I TERITORIJALNO MORE I OTVORENO MORE

15. Unutrašnje morske vode

Unutrašnje morske vode su dijelovi mora koji su s kopnenim područjem neke države u toliko uskoj vezi da ona nad njima ima najveći interes i potpunu vlast. Prema međunarodnom pravu (MP), one su pod **suverenosti države** jednako kao i njezino kopneno područje.

- **Sastav unutrašnjih voda:** U njih se ubrajaju luke, zaljevi, unutrašnja mora, mora unutar otočja ili otočnih lanaca te ušća rijeka.

- **Određivanje granica:** Vanjska granica unutrašnjih voda je **polazna crta** od koje se mjeri širina teritorijalnog mora. Postoje dvije vrste polaznih crta:
 1. **Normalna polazna crta:** Crta niske vode (oseke) duž obale.
 2. **Ravna polazna crta:** Povlači se ako je obala duboko razvedena ili ako se uz nju nalazi niz otoka. One ne smiju znatno odstupati od općeg smjera obale, a vode unutar njih moraju biti dovoljno povezane s kopnom.
- **Specifična pravila za objekte:**
 - **Luke:** Granica je crta koja spaja najizbočenije stalne lučke građevine (gatovi, valobrani).
 - **Zaljevi:** Da bi se zaljev smatrao unutrašnjim vodama, država mora vladati čitavom njegovom obalom, a površina vode mora biti barem jednaka površini polukruga nad crtom ulaza. Dužina te crte ne smije prelaziti **24 morske milje**. Postoje i **historijski zaljevi** (npr. Velika Sirta, Tarantski zaljev) koji su pod suverenosti države unatoč većoj širini ulaza.
 - **Ušća rijeka:** Ako se rijeka izravno ulijeva u more, granica je ravna crta preko ušća; ako stvara estuarij, primjenjuju se pravila za zaljeve.
- **Plovidbeni režim:** Strani brodovi u pravilu **nemaju pravo neškodljivog prolaska** kroz unutrašnje vode. Iznimka su područja koja su tek primjenom metode ravnih polaznih crta postala unutrašnjim vodama, a ranije su imala status teritorijalnog ili otvorenog mora. Strani brodovi potpadaju pod vlast obalne države, ali ona vlast vrši diskrecijski, prvenstveno kad su ugroženi njezini interesi.

16. Teritorijalno more

Teritorijalno more je morski pojas koji se nastavlja na unutrašnje vode ili samu obalu i čini dio **državnog područja**.

- **Širina:** Svaka država određuje širinu do granice od **najviše 12 morskih milja**. Teritorijalno more Republike Hrvatske široko je upravo 12 milja.
- **Doseg suverenosti:** Suverenost se proteže na površinu, stup vode, dno i podzemlje, kao i na zračni prostor iznad tog mora.
- **Neškodljivi prolazak:** To je glavno ograničenje suverenosti obalne države – ona je dužna trpjeti prolaz stranih brodova.
 - **Prolazak** mora biti neprekinut i brz, a zaustavljanje je dopušteno samo zbog više sile, nevolje ili pružanja pomoći.
 - **Neškodljivost** podrazumijeva da brod ne smije ugrožavati mir, red ili sigurnost obalne države. Zabranjene su aktivnosti poput uporabe sile, ribolova, špijunaže ili ozbiljnog onečišćenja.
 - **Podmornice** moraju ploviti površinom i istaknuti zastavu.
- **Jurisdikcija nad stranim brodovima:**
 - **Kaznena:** Obalna država obično ne vrši kaznenu vlast osim ako se posljedice djela protežu na nju, ako djelo remeti mir ili ako se radi o suzbijanju trgovine drogom.
 - **Gradanska:** Brod ne bi trebao biti zaustavljan radi postupka protiv osobe na brodu, već samo zbog obveza koje je brod sam preuzeo tijekom plovidbe kroz te vode.
- **Ratni brodovi:** Također uživaju pravo neškodljivog prolaska, ali ih se može pozvati da isplove ako se ne pridržavaju propisa obalne države.

17. Otvoreno more

Otvoreno more obuhvaća sve dijelove mora koji nisu uključeni u isključivi gospodarski pojas (IGP), teritorijalno more, unutrašnje vode ili arhipelaške vode.

- **Načelo slobode mora:** Otvoreno more je **res communis omnium** (zajednička stvar svih) i nijedna država ne može ga podvrgnuti svojoj suverenosti.
- **Slobode otvorenog mora:** Konvencija UN-a o pravu mora izrijekom nabroja šest sloboda:
 1. Sloboda plovidbe.
 2. Sloboda ribolova.
 3. Sloboda polaganja podmorskih kabela i cjevovoda.
 4. Sloboda prelijetanja.
 5. Sloboda izgradnje umjetnih otoka i uređaja.
 6. Sloboda znanstvenog istraživanja.
- **Nadležnost na otvorenom moru:** Brodovi su na otvorenom moru podvrgnuti **isključivoj jurisdikciji države čiju zastavu viju**. Država je dužna osigurati "bitnu vezu" s brodom i provoditi nadzor nad tehničkim i socijalnim uvjetima.
- **Izuzeci od isključive jurisdikcije:** Ratni brod može zaustaviti strani brod ako postoji sumnja na:
 - **Piratstvo:** Svaka država ima pravo uzaptiti piratski brod i kazniti počinitelje. Piratstvo je nezakonito nasilje izvršeno u osobne svrhe.
 - **Trgovinu robljem:** Svaki rob koji pobjegne na brod bilo koje zastave postaje slobodan.
 - **Neovlašteno emitiranje s otvorenog mora.**
 - **Brod bez državne pripadnosti (bez zastave).**
- **Pravo progona (Hot Pursuit):** Obalna država može nastaviti progon stranog broda na otvoreno more ako je on započeo u njezinim unutrašnjim vodama ili teritorijalnom moru zbog kršenja njezinih propisa. Progon mora biti neprekinut i prestaje kad brod uđe u tuđe teritorijalno more.
- **Države bez morske obale:** Imaju pravo da brodovi pod njihovom zastavom plove otvorenim morem te uživaju slobodu tranzita preko susjednih država do mora.

15. ZRAČNI PROSTOR

Zračni prostor predstavlja dio državnog područja koji se proteže iznad kopnenog i morskog dijela teritorija jedne države. U međunarodnom pravu (MP), on je prostor isključive državne nadležnosti, a njegova gornja granica razgraničava suvereni zračni prostor od svemira, koji je podvrgnut režimu slobode.

1. Definicija i granice zračnog prostora

Zračni prostor je **trodimenzionalni prostor** koji obuhvaća zrak iznad kopna, rijeka, jezera, unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora.

- **Gornja granica:** Iako točna granica MP-om još nije precizno utvrđena, prevladava **funkcionalni pristup** prema kojemu se svemirske aktivnosti luče od zrakoplovnih. Najčešći prijedlozi u znanosti i praksi tu granicu postavljaju na visinu od **oko 100 km iznad Zemljine površine**, što odgovara visini najniže moguće orbitalne putanje satelita.
- **Horizontalna granica:** Na moru se vanjska granica suverenog zračnog prostora poklapa s **vanjskom granicom teritorijalnog mora** (obično 12 morskih milja od obale).

2. Povijesni razvoj i načelo suverenosti

Pitanje pravne naravi zraka prošlo je kroz borbu dviju struja: jedne koja je zagovarala potpunu slobodu (analogno otvorenom moru) i druge koja je tražila suverenost država iznad njihova područja.

- **Francusko-njemački sporazum (1913.):** Prvi dvostrani ugovor koji je prihvatio načelo suverenosti.

- **Pariška konvencija (1919.):** Prvi mnogostrani ugovor kojim je potvrđena **potpuna i isključiva suverenost** države nad zračnim prostorom iznad njezina područja i teritorijalnog mora.

3. Čikaška konvencija iz 1944. i ICAO

Danas temeljni akt međunarodnog zračnog prava, Čikaška konvencija, potvrđuje suverenost država i uređuje civilno zrakoplovstvo.

- **Civilni i državni zrakoplovi:** Konvencija se primjenjuje na civilne zrakoplove, dok državni (vojni, carinski, policijski) smiju prelijetati ili slijetati u tuđu državu samo uz **posebno odobrenje**.
- **Redoviti i neredoviti promet:** Za redoviti linijski promet potreban je sporazum država, dok se za neredovite letove priznaje mogućnost slijetanja bez prethodnog odobrenja uz određene uvjete.
- **Zračna kabotaža:** Svaka država ima isključivo pravo obavljati prijevoz putnika i tereta između mjesta na vlastitom području.
- **ICAO (Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo):** Osnovana Čikaškom konvencijom radi osiguranja sigurnosti, redovitosti i ekonomičnosti zračnog prometa.

4. Slobode zraka

Radi ublažavanja krutosti načela suverenosti, na Čikaškoj konferenciji definirano je **pet osnovnih sloboda zraka**:

1. **Tranzitna prava:**
 - Pravo neškodljivog preleta bez slijetanja.
 - Pravo slijetanja iz tehničkih (nekomercijalnih) razloga (npr. gorivo, kvar).
2. **Komercijalna prava:**
 - Pravo iskrcavanja putnika i tereta iz države pripadnosti zrakoplova.
 - Pravo ukrcavanja putnika i tereta za državu pripadnosti zrakoplova.
 - Pravo ukrcavanja i iskrcavanja putnika i tereta za bilo koju treću državu.

5. Promjene uvedene Konvencijom o pravu mora (1982.)

UNCLOS 1982. ograničio je suverenost u zračnom prostoru iznad specifičnih morskih dijelova:

- **Međunarodni tjesnaci:** Zrakoplovi uživaju pravo **tranzitnog prolaska** (prelijetanja) koji se ne smije obustaviti.
- **Arhipelaške vode:** Zrakoplovi uživaju pravo **arhipelaškog prolaska** zračnim cestama koje odredi arhipelaška država ili uobičajenim putovima.
- **IGP i vanjski pojas:** Iznad ovih prostora vlada **sloboda prelijetanja** kao iznad otvorenog mora, uz obvezu poštovanja prava obalne države.

6. Kažnjavanje djela i zaštita okoliša

- **Kaznena djela:** Tokijska (1963.), Haaška (1970.) i Montrealska konvencija (1971.) uređuju nadležnost i kažnjavanje za otmice zrakoplova i terorističke čine u zraku.
- **Zaštita od zagađenja:** Ključni dokumenti su Konvencija o prekograničnom onečišćenju (1979.), Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača (1985.) te Okvirna konvencija o promjeni klime iz Ria (1992.) s Protokolom iz Kyota.

7. Zračni prostor u oružanim sukobima

U slučaju rata, zračni prostor iznad područja zaraćenih država, kao i iznad otvorenog mora i ničijeg područja, postaje dio **ratišta**. Suvremeno MP zabranjuje napade na civilne zrakoplove i zloupotrebu zračnog prostora za teroristička bombardiranja pučanstva. Također, izričito su zabranjeni nuklearni pokusi u zraku.

16. DERIVATNO STJECANJE PODRUČJA

Derivatивно (izvedeno) stjecanje područja je pojava kada jednoj državi pripadne područje koje je u trenutku stjecanja **pripadalo drugoj državi**. Glavno pravno obilježje ovog načela je da država stjecateljica prima novo područje u onakvom stanju u kakvom ga je posjedovao dotadašnji držalac, što uključuje i sva zatečena prava i ograničenja (načelo *nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet*).

Izvori razlikuju tri glavna načina derivativnog stjecanja:

1. Ustup (Cesija)

Ustup je danas **praktično jedini mogući način** stjecanja područja jer su druge mogućnosti svedene na minimum ili zabranjene. Temelji se na **međunarodnom ugovoru** između države ustupiteljice (cedenta) i države stjecateljice (cesionara).

- **Vrste cesije:** Može biti dobrovoljna (npr. zamjena područja radi bolje granice) ili posljedica rata (mirovni ugovori).
- **Oblici naknade:** Cesija se može izvršiti bez protučinidbe ili uz nju, najčešće putem **kupnje** (npr. prodaja Aljaske ili Louisiane) ili **zamjene** područja.
- **Plebiscit:** Ponekad se sudbina područja rješava **referendumom (plebiscitom)**, gdje se stanovništvo izjašnjava kojoj državi želi pripasti.
- **Pravni učinak:** Postoje razilaženja o tome nastupa li suverenost samim stupanjem ugovora na snagu ili je potrebno stvarno (efektivno) preuzimanje vlasti na terenu.

2. Stjecanje silom oružja

Povijesno je ovo bio jedan od glavnih načina stjecanja, ali je **suvremenim međunarodnim pravom zabranjen**.

- **Zabrana:** Povelja UN-a, Deklaracija sedam načela i drugi akti izričito zabranjuju prijetnju silom ili upotrebu sile protiv teritorijalne cjelovitosti država. Nikakvo stjecanje proizašlo iz agresije ne priznaje se kao zakonito.
- **Debelacija (Podjarmljenje):** To je specifičan oblik stjecanja do kojeg dolazi kada se dotadašnji držalac područja **potpuno uništi** kao država. Ako država nastavi borbu (npr. vlada u izbjeglištvu), samo zaposjedanje područja ne daje pravo na aneksiju; MP strogo razlikuje debelaciju od **ratne okupacije**, koja je privremeno stanje i ne prenosi suverenost.

3. Dosjeloost (Preskripcija)

Stjecanje dosjelošću nastaje **neprekidnim i mirnim vršenjem vlasti** na nekom području kroz duže vrijeme.

- **Uvjeti:** Za razliku od privatnog prava, u međunarodnom pravu se ne traži dobra vjera (*bona fides*), ali je potreban miran posjed i **namjera (animus)** države da područje trajno zadrži kao svoje.
- **Trajanje:** U MP ne postoji fiksni rok potreban za dosjeloost, već se o tome odlučuje od slučaja do slučaja (npr. u nekim ugovorima se spominje rok od 50 godina).
- **Priznatost:** Iako joj neki teoretičari proturječe, dosjeloost je priznata u međunarodnoj praksi i sudstvu kao način pretvaranja faktične vlasti u pravnu.

Posljedice stjecanja

Stjecanje područja povlači za sobom značajne promjene:

- **Stanovništvo:** Svi ljudi na stečenom području potpadaju pod novu vlast. Položaj onih koji ne žele novo državljanstvo često se rješava **ustanovom opcije**.
- **Zakonodavstvo:** Država sljednica je u načelu slobodna uvesti svoje zakone, što redovito čini odmah kod javnog i ustavnog prava, dok se kod privatnih prava ponekad dopušta postupan prijelaz.

- **Ugovori:** Za stečeno područje u pravilu počinju vrijediti ugovori države sljednice, dok ugovori prednice prestaju, uz iznimku **radiciranih (lokaliziranih) ugovora** koji su vezani uz samo područje (npr. ugovori o granicama ili služnostima).

17. SUKCESIJA DRŽAVA

Sukcesija država kao ustanova međunarodnog prava označava ulaznje jedne države u pravne odnose druge države, što je izravna posljedica osnivanja ili proširenja vlasti, odnosno uspostave suverenosti te države na području koje je do tada pripadalo drugoj državi. Prema definiciji iz Bečkih konvencija, sukcesija država znači **zamjenu jedne države drugom što se tiče odgovornosti za međunarodne odnose nekog područja**.

1. Pravni okvir i kodifikacija

Pitanje sukcesije država dugo se uređivalo isključivo ugovornim (partikularnim) pravom, jer se zbog specifičnosti svakog slučaja običajno pravo nije moglo razviti u većoj mjeri. Pod okriljem UN-a donesena su dva ključna dokumenta:

1. **Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora (1978.):** Stupila je na snagu 1996. godine i ima razmjerno malo stranaka (21, uključujući sve sljednice bivše SFRJ).
2. **Bečka konvencija o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova (1983.):** Do danas **nije stupila na snagu**, ali njezina rješenja, utemeljena na općim načelima prava, uživaju sve veće priznanje u praksi i doktrini.

2. Kategorije situacija sukcesije

Konvencije razlikuju pet osnovnih situacija u kojima dolazi do sukcesije:

- **Prijenos dijela područja neke države:** Kada dio teritorija jedne države prijeđe pod suverenost druge već postojeće države.
- **Novonastala neovisna država:** Odnosi se prvenstveno na države nastale procesom dekolonizacije koje su ranije bile ovisna područja.
- **Ujedinjenje država:** Kada se dvije ili više država spoje u jednu novu sljednicu.
- **Odvajanje dijela ili dijelova područja:** Kada se dio države odvoji i stvori novu državu (ili više njih), dok država prednica i dalje nastavlja postojati.
- **Raspad države (dismembracija):** Kada država prednica prestane postojati, a na njezinu području nastane više novih država (npr. SFRJ, SSSR, Čehoslovačka).

3. Temeljna načela i pravila sukcesije

Iako je svaki slučaj specifičan, u suvremenoj znanosti izdvajaju se **četiri opća pravila**:

1. Sama promjena državne vlasti (čak i protuustavna/revolucionarna) na istom području **nije sukcesija**.
2. Sukcesiji država nema mjesta u slučaju **ratne okupacije**.
3. U pogledu režima područja (granice, služnosti) vrijedi načelo *nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet* – sljednica preuzima područje onakvo kakvo je bilo kod prednice, s pripadajućim pravima i ograničenjima.
4. Ako nije drukčije ugovoreno, za stečeno područje u pravilu vrijede **međunarodni ugovori sljednice**, a ne prednice (uz iznimku radiciranih ugovora).

4. Sukcesija u odnosu na specifična pitanja

Međunarodni ugovori

- **Radicirani (lokalizirani) ugovori:** Oni koji su najuže povezani s područjem (npr. o granicama, režimu plovnih puteva, služnostima) **automatski vežu državu sljednicu**. Sukcesija ne utječe na granice ustanovljene ugovorom. Iznimka su ugovori o uspostavi **stranih vojnih baza**, koji ne prelaze automatski.
- **Bilateralni ugovori:** Ostaju na snazi samo ako se sljednica i druga stranka o tome **izrijekom sporazume** ili ako se to daje zaključiti iz njihova ponašanja.
- **Multilateralni ugovori:** Sljednice mogu postati stranke otvorenih ugovora jednostranom **notifikacijom o sukcesiji**, koja ima retroaktivni učinak od dana nastanka države.
- **Doktrina tabulae rasae (clean slate):** Prema ovom stajalištu, država sljednica započinje život bez obveza prednice. Konvencija iz 1978. ovo načelo priznaje prvenstveno **novonastalim neovisnim državama** (bivšim kolonijama), dok za ostale slučajeve (ujedinjenje, odvajanje) načelno predviđa kontinuitet.

Osobe i državljanstvo

Nova država ima pravo svojim zakonodavstvom odrediti tko su njezini državljani, ali ne smije nametati državljanstvo strancima bez njihove privole. Radi rješavanja položaja stanovništva često se koristi **ustanova opcije** (pravo pojedinca da izabere državljanstvo između prednice i sljednice) te **međunarodna zaštita manjina**. Tendencija u MP je izbjegavanje bezdržavljanstva (apatridije) uslijed sukcesije.

Državna imovina, arhivi i dugovi

Težište je na **sporazumnom rješavanju** i načelu **pravičnosti**.

- **Imovina:** Nepokretna imovina u pravilu pripada državi na čijem se području nalazi. Pokretna imovina koja je služila dotičnom području pripada sljednici tog područja, dok se ostala dijeli u pravičnim razmjerima.
- **Arhivi:** Smatraju se dokumenti koje je prednica izdala ili primila u obavljanju funkcija. Trebaju pripasti sljednici kojoj su potrebni za normalnu upravu, uz obvezu prednice da preda reprodukcije dokumenata od zajedničkog interesa. Ključno je načelo prava naroda na informiranje o vlastitoj povijesti.
- **Dugovi:** Svaka financijska obveza prednice prema drugom subjektu MP. Načelno prelaze na sljednice u pravičnim razmjerima. Kod novonastalih neovisnih država (kolonija), prijelaz duga ne smije ugroziti njihovu ekonomsku ravnotežu.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Nema općeg pravila o nasljeđivanju članstva. Sljednice se u pravilu moraju **ponovno kandidirati** za prijam.

- **Iznimka 1 (Financijske organizacije):** Kod MMF-a i Svjetske banke praksa dopušta sukcesiju članstva jer je ono vezano uz financijske kvote i potraživanja.
- **Iznimka 2 (Slučaj Rusije):** Ruska Federacija je sporazumom sljednica nastavila članstvo SSSR-a u UN-u, uključujući mjesto stalne članice Vijeća sigurnosti, kako bi se izbjegla politička kriza i promjena Povelje.

Deliktne obveze

U međunarodnom pravu **nema sukcesije deliktne obveze** (obveze iz protupravnih djela). Te su obveze osobne naravi i nestaju s državom koja ih je počinila.

5. Primjer sukcesije bivše SFRJ i Republika Hrvatska

Sukcesija na području bivše Jugoslavije bila je klasičan primjer raspada države.

- **Datumi:** RH se smatra državom od **25. lipnja 1991.**, a danom sukcesije (kad je postala sljednica SFRJ) smatra se **8. listopada 1991.** nakon isteka brijunskog moratorija.
- **Badinterova komisija:** Utvrdila je da se SFRJ raspala i više ne postoji, te da su bivše republičke granice postale međunarodnima na temelju načela *uti possidetis*.

- **Sporazum iz 2001.:** Pet država sljednica (BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i SR Jugoslavija) potpisalo je u Beču opsežan ugovor kojim je uređena podjela imovine, arhiva, dugova i stečenih prava.

18. MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA - OPĆI PREGLED

Suvremena međunarodna zaštita čovjeka temelji se na općenito prihvaćenom uvjerenju da je pojedinac postao **samostalni subjekt međunarodnog prava** (MP), što mu omogućuje da se za zaštitu svojih prava izravno obraća međunarodnim organima. Iako su države i dalje najvažniji subjekti, pravila MP-a danas se izravno obraćaju pojedincu, dajući mu prava (poput ljudskih prava) ili mu nalažući dužnosti (poput kaznene odgovornosti).

Temeljni dokumenti i sustav UN-a

Šira i općenitija zaštita pojedinca na međunarodnoj razini zasnovana je na **Povelji UN-a** (1945.), koja već u preambuli i ciljevima ističe promicanje i poticanje poštovanja prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve, bez diskriminacije. Najvažniji dokumenti koji čine okosnicu ovog sustava su:

- **Opća deklaracija o pravima čovjeka (1948.):** Smatra se najznačajnijim dokumentom jer njezinih 30 članaka obuhvaćaju najvažnija prava, a njezine odredbe danas se tretiraju kao **načela običajnog međunarodnog prava**.
- **Međunarodni paktovi iz 1966. (MPGPP i MPESKP):** Ovi ugovori pretvaraju načela Deklaracije u obvezatne dužnosti država stranaka, pri čemu se Pakt o građanskim i političkim pravima bavi bezuvjetnim obvezama, dok Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima predviđa postupno ostvarenje prava.
- **Fakultativni protokoli:** Posebno je važan Prvi protokol uz MPGPP koji pojedincima omogućuje podnošenje pritužbi **Odboru za prava čovjeka** te Drugi protokol (1989.) koji teži ukidanju smrtne kazne.

Institucionalni okvir i nadzor

Središnju brigu za ljudska prava unutar UN-a vode **Ekonomske i socijalno vijeće** te **Vijeće za prava čovjeka** (osnovano 2006. kao nasljednik Komisije za prava čovjeka), koje se sastoji od 47 država članica. Godine 1994. uveden je i **Visoki povjerenik UN-a za prava čovjeka** kao središnji organ zadužen za koordinaciju i dijalog s državama. Na regionalnoj razini u Europi dominira sustav **Vijeća Europe** i **Europski sud za prava čovjeka** (ESLJP) u Strasbourgu, pred koji pojedinci mogu izravno tužiti državu zbog povreda Europske konvencije.

Zaštita u oružanim sukobima i kaznena odgovornost

Međunarodno humanitarno pravo (pravo oružanih sukoba) osigurava zaštitu čovjeka čak i u ratnim uvjetima kroz **četiri Ženevske konvencije iz 1949.** i njihove dopunske protokole. Ove konvencije štite ranjenike, bolesnike, brodolomce, ratne zarobljenike te civilno pučanstvo.

Neposredna kaznena odgovornost pojedinca za kršenje MP-a očituje se kroz kažnjavanje najtežih zločina:

1. **Genocid:** Odricanje prava na opstanak čitavim ljudskim grupama, regulirano Konvencijom iz 1948..
2. **Ratni zločini:** Teške povrede ratnog prava počinjene tijekom sukoba.
3. **Zločini protiv čovječnosti:** Sustavni napadi protiv civilnog pučanstva u miru ili ratu.
4. **Zločin agresije:** Planiranje ili provođenje napadačkog rata.

Vrhunac ovog razvoja je osnivanje **Međunarodnog kaznenog suda** (ICC) u Haagu Rimskim statutom iz 1998., koji je nadležan isključivo za fizičke osobe.

Posebne kategorije i zabrana diskriminacije

MP posvećuje posebnu pažnju zaštiti najugroženijih skupina:

- **Žene:** Kroz Komisiju za pravni položaj žena i Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama (1979.).
- **Djeca:** Konvencija o pravima djeteta (1989.) jamči prava svakoj osobi mlađoj od 18 godina, uz nadzor **Odbora za prava djeteta**.
- **Izbjeglance i apatride:** Štite ih konvencije iz 1951. i 1954., uz djelovanje **Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice** (UNHCR) na temelju načela *non-refoulement* (zabrana prisilnog vraćanja).
- **Manjine i domorodačko stanovništvo:** Iako ne postoji univerzalna definicija, njihova prava na identitet, kulturu i jezik štite Deklaracija UN-a iz 1992. i Okvirna konvencija Vijeća Europe iz 1995..

Danas je općeprihvaćeno da zaštita temeljnih prava čovjeka **nije isključiva unutrašnja nadležnost države**, već legitimni interes međunarodne zajednice koji ne predstavlja nedopuštenu intervenciju.

19. MEĐUNARODNA ZAŠTITA MANJINA I DOMORODAČKOG STANOVNIŠTVA

Međunarodna zaštita manjina i domorodačkog stanovništva predstavlja specifično područje međunarodnog prava koje se razvijalo od izoliranih povijesnih akata do suvremenih univerzalnih i regionalnih standarda.

Međunarodna zaštita manjina

Povijesni razvoj zaštite manjina započinje još od Westfalskog mira (1648.) kroz zaštitu vjerskih skupina, no ti su primjeri bili bez izravnog pravnog kontinuiteta sa suvremenim pravom. U 19. stoljeću, **Berlinski kongres (1878.)** nametnuo je obvezu zaštite vjerskih manjina Srbiji, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Bugarskoj. Sustavna zaštita pod međunarodnim nadzorom uvedena je nakon Prvog svjetskog rata pod okriljem **Lige naroda**, kada su se brojne države (poput Poljske, Čehoslovačke i Jugoslavije) mirovnim ugovorima ili posebnim izjavama obvezale na zaštitu manjina.

Pojam manjina u međunarodnom pravu još uvijek nema službenu univerzalnu definiciju, ali se one najčešće opisuju kao **nedominantne grupe stanovnika** koje žele očuvati svoje etničke, vjerske ili jezične tradicije i značajke koje ih razlikuju od ostatka stanovništva.

Okvir Ujedinjenih naroda (UN) u početku je zaštitu manjina vezao uz opću zaštitu ljudskih prava. Ključni dokumenti su:

- **Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966.):** Članak 27. propisuje da se pripadnicima etničkih, vjerskih ili jezičnih manjina ne smije uskratiti pravo na vlastiti kulturni život, vjeroispovijed i jezik.
- **Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama (1992.):** Ovaj dokument precizira prava na **aktivno sudjelovanje** u javnom životu, osnivanje vlastitih udruga te održavanje prekograničnih kontakata s građanima drugih država s kojima su povezani. Države su dužne štititi identitet manjina i poticati poznavanje njihove povijesti i kulture.

Europska zaštita je posebno razvijena kroz:

- **Vijeće Europe:** Ključni akti su **Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1995.)** te **Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima**.
- **OESS (Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi):** Uvedena je funkcija **Visokog povjerenika za nacionalne manjine** čija je zadaća ublažavanje napetosti koje bi mogle dovesti do sukoba.

Međunarodna zaštita domorodačkog stanovništva

Zaštita domorodačkog stanovništva dugo se u okviru UN-a tretirala kroz norme o manjinama, no specifičnost njihova položaja zahtijevala je poseban pristup.

Ključne etape i dokumenti:

1. **Konvencija br. 107 MOR-a (1957.):** Prvi dokument Međunarodne organizacije rada (MOR) bio je usmjeren na **integraciju** domorodačkog stanovništva u društvo.
2. **Konvencija br. 169 MOR-a (1989.):** Donosi zaokret prema **očuvanju tradicija** i institucija domorodačkih naroda, definirajući ih kao potomke stanovništva koje je živjelo u zemlji u vrijeme osvajanja ili kolonizacije, a koji su zadržali vlastite društvene i političke ustanove.

3. **Deklaracija o pravima domorodačkog stanovništva UN-a (2007.):** Predstavlja najvažniji suvremeni akt koji domorodačkim narodima jamči **kolektivna prava**, uključujući pravo na **autonomiju i samoupravu** u njihovim internim i lokalnim poslovima. Deklaracija ih štiti od genocida, prisilne asimilacije i uništenja njihove kulture.

Važno je napomenuti da su protiv Deklaracije iz 2007. glasovale Australija, Kanada, Novi Zeland i SAD, dok je **Republika Hrvatska** bila među 143 države koje su je podržale.

20. ORGANI MEĐUNARODNIH ODNOSA – OPĆENITO

Organi međunarodnih odnosa su pojedinci ili skupine pojedinaca čije se djelovanje, prema pravilima međunarodnog prava (MP), pripisuje državi ili drugom subjektu MP kao nositelju prava i dužnosti. Iako svaka država samostalno određuje svoje organe unutarnjim propisima, MP samostalno uređuje općenite pretpostavke potrebne da bi se netko smatrao ovlaštenim organom u međunarodnim odnosima kako bi se osigurala pravna sigurnost.

Klasifikacija organa međunarodnih odnosa

Glavne podjele organa u izvorima su sljedeće:

1. **Prema potrebi za posebnim ovlaštenjem (punomoći):**
 - **Organi koji zastupaju državu po samom svom položaju (*ex officio*):** To su **državni poglavar, predsjednik vlade i ministar vanjskih poslova**, a katkad i vlada kao kolektivno tijelo. Njima nije potreban poseban akt opunomoćivanja za zastupanje države.
 - **Organi kojima je potrebna punomoć:** U ovu skupinu spadaju **diplomatski zastupnici** te, u određenom opsegu, **konzuli**.
2. **Prema sjedištu i djelokrugu:**
 - **Unutrašnji organi:** Organi koji borave na području vlastite države, ali obavljaju funkcije vezane uz vanjsko zastupanje (npr. ministar vanjskih poslova). Također, unutrašnji organi poput graničnih službi ili sudova mogu postati organi međunarodnih odnosa na temelju specifičnih ugovora.
 - **Vanjski organi (vanjska služba):** Organi raspoređeni izvan državnog područja koji izravno borave i djeluju na području druge države, poput diplomatskih i konzularnih misija.

Ključna načela i značajke

- **Načelo efektivnosti:** MP priznaje kao ovlaštene organe (npr. vladu) one koji **stvarno i djelotvorno obavljaju poslove**, bez obzira na to jesu li na vlast došli ustavnim putem ili revolucijom. Također se uzima u obzir ustav koji se stvarno primjenjuje u praksi, a ne samo njegov pisani tekst.
- **Obavješćavanje i notifikacija:** Da bi ovlaštenje organa bilo priznato u međunarodnoj zajednici, ono mora biti poznato drugim državama putem formalnih postupaka, kao što su **notifikacija** o imenovanju ministra ili svečana **predaja vjerodajnica** za ambasadore.
- **Najviši organ vanjskog zastupanja:** To je redovito **državni poglavar** koji ima pravo i dužnost zastupati državu, davati očitovanja i opunomoćivati druge organe. Njegove ovlasti su često ograničene unutarnjim ustavnim propisima (npr. potreba odobrenja parlamenta za ratifikaciju ugovora), ali MP se primarno ravna prema njegovu vanjskom očitovanju.

Organi međunarodnih organizacija

Slično državama, i **međunarodne organizacije** djeluju isključivo putem svojih organa. Specijalizirane ustanove i druge organizacije načelno imaju tri vrste organa: **plenarni** (svi članovi), **izvršni** (uži sastav za operativno djelovanje) te **administrativno-tehnički** (tajništva). Osobe koje u diplomatskom svojstvu djeluju u ime organizacije nazivaju se **međunarodnim službenicima** i uživaju funkcionalni imunitet potreban za rad organizacije.

21. DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I KONZULI

25. Diplomatski zastupnici

Diplomatski zastupnik definira se kao osoba koja, na temelju izdane pismene punomoći (**vjerodajnice** ili akreditiva), zastupa svoju državu prema drugoj državi ili više njih. Njihov položaj danas je prvenstveno uređen **Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine**, koja je kodificirala dotadašnja pravila običajnog prava.

1. Razredi diplomatskih zastupnika

Bečka konvencija za sve vrste poslanika uvodi naziv **šef misije** i dijeli ih na tri razreda:

1. **Ambasadori (veleposlanici) ili nunciji:** Akreditirani kod državnih glavara te drugi šefovi misija odgovarajućeg ranga (poput visokih komesara unutar Commonwealtha).
2. **Poslanici, ministri ili internunciji:** Također akreditirani kod državnih glavara.
3. **Otpravnici poslova (*chargés d'affaires*):** Akreditirani kod ministarstava vanjskih poslova.

Podjela na razrede ne utječe na ovlast zastupanja ni na povlastice, već se tiče isključivo prvenstva (ranga) i ceremonijalnih pitanja.

2. Funkcije diplomatske misije

Redovite funkcije misije uključuju:

- **Predstavljanje** države šiljateljice u državi primateljici.
- **Zaštitu interesa** šiljateljice i njezinih državljana u granicama koje dopušta međunarodno pravo.
- **Pregovaranje** s vladom države primateljice.
- **Prikupljanje obavijesti** svim dopuštenim sredstvima o razvoju događaja u primateljici i izvješćavanje vlastite vlade.
- **Unapređivanje prijateljskih, gospodarskih, kulturnih i znanstvenih odnosa.**

3. Diplomatski zbor i Doyen

Svi šefovi misija akreditirani u istom mjestu čine **diplomatski zbor**. Na čelu zbora nalazi se **doajen (doyen)**, po rangu najstariji šef misije najvišeg razreda (onaj koji je najranije predao vjerodajnice). U nekim državama (uključujući Hrvatsku), doajen je tradicionalno uvijek papinski nuncij.

4. Postupak akreditiranja

Za osobu šefa misije država šiljateljica mora od primateljice dobiti prethodnu privolu koja se naziva **agreman**. Država primateljica nije dužna navesti razloge ako odbije agreman. Funkcija službeno započinje predajom **vjerodajnica** (akreditiva) glavaru države ili ministru vanjskih poslova.

5. Diplomatske povlastice i imuniteti

Temelje se na potrebi osiguravanja neovisnosti misije (**funkcionalna teorija**) i na dostojanstvu države koju zastupaju (**teorija reprezentacije**). Ključne povlastice su:

- **Nepovredivost prostorija i stana:** Organi države primateljice ne smiju ući bez pristanka šefa misije.
- **Zaštita arhiva i dokumenata:** Nepovredivi su u svako vrijeme, pa čak i u slučaju rata.
- **Sloboda komunikacije:** Uključuje korištenje šifri, kurira i **diplomatske valize** (koja se ne smije otvarati ni zadržavati).
- **Osobna nepovredivost:** Agent se ne može uhiti ni pritvoriti.
- **Izuzeće od sudbenosti:** Potpuni **kazneni imunitet** te široki **građanski i upravni imunitet** (uz tri iznimke vezane uz privatne nekretnine, nasljeđivanje i profesionalnu/trgovачku djelatnost izvan službe).
- **Oslobođenje od davanja:** Oslobođeni su većine poreza, carina i osobnih davanja.

-----Konzuli

Konzuli su organi države koji u drugoj državi obavljaju upravne funkcije i štite interese njezinih državljana na određenom **konzularnom području**. Za razliku od diplomata, oni **nemaju diplomatski značaj** i u pravilu ne zastupaju svoju vladu prema vladi države u kojoj djeluju.

1. Razredi šefova konzulata

Bečka konvencija o konzularnim odnosima iz 1963. godine poznaje četiri razreda:

1. **Generalni konzuli.**
2. **Konzuli.**
3. **Vicekonzuli.**
4. **Konzularni agenti.**

2. Vrste konzula

Postoje dvije osnovne kategorije:

- **Konzuli po zvanju (karijerni):** Profesionalni službenici u radnom odnosu sa svojom državom, redovito njezini državljani.
- **Počasni konzuli:** Osobe koje stalno borave u sjedištu konzulata (često državljani primateljice) i funkciju obavljaju bez plaće.

3. Funkcije konzula

Bečka konvencija detaljno nabroja njihove zadaće, koje uključuju:

- Štićenje interesa države šiljateljice i njezinih državljana.
- Pomoć i potporu državljanima (npr. u slučaju nevolje ili uhićenja).
- Obavljanje **matičarskih, upravnih i izvanparničnih sudbenih akata** (npr. izdavanje putovnica, ovjera dokumenata).
- Pružanje pomoći brodovima i zrakoplovima svoje države.
- Razvijanje trgovinskih i gospodarskih odnosa.

4. Postupak postavljanja

1. Država šiljateljica izdaje šefu konzulata **patentno pismo** koje sadrži njegovo ime, razred i konzularno područje.
2. Država primateljica izdaje ovlaštenje koje se naziva **egzekvatura**, kojom mu se dopušta rad (može biti odbijena bez obrazloženja).

5. Konzularne povlastice i imuniteti

Iako su slični diplomatskima, ovi su imuniteti u pravilu **uži i funkcionalne naravi**:

- **Konzularne prostorije i arhivi** su nepovredivi (arhivi se moraju držati odvojeno od privatnih spisa).
- **Izuzete od sudbenosti** karijernih konzula odnosi se samo na djela izvršena u obavljanju **konzularnih funkcija**.
- Karijerni konzuli se ne mogu uhititi ni pritvoriti, osim u slučaju **teškog kaznenog djela** na temelju odluke nadležnog suda.
- Oslobođeni su plaćanja poreza i carina za službene potrebe i prvi dosel.

22. MEĐUNARODNOPRAVNI POSLOVI UOPĆE

Međunarodni pravni posao definira se kao **očitovanje volje jednog subjekta međunarodnog prava (MP) ili više njih, dano s namjerom da proizvede one pravne posljedice koje međunarodno pravo veže uz to očitovanje**. Bitno obilježje svakog pravnog posla je upravo ta **namjera (animus)** da se izazove određena pravna posljedica; ako ta namjera nedostaje, a čin se ipak pripisuje subjektu MP, tada govorimo o *pravnom djelu u užem smislu*.

Podjela međunarodnih pravnih poslova

Pravni poslovi u međunarodnom pravu dijele se prema broju sudionika i smjeru njihova djelovanja na:

1. **Jednostrani pravni poslovi:** Za nastupanje pravne posljedice dovoljno je očitovanje volje samo jednog subjekta. Ako u poslu sudjeluje više subjekata, on ostaje jednostran ako su njihova djelovanja **istosmjerna** (npr. kolektivno priznanje nove države).
2. **Dvostrani (i višestrani) pravni poslovi:** Za njihovo nastupanje potrebno je **konvergentno (podudarajuće) očitovanje volje** barem dvaju subjekata. Najvažniji i najčešći oblik dvostranih poslova su **međunarodni ugovori**.

Preduvjeti za valjanost pravnog posla

Da bi očitovanje volje proizvelo namjeravane pravne učinke, moraju biti ispunjena četiri opća preduvjeta:

1. **Sposoban subjekt:** Stranka u poslu može biti samo priznati subjekt MP koji posjeduje **ugovornu sposobnost** (države, međunarodne organizacije i dr.). Posao u kojem stranka nije subjekt MP ne smatra se međunarodnim pravnim poslom.
2. **Pogodan objekt (sadržaj):** Sadržaj ne smije biti **pravno nedopustiv**. To podrazumijeva da ispunjenje ne smije biti materijalno nemoguće niti se smije protiviti **imperativnim normama (ius cogens)**. Primjeri nedopuštenih poslova uključuju one koji krše zabranu agresije, genocida, piratstva ili trgovine robljem.
3. **Očitovanje bez mana volje:** Izražena volja mora se podudarati sa stvarnom voljom subjekta, a pristanak mora biti **slobodan**.
4. **Prikladan oblik:** Iako MP načelno ne propisuje strogi oblik (stranke su slobodne izabrati formu), namjera mora biti jasno izražena.

Mane volje u međunarodnim pravnim poslovima

Postojanje mana volje može dovesti do nevaljanosti pravnog posla, iako je u MP mjerilo pažnje strože nego u privatnom pravu zbog potrebe za pravnom sigurnošću. Glavne mane su:

- **Zabluda (bludnja):** Nepoznavanje ili pogrešna predodžba o bitnoj činjenici koja je bila odlučna za davanje očitovanja (npr. pogrešna zemljopisna karta kod razgraničenja).
- **Prijevarena (dolus):** Kada je subjekt naveden na sklapanje posla prijevarnim postupanjem druge strane (npr. krivotvorenim ispravama).
- **Prisila (vis):** Bečka konvencija razlikuje prisilu izvršenu nad **predstavnikom države** (prijetnje osobi) i prisilu nad **samom državom** (prijetnja upotrebom sile protivno Povelji UN). Oba oblika čine posao ništavim.
- **Korupcija:** Izravno ili neizravno potkupljivanje predstavnika države od strane druge pregovaračice također je razlog ništavosti.

Vrste i oblici jednostranih pravnih poslova

Jednostrani poslovi se dodatno dijele na:

- **Aksesorni (zavisni):** Nemaju samostalan učinak već su vezani uz drugi posao (npr. ponuda, prihvata, rezerva, otkaz).
- **Samostalni:** Proizvode učinke neovisno o drugim aktima.
- **Mješoviti:** Zahtijevaju i očitovanje i stvarni čin (npr. okupacija nižijeg područja).

Glavni oblici samostalnih jednostranih poslova su:

- **Priopćenje (notifikacija):** Službeno stavljanje na znanje pravno relevantnih činjenica (npr. o promjeni glavara države).
- **Priznanje:** Očitovanje kojim se neko postojeće stanje ili zahtjev smatra pravovaljanim.
- **Prosvjed:** Akt kojim se poriče pravovaljanost nekog stanja ili zahtjeva kako bi se spriječilo da šutnja postane pristanak.
- **Odreknuće:** Napuštanje nekog prava.
- **Obećanje:** Jednostrano preuzimanje obveze prema drugim subjektima MP; ono obvezuje ako je dano javno i s namjerom obvezivanja (načelo *bona fides*).

23. MEĐUNARODNI UGOVORI - POJAM I VRSTE

Međunarodni ugovori su dvostrani (ili višestrani) pravni poslovi međunarodnog prava. Oni predstavljaju očitovanja volje dvaju ili više subjekata međunarodnog prava s namjerom da proizvedu pravne posljedice koje međunarodni pravni poredak veže uz takva očitovanja.

Pojam i definicija

Iako se međunarodni ugovori mogu sklopiti i usmeno, suvremena kodifikacija prvenstveno se odnosi na pisane sporazume. Prema **Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora iz 1969.**, ugovor je „međunarodni sporazum koji je u pismenom obliku sklopljen između država i uređen međunarodnim pravom, bez obzira na njegov posebni naziv i bez obzira je li sadržan u jedinstvenoj ispravi ili u dvjema ili više međusobno povezanih isprava“.

Ključne značajke pojma su:

- **Subjekti:** Stranke moraju biti subjekti međunarodnog prava (države, međunarodne organizacije i dr.).
- **Namjera:** Očitovanje mora biti dano s namjerom stvaranja pravne obveze.
- **Uređenost MP-om:** Ugovor mora biti podvrgnut pravilima međunarodnog prava, a ne unutrašnjeg prava neke države.

Vrste međunarodnih ugovora

Međunarodni ugovori dijele se prema različitim kriterijima:

1. Prema nazivu (terminologiji) Nazivi ugovora (ugovor, konvencija, pakt, povelja, protokol, sporazum, deklaracija, aranžman) s pravnog su gledišta **bez značenja**. Iako se neki smatraju svečanijima (poput pakta ili povelje), nema dosljednosti u praksi, a važni savezi mogu se sklopiti i najneformalnijom razmjenom nota.

2. Prema sadržaju (strukturnalna podjela)

- **Ugovori-pogodbe (pravni poslovi):** Određuju konkretne činidbe i izvršenjem se konzumiraju (npr. ugovor o ustupanju područja ili kupnji Aljaske). U njima očitovanja stranaka imaju različit sadržaj, ali istu svrhu.
- **Ugovori-zakoni (uglave):** Uređuju ponašanje stranaka na dulje vrijeme i uvode trajna pravila ponašanja (npr. konvencije o pravu mora ili ratnom pravu). Izražavaju stapanje sadržajno jednakih volja.

3. Prema broju ugovornih stranaka

- **Dvostrani (bilateralni):** Sklapaju se između dva subjekta.
- **Višestrani (plurilateralni):** Sudjeluje više od dviju stranaka, ali je njihov krug ograničen i određen (npr. regionalni ugovori).
- **Mnogostrani (multilateralni / opći / kolektivni):** U njima sudjeluje velik broj država, a često su otvoreni za pristupanje svim državama svijeta.

4. Prema načinu sklapanja (postupku)

- **Sastavljeni postupak:** Odlikuje se trima fazama (pregovori, potpisivanje, ratifikacija) i jedinstvenošću isprave. Obično se naziva ugovorom u užem smislu.
- **Jednostavni postupak:** Sporazum se postiže neposredno izmjenom nota ili pisama, bez svečanih formalnosti i ratifikacije.

5. Prema mogućnosti pristupanja

- **Otvoreni ugovori:** Dopuštaju da im kasnije pristupe države koje nisu sudjelovale u njihovu izvornom sastavljanju.
- **Zatvoreni ugovori:** Njihovim se članom može postati samo pod točno određenim uvjetima ili uz pristanak svih ostalih stranaka.

6. Posebne kategorije

- **Gentlemen's agreement:** To nije ugovor u pravnom smislu, već sporazum temeljen na međunarodnom moralu i časti koji se izvršava dobrovoljno, ali ne stvara pravnu obvezu po MP-u.
- **Pactum de contrahendo:** Pravi ugovor kojim se stranke obvezuju da će o nekom pitanju u dobroj vjeri voditi pregovore i sklopiti budući ugovor.
- **Radirani (lokalizirani) ugovori:** Ugovori najuže povezani s određenim područjem (granice, služnosti) koji se automatski prenose na državu sljednicu.

24. POSTANAK MEĐUNARODNIH UGOVORA I PRESTANAK MEĐUNARODNIH UGOVORA

29. Postanak međunarodnih ugovora

Međunarodni ugovori su dvostrani pravni poslovi međunarodnog prava kojima subjekti uređuju međusobne odnose. Postupci njihova sklapanja su raznoliki, ali se u praksi razlikuju dva temeljna tipa.

1. Glavni postupci sklapanja

- **Sastavljeni postupak (ugovor u užem smislu):** Odlikuje se postizanjem sporazuma kroz tri faze (**pregovori, potpisivanje, ratifikacija**) i sastavljanjem jedinstvene isprave. U ovom postupku redovito sudjeluju najviši državni organi.
- **Jednostavni postupak:** Sporazum se postiže neposredno **izmjenom očitovanja** (obično razmjenom nota ili pisama), bez svečanih formalnosti i često bez potrebe za ratifikacijom.

2. Faze u nastanku ugovora

1. **Pregovori:** Mogu se voditi pismeno, preko redovitih diplomata ili na posebnim konferencijama i kongresima. Pregovarači moraju imati **punomoć**, osim ako su to po položaju glavar države, predsjednik vlade ili ministar vanjskih poslova.
2. **Sastavljanje i utvrđivanje teksta:** Nakon postignute suglasnosti o sadržaju, pristupa se stilizaciji teksta na jezicima koje stranke slobodno izaberu. Tekst se usvaja jednoglasno ili 2/3 većinom na konferencijama.
3. **Autentifikacija:** Postupak kojim se potvrđuje da je tekst vjerodostojan i konačan, što se najčešće čini **potpisivanjem**, potpisivanjem *ad referendum* ili **parafriranjem** (stavljanjem inicijala).
4. **Davanje pristanka (obvezivanje):** Potpisivanje nije uvijek dovoljno za obvezatnost. Država može dati pristanak putem:
 - **Potpisivanja** (ako ugovor predviđa da je to dovoljno);
 - **Ratifikacije** (međunarodni čin potvrde koji donosi nadležni organ prema ustavu);
 - **Prihvata i odobrenja** (noviji, pojednostavljeni načini);
 - **Pristupa (akcesije)** (očitovanje države koja nije izvorno sudjelovala u sastavljanju ili potpisivanju otvorenog ugovora).

3. Dodatni instituti pri postanku

- **Rezerva (priuzdržaj):** Jednostrana izjava kojom država isključuje ili mijenja pravni učinak određenih odredbi ugovora prema sebi. Nije dopuštena ako je ugovor izričito zabranjuje ili ako je nespojiva s predmetom i svrhom ugovora.
- **Registriranje:** Članovi UN-a dužni su registrirati ugovore u Tajništvu UN-a radi objavljivanja. Neregistrirani ugovor se ne može prizvati pred organima UN-a.
- **Stupanje na snagu:** Ugovor stupa na snagu čim svi (ili ugovoreni broj država) dadu pristanak, osim ako je dogovoren poseban datum ili privremena primjena.

--- Prestanak međunarodnih ugovora

Ugovor obvezuje stranke (načelo *pacta sunt servanda*) sve dok ne prestane vrijediti na jedan od priznatih načina. Uzroci se dijele na one po općem pravu i one predviđene samim ugovorom.

1. Uzroci koji nastupaju po općem pravu

1. **Ponovni sporazum (*mutuus dissensus*):** Stranke se mogu dogovoriti da ugovor ukinu ili zamijene novim. Česta je **derogatorna klauzula** kojom se izrijekom dokidaju stariji ugovori.
2. **Kršenje ugovora:** Bitna povreda od strane jedne stranke daje drugoj pravo da ugovor raskine ili obustavi njegovu primjenu.
3. **Naknadna nemogućnost izvršenja:** Ako predmet bitan za ispunjenje nestane ili bude uništen (npr. potonuće otoka, propast objekta).
4. ***Clausula rebus sic stantibus*:** Temeljna promjena okolnosti koje su postojale u trenutku sklapanja, a koje stranke nisu predvidjele. Ne može se prizvati za ugovore o granicama niti ako je promjena rezultat kršenja obveza stranke koja se na nju poziva.
5. ***Novi ius cogens*:** Ugovor prestaje vrijediti ako se pojavi nova imperativna norma općeg međunarodnog prava s kojom je on u sukobu.
6. **Rat:** Izbijanje sukoba ne dovodi automatski do prestanka svih ugovora. Ugovori koji štite ljudsku osobu, ugovori o osnivanju organizacija te ugovori o granicama ostaju na snazi. Za ostale ugovore stranke obično nakon rata mirovnim ugovorom odlučuju koji će se održati.
7. **Ostali uzroci:** Propast jedne od ugovornih stranaka (bez sukcesije), odreknuće od prava iz ugovora te zastara (*desuetudo* - dugotrajno neprimjenjivanje uz prešutni sporazum).

2. Uzroci predviđeni samim ugovorom

- **Izminuće vremena:** Ugovor prestaje kad prođe vrijeme na koje je sklopljen.
- **Rezolutivni uvjet:** Nastupanje određenog događaja ili pad broja stranaka ispod određenog minimuma (npr. kod Konvencije o genocidu ispod 16 stranaka).
- **Jednostrani otkaz:** Ako je predviđen ugovornim odredbama uz određeni otkazni rok. Ako otkaz nije predviđen, Bečka konvencija dopušta ga samo ako se može utvrditi takva namjera stranaka, uz obveznu najavu od 12 mjeseci.
- **Zaključak trećega:** Raskidanje ugovora odlukom nekog političkog ili pravosudnog foruma (npr. Vijeća sigurnosti ili Međunarodnog suda).

3. Postupak i učinci prestanka

Stranka koja želi raskinuti ugovor mora to notificirati ostalima. Ako u roku od **3 mjeseca** nema prigovora, može provesti raskid; ako ima prigovora, spor se rješava mirnim sredstvima prema Povelji UN-a. Prestankom ugovora stranke se oslobađaju budućih obveza, ali stečena prava i situacije nastale izvršenjem ostaju na snazi.

25. ČLANOVI UJEDINJENIH NARODA

Ujedinjeni narodi (UN) su organizacija država, što znači da njezini **članovi mogu biti isključivo države**. Iako su UN zamišljeni kao univerzalna organizacija koja bi trebala obuhvatiti sve zemlje svijeta, članstvo nije obvezno, već države u njega stupaju svojom slobodnom odlukom. Prema izvorima, krajem 2011. godine UN je imao **193 člana**.

Iskonski i naknadno primljeni članovi

Povelja UN-a razlikuje dvije kategorije članova, iako među njima s pravnog gledišta nema razlike:

- **Iskonski (prvobitni) članovi:** To su 51 država koje su sudjelovale na osnivačkoj konferenciji u San Franciscu 1945. (ili ranije potpisale Deklaraciju UN-a iz 1942.) te ratificirale Povelju. Među njima su bile i četiri države koje tada još nisu bile suverene: Filipini, Indija, Bjelorusija i Ukrajina.
- **Naknadno primljeni članovi:** Sve države koje su u Organizaciju ušle nakon njezina osnutka prema propisanom postupku.

Uvjeti i postupak primanja u članstvo

Za stupanje u članstvo, Povelja u članku 4. propisuje četiri kumulativna uvjeta:

1. Kandidat mora imati **svoјstvo države**.
2. Država mora biti **miroljubiva**.
3. Mora postojati **formalna izjava o prihvatanju obveza** iz Povelje.
4. Država mora, po ocjeni Organizacije, biti **sposobna i voljna** ispunjavati te obveze.

Postupak prijama provodi se u dvije faze:

- **Vijeće sigurnosti (VS):** Prvo donosi preporuku za koju je potrebna većina od 9 glasova, uključujući **pristanak svih pet stalnih članica** (pravo veta).
- **Opća skupština (OS):** Donosi konačnu odluku o prijmu **dvotrećinskom većinom** nazočnih članova koji glasuju.

Prestanak i ograničenje članstva

- **Istupanje:** Povelja izrijekom ne spominje dobrovoljno istupanje, ali se ono smatra pravno mogućim (jedini primjer bila je Indonezija 1965., koja se vratila iduće godine).
- **Isključenje:** Kazna za uporno kršenje načela Povelje; odluku donosi OS na prijedlog VS-a (dosad nijedna država nije isključena).
- **Suspenzija:** Privremena obustava članskih prava i povlastica za državu protiv koje je VS poduzeo preventivnu ili prisilnu akciju; izriče je OS na prijedlog VS-a.
- **Mala suspenzija:** Automatski gubitak prava glasa u OS-u za države koje kasne s plaćanjem članarine više od dvije godine.

Prava i dužnosti članova

Članovi UN-a imaju pravo sudjelovanja u radu OS-a, pravo davanja prijedloga, raspravljanja i izbora u organe UN-a. Svaki član u OS-u ima **jedan glas**, čime se ostvaruje načelo suverene jednakosti.

Ključne dužnosti uključuju:

- Rješavanje sporova **mirnim sredstvima**.
- Suzdržavanje od **prijetnje silom ili upotrebe sile** protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države.
- Pružanje pomoći UN-u u svakoj akciji poduzetoj prema Povelji.
- Izvršavanje **obvezatnih odluka Vijeća sigurnosti**.
- Poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Poseban položaj stalnih članica Vijeća sigurnosti

Pet država (Francuska, Kina, Rusija, SAD i Velika Britanija) ima **trajno zastupstvo** u VS-u i ne mogu biti svrgnute bez izmjene Povelje. One imaju povlašten položaj jer se bez njihova pristanka ne može donijeti nikakva meritorna odluka VS-a, niti se može provesti formalna izmjena Povelje.

Položaj država nečlanica

Povelja prihvaća načelo formalnog izjednačenja nečlanica s članicama u postupcima rješavanja sporova ako nečlanica prethodno prihvati obveze iz Povelje. Danas je izvan UN-a samo nekoliko subjekata: **Država Vatikanskog Grada** (zbog specifičnosti ostaje promatrač) i **Tajvan** (zbog protivljenja NR Kine). Švicarska je bila dugogodišnja nečlanica dok nije ušla u UN 2002. godine.

26. POSEBAN POLOŽAJ STALNIH ČLANOVA VIJEĆA SIGURNOSTI

Pet stalnih članica Vijeća sigurnosti (Francuska, Kina, Ruska Federacija – ranije SSSR, SAD i Velika Britanija) uživa **izuzetan i povlašten položaj** koji se proteže na cijeli sustav Ujedinjenih naroda. Ovaj koncept temelji se na pretpostavci da svjetski mir ovisi o volji i zajedničkoj akciji onih država koje raspolažu najjačim vojnim i ekonomskim potencijalom.

Ključna obilježja njihova položaja

- **Stalno članstvo:** Dok se ostalih deset članica Vijeća sigurnosti (VS) bira na dvogodišnji mandat, ovih pet država ima **trajno pravo zastupanja** i ne mogu biti svrgnute s tog položaja bez formalne izmjene Povelje UN-a.
- **Pravo veta (obvezna jednoglasnost):** Nijedna **meritorna (neproceduralna) odluka** VS-a ne može se donijeti bez potvrdnog glasa svih stalnih članica. To znači da svaka od tih pet država može samostalno spriječiti donošenje bilo kakvog zaključka koji joj ne odgovara, osim u rijetkim slučajevima kada je ona sama stranka u sporu koji se rješava mirnim putem.
- **Suzdržavanje od glasovanja:** Iako slovo Povelje (čl. 27. st. 3.) traži potvrdne glasove svih stalnih članica, praksa je stvorila **običajno pravilo** prema kojemu se **suzdržavanje od glasa** ili neprisutnost stalne članice ne smatra vetom, već se odluka može donijeti ako dobije potrebnih devet glasova.
- **Utjecaj na druge organe i postupke:** Povlašten položaj stalnih članica osiguran je i u drugim ključnim procesima jer VS mora dati prethodnu preporuku (koja podliježe vetu) za:
 - **Primanje, isključenje ili suspenziju** članica UN-a.
 - **Imenovanje glavnog tajnika** UN-a.
 - **Izbor sudaca Međunarodnog suda** (gdje sudjeluju i kao članice VS-a i kao članice Opće skupštine).
- **Izmjena Povelje:** Nikakva formalna promjena Povelje UN-a ne može stupiti na snagu ako je ne **ratificiraju sve stalne članice** Vijeća sigurnosti.

Vodstvo u vojnim i organizacijskim pitanjima

- **Odbor vojnog štaba:** Ovaj stalni pomoćni organ VS-a, zadužen za stratejsko vođenje eventualnih oružanih snaga UN-a te planiranje reguliranja oružanja, sastoji se isključivo od **načelnika štabova pet stalnih članica** ili njihovih zastupnika.
- **Zajamčena mjesta u drugim tijelima:** Iako Povelja to izriječno ne nalaže za sva tijela, stalne članice VS-a tradicionalno imaju osigurana mjesta u organima poput **Starateljskog vijeća** (gdje su danas jedine preostale članice) te se u praksi redovito biraju u **Ekonomsko i socijalno vijeće**.

Kritike i prijedlozi reformi

Poseban položaj "velike petorice" izaziva kritike od samog osnutka UN-a jer se smatra **nedemokratičnim** i u suprotnosti s načelom **suverene jednakosti država**. Činjenica da stalne članice VS-a mogu spriječiti čak i odluke o vlastitoj odgovornosti ili isključenju dovodi u pitanje postojanje stvarne pravne jednakosti u međunarodnoj zajednici.

Zbog povijesnih promjena (dekolonizacija, uspon novih sila poput Japana, Njemačke, Indije ili Brazila), stalno se predlažu izmjene sastava Vijeća, no s obzirom na to da stalne članice mogu uložiti **veto na svaku promjenu svog statusa**, reforma VS-a ostaje jedno od najtežih pitanja suvremenog međunarodnog prava.

27. ORGANI UJEDINJENIH NARODA – OPĆENITO

Ujedinjeni narodi djeluju kroz razgranat sustav tijela koja se prema Povelji UN-a dijele na **glavne i pomoćne organe**. Dok su glavni organi izriječno navedeni u ustavnom aktu Organizacije, pomoćne organe osnivaju sami glavni organi u sklopu svojih nadležnosti radi obavljanja specifičnih zadaća.

Glavni organi UN-a

Povelja UN-a u članku 7. navodi šest glavnih organa koji čine okosnicu Organizacije:

1. **Opća skupština:** Jedini organ u kojem sudjeluju **sve države članice**; služi kao glavni politički i kreativni organ.
2. **Vijeće sigurnosti:** Nosi prvenstvenu odgovornost za **održavanje međunarodnog mira i sigurnosti** te ima ovlast donošenja obavezujućih odluka.
3. **Ekonomsko i socijalno vijeće (ECOSOC):** Koordinira gospodarsku, socijalnu i kulturnu suradnju UN-a te suradnju sa specijaliziranim ustanovama.
4. **Starateljsko vijeće:** Osnovano za nadzor nad upravljanjem starateljskim područjima; od 1994. godine (osamostaljenjem Palaua) praktički je izgubilo razlog postojanja i sastaje se samo po potrebi.
5. **Tajništvo:** Administrativno-izvršni organ na čelu s **Glavnim tajnikom**, koji obavlja tehničke, ali i važne političke poslove.
6. **Međunarodni sud (ICJ):** Glavni pravosudni organ UN-a sa sjedištem u Haagu, nadležan za rješavanje sporova među državama i davanje savjetodavnih mišljenja.

Podjela i sastav organa

Organi UN-a mogu se klasificirati prema različitim kriterijima:

- **Politički, tehnički i sudski organi:** Opća skupština i Vijeće sigurnosti su **politički organi**; ECOSOC, Starateljsko vijeće i Tajništvo smatraju se **tehničkim organima**, dok je Međunarodni sud **pravosudni organ**.
- **Organi sastavljeni od država vs. pojedinaca:** U većini organa (poput Opće skupštine i Vijeća sigurnosti) članovi su **države** koje zastupaju vladini delegati. Nasuprot tome, u organima poput **Tajništva** i **Međunarodnog suda** djeluju pojedinci u osobnom svojstvu (službenici i suci) koji ne smiju primati upute od svojih vlada.
- **Stalni i privremeni organi:** Glavni organi su stalni, dok se privremeni osnivaju za izvršenje točno određene, vremenski ograničene zadaće.

Ovlasti i donošenje odluka

U pogledu pravne snage zaključaka, postoji jasna razlika:

- **Vijeće sigurnosti** jedino može donositi **odluke obvezatne za sve članice UN-a** u pitanjima mira i sigurnosti.
- **Opća skupština** prvenstveno donosi **preporuke** koje imaju moralnu i političku snagu, dok su njezine odluke obvezne samo u užem krugu organizacijskih pitanja (poput proračuna ili primanja članova).
- **Međunarodni sud** donosi presude koje su obvezne isključivo za stranke u konkretnom sporu.

Pomoćni i poboćni organi

Uz glavne organe, UN obuhvaća široku mrežu **pomoćnih tijela** (npr. Komisija za međunarodno pravo, Vijeće za prava čovjeka) i **poboćnih organa** poput fondova i programa (npr. **UNICEF**, **UNHCR**, **UNDP**). Također, s UN-om su ugovorno povezane i **specijalizirane ustanove** (npr. **MOR**, **WHO**, **FAO**) koje su samostalne međunarodne organizacije s vlastitim ustavima i organima.

28. OPĆA SKUPŠTINA UJEDINJENIH NARODA

Opća skupština Ujedinjenih naroda (OS UN) predstavlja jedan od glavnih organa Organizacije i povremeni je sastanak predstavnika svih država članica. Smatra se najdemokratičnijim organom UN-a jer u njoj svaki član ima priliku iznijeti svoje stavove, djelujući kao svojevrsna govornica svjetskog javnog mišljenja.

1. Sastav i zastupanje

Opća skupština po svom je sastavu **diplomatska konferencija** na kojoj svaka delegacija zastupa interese svoje države i radi po uputama svoje vlade.

- **Jednakost članova:** Provodi se načelo suverene jednakosti – svaka država ima pravo na jednako predlaganje i raspravljanje te posjeduje **jedan glas**.
- **Delegacije:** Svaka država može imati najviše **pet opunomoćenih delegata**, uz pomoćne delegate, savjetnike i stručnjake prema potrebi.
- **Države nečlanice:** Iznimno, država nečlanica može sudjelovati u raspravi (bez prava glasa) ako je stranka spora koji se razmatra, uz prethodno prihvaćanje obveza iz Povelje.

2. Zasjedanja Opće skupštine

Postoje tri vrste zasjedanja:

- **Redovito zasjedanje:** Održava se jednom godišnje, obično u sjedištu u New Yorku, počevši od rujna.
- **Izvanredno zasjedanje:** Saziva se na zahtjev Vijeća sigurnosti ili većine članova radi rasprave o hitnim i važnim političkim, ekonomskim ili humanitarnim problemima.
- **Hitno izvanredno zasjedanje:** Uvedeno rezolucijom *Uniting for Peace* (1950.), saziva se u roku od 24 sata ako je Vijeće sigurnosti zbog nesloge stalnih članica nemoćno djelovati u slučaju prijetnje miru.

3. Djelokrug i nadležnost

Nadležnost Opće skupštine je iznimno široka i temelji se na **općoj klauzuli (čl. 10. Povelje)** prema kojoj može raspravljati o svakom pitanju u okviru Povelje. Njezina nadležnost može biti:

- **Opća:** Obuhvaća sve djelatnosti UN-a.
- **Supsidijarna:** Nadležna je za sva pitanja za koja nije ustanovljena isključiva nadležnost drugog organa.
- **Konkurirajuća:** Postoji usporedo s nadležnosti drugih organa, ali uz ograničenje da OS **ne može davati preporuke o sporu ili situaciji** dok Vijeće sigurnosti o istome vrši svoje funkcije (čl. 12.).

4. Posebni zadaci i ovlasti

- **Mir i sigurnost:** Razmatra opća načela suradnje, uključujući razoružanje, te može upozoriti Vijeće sigurnosti na opasne situacije.
- **Međunarodna suradnja:** Potiče proučavanje i daje preporuke za razvoj političke, ekonomske, socijalne i prosvjetne suradnje, te ostvarenje ljudskih prava.
- **Kodifikacija međunarodnog prava:** OS ima ključnu ulogu u poticanju progresivnog razvoja i kodifikacije MP-a, za što je 1947. osnovala **Komisiju za međunarodno pravo**.
- **Organizacijska pitanja:** Odlučuje o primanju novih članova, suspenziji i isključenju (na preporuku VS-a), bira članove drugih organa (npr. EiSV, nestalne članice VS-a, suce MS-a) te odobrava proračun.
- **Dekolonizacija:** Vrhovni je organ za nesamoupravna područja i starateljstva, te je odigrala povijesnu ulogu kroz Deklaraciju o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama (1960.).

5. Rad u odborima i odlučivanje

OS radi u plenumu i putem odbora kako bi olakšala obradu mnoštva pitanja. Postoji **šest glavnih odbora** u kojima su zastupljene sve članice:

1. Za razoružanje i međunarodnu sigurnost;
2. Za ekonomska i financijska pitanja;
3. Za socijalna, humanitarna i kulturna pitanja;
4. Za posebna politička pitanja i dekolonizaciju;
5. Za upravna i proračunska pitanja;
6. Za pravna pitanja.

Odlučivanje:

- **Obična većina:** Za redovita pitanja.
- **Dvotrećinska većina:** Potrebna je za "važna pitanja" (mir i sigurnost, izbori članova vijeća, primanje članova, proračun) te za izmjenu Povelje.
- **Konsenzus:** Sve češći način usvajanja odluka bez formalnog glasovanja radi postizanja šireg sporazuma.

Iako su njezini zaključci o meritumu međudržavnih sporova u pravilu **neobvezne preporuke**, OS donosi **obvezne i izvršne odluke** o organizacijskim i financijskim pitanjima UN-a

29. VIJEĆE SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA

Vijeće sigurnosti (VS) je glavni politički organ Ujedinjenih naroda kojemu su države članice povjerile **prvenstvenu odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti**. Zamišljeno je kao središnji element mehanizma Organizacije čije je funkcioniranje temeljeno na suradnji velikih sila, pobjednica u Drugom svjetskom ratu.

1. Sastav i izbor članova

Vijeće sigurnosti danas se sastoji od **15 država članica**:

- **Stalne članice (5):** Francuska, Kina, Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija (nasljednica SSSR-a od 1991.) i Velika Britanija. One imaju trajno pravo zastupanja i ne mogu biti svrgnute bez izmjene Povelje.
- **Nestalne članice (10):** Bira ih Opća skupština na mandat od **dvije godine**. Svake godine bira se po pet novih članica kako bi se osigurao kontinuitet, a država kojoj je mandat istekao ne može biti odmah ponovno birana.

Kriteriji za izbor nestalnih članica: Povelja nalaže da se vodi računa o doprinosu države održavanju mira te o **pravičnoj geografskoj raspodjeli**. Prema utvrđenom ključu, mjesta se dijele na regije: 5 za Afriku i Aziju, 2 za Latinsku Ameriku i Karibe, 1 za Istočnu Europu te 2 za Zapadnu Europu i ostale.

2. Način rada i poslovanje

VS je ustrojeno kao organ koji je **stalno na okupu** i mora biti sposoban sastati se u svakom trenutku.

- **Predstavništvo:** Svaki član VS-a mora u svako doba imati svog predstavnika u sjedištu UN-a u New Yorku.
- **Predsjednik:** Funkciju predsjednika VS-a obavlja po jedna država članica mijenjajući se svakog mjeseca prema abecednom redu. Predsjednik saziva sjednice na zahtjev bilo kojeg člana, u slučaju spora, na preporuku Opće skupštine ili upozorenje Glavnog tajnika.
- **Javnost i kvorum:** Sjednice su u pravilu javne. Kvorum nije izričito propisan, ali Vijeće ne može donositi odluke ako je prisutno manje od 9 članova.

3. Odlučivanje i pravo veta

Svaki član VS-a ima jedan glas, ali se postupak donošenja odluka razlikuje prema naravi pitanja:

- **Proceduralne odluke (pitanja postupka):** Donose se potvrdnim glasovima bilo kojih **9 članova**.
- **Meritorne (neproceduralne) odluke:** Za njihovu valjanost potrebno je 9 potvrdnih glasova, uključujući **suglasne glasove svih stalnih članica**.

Pravo veta: Negativan glas bilo koje stalne članice sprječava donošenje meritorne odluke, čak i ako svih ostalih 14 članica glasa "za".

- **Praksa suzdržavanja:** Iako Povelja traži "suglasne glasove", kroz praksu je stvoreno **običajno pravilo** prema kojemu se **suzdržavanje od glasovanja** ili neprisutnost stalne članice ne smatra vetom; odluka je valjana ako dobije potrebnih 9 glasova.
- **Dvostruki veto:** Odlučivanje o tome je li neko pitanje proceduralno ili meritorno samo je po sebi meritorno pitanje. Stalna članica može prvo spriječiti da se pitanje proglasi proceduralnim, a zatim uložiti veto na samu bit stvari.

- **Iznimka kod spora:** Država koja je stranka u sporu mora se suzdržati od glasovanja kada VS donosi preporuke za mirno rješavanje prema Glavi VI. Povelje. Ova se iznimka ne primjenjuje na prisilne mjere prema Glavi VII..

4. Glavni zadaci i ovlasti

Vijeće sigurnosti jedini je organ UN-a koji može donositi **odluke obvezatne za sve članice** (prema članku 25. Povelje).

Djelokrug VS-a obuhvaća:

1. **Mirno rješavanje sporova (Glava VI.):** Vijeće ispituje sporove i situacije te daje **neobvezne preporuke** za njihovo uređenje (npr. pregovori, mirenje, arbitraža).
2. **Djelovanje u slučaju prijetnje miru (Glava VII.):** VS utvrđuje postojanje prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije. Može odrediti:
 - **Privremene mjere:** Poziva stranke da ne pogoršavaju situaciju.
 - **Mjere bez uporabe sile:** Ekonomski sankcije, prekid diplomatskih i prometnih veza.
 - **Oružane mjere:** Vojne operacije zračnih, pomorskih ili kopnenih snaga članova UN-a radi uspostave mira.
3. **Reguliranje naoružanja:** VS je zaduženo za izradu planova za sustav reguliranja oružanja.
4. **Organizacijska pitanja:** Daje preporuku za primanje, isključenje ili suspenziju članova, izbor sudaca Međunarodnog suda i imenovanje Glavnog tajnika.

5. Pomoćni organi Vijeća sigurnosti

VS ustanovljuje pomoćna tijela za obavljanje svojih funkcija:

- **Odbor vojnog štaba:** Sastavljen od načelnika štabova stalnih članica; zadužen za vojno savjetovanje i strategijsko vođenje snaga UN-a.
- **Odbori za sankcije:** Nadziru provođenje mjera protiv određenih država (npr. Iraka, Libije, bivše SFRJ).
- **Mirovne operacije (plavi šljemovi):** Multinacionalne snage koje VS upućuje radi čuvanja mira uz pristanak sukobljenih strana.
- **Međunarodni kazneni sudovi:** VS je osnovalo **ICTY** (za bivšu Jugoslaviju) i **ICTR** (za Ruandu) kao mjere za uspostavu mira.
- **Povjerenstvo za izgradnju mira:** Osnovano 2005. kao savjetodavno tijelo za pomoć državama nakon sukoba.

6. Pozivanje zainteresiranih država

Države koje nisu članice VS-a mogu biti pozvane na sudjelovanje u raspravi bez prava glasa:

- **Članice UN-a:** Ako VS smatra da su njihovi interesi posebno dirnuti (članak 31.).
- **Bilo koja država (članica ili nečlanica UN-a):** Ako je stranka u sporu koji VS razmatra (članak 32.).
- **Članica UN-a čije se snage koriste:** Ima pravo glasa pri odlučivanju o upotrebi njezinih vojnih kontingenata (članak 44.).

30. SREDSTVA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA - OPĆI PREGLED

Međunarodni spor definira se kao svako **neslaganje tvrdnji ili zahtjeva** između dva ili više subjekata međunarodnog prava (MP). Sredstva za mirno rješavanje sporova postala su ključna u suvremenom poretku zbog **apsolutne zabrane rata** i uporabe sile, što nalaže da svaki sukob mora biti riješen na način koji ne ugrožava međunarodni mir, sigurnost i pravdu.

Sva sredstva mirnog rješavanja temelje se na **dobrovoljnosti** i privoli stranaka, a prema svojoj naravi dijele se na **diplomatska** i **sudska** sredstva.

1. Diplomatska (politička) sredstva

U ovim postupcima stranke same ili uz pomoć trećih nastoje približiti stajališta i naći kompromisno rješenje. Rezultat su **neobvezujući prijedlozi**.

- **Izravni pregovori:** Najčešći i osnovni način rješavanja sporova. Stranke nisu dužne postići rješenje, ali su obvezne **pregovarati u dobroj vjeri**.
- **Dobre usluge (good offices):** Djelovanje treće strane (države, međunarodne organizacije ili pojedinca) kojemu je cilj samo **dovesti stranke do pregovora** ili ih ubrzati, bez iznošenja vlastitih prijedloga rješenja.
- **Posredovanje (medijacija):** Aktivnije sudjelovanje trećega koji **iznosi vlastite prijedloge** rješenja i nastoji pomiriti suprotstavljena stajališta. U UN-u često posreduje Vijeće sigurnosti, Opća skupština ili Glavni tajnik.
- **Istraga (anketa, inquiry):** Postupak u kojem nepristrano istražno povjerenstvo nastoji **objektivno utvrditi činjenice** koje su dale povod sporu. Njezin nalaz služi kao podloga za daljnje pregovore i u pravilu nije obavezan za stranke.
- **Mirenje (koncilijacija):** Postupak pred sporazumno izabranim pojedincem ili zborom koji ispituje spor i **predlaže prikladno rješenje**, ali stranke nisu unaprijed obvezane prihvatiti taj prijedlog. Mirenje je blisko posredovanju, ali se miritelji biraju na temelju stručnih i moralnih karakteristika, a ne državnog autoriteta.

2. Sudska sredstva

Kod ovih sredstava stranke prepuštaju rješavanje spora objektivnom forumu koji donosi **konačnu i obvezujuću odluku**.

- **Izravnanje:** Specifičan način rješavanja gdje stranke ovlašćuju forum da riješi spor uz **unaprijed preuzetu obvezu izvršenja rješenja**, ali forum pri odlučivanju **nije vezan isključivo uz primjenu prava**. Često se koristi za sporove o granicama ili novo uređenje odnosa (*ex aequo et bono*).
- **Arbitraža:** Postupak uređenja sporova od strane **sudaca koje stranke same izaberu**, uz obvezu izvršenja presude. Arbitraža se temelji na primjeni **pozitivnog prava**. Može biti prigodna (*ad hoc*) ili institucionalna.
- **Sudsko rješavanje (Međunarodni sud):** Za razliku od arbitraže, sudovi imaju **stalan sastav nezavisnih sudaca** i unaprijed utvrđena pravila postupka na koja stranke ne mogu bitno utjecati. **Međunarodni sud (ICJ)** u Haagu je glavni sudski organ UN-a nadležan za sporove iz svih područja MP-a u kojima su stranke isključivo države.

Mirno rješavanje sporova u okviru UN-a

Članak 33. Povelje UN-a izričito nabraja ova sredstva i nalaže strankama svakog opasnog spora da rješenje potraže tim putovima.

1. Pregovori;
2. Anketa (istraga);
3. Posredovanje;
4. Mirenje;
5. Arbitraža;
6. Sudsko rješavanje;
7. Obraćanje regionalnim ustanovama ili sporazumima;
8. Druga mirna sredstva po vlastitom izboru.

Ako stranke ne uspiju riješiti spor tim sredstvima, dužne su ga iznijeti pred **Vijeće sigurnosti**, koje tada može preporučiti prikladne postupke ili same uvjete rješenja. Iako su preporuke VS-a o meritumu spora neobvezne, one imaju veliku političku težinu, a VS može intervenirati i bez inicijative stranaka ako ocijeni da spor ugrožava svjetski mir.

31. ARBITRAŽA

Arbitraža je postupak kojemu je cilj uređenje sporova između država od strane sudaca koje su one same izabrale, a na temelju poštovanja prava. Ona predstavlja jedan od najvažnijih načina sudskog rješavanja međunarodnih sporova koji donosi konačnu i obvezujuću odluku.

1. Bitne značajke arbitraže

Za arbitražu su, prema izvorima, ključne dvije značajke koje je razlučuju od ostalih sredstava:

- **Primjena prava:** Rješenje koje arbitraža donosi je **presuda**, što podrazumijeva primjenu pozitivnog međunarodnog prava na konkretan spor.
- **Obvezatnost:** Rješenje je obvezatno i stranke su ga dužne izvršiti u dobroj vjeri. Pribjegavanje arbitraži samo po sebi uključuje obvezu podvrgavanja presudi.

Temelj svake arbitraže je **dobrovoljnost**; nadležnost arbitražnog suda nije nametnuta, već se subjekti MP-a toj sudbenosti podvrgavaju isključivo vlastitom odlukom i međusobnim sporazumom.

2. Vrste arbitraže

U međunarodnoj praksi razlikuju se dva temeljna tipa:

- **Prigodna (ad hoc, izolirana) arbitraža:** Ugovara se za pojedini, već nastali spor. Stranke sklapaju poseban ugovor nazvan **kompromis (pristatna pogodba)** u kojem određuju predmet spora, arbitre i postupak.
- **Institucionalna arbitraža:** Postoji unaprijed dana obveza da će se sporovi određene vrste (ili svi budući sporovi) rješavati arbitražom. To se postiže unošenjem **arbitražne klauzule** u ugovore ili sklapanjem općih ugovora o arbitraži.

3. Povijesni razvoj

Arbitraža je iznimno staro sredstvo koje vuče korijene još iz starog vijeka:

- **Stari vijek:** Prvi ugovori o arbitraži radi razgraničenja bilježe se kod **Sumerana** (prije 5000 godina), a bila je vrlo razvijena i u **staroj Grčkoj**.
- **Srednji vijek:** Često se primjenjivala u sporovima između talijanskih gradova, dok je u novom vijeku njezina upotreba zamrla zbog krutog poimanja vladarske suverenosti.
- **Moderno doba:** Prekretnica je **Alabamski spor** (1872.) između SAD-a i Velike Britanije, koji je pokazao da se i najosjetljivija pitanja mogu riješiti arbitražom.
- **Haaške konferencije (1899. i 1907.):** Kodificirale su arbitražni postupak i osnovale **Stalni arbitražni sud (PCA)**.

4. Arbitražni forum (Suci)

Sporedno je kakav forum donosi presudu; to može biti:

- **Pojedinac:** Visoki dužnosnik, glavar strane države ili pravni stručnjak.
- **Arbitražni zbor (vijeće):** Najčešće se sastoji od neparnog broja članova (3, 5 ili više). Stranke obično imenuju jednak broj arbitara, a o predsjedniku vijeća se sporazumijevaju. Danas se zbog složenosti sporova od arbitara često traži i stručnost u specifičnim područjima poput zaštite okoliša ili telekomunikacija.

5. Postupak i mjerodavno pravo

- **Pravila postupka:** Stranke su slobodne same odrediti pravila (npr. upućivanjem na Haaške konvencije). Ako to ne učine, organ arbitraže je ovlašten sam propisati postupak.
- **Mjerodavno pravo:** Stranke mogu izravno formulirati propise (npr. **Washingtonska pravila** iz 1871.) ili uputiti arbitra na postojeće izvore međunarodnog prava, poput članka 38. Statuta Međunarodnog suda.

6. Presuda i njezino izvršenje

Arbitražna presuda rješava spor **konačno**.

- **Pravni lijekovi:** Redovito nije predviđen priziv (žalba). Statut MS-a i Haaške konvencije poznaju samo **reviziju** ako se otkrije nova odlučujuća činjenica.
- **Tumačenje:** Stranke imaju pravo tražiti tumačenje smisla i domašaja presude od suda koji ju je donio.
- **Izvršenje:** Države su dužne poduzeti sve potrebne mjere (uključujući izmjene unutrašnjih zakona ili osiguranje financija) kako bi provele presudu.

7. Stalni arbitražni sud (PCA) u Haagu

PCA nije sud u tradicionalnom smislu, već **međunarodna organizacija** koja pruža usluge i mehanizme za rješavanje sporova.

- Sastoji se od stalnog ureda (Tajništva) koji obavlja tehničke poslove i **popisa arbitara** s kojeg stranke biraju suce za svaki pojedini slučaj.
- Svaka država stranka imenuje najviše četiri priznata stručnjaka za MP na popis.

8. Odnos s drugim sredstvima

- **Vs. Izravnanje:** Kod izravnjanja stranke također prihvaćaju obvezatnost rješenja, ali forum **nije vezan uz primjenu prava**, već može donijeti rješenje na temelju pravičnosti ili izdati nove propise (*zakonodavna arbitraža*).
- **Vs. Suđenje (npr. Međunarodni sud):** Razlike nisu bitne u pogledu primjene prava, ali stalni sudovi nude veću nezavisnost, kontinuitet i iskustvo sudaca. Arbitraža je pak državama često draža zbog **većeg utjecaja na sastav vijeća**, brzine, fleksibilnosti i mogućnosti tajnosti postupka.

32. MEĐUNARODNI SUD – NADLEŽNOST

Međunarodni sud (ICJ) sa sjedištem u Haagu glavni je pravosudni organ Ujedinjenih naroda, ustanovljen Poveljom UN-a i Statutom Suda koji je njezin sastavni dio. Njegova nadležnost temelji se na **dobrovoljnom pristanku stranaka** i dijeli se na osobnu i stvarnu nadležnost.

1. Osobna nadležnost (*ratione personae*)

Osobna nadležnost određuje tko se može pojaviti pred Sudom kao stranka u parnici.

- **Samo države:** Isključivo države mogu biti stranke pred Međunarodnim sudom. Međunarodne organizacije, pojedinci i drugi subjekti međunarodnog prava nemaju stranačku sposobnost u parničnim postupcima.
- **Pristup Sudu:** Sud je otvoren svim državama članicama UN-a jer su one po samoj Povelji stranke Statuta. Države koje nisu članice UN-a mogu postati stranke Statuta uz uvjete koje odredi Opća skupština na preporuku Vijeća sigurnosti (npr. prihvaćanje odredbi Statuta i sudjelovanje u troškovima).
- **Državljanstvo i interesi pojedinaca:** Iako se pojedinci ne mogu pojaviti kao stranke, države pred Sudom često štite interese svojih državljana putem **diplomatske zaštite** (npr. financijski interesi, pravo na život). Primjerice, Hrvatska i BiH podnijele su tužbe za genocid nad svojim stanovništvom temeljem Konvencije o genocidu.

2. Stvarna nadležnost (*ratione materiae*)

Stvarna nadležnost obuhvaća predmete o kojima Sud može odlučivati. Sud je nadležan za sporove iz svih područja međunarodnog prava.

- **Primjena prava:** Sud primjenjuje međunarodne konvencije, običaj, opća načela prava te sudske rješidbe i naučavanja publicista kao pomoćna sredstva.
- **Suđenje *ex aequo et bono*:** Ako se stranke tako sporazume, Sud može odlučivati na temelju načela pravičnosti umjesto primjene isključivo pozitivnog međunarodnog prava.

3. Načini podvrgavanja nadležnosti Suda

Nadležnost Suda nije nikome nametnuta; države se moraju dobrovoljno podvrgnuti njegovoj jurisdikciji na jedan od sljedećih načina:

1. **Kompromis (pristatna pogodba):** Sklapanje posebnog ugovora nakon što je spor već nastao, kojim se Sudu precizno postavlja pitanje o kojem treba presuditi.
2. **Ugovorna odredba (kompromisarna klauzula):** Mnogi ugovori sadrže pravilo da će se budući sporovi o njihovoj primjeni ili tumačenju podnositi Sudu.
3. **Ugovori o mirnom rješavanju sporova:** Regionalni ugovori (npr. Pakt iz Bogote, Europska konvencija) predviđaju nadležnost Suda za određene kategorije sporova.
4. **Fakultativna (dispozitivna) klauzula:** Država može jednostranom izjavom prihvatiti obvezatnu nadležnost Suda u svim pravnim sporovima (tumačenje ugovora, svako pitanje MP, povreda obveza) u odnosu na svaku drugu državu koja je dala istu takvu izjavu.
5. **Forum prorogatum:** Nadležnost se uspostavlja kada jedna strana podnese tužbu, a tužena se naknadno upusti u parnicu i time prešutno prihvati nadležnost Suda.

4. Savjetodavna djelatnost

Osim rješavanja parnica, Sud daje **savjetodavna mišljenja** o pravnim pitanjima na zahtjev ovlaštenih organa (Opća skupština, Vijeće sigurnosti) i specijaliziranih ustanova UN-a.

- Države ne mogu izravno tražiti savjetodavna mišljenja.
- Mišljenja načelno **nemaju obvezatnu snagu**, ali su od velikog pravnog i političkog značaja. Iznimno su obvezatna ako je to predviđeno posebnim konvencijama (npr. o povlasticama UN-a).

5. Privremene mjere i izvršenje presude

- **Privremene mjere:** Sud može naznačiti mjere za očuvanje prava stranaka ako postoji hitnost i opasnost od nepopravljive štete. Prema sudskoj praksi (slučaj *LaGrand*), te mjere su **pravno obvezujuće**.
- **Konačnost i izvršenje:** Presuda Suda je konačna i bez prava žalbe. Obvezuje samo stranke u tom konkretnom sporu. Ako država ne izvrši presudu, druga stranka se može obratiti **Vijeću sigurnosti** koje može odrediti mjere za njezino izvršenje.

33. IZVORI PRAVA ORUŽANIH SUKOB

Izvori prava oružanih sukoba (koje se tradicionalno naziva ratnim pravom, a u novije vrijeme i međunarodnim humanitarnim pravom) sastoje se od pravila koja uređuju odnose među subjektima međunarodnog prava (MP) za vrijeme oružanog sukoba i u vezi s njim. Njihova je osnovna svrha regulacija i humanizacija borbe kroz ograničavanje sredstava i metoda ratovanja te zaštitu žrtava sukoba.

Glavni izvori ovog prava su:

1. Temeljni formalni izvori

Prema općoj podjeli izvora MP-a, pravo oružanih sukoba temelji se na:

- **Običajnom međunarodnom pravu:** To je najstariji izvor; mnoga pravila ratovanja nastala su ponavljanom praksom koju prati pravna svijest o obvezatnosti.
- **Međunarodnim konvencijama (ugovorima) i deklaracijama:** Većina pravila danas je kodificirana u velikim mnogostranim ugovorima.
- **Općim načelima prava:** Primjenjuju se u nedostatku kodificiranih ili specifičnih običajnih pravila.

2. Haaško pravo (Sredstva i metode borbe)

Haaško pravo obuhvaća konvencije koje se prvenstveno bave pravilima ratovanja i ograničavanjem načina nanošenja štete neprijatelju. Ključni dokumenti su:

- **Četvrta haaška konvencija o zakonima i običajima rata na kopnu (1907.):** Najvažnija je haaška konvencija čiji **Haaški pravilnik** sadrži detaljna pravila o ratovanju na kopnu.
- **Druge haaške konvencije (1907.):** Uređuju započinjanje neprijateljstava (III.), položaj neutralnih sila (V. i XIII.), te pomorsko ratovanje (VI., VII., VIII., IX., XI.).
- **Raniji dokumenti:** Pariška pomorska deklaracija (1856.) koja je zabranila korsarstvo i Petrogradska deklaracija (1868.) o zabrani malih eksplozivnih projektila.

3. Ženevsko pravo (Zaštita žrtava rata)

Ženevsko pravo usmjereno je na zaštitu osoba koje ne sudjeluju ili više ne sudjeluju u neprijateljstvima. Okosnicu čine **četiri Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949.:**

1. **I. konvencija:** Pобољшanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama na kopnu.
2. **II. konvencija:** Pобољшanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru.
3. **III. konvencija:** Postupanje s ratnim zarobljenicima.
4. **IV. konvencija:** Zaštita građanskih (civilnih) osoba u vrijeme rata.

Ove su konvencije dopunjene **Dopunskim protokolima iz 1977. i 2005. godine:**

- **Protokol I:** Štiti žrtve međunarodnih oružanih sukoba i prvi put nakon 1907. spaja pravila o zaštiti s pravilima o metodama borbe.
- **Protokol II:** Primjenjuje se na nemeđunarodne oružane sukobe (građanske ratove).
- **Protokol III:** Uvodi dodatni znak raspoznavanja (crveni kristal) uz crveni križ i polumjesec.

4. Posebni ugovori o zabrani oružja i zaštiti dobara

Uz opće konvencije, postoje ugovori koji zabranjuju specifične vrste oružja ili štite posebne objekte:

- **Zaštita kulturnih dobara:** Haaška konvencija iz 1954. s protokolima.
- **Biološko i kemijsko oružje:** Konvencije iz 1972. (biološko) i 1993. (kemijsko).
- **Konvencionalno oružje s traumatskim učinkom:** Konvencija iz 1980. s protokolima o fragmentima koji se ne mogu otkriti, minama, zapaljivom i laserskom oružju.
- **Protupješačke mine:** Ottawska konvencija iz 1997. o potpunoj zabrani.

5. Martensova klauzula

Martensova klauzula je ključno pravilo koje popunjava pravne praznine. Ona nalaže da u slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom, stanovništvu i borci ostaju pod zaštitom načela MP-a koja proizlaze iz **ustanovljenih običaja, zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti**. Unesena je u Haaške konvencije (1907.), Ženevske konvencije (1949.) i Protokol I (1977.).

Danas se smatra da su najvažnije odredbe ugovornog prava (poput Haaškog pravilnika i temeljnih pravila Ženevskih konvencija) postale dijelom **općeg običajnog međunarodnog prava**, te obvezuju sve države neovisno o formalnoj ratifikaciji.

GRUPA „B“

1. PRAVNA PRIRODA MEĐUNARODNOG PRAVA

Pitanje **pravne prirode međunarodnog prava (MP)** jedno je od temeljnih pitanja ove znanosti, a vrti se oko dvojbe je li ono u svojoj biti doista „pravo“ ili tek skup pravila moralne ili političke naravi. Prema izvorima, međunarodno pravo definira se kao **sustav pravnih pravila koja uređuju odnose u međunarodnoj zajednici priznatih subjekata**.

U nastavku je detaljan prikaz pravne naravi MP-a kroz ključne aspekte:

1. MP kao pravo i razlika od međunarodne učtivosti

Međunarodno pravo je u svojoj biti pravo kao i svaka druga grana prava, no od njega treba strogo lučiti **puki običaj** i **pravila učtivosti** (kurtoazija, *comitas gentium*).

- **Pravila učtivosti:** To su običaji ophođenja (npr. ceremonijali, diplomatske povlastice) koji nisu pravno obvezatni već služe održavanju prijateljskih odnosa.
- **Pravne posljedice:** Kršenje pravila učtivosti ne povlači međunarodnopravnu odgovornost, pa se na njih ne može odgovoriti represalijama, već samo mjerama koje same po sebi nisu kršenje MP-a (npr. opoziv diplomata).
- **Prijelaz oblika:** Pravila učtivosti s vremenom mogu prerasti u obvezatne pravne norme i obrnuto.

2. Glavni prigovori pravnoj prirodi MP-a i njihovo pobijanje

Mnogi pisci, posebno oni koji pravo vide isključivo kao izraz volje nadređene vlasti, odriču MP-u značaj prava. Izvori navode četiri glavna prigovora:

1. **Iskustveni dokaz (kršenje normi):** Kritičari tvrde da MP ne postoji jer se pravila često krše, što se posebno vidjelo u svjetskim ratovima.
 - **Odgovor:** Pravni poredak ima smisao upravo zato što se može prekršiti; da nema mogućnosti suprotnog ponašanja, norma ne bi bila ni potrebna. Činjenica da se države u sporovima stalno pozivaju na MP dokaz je njihova uvjerenja o obvezatnosti tih pravila.
2. **Pravno-filozofska konstrukcija (suverenost):** Tvrdi se da pravo zahtijeva višu vlast nad subjektima, što je nespojivo sa suverennošću država.
 - **Odgovor:** Suverenost nije apsolutna vlast iznad prava, već je ona **pravni pojam** određen i ograničen pravnim pravilima. Stoga nema logične nespojivosti između suverenosti i prava.
3. **Oskudnost normi:** Prigovara se da je broj normi premalen za zaokružen sustav.
 - **Odgovor:** Pravo je sustavna cjelina; u nedostatku specijalnog pravila, primjenjuju se općenitija načela. Danas se MP intenzivno širi kroz kodifikacije i nove grane poput svemirskog prava ili zaštite okoliša.
4. **Nedostatak zakonodavca, suca i prisile:** Kritičari ističu da MP nema centralne organe vlasti.
 - **Odgovor:** Zakon je samo jedan oblik stvaranja prava; u MP-u tu funkciju vrše **ugovori i pristanak država**. Postojanje suda nije preduvjet za pravo, a međunarodno pravosuđe se ionako intenzivno razvija. Prisila postoji, ali je kolektivna (sankcije UN-a, gubitak blagodati iz ugovora, protesti).

3. Odnos s unutrašnjim pravom

U teoriji se razlikuju dva pristupa odnosu MP-a i unutrašnjeg prava država:

- **Monizam:** Tvrdi da je čitavo pravo jedinstven sustav. Postoje varijante o primatu unutrašnjeg ili primatu međunarodnog prava.
- **Dualizam:** Smatra da su to dva odijeljena i neovisna sustava. Pravila MP-a ne vrijede neposredno unutar države dok ih ona ne prihvati. **Dualističko shvaćanje jedino odgovara stvarnoj praksi država.**

4. Položaj u Republici Hrvatskoj

Odnos u RH temelji se na **dualističkoj teoriji**. Prema Ustavu RH, međunarodni ugovori koji su sklopljeni, potvrđeni i objavljeni čine dio unutarnjeg poretka i **po pravnoj snazi su iznad zakona**. Međutim, država smije izmjenom Ustava odstupiti od tog rješenja, a prednost se daje samo onom dijelu MP-a koji je država **dobrovoljno prihvatila**.

Zaključak: Međunarodno pravo doista jest pravo, ali se nalazi na nižem, „primitivnijem“ stupnju razvoja u usporedbi s unutrašnjim pravom, jer uređuje odnose suverenih subjekata koji sami raspolažu silom, a ne postoji organizirana nadređena sila iznad njih.

2. OBIČAJNO PRAVO I UGOVORNO PRAVO

U međunarodnom pravu, **običajno i ugovorno pravo** predstavljaju dva najznačajnija formalna izvora na kojima se temelji cjelokupni pravni poredak. Prema Statutu Međunarodnog suda, ova dva izvora, uz opća načela prava, imaju jednaku pravnu snagu te među njima ne postoji stroga hijerarhija.

2. Običajno međunarodno pravo

Običajno pravo je najstariji izvor međunarodnog prava koji nastaje kao nepisano pravilo kroz praksu subjekata. Ono se bitno razlikuje od „pukog običaja“ ili pravila učtivosti (*comitas gentium*), čije kršenje ne povlači međunarodnopravnu odgovornost već samo političke zaplete.

Elementi nastanka običajnog prava Da bi određeno ponašanje postalo pravno obvezujuće, moraju se kumulativno ispuniti dva elementa:

- **Objektivni element (*pratique generale*):** Ponavljano, neprekinuto i stalno vršenje određenog ponašanja kroz duže vrijeme. Iznimno, običajno pravilo može nastati i u kraćem roku (tzv. „instant“ običaj) ako postoji mali broj presedana koji su brzo izazvali pravno uvjerenje, poput orbitalnog kretanja satelita u svemiru.
- **Subjektivni element (*opinio iuris*):** Pravna svijest ili uvjerenje država da se tako vladaju jer to predstavlja **pravnu obvezu**.

Vrste običajnog prava

- **Opće običajno pravo:** Obvezuje cijelu međunarodnu zajednicu i sve njezine članove. Nova država automatski je vezana postojećim običajnim pravom čim nastane.
- **Regionalno (partikularno) običajno pravo:** Vrijedi samo unutar užeg kruga država, a najpoznatiji primjer je **pravo diplomatskog azila** u Latinskoj Americi.
- **Lokalno običajno pravo:** Vrijedi isključivo između dvije države, pri čemu je nužan pristanak obje strana.

Dokazivanje i prestanak Postojanje običajnog prava dokazuje se diplomatskim notama, izjavama, unutrašnjim zakonima, sudskim rješidbama ili rezolucijama međunarodnih organizacija. Običajno pravo može ukinuti postojeću normu (običajnu ili ugovornu) putem instituta **zastare (*desuetudo*)**.

3. Ugovorno pravo

Međunarodni ugovori su dvostrani ili višestrani pravni poslovi kojima subjekti (države, međunarodne organizacije i dr.) uređuju međusobne odnose. Glavni dokument koji uređuje ovo područje je **Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora (1969.)**.

Podjela ugovora prema sadržaju U teoriji se ugovori dijele na dvije osnovne strukturalne kategorije:

- **Ugovori-pogodbe (pravni poslovi):** Određuju konkretne, jednokratne činidbe i konzumiraju se izvršenjem (npr. ustupanje područja).
- **Ugovori-zakoni (uglave):** Uvode trajna pravila ponašanja i teže zadovoljenju zajedničkih interesa (npr. konvencije o ljudskim pravima ili pravu mora).

Preduvjeti za valjanost ugovora Da bi ugovor proizvodio pravne učinke, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. **Sposobnost subjekata:** Stranke moraju biti priznati subjekti međunarodnog prava.
2. **Pogodan objekt:** Sadržaj ne smije biti materijalno nemoguć niti protivan **imperativnim normama (*ius cogens*)**.
3. **Slobodna volja:** Očitovanje volje ne smije imati nedostataka poput **zablude (bludnje)**, **prijevare (*dolus*)** ili **prisile (*vis*)**.
4. **Prikladan oblik:** Iako međunarodno pravo ne propisuje strogi oblik, namjera stranaka mora biti jasna, a većina se ugovora danas sklapa u pismenom obliku.

Djelovanje i prestanak Ugovori obvezuju samo ugovorne stranke (načelo *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*), ali njihova pravila mogu prijeći u opće običajno pravo ako ih države nečlanice počnu masovno primjenjivati u praksi. Temeljno načelo ugovornog prava je ***pacta sunt servanda*** – ugovori se moraju izvršavati u dobroj vjeri.

Ugovor može prestati na temelju općeg prava (npr. kršenje ugovora, rat, temeljna promjena okolnosti – ***clausula rebus sic stantibus***) ili prema odredbama samog ugovora (istek vremena, otkaz, rezolutivni uvjet).

Odnos običajnog i ugovornog prava

Odnos ova dva izvora je dinamičan. Često se u ugovorima fiksiraju dotadašnja običajna pravila, što se naziva **kodifikacija međunarodnog prava**. S druge strane, ugovorna pravila mogu poslužiti kao podloga za nastanak novog običajnog prava. U slučaju sukoba između ova dva izvora iste pravne snage, primjenjuju se načela: **mlađe pravilo ukida starije** (*lex posterior derogat legi priori*) i **posebno pravilo prevladava nad općim** (*lex specialis derogat legi generali*). Jedina iznimka je **apsolutno obvezatno pravo** (*ius cogens*), koje je jače od svakog ugovora ili običaja.

3. IZVORI MEĐUNARODNOG PRAVA PREMA STATUTU MEĐUNARODNOG SUDA

Prema članku 38. stavku 1. Statuta Međunarodnog suda (ICJ), koji je preuzet iz Statuta Stalnog suda međunarodne pravde iz 1920. godine, Sud je dužan rješavati sporove na temelju međunarodnog prava primjenjujući sljedeće izvore:

1. Glavni izvori međunarodnog prava

Statut razlikuje tri kategorije glavnih izvora koji su međusobno **jednakovrijedni**:

- **Međunarodne konvencije (ugovori)**: Opće ili posebne, koje ustanovljuju pravila izrijekom priznata od država u sporu. Ugovori stvaraju **partikularno pravo** koje veže samo stranke ugovora, osim ako njihova pravila s vremenom ne prijeđu u običajno pravo. Razlikuju se **ugovori-pogodbe** (konkretne činidbe) i **ugovori-zakoni** (trajna pravila ponašanja).
- **Međunarodni običaj**: Definiran kao dokaz **opće prakse prihvaćene kao pravo** (*opinio iuris*). Da bi nastalo običajno pravilo, potrebna su dva elementa: **objektivni** (ponovljeno i neprekinuto vršenje) i **subjektivni** (svijest da je takvo ponašanje pravna obveza). Običajno pravo može biti opće (vrijedi za cijelu zajednicu), regionalno ili lokalno.
- **Opća načela prava priznata od civiliziranih naroda**: To su temeljni pravni koncepti koji nisu nastali isključivo u međunarodnoj praksi, već su **zajedničko dobro** svih razvijenih pravnih sustava (npr. načelo *neopravdanog obogaćenja* ili *audiatur et altera pars*). Ona služe popunjavanju pravnih praznina i sprječavaju da sudac ne bi mogao presuditi zbog nedostatka pravila.

2. Pomoćna sredstva za utvrđivanje pravnih pravila

Ovi izvori ne stvaraju izravno nova pravila, već služe za **iznalaženje i tumačenje** postojećih normi:

- **Sudske rješidbe**: Uz rezervu članka 59. Statuta, prema kojem presuda obvezuje **samo stranke u sporu i samo za taj slučaj**. Ipak, dugotrajna i neprekinuta sudska praksa pridonosi stvaranju običajnog prava.
- **Naučavanja najpoznatijih publicista (pravna znanost)**: Mišljenja stručnjaka različitih naroda koja se uzimaju u obzir ako izlažu postojeće pravo.

3. Hijerarhija i rješavanje sukoba normi

U slučaju nepodudarnosti između ugovora, običaja i općih načela (koji su jednake pravne snage), primjenjuju se opća načela:

- **Lex posterior derogat legi priori** (mlađe pravilo ukida starije).
- **Lex specialis derogat legi generali** (posebno pravilo prevladava nad općim).
- **Iznimka**: Imperativne norme (*ius cogens*) imaju apsolutnu prednost i ništav je svaki ugovor koji im se protivi.

4. Novi i dodatni izvori

Iako nisu izrijekom navedeni u članku 38. Statuta (jer u doba njegova nastanka nisu bili razvijeni), suvremena doktrina priznaje i:

- **Odluke međunarodnih organizacija**: Obvezujuća pravila koja donose ovlašteni organi (npr. rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a prema Glavi VII) postaju značajan izvor MP-a za države članice.
- **Jednostrani akti država**: Očitovanja volje (poput obećanja, priznanja ili odricanja) koja mogu stvoriti međunarodne obveze na temelju načela dobre vjere (*bona fides*).

5. Suđenje po pravičnosti (*Ex aequo et bono*)

Članak 38. stavak 2. Statuta omogućuje Sudu da odlučuje **na temelju načela pravičnosti**, a ne isključivo po pozitivnom međunarodnom pravu, pod uvjetom da se **stranke o tome sporazume**. Ovime pravičnost služi kao zamjena ili dopuna prava radi postizanja prihvatljivijeg rješenja za stranke. Čak i kod takvog suđenja, Sud ne smije kršiti norme *ius cogens*.

4. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I IZVORI MEĐUNARODNOG PRAVA

Međunarodno pravo definira se kao sustav pravnih pravila koja uređuju odnose među priznatim subjektima u međunarodnoj zajednici. Glavni **izvori međunarodnog prava** utvrđeni su u **članku 38. Statuta Međunarodnog suda**, koji nalaže primjenu međunarodnih konvencija (ugovora), međunarodnog običaja kao dokaza opće prakse prihvaćene kao pravo, te općih načela prava priznatih od civiliziranih naroda. Kao pomoćna sredstva za utvrđivanje pravnih pravila koriste se sudske rješidbe i naučavanja najpoznatijih publicista. Uz ove tradicionalne izvore, sve intenzivnija integracija međunarodne zajednice dovela je do priznavanja **odluka međunarodnih organizacija** kao novog i važnog izvora prava.

Međunarodni običaj najstariji je izvor prava i nastaje kada se podudaraju objektivni element (ponovljeno i neprekinuto vršenje) i subjektivni element, odnosno pravno uvjerenje (*opinio iuris*) da je određeno ponašanje u skladu s međunarodnim pravom. **Međunarodni ugovori** stvaraju pravna pravila na temelju pristanka država i načelno vežu samo ugovorne stranke, ali njihove odredbe često prelaze u opće običajno pravo, što je posebno uočljivo u području humanitarnog prava. Posebnu kategoriju čine **imperativne norme** (*ius cogens*), koje je međunarodna zajednica prihvatila kao pravila od kojih nije dopušteno nikakvo odstupanje, poput zabrane agresije, genocida ili trgovine robljem.

Međunarodne organizacije (MO) definiraju se kao udruženja država osnovana na temelju međunarodnog ugovora, koja imaju svoj ustav i zajedničke organe te posjeduju osobnost odvojenu od država članica. Njihov međunarodnopravni subjektivitet izričito je priznao Međunarodni sud u **slučaju Bernadotte (1949.)**, utvrdivši da je UN međunarodna osoba sposobna vršiti prava i obveze na međunarodnom planu. Iako su države redoviti i izvorni subjekti, MO se smatraju izvedenim subjektima čiji je opseg pravne sposobnosti određen njihovim funkcijama i ciljevima.

U sustavu Ujedinjenih naroda, koji je najpoznatija vladina organizacija, djeluje šest glavnih organa: Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeće, Starateljsko vijeće, Tajništvo i Međunarodni sud. **Vijeće sigurnosti** ima jedinstvenu ovlast donošenja odluka koje su obvezatne za sve države članice, posebno u slučajevima prijetnje miru ili čina agresije. S druge strane, **Opća skupština** prvenstveno donosi preporuke, ali ima ključnu ulogu u **kodifikaciji i progresivnom razvoju** međunarodnog prava, za što je osnovala poseban pomoćni organ – Komisiju za međunarodno pravo.

Osim UN-a, međunarodni sustav obuhvaća i **specijalizirane ustanove** (poput MOR-a, WHO-a ili FAO-a), koje su samostalne organizacije povezane s UN-om posebnim ugovorima o suradnji. Postoje i brojne **regionalne organizacije** (primjerice Vijeće Europe, Europska unija ili Organizacija američkih država), čije je članstvo ograničeno na države određene regije. Doktrina danas također razmatra i položaj **međunarodnih nevladinih organizacija**, koje se sastoje od privatnih subjekata i imaju sve veći utjecaj na unapređenje općeg dobra u društvu.

5. PRAVIČNOST KAO IZVOR MEĐUNARODNOG PRAVA

Pravičnost se u međunarodnom pravu (MP) često navodi kao **posebni izvor prava** ili kao nužna dopuna njegovih praznina. Iako krug pravila sadržanih u običajnom i ugovornom pravu daje podlogu za rješenje svakog pitanja, rješavanje isključivo na temelju tih izvora ponekad može biti prekruto ili nepravedno, što dovodi do potrebe za primjenom pravičnosti.

U međunarodnoj praksi i znanosti razlikuju se tri osnovna značenja ili vrste pravičnosti:

1. Akcesorna pravičnost (*infra legem*)

Ova vrsta pravičnosti je **uključena u ispravnu primjenu prava**.

- **Definicija**: Međunarodni sudac je po samoj svojoj dužnosti obavezan imati na umu pravičnost u mjeri u kojoj je to spojivo s poštovanjem i zdravom primjenom prava.

- **Značajka:** Na ovu vrstu pravičnosti suca ne treba posebno upućivati jer se ona smatra dijelom sudačkog zadatka.
- **Stajalište znanosti:** Institut za MP je 1937. godine izrazio da su rješenja suca, bez obzira na pravna umovanja, po definiciji obvezna biti pravedna i u tom smislu pravična unutar pravnih tekstova.

2. Pravičnost kao sastavni element pravnih pravila

Pravičnost se katkad pojavljuje kao **izravni sadržaj samih pravila MP**, pri čemu se države upućuju da postojeće pravo primijene tako da postignu pravično rješenje. Najistaknutiji primjeri nalaze se u **Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.**:

- **Razgraničenje:** Određuje se da se razgraničenje isključivog gospodarskog pojasa (IGP) i epikontinentalnog pojasa između susjednih država uređuje sporazumom radi postizanja **pravičnog rješenja**.
- **Raspodjela dobiti:** Plaćanja i doprinosi od iskorištavanja epikontinentalnog pojasa izvan 200 milja dijele se državama preko Međunarodne vlasti za morsko dno na temelju kriterija o **pravičnoj raspodjeli**.

3. Pravičnost kao izvor načela i zamjena za pravo (*ex aequo et bono*)

Ovo je pravičnost kao samostalni izvor koji može kreirati pravila različita od onih u MP-u (*contra legem* ili *praeter legem*).

- **Uvjet primjene:** Primjena ove pravičnosti umjesto MP-a dopuštena je **isključivo uz izričit sporazum stranaka** u sporu.
- **Članak 38. stavak 2. Statuta Međunarodnog suda:** Određuje da Sud može suditi *ex aequo et bono* ako se stranke o tome sporazumiju.
- **Svrha:** Posezanje za ovom vrstom pravičnosti diktirano je željom stranaka da postignu rješenje koje je prikladnije konkretnom slučaju i za njih prihvatljivije nego što bi to bila stroga primjena postojećeg prava.
- **Primjer iz prakse:** Gvatemala je predlagala da se njezin spor s Velikom Britanijom o Belizeu riješi pred Međunarodnim sudom isključivo na temelju načela *ex aequo et bono*, na što Britanija nije pristala.

Bitna ograničenja i specifičnosti

- **Zabrana kršenja kogentnog prava:** Čak i kada suci odlučuju *ex aequo et bono*, nikada ne smiju kršiti norme **apsolutno obvezatnog (kogentnog, imperativnog) međunarodnog prava** (*ius cogens*).
- **Pravosudna tijela po Konvenciji o pravu mora:** Ona također mogu suditi po pravičnosti uz sporazum stranaka, ali je njihovo djelovanje ograničenije nego kod Međunarodnog suda jer ne smiju odstupiti od pravične primjene same Konvencije (*infra legem*).
- **Izravnanje:** Pravičnost je ključna kod postupka **izravnanja**, gdje stranke ovlašćuju objektivni forum da riješi spor bez obzira na pravo ili izdavanjem novih propisa (npr. spor o ribolovu u Beringovu moru 1893.).
- **Dosjelost:** Neki autori smatraju da se i institut dosjivosti u MP-u temelji na općim načelima prava i zahtjevima pravičnosti kako bi se priznao dugotrajni mirni posjed.

Zaključno, pravičnost u međunarodnom pravu služi kao korektiv i dopuna. Dok je akcesorna pravičnost imanentna svakom suđenju, pravičnost kao samostalni izvor prava koji zamjenjuje MP zahtijeva najviši stupanj suglasnosti država u sporu.

6. ODNOS IZMEĐU MEĐUNARODNOG I UNUTRAŠNJEG PRAVA

Odnos između međunarodnog i unutrašnjeg prava u pravnoj se znanosti tradicionalno promatra kroz sukob dviju glavnih teorija: monizma i dualizma.

1. Teorija monizma

Pristaše monizma smatraju da je čitavo pravo **jedinstven sustav** koji sadrži i načela o rješavanju sukoba između međunarodnih i unutrašnjih propisa. Unutar monističkog shvaćanja postoje dvije varijante:

- **Teorija o primatu unutrašnjeg prava:** Smatra da je unutrašnje pravo nadređeno međunarodnom. Najradikalniji pristaše (poput Hegelove škole) smatraju međunarodno pravo tek "vanjskim državnim pravom", što u konačnici dovodi do negacije međunarodnog prava.
- **Teorija o primatu međunarodnog prava:** Smatra da se unutrašnje pravo temelji na međunarodnom. Ova teorija nailazi na kritike zbog unutrašnjih proturječja, poput činjenice da temeljna norma *pacta sunt servanda* pretpostavlja postojanje država kao subjekata, a time i unutrašnjih pravnih poredaka.

2. Teorija dualizma

Dualističke škole tvrde da su međunarodno i unutrašnje pravo **medusobno odijeljeni, usporedni i neovisni sustavi**. Prema ovom shvaćanju:

- Pravila međunarodnog prava **ne vrijede neposredno** unutar državnog poretka.
- Unutrašnji propisi ne mogu izravno ukidati ili mijenjati pravila međunarodnog prava, zbog čega su moguća proturječja između ta dva sustava.
- Državni organi i pojedinci u unutrašnjem poretku vezani su unutrašnjim propisima, čak i ako oni nisu u skladu s međunarodnim pravom, ali država unatoč tome snosi **međunarodnu odgovornost** za takvo kršenje.

3. Načini prihvaćanja međunarodnog prava (Transformacija i Adopcija)

U praksi država, koja se uglavnom temelji na dualizmu, razlikuju se dva načina uvođenja međunarodnih normi u unutrašnje pravo:

- **Teorija transformacije:** Zahtijeva da svako pravilo međunarodnog prava bude izriekom pretvoreno u unutrašnji propis (zakon).
- **Teorija adopcije:** Smatra da je dovoljno da međunarodno pravilo bude prihvaćeno (npr. ratifikacijom ugovora), bez potrebe da se ono formalno uzakoni kako bi moglo derogirati unutrašnji zakon.

4. Odnos prava u Republici Hrvatskoj

Hrvatski pravni sustav temelji se na **dualističkoj teoriji**. Prema Ustavu RH (čl. 140.):

- Međunarodni ugovori koji su sklopljeni, potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, čine **dio unutarnjega pravnog poretka**.
- Po pravnoj snazi, ovi ugovori su **iznad zakona**.
- Ipak, Ustav ne daje prednost cijelom međunarodnom pravu, već samo onim ugovorima koje je RH **izričito i dobrovoljno prihvatila**. RH smije odustati od ovakvog ustavnog rješenja izmjenom Ustava, što samo po sebi ne bi značilo povredu međunarodnog prava, čime se potvrđuje dualistička narav odnosa.

Također je važno razlikovati **međunarodno privatno pravo (MPP)**, koje je zapravo dio **unutrašnjeg prava** države i uređuje granice pravnih sustava u prostoru kroz kolizijska pravila.

7. POVIJEST MEĐUNARODNOG PRAVA I RAZVOJ ZNANOSTI I NJEZINA ULOGA U IZGRADIVANJU MEĐUNARODNOG PRAVA

Evo opširnog i detaljnog odgovora na vaša pitanja o povijesti međunarodnog prava te razvoju i ulozi znanosti u njegovu izgrađivanju, temeljenog na dostavljenim izvorima.

8. Povijest međunarodnog prava

Razvoj međunarodnog prava (MP) prati povijest ljudskih zajednica koje su, čim bi stupile u međusobne odnose kao neovisne jedinice, osjećale potrebu za pravilima opštenja.

Faze razvoja međunarodnog prava:

1. **Stari vijek**
2. **Srednji vijek**
3. **Novi vijek**
4. **Najnovije doba** (dijeli se na dva razdoblja: od Francuske revolucije do I. svjetskog rata te od I. svjetskog rata do danas).

Detaljan pregled faza:

- **Stari vijek:**
 - **Sumerani:** Najstariji poznati ugovori o arbitraži radi razgraničenja datiraju od prije 5000 godina.
 - **Hetiti i Egipat:** Ugovor između hetitske države i Ramzesa II. sadržavao je odredbe o izručenju.
 - **Grčka:** U krugu helenske kulture postojali su preduvjeti za puni razvoj MP-a: neovisnost gradova-država uz zajedničku vjeru i kulturu. Odnosi su često imali **sakralni značaj**, a ugovori su se potvrđivali prisegom. Poznavali su stalna udruženja (**amfiktionije**) i arbitražu povjerenu proročistima ili trećim državama.
 - **Rim:** Razvijao je *ius gentium*, ali je zbog egocentrične superiornosti i širenja carstva mogućnost ravnopravnih odnosa nestala.
- **Srednji vijek (476. – 1492.):**
 - Nakon pada Rimskog Carstva, kršćanstvo i papa postaju središte međunarodne zajednice.
 - Razvija se **učenje o pravednom ratu** (*iusta causa i iusta intentio*) pod utjecajem Augustina i Tome Akvinskog.
 - Arbitraža je bila česta zbog fiktivne podložnosti vladara višoj zajednici, a održavali su se i prvi veliki kongresi (npr. Luck 1429.).
- **Novi vijek:**
 - Započinje prevlašću velikih modernih država i učenjem o **suverenosti** koje razbija srednjovjekovno jedinstvo.
 - **Westfalski mir (1648.):** Ključna etapa kojom je Europa konstituirana kao skup formalno jednakih i neovisnih država.
 - Razvija se institut stalnih poslanstava, a pomorstvo dovodi do usvajanja načela **slobode mora**.
 - Javlja se prve oružane neutralnosti (1780. – 1783.) pod vodstvom Rusije radi zaštite trgovine.
- **Najnovije doba (prvo razdoblje):**
 - Obilježeno napretkom tehnike, imperijalizmom i buđenjem **nacionalizma**.
 - Važne etape: **Bečki kongres (1815.)** koji je uredio rang diplomatskih zastupnika i slobodnu plovidbu rijekama; **Pariški kongres (1856.); Berlinski kongres (1878.);** te **Haaške mirovne konferencije (1899. i 1907.)**.
 - Afirmira se načelo neintervencije (**Monroeova doktrina**).
- **Najnovije doba (drugo razdoblje – od 1914. do danas):**
 - **Liga naroda** osnovana je nakon I. svjetskog rata radi osiguranja mira, ali je bila slaba jer u nju nisu ušle SAD.
 - Nakon II. svjetskog rata osnivaju se **Ujedinjeni narodi (1945.)**, čija Povelja donosi zabranu rata i uporabe sile.
 - Dolazi do **dekolonizacije**, razvoja prava međunarodnih organizacija, zaštite ljudskih prava te pravnog uređenja svemira i podmorja.

9. Razvoj znanosti i njezina uloga u izgrađivanju međunarodnog prava

Znanost međunarodnog prava rođena je u 17. stoljeću, a njezina je uloga bila presudna u formuliranju i ograničavanju ponašanja suverenih država.

Razvoj znanosti kroz povijest:

- **Hugo Grotius (1583. – 1645.):** Često se naziva **osnivačem znanosti MP**. Njegovo djelo *De iure belli ac pacis* (1625.) prvi je sveobuhvatan sustavni prikaz ovog prava. Grotius razlikuje dva izvora MP: **prirodno pravo** (*ius naturale*) spoznato umovanjem i **dobrovoljno pravo** (*ius voluntarium*) osnovano na prihvatu država.
- **17. i 18. stoljeće:** Pod utjecajem racionalizma dolazi do podjele na:
 - **Naturaliste:** Temelje MP isključivo na prirodnom pravu (Pufendorf, Thomasius).
 - **Pozitiviste:** Ističu ugovore i praksu država (van Bynkershoek, Moser).
 - **Srednji smjer:** Sinteza oba učenja (Vattel, Martens).
- **19. i početak 20. stoljeća:** Prevladava **pozitivizam** koji želi odvojiti važeću normu od puke težnje ili morala. Kasnije se javljaju novi smjerovi poput **objektivizma** (Duguit) i **biologijsko-sociologijske koncepcije** (Scelle).

Uloga pravne znanosti u izgrađivanju prava:

Znanost nije samo opisivala pravo, već je aktivno sudjelovala u njegovu stvaranju na sljedeće načine:

1. **Pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravila:** Prema Statutu Međunarodnog suda (čl. 38.), naučavanja najpoznatijih publicista koriste se za iznalaženje i tumačenje pravnih pravila.
2. **Ograničavanje suverenosti:** Škola prirodnog prava dala je teorijsku podlogu za ograničavanje apsolutne moći država predodžbom o višem pravu koje ih obvezuje.
3. **Razvoj mirnog rješavanja sporova:** Pravna teorija pomogla je izgraditi i proširiti institute arbitraže i mirenja, a znanstvenici su često bili imenovani arbitrima i sucima.
4. **Kodifikacija prava:** Znanost je dala znatan doprinos kroz rad Komisije za MP u UN-u i udruženja poput **Instituta za MP** (*Institut de Droit international*) koji pripremaju nacрте konvencija.
5. **Definiranje novih pojmova:** Pomogla je u izgradnji pojma međunarodnog zločina, agresije i kaznene odgovornosti pojedinca.

Doprinos hrvatske znanosti:

Istaknuta su djela **Jurja Andrassyja** (pravo mora, epikontinentalni pojas, pravo susjedstva), **Vladimira Iblera** (materijalni izvori MP) i **Vladimira Đure Degana** (formalni izvori i tumačenje ugovora).

8. PRIZNANJE DRŽAVE I PRIZNANJE VLADE

Priznanje država i vlada ključni su instituti međunarodnog prava (MP) koji omogućuju novim političkim entitetima ulazak u službene odnose s ostatkom međunarodne zajednice. Iako su povezani, ti se instituti razlikuju po svom objektu, uvjetima i posljedicama.

1. Priznanje države

Priznanje države je **slobodan akt** kojim jedna ili više država konstatiraju postojanje na određenom području politički organizirane ljudske zajednice koja je neovisna o bilo kojoj drugoj državi i sposobna poštovati pravila MP.

Pravna narav i učinak priznanja

Postoje dva glavna teorijska pogleda na učinak priznanja:

- **Konstitutivna teorija:** Smatra da država postaje subjektom MP tek činom priznanja.
- **Deklarativna teorija (prevladavajuće mišljenje):** Smatra da država postoji kao subjekt MP automatski čim se ispune faktični uvjeti (područje, stanovništvo, neovisna vlast), a priznanje samo konstatira tu činjenicu.
- **Retroaktivnost:** Priznanje ima **retroaktivni učinak**, što znači da se njegovo djelovanje računa unatrag od dana kada je država doista nastala.

Vrste i načini davanja priznanja

Priznanje se može podijeliti na:

- **De iure priznanje:** Stalno, potpuno i neopozivo.
- **De facto priznanje:** Privremeno ili ograničeno na određene odnose.

S obzirom na oblik, priznanje može biti:

- **Izričito:** Daje se svečanim aktom, notom ili međunarodnim ugovorom.
- **Prešutno (šutke):** Proizlazi iz konkludentnih čina koji nedvojbeno pokazuju namjeru priznanja, poput **uspostave diplomatskih odnosa**, sklapanja formalnog bilateralnog ugovora ili davanja egzekviture stranom konzulu.

- **Napomena:** Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama ili potpisivanje mnogostranih ugovora s nepriznatom državom **ne povlači** automatsko priznanje.

Uvjeti za priznanje (Primjer Europske zajednice)

Države mogu postaviti vlastite kriterije za priznanje. Članice EZ su 1991. godine usvojile smjernice za priznanje novih država u Istočnoj Europi, tražeći:

1. Poštovanje Povelje UN-a, vladavine prava i ljudskih prava.
2. Jamstvo prava etničkim skupinama i manjinama.
3. Poštovanje nepovredivosti granica (promjena samo mirnim putem).
4. Prihvatanje obveza o razoružanju i regionalnoj stabilnosti.
5. Obvezu sporazumnog rješavanja pitanja sukcesije i sporova.

2. Priznanje vlade

Priznanje vlade javlja se kao problem samo kada u postojećoj državi dođe do promjene vlasti na **neustavan način** (revolucija, državni udar). Ako se promjena dogodi ustavnim putem, nova je vlada automatski legitimirana.

Temeljne karakteristike

- **Svrha:** Priznanjem se očituje pripravnost da se akti nove vlade smatraju pravno relevantnima i da se s njom preuzimaju MP obveze.
- **Sloboda akta:** Priznanje je slobodan akt, ali otezanje priznanja stabilne vlade može se smatrati miješanjem u unutarnje poslove i kršenjem prava naroda na samoodređenje.
- **Načelo efektivnosti:** Redovito se priznaje vlada koja se dovoljno ustalila i koja je sposobna i voljna ispunjavati međunarodne dužnosti.

Doktrine o priznanju vlade

Povijest MP poznaje različite pristupe nasilnim promjenama vlasti:

- **Tobarova i Wilsonova doktrina:** Zagovarale su nepriznavanje vlada koje su došle na vlast prevratom ili revolucionarnim putem.
- **Estrada doktrina (Meksiko, 1930.):** Smatra da je samo davanje ili uskraćivanje priznanja uvredljivo miješanje u unutarnje poslove; države bi trebale samo održavati ili prekidati diplomatske odnose bez formalnog čina "priznanja" vlade.

Djelovanje priznanja vlade

Kao i kod države, priznanje vlade djeluje **retroaktivno** i ima **deklarativni značaj**. To znači da se njime priznaju akti vlade unatrag od trenutka kada je ona faktično preuzela vlast. Primjer retroaktivnog djelovanja je japansko priznanje francuske vlade nakon Drugog svjetskog rata, čime je retroaktivno priznat i čin navještenja rata iz 1941. godine.

Sažetak razlika

- **Priznanje države** potvrđuje nastanak novog subjekta MP.
- **Priznanje vlade** potvrđuje tko je ovlašten organ koji zastupa već postojeću državu u MP odnosima.
- Oba su akta **slobodna, retroaktivna** i uglavnom **deklarativna**.

9. USTANICI I OSLOBODILAČKI POKRETI KAO SUBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA

Ustanici i oslobodilački pokreti predstavljaju specifičnu kategoriju **nesuverenih i prolaznih subjekata** međunarodnog prava čiji je status usko vezan uz vođenje oružane borbe i ostvarivanje prava na samoodređenje. Dok se države smatraju redovitim i trajnim subjektima, ovi entiteti sudjeluju u međunarodnim odnosima pod posebnim uvjetima koje propisuje međunarodno javno pravo.

1. Ustanici kao subjekti međunarodnog prava

Ustanici se pojavljuju u kontekstu **građanskog rata**, odnosno borbe unutar granica jedne države između vlade i grupe koja želi steći vlast u cijeloj zemlji ili njezinu dijelu.

- **Priznanje za zaraćenu stranku:** Da bi ustanici postali subjekt međunarodnog prava, moraju biti priznati kao zaraćena stranka od strane vlade protiv koje se bore ili od strane trećih država. Bez tog priznanja, ustanak se smatra isključivo unutrašnjim pitanjem države.
- **Ograničeni i privremeni subjektivitet:** Priznanje ustanicima daje **ograničenu međunarodnopravnu sposobnost**. Oni su prolazni subjekti jer njihov status prestaje ili pobjedom (postaju nova vlada ili država) ili gušenjem ustanka.
- **Pravne posljedice priznanja:**
 - Ustanici postaju odgovorni za djela na području pod njihovom kontrolom, a vlada prestaje biti odgovorna trećim državama za te radnje.
 - Nastupa obveza poštivanja pravila **međunarodnog ratnog prava** (humanitarno pravo) u međusobnim odnosima.
 - Ustanici i treće države koje su ih priznale moraju se držati propisa o neutralnosti.
- **Konstitutivan i relativan učinak:** Za razliku od priznanja država, koje je deklarativno, priznanje ustanika ima **konstitutivan učinak** (stvara im subjektivitet) i **relativan učinak** (vrijedi samo u odnosu prema onome tko ih je priznao).

Suvremeni razvoj i Ženevske konvencije

Danas jača uvjerenje da se temeljna pravila o humanizaciji ratovanja moraju primjenjivati i bez formalnog priznanja ustanika. Prema **zajedničkom članku 3. Ženevskih konvencija iz 1949.**, stranke u nemeđunarodnom sukobu dužne su poštivati minimum humanitarnih standarda, ali to samo po sebi ne kvalificira ustanike kao međunarodnopravne osobe.

2. Oslobodilački pokreti kao subjekti međunarodnog prava

Oslobodilački pokreti su entiteti koji predstavljaju narode u borbi za **osamostaljenje od kolonijalne uprave, strane okupacije ili rasističkih režima**.

- **Temelj subjektiviteta:** Njihov status proizlazi iz općepriznatog **načela prava naroda na samoodređenje**, koje je proklamirano Poveljom UN-a i rezolucijama Opće skupštine. UN je priznao legitimnost oružane borbe kao krajnjeg sredstva za dekolonizaciju.
- **Međunarodno priznanje:** Za njihovu afirmaciju ključno je priznanje od strane međunarodnih organizacija (npr. UN, Arapska liga, Afrička unija). Predstavници priznatih pokreta pozivaju se na međunarodne sastanke kao promatrači (npr. Palestina/PLO).
- **Pravne ovlasti (Ius contrahendi):** Oslobodilački pokreti mogu zaključivati **međunarodne ugovore** radi nastavka borbe ili stjecanja državnosti (npr. Alžir s Francuskom, PLO s Izraelom u Washingtonu 1993.). Također mogu postati stranke ustavnih ugovora međunarodnih organizacija ako su u njih primljeni.
- **Međunarodni karakter sukoba:** Prema **Dopunskom protokolu I. iz 1977.**, borbe oslobodilačkih pokreta protiv kolonijalizma i okupacije izjednačene su s **međunarodnim oružanim sukobima**, što znači primjenu cjelokupnog humanitarnog prava.
- **Primjeri povijesnih i aktualnih pokreta:** Afrički nacionalni kongres (Južna Afrika), Palestinska oslobodilačka organizacija (PLO), SWAPO (Namibija).

Ključne razlike između ustanika i oslobodilačkih pokreta:

1. **Cilj borbe:** Ustanici se bore protiv postojeće vlade radi preuzimanja vlasti ili odcjepljenja, dok oslobodilački pokreti teže oslobođenju od strane kolonijalne ili okupacijske vlasti.
2. **Pravna osnova:** Subjektivitet ustanika temelji se na faktičnoj kontroli teritorija i priznanju zaraćenosti, dok se subjektivitet oslobodilačkih pokreta temelji na načelu samoodređenja naroda.

3. **Karakter sukoba:** Borba ustanika je načelno nemeđunarodni sukob, dok je borba priznatih oslobodilačkih pokreta, prema novijem pravu, izjednačena s međunarodnim sukobom.

10. SLOŽENE DRŽAVE I VAZALITET I PROTEKTORAT I MANDATI I STARATELJSTVO

Evo detaljnog i opširnog objašnjenja složenih država, vazaliteta, protektorata, te sustava mandata i starateljstva, temeljenog na informacijama iz izvora.

1. Složene države

Složene države su one koje tvore **više političko-teritorijalnih jedinica**, bez obzira na njihov ustavnopravni položaj. One se bitno razlikuju od međunarodnih organizacija jer su države **teritorijalni subjekti** (područje je konstitutivni element), a odluke njihovih organa načelno su neposredno primjenjive na države članice.

Vrste složenih država:

- **Personalna unija:** Zajednica vladara dviju država do koje dolazi zbog poklapanja nasljednih redova ili izbora istog vladara. Svaka država zadržava punu neovisnost i vlastiti međunarodnopravni subjektivitet; unija kao takva **nije poseban subjekt prava**. Primjeri uključuju povijesne veze Velike Britanije i Hannovera, Nizozemske i Luksemburga te Belgije i Konga.
- **Realna unija:** Veza više država koje imaju zajedničkog vladara, nastala ugovorom ili ustavnom transformacijom. Za razliku od personalne, ovdje postoji **stalnost veze** i zajednički poslovi, pa države prema van obično nastupaju kao jedan subjekt, iako ostaju odijeljene međunarodne jedinice. Primjeri: Švedska i Norveška (1814.–1905.), Danska i Island (1918.–1944.) te Austro-Ugarska.
- **Državni savez (Konfederacija):** Veza više država osnovana međunarodnim ugovorom radi zajedničkih ciljeva. **Konfederacija nije jedna država**; ne postoji jedinstveno državno područje ni državljanstvo, a članice zadržavaju suverenost i subjektivitet. Članice mogu međusobno sklapati ugovore, pa čak i voditi rat. Primjeri: SAD (do 1787.), Švicarska (do 19. st.) i Zajednica Neovisnih Država nakon raspada SSSR-a.
- **Savezna država (Federacija):** Zajednica više jedinica osnovana na državnopravnom temelju. Ovdje je **savezna država jedinstven subjekt međunarodnog prava**. Ipak, u nekim federacijama (poput Njemačke, Švicarske ili bivšeg SSSR-a) sastavne jedinice imaju ograničenu sposobnost izravnog nastupanja, poput sklapanja ugovora uz odobrenje saveznih vlasti.

2. Vazalitet i protektorat

Zajednička značajka ovih oblika je pravni odnos **jednostrane ovisnosti** slabije države prema jačoj, pri čemu jača država pruža zaštitu i utječe na vanjske poslove zavisne države.

- **Vazalitet:** Oblik ovisnosti preuzet iz feudalnog prava gdje vazalna zemlja stoji prema državi sizerenu. To je obično bio **prijelazni odnos** prema neovisnosti (npr. balkanske države prema Osmanskom Carstvu u 19. st.). Vazalne zemlje su bile ograničeno sposobne i često su se nazivale polusuverenima.
- **Protektorat:** Odnos u kojem jedna država (zaštitnica) ima utjecaj na vanjsku, a ponekad i na unutrašnju politiku druge (štićenice). Protektorat nastaje ugovorom ili faktično (npr. britanski nad Egiptom od 1882.). **Štićenica ostaje subjekt međunarodnog prava** i može sklapati ugovore, često uz posredovanje zaštitnice. Moderni primjeri uključuju Monako pod zaštitom Francuske te specifične odnose otočja Cook s Novim Zelandom.

U novije doba, izraz "protektorat" UN-a ili EU rabi se za situacije gdje međunarodna zajednica privremeno vrši znatne ovlasti u svrhu mira i stabilnosti, kao što je to bio slučaj s prijedlozima za BiH ili statusom Slobodnog Teritorija Trsta koji je trebao biti pod nadzorom UN-a.

3. Mandati i starateljstvo

Ovi sustavi nastali su kao zamjena za klasični kolonijalni režim, s idejom da "prosvijećeni narodi" upravljaju zaostalim područjima u ime međunarodne zajednice.

Sustav mandata (Liga naroda): Podijeljeni su prema stupnju razvoja u tri kategorije:

- **Mandati A:** Zemlje na pragu neovisnosti koje primaju savjete mandatar (Sirija, Libanon, Palestina, Irak, Jordan).
- **Mandati B:** Područja bez vlastite političke organizacije kojima mandatar upravlja uz određena ograničenja (Togo, Kamerun, Ruanda-Urundi).
- **Mandati C:** Najzaostaliya područja kojima je mandatar upravljao prema vlastitim zakonima kao dijelom svog područja (Zapadna Samoa, Nauru, Nova Gvineja).

Međunarodni sustav starateljstva (Ujedinjeni narodi): Nakon Drugog svjetskog rata, Povelja UN-a uvodi starateljstvo kao sustav usmjeren prema **samoupravi ili neovisnosti** stanovništva.

- **Nadležnost:** Starateljsko vijeće nadzire upravu, prima peticije i obavlja nadzorne posjete.
- **Područja:** Sustav je obuhvatio bivše mandate B i C, područja oduzeta poraženim državama (npr. Somalija) i ona koja su države dobrovoljno podvrgnule.
- **Strategijske zone:** Posebna područja bitna u vojnom smislu (npr. Pacifički otoci pod upravom SAD-a) nad kojima nadzor vrši Vijeće sigurnosti.
- **Kraj sustava:** Danas više nema starateljskih područja jer su sva stekla samostalnost (Palau je bio posljednji 1994.), pa se predlaže brisanje odredbi o Starateljskom vijeću iz Povelje UN-a.

11. TRAJNA NEUTRALNOST

Trajna neutralnost je poseban međunarodnopravni položaj države koja se ugovorom obvezala da će u svakom budućem ratu ostati neutralna, dok su se druge države (obično velevalsti) obvezale da će tu neutralnost poštovati i jamčiti.

Utemeljenje i stjecanje statusa

Trajna neutralnost ne može se proglasiti jednostranom izjavom države (kao što su to učinili npr. Island 1918. ili Švedska i Finska vodeći politiku neutralnosti), već se ona temelji na **međunarodnom sporazumu**. Status se stječe:

- **Međunarodnim ugovorom:** Primjerice, Lateranski ugovor iz 1929. za Državu Vatikanskog Grada.
- **Izjavom države koju prihvate druge države:** Primjer Austrije nakon Drugog svjetskog rata.

Današnje trajno neutralne države

U suvremenom međunarodnom pravu pet država ima status trajne neutralnosti:

1. **Švicarska:** Njezina neutralnost priznata je na Bečkom kongresu 1815. i potvrđena Mirovnim ugovorom u Versaillesu 1919.. Smatra se da je njezina neutralnost zbog dugotrajne prakse prihvaćena i putem običajnog prava.
2. **Austrija:** Obvezala se na trajnu neutralnost Ustavnim zakonom iz 1955., što je uslijedilo nakon Moskovskog memoranduma.
3. **Država Vatikanskog Grada:** Njezin je položaj neutraliziran člankom 24. Lateranskog ugovora iz 1929..
4. **Malta:** Njezina neutralnost temelji se na sporazumu s Italijom iz 1980., a kasnije je dobila širi regionalni temelj kroz dokumente KESS-a (danas OESS) 1983. godine.
5. **Turkmenistan:** Inicijativa za njegovu trajnu neutralnost prihvaćena je u Općoj skupštini UN-a 1995. godine.

Prava i dužnosti trajno neutralne države

Položaj trajne neutralnosti nameće državi specifične obveze i prava koja se ravnaju prema postignutom sporazumu i općem pravu:

- **Zabrana sudjelovanja u ratu:** Država se ne smije upuštati ni u kakav oružani sukob.

- **Pravo i obveza na obranu:** Neutralna država mora braniti svoju neutralnost, po potrebi i oružjem, ako je napadnuta.
- **Zabrana vojnih saveza:** Nisu dopušteni savezi po kojima bi država morala priskočiti u pomoć drugoj napadnutoj državi.
- **Ograničenja u ugovorima:** Može sklapati gospodarske i druge ugovore, ali ne i političke ili vojne ugovore koji bi ugrozili njezinu neutralnost.
- **Demilitarizacija:** Ponekad se neutralnost povezuje s demilitarizacijom, gdje se država obvezuje da neće dizati utvrde ili držati vojsku (povijesni primjeri Luksemburga ili Slobodnog Teritorija Trsta).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Dugo se smatralo da članstvo u organizacijama s kolektivnom sigurnošću nije spojivo s neutralnošću, ali praksa je donijela promjene:

- **Ujedinjeni narodi (UN):** Primanjem Austrije (1955.) stvoren je presedan da trajno neutralna država može biti članica UN-a. Malta je članica od 1964., a Švicarska od 2002... Jedino **Vatikan** ostaje izvan članstva zbog svoje specifične naravi.
- **Vijeće Europe i EFTA:** Švicarska i Austrija su članice ovih regionalnih organizacija koje nemaju vojni karakter.
- **Europska unija (EU):** Austrija (od 1995.) i Malta (od 2004.) su članice EU. Iako EU integrira vanjsku i sigurnosnu politiku, uvjeti članstva moraju poštovati prava i obveze koje te države imaju kao trajno neutralne.

Koncept "tampon države"

Pojam trajne neutralnosti često je povezan s interesima velikih sila da se spriječi neposredni dodir suparničkih velesila. Takve se države nazivaju **tampon državama** (npr. položaj Jugoslavije u doba hladnog rata ili povijesni primjeri poput Belgije i Krakova).

12. PODRUČJA S POSEBNIM POLOŽAJEM I SVETA STOLICA

Međunarodno pravo poznaje entitete koji zbog specifičnih povijesnih i političkih okolnosti imaju poseban međunarodnopravni položaj, kao i jedinstven status Svete Stolica koja se razlikuje od klasičnih država.

Područja s posebnim položajem

U određenim povijesnim situacijama bilo je potrebno položaj nekih područja urediti na poseban način, tako da se nisu mogla ubrojiti u klasične države ili oblike ovisnosti. Najvažniji primjeri takvih područja su:

- **Krakov:** Na Bečkom kongresu 1815. proglašen je **slobodnim gradom**, neutralnim i pod kolektivnim protektoratom Austrije, Prusije i Rusije. Prestao je postojati kao posebna jedinica 1846. godine kada ga je Austrija anektirala.
- **Gdanjsk (Danzig):** Osnovan je Mirovnim ugovorom u Versaillesu 1919. kao slobodan grad pod zaštitom **Lige naroda**. S Poljskom je činio jedinstveno carinsko područje, a Poljska je vodila njegove vanjske poslove. Prestao je postojati izbijanjem Drugog svjetskog rata.
- **Saarsko područje:** Prvi put uređeno Versailleskim ugovorom pod upravom Lige naroda (vraćeno Njemačkoj 1935. nakon plebiscita). Nakon Drugog svjetskog rata (1946.–1956.) ponovno je bilo pod posebnim režimom, gospodarski povezano s Francuskom, dok 1957. nije pripojeno SR Njemačkoj.
- **Slobodni Teritorij Trsta (STT):** Osnovan je Pariškim mirovnim ugovorom s Italijom 1947. godine kao rješenje za suprotne zahtjeve Jugoslavije i Italije. Bio je podijeljen na **Zonu A** (pod britansko-američkom upravom) i **Zonu B** (pod jugoslavenskom upravom). Iako predviđeni Stalni statut nikada nije u potpunosti zaživio, STT je bio stranka međunarodnih ugovora i subjekt MP-a. Stanje je konsolidirano **Osimskim ugovorom 1975.** kojim je utvrđena granica između Italije i Jugoslavije.

Sveta Stolica i Država Vatikanskog Grada

U međunarodnim odnosima i pravu nužno je razlikovati pravni položaj **Svete Stolica** od **Države Vatikanskog Grada**, iako su neraskidivo povezani.

1. Sveta Stolica (Apostolska Stolica)

Sveta Stolica označava **vrhovnu vlast Katoličke crkve**, odnosno papu i Rimsku kuriju.

- **Subjektivitet:** Ona je zaseban i samostalan subjekt međunarodnog prava. Čak i u razdoblju od 1870. do 1929., kada papa nije imao teritorijalnu suverenost, Sveta Stolica je slala i primala diplomatske zastupnike te sklapala međunarodne ugovore (**konkordate**).
- **Diplomatski odnosi:** Održava redovite diplomatske odnose s više od 170 država i EU. Diplomatski zastupnik Svete Stolica naziva se **nuncij** i u mnogim državama po običaju ima položaj doajena diplomatskog zbora.
- **Odnosi s RH:** S Republikom Hrvatskom sklopila je četiri važna bilateralna ugovora (o pravnim pitanjima, dušobrižništvu, odgoju i kulturi te gospodarskim pitanjima).

2. Država Vatikanskog Grada (DVG)

Stvorena je **Lateranskim ugovorom 1929.** godine između Italije i Svete Stolica.

- **Status:** Smatra se minijaturalnom državom (najmanja na svijetu, 0,44 km²) kojoj je na čelu papa kao državni glavar. Njezina je svrha osigurati neovisnost Svete Stolica u vršenju njezine mirovne misije.
- **Neutralnost:** Područje Vatikana je **trajno neutralno i nepovredivo**.
- **Zastupanje:** Njezine interese u međunarodnim odnosima štiti diplomatska služba Svete Stolica. Ipak, Vatikanski Grad je samostalni član nekih tehničkih organizacija poput Svjetske poštanske unije (UPU).

3. Malteški viteški red

Usko povezan sa Svetom Stolicom je i **Suvereni viteški red sv. Ivana od Jeruzalema, Rodosa i Malte**. To je specifična zajednica koja nije država, ali ima **ograničeni međunarodnopravni subjektivitet** temeljem stoljetnog kontinuiteta i humanitarnog djelovanja, održavajući diplomatske odnose s preko 100 država.

13. RIJEKE U MEĐUNARODNOM PRAVU

Rijeke u međunarodnom pravu (MP) čine sastavni dio državnog područja onih država kroz koje protječu ili koje razgraničavaju. S obzirom na to da su vodeni tokovi često povezani s područjima više država, MP nameće određena ograničenja apsolutnoj suverenosti država radi zaštite zajedničkih interesa.

Podjela rijeka u međunarodnom pravu

Prema njihovom položaju i pravnom režimu, rijeke se dijele na:

1. **Nacionalne rijeke:** One čiji tok u cijelosti, od izvora do ušća, prolazi kroz područje samo jedne države.
2. **Internacionalne (međunarodne) rijeke:** Plovne ili neplovne rijeke koje protječu kroz područja više država ili ih dijele.
 - U strožem pravnom smislu, međunarodnim rijekama smatraju se one čiji je režim uređen **međunarodnim ugovorom** (tzv. konvencionalne rijeke).
 - Poseban značaj imaju rijeke koje su u plovnoj vezi s morem, jer su povijesno bile prvi objekt međunarodnopravne regulacije.

Upotreba i iskorištavanje voda

Pravilo o isključivoj vlasti države nad vlastitim područjem ne vrijedi u apsolutnom smislu za vodene tokove koji protječu kroz više država.

- **Temeljna načela:** Države su dužne koristiti vodotok na **pravičan i razuman način** te poduzeti sve mjere da spriječe **značajnu štetu** drugim obalnim državama.
- **Ograničenja:** MP zabranjuje državi da koristi vodotok na način koji bi nanosio štetu susjednoj državi, uključujući i zabranu **izmjene toka vode** na štetu susjeda.

- **Kodifikacija:** Ključni dokumenti uključuju **Helsinška pravila** (1966.) i **Konvenciju UN o pravu u upotrebi vodenih tokova za druge svrhe osim plovidbe** (1997.). Iako UN-ova konvencija nije na snazi, ona kodificira postojeća pravila običajnog prava.
- **Zaštita od zagađivanja:** Države su dužne osigurati da djelatnosti na njihovu području ne uzrokuju štetu okolišu drugih država. Značajan dokument je **Helsinška konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera** (1992.).

Režim plovidbe

Sloboda plovidbe na međunarodnim rijekama nije opće pravilo običajnog prava (kao na otvorenom moru), već se temelji na ugovorima.

- **Pristup moru:** Većina teoretičara smatra da postoji obveza obalnih država da ne ometaju plovidbu do uzvodne države koja nema morsku obalu, što proistječe iz prava neobalnih država na **tranzit i pristup moru**.
- **Povijesni razvoj:** Načelo slobode plovidbe proglasila je francuska revolucionarna vlada (1792.), a potvrdio **Bečki kongres** (1815.). **Barcelonska konvencija** (1921.) pokušala je uvesti opća pravila, ali je vezala samo države članice.

Posebni riječni režimi i komisije

Neke od najvažnijih rijeka imaju specifične međunarodne režime:

- **Dunav:**
 - **Pariški ugovor (1856.):** Uveo međunarodnu kontrolu ušća Dunava.
 - **Definitivni statut Dunava (1921.):** Proglasio slobodu plovidbe od Ulma do Crnog mora pod nadzorom **Europske i Međunarodne dunavske komisije**.
 - **Beogradska konvencija (1948.):** Danas na snazi, temelji se na načelu da upravljanje rijekom pripada isključivo **obalnim državama**. Osnovana je jedinstvena Dunavska komisija sa sjedištem u Budimpešti (ranije u Galacu). Ratni brodovi neobalnih država ne smiju ploviti Dunavom.
- **Rajna:** Uređena je **Mannheimskom konvencijom** (1868.), kojom je osnovana Središnja komisija za Rajnu (danas u Strasbourgu). Plovidba je načelno slobodna za sve zastave, ali su obalni brodovi povlašteni.
- **Moselle:** Uređena konvencijom iz 1956. sa sjedištem komisije u Trieru.

Hrvatska je stranka **Konvencije o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav** (1994.) te **Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save** (2003.). Granice RH na rijekama (npr. Drava) često slijede pravilo da kod nagle promjene toka granica ostaje u starom koritu.

14. VANJSKI POJAS I ISKLJUČIVI GOSPODARSKI POJAS

Evo opširnog i detaljnog prikaza vanjskog pojasa i isključivoga gospodarskog pojasa, temeljenog na odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982. godine i pratećim izvorima.

18. Vanjski pojas (Contiguous Zone)

Vanjski pojas je tečevina razvoja međunarodnog prava (MP) mora iz prve polovice 20. stoljeća, nastala iz potrebe država da u širem pojasu koji se nastavlja na teritorijalno more štite određene javne interese.

- **Pravna narav i prava obalne države:** Obalna država u vanjskom pojasu nema suverenost, već **pravo provedbe nadzora** potrebnog da se spriječe i kazne povrede njezinih **carinskih, fiskalnih, zdravstvenih i useljeničkih propisa** počinjenih na njezinom kopnenom području ili u teritorijalnom moru.
- **Arheološka jurisdikcija:** Konvencija iz 1982. uvela je novinu kojom se nadzor obalne države proteže i na morsko dno vanjskog pojasa radi zaštite **arheoloških i povijesnih predmeta** nađenih u moru. Neki autori ovo smatraju uvođenjem posebnog režima tzv. "arheološke zone".
- **Širina i mjerenje:** Vanjski pojas se proteže u određenoj širini od vanjske granice teritorijalnog mora, ali se po MP-u ne smije prostirati dalje od **24 morske milje** od polaznih crta.
- **Položaj u odnosu na druge pojaseve:** U svim ostalim pitanjima koja nisu vezana uz spomenuti nadzor, u vanjskom pojasu se primjenjuje režim morskog prostora na koji se on nadovezuje – to je ranije bilo otvoreno more, a danas je to najčešće **isključivi gospodarski pojas**.
- **Razgraničenje:** Ako obale država leže sučelice ili graniče, nijedna strana ne smije proširiti svoj pojas preko **crte sredine** bez suprotnog sporazuma.
- **Primjeri i RH:** Vanjski pojas od 24 milje proglasile su brojne sredozemne države (npr. Francuska, Egipat, Tunis, Sirija), dok **Republika Hrvatska svojim Pomorskim zakonikom nije uspostavila vanjski pojas**.

19. Isključivi gospodarski pojas (Exclusive Economic Zone - IGP)

Isključivi gospodarski pojas (IGP) je široki morski pojas u kojem obalne države uživaju suverena ribolovna i druga gospodarska prava, čime je postignut kompromis između interesa obalnih država za zaštitom bioloških bogatstava i interesa pomorskih sila za očuvanjem slobode plovidbe.

- **Prostor obuhvaćanja:** IGP obuhvaća **morsko dno i podzemlje, stup morske vode, površinu mora te zračni prostor iznad njih**.
- **Širina:** Obalna država smije odrediti IGP do udaljenosti od najviše **200 morskih milja** od polaznih crta.
- **Sadržaj vlasti (Suverena prava i jurisdikcija):** Obalna država u IGP-u nema ukupnost vlasti (suverenost), već samo najvišu vlast u pogledu specifičnih djelatnosti:
 - **Suverena prava:** Istraživanje, iskorištavanje, očuvanje i gospodarenje **živim i neživim prirodnim bogatstvima**, kao i proizvodnja energije iz vode, struja i vjetrova.
 - **Jurisdikcija:** Podizanje umjetnih otoka i uređaja, znanstveno istraživanje mora te zaštita i očuvanje morskog okoliša.
- **Dužnosti obalne države:** Država mora odrediti **cjelokupni dopustivi ulov**. Ako nema kapacitete da sama izlovi sav dopušteni ulov, obvezna je sporazumima dati drugim državama (prvenstveno onima bez obale ili u nepovoljnom položaju) pristup **višku dopustivog ulova** uz naknadu.
- **Slobode trećih država:** Sve države u tuđem IGP-u uživaju slobode otvorenog mora koje uključuju **slobodu plovidbe, preljetanja i polaganja podmorskih kabela i cjevovoda**. Primjenjuju se i pravila o piratstvu, pregledu i progonu ako nisu nespojiva s režimom IGP-a.
- **Otoci i hridi:** IGP se može odrediti uz otoke, ali **stijene (hridi)** na kojima nije moguć ljudski boravak ili samostalni gospodarski život **nemaju pravo na IGP** ni na epikontinentalni pojas.
- **Umjetni otoci i uređaji:** Obalna država ima isključivu jurisdikciju nad njima, ali oni nemaju status prirodnih otoka (nemaju vlastito teritorijalno more). Oko njih se mogu ustanoviti **sigurnosne zone do 500 metara**.
- **Razgraničenje:** Provođa se sporazumom na temelju MP-a i članka 38. Statuta Međunarodnog suda radi postizanja **pravičnog rješenja**.
- **Republika Hrvatska:** Iako je Pomorskim zakonikom iz 1994. bilo predviđeno proglašenje, Hrvatska je dugo održavala samo "Zaštićeni ekološko-gospodarski pojas" (ZERP) zbog pritiska EU. Konačno, **Republika Hrvatska proglasila je puni isključivi gospodarski pojas 5. veljače 2021. godine**. Do konačnog razgraničenja, njegova vanjska granica privremeno slijedi crtu razgraničenja epikontinentalnog pojasa s Italijom iz 1968. godine.

15. EPIKONTINENTALNI POJAS I ZONA MEĐUNARODNOG PODMORJA

20. Epikontinentalni pojas

Epikontinentalni pojas je poseban međunarodnopravni režim koji obuhvaća **morsko dno i podzemlje** koje se nastavlja na vanjsku granicu teritorijalnog mora. Ovaj se institut razvio u razmjerno kratkom vremenu između 1945. i 1958. godine.

Definiranje i prostiranje

Prema suvremenom pravu (Konvencija UN o pravu mora iz 1982.), epikontinentalni pojas obalne države obuhvaća podmorje do udaljenosti od **200 morskih milja** od polaznih crta, bez obzira na dubinu mora.

- **Prirodni produžetak:** Ako se prirodni podzemski produžetak kopnenog područja proteže dalje od 200 milja, pojas se može protegnuti do vanjskog ruba kontinentalne orubine.
- **Maksimalne granice:** Primjenom složenih formula, on ne smije prelaziti **350 milja** od polazne crte ili **100 milja** od izobate (crte iste dubine) od 2500 metara.
- **Komisija za granice:** Obalna država koja određuje granicu izvan 200 milja mora tražiti mišljenje međunarodne *Komisije za granice epikontinentalnog pojasa*.

Pravna narav i suverena prava

Obalna država nad epikontinentalnim pojasom ne uživa punu suverenost (kao nad teritorijalnim morem), već **suverena prava** isključivo radi istraživanja i iskorištavanja prirodnih bogatstava.

- **Prirodna bogatstva:** To uključuje rudna i druga neživa bogatstva morskog dna i podzemlja, kao i živa bića koja pripadaju vrstama od dna (npr. školjkaši, rakovi).
- **Automatsko pravo:** Ova prava pripadaju državi *ipso facto* (samom činjenicom postojanja obale) i *ab initio* (od početka), te za njih nije potreban poseban proglas ili okupacija.
- **Status vode i zraka:** Epikontinentalni pojas ne utječe na pravni status stupa vode i zračnog prostora iznad njega, koji ostaju otvoreno more ili isključivi gospodarski pojas (IGP).

Prava trećih država i obveze

- **Slobode:** Druge države u tom prostoru uživaju slobodu plovidbe, prelijetanja i polaganja podmorskih kabela i cjevovoda. Obalna država ne može zabraniti polaganje kabela, ali može odrediti pravac za cjevovode.
- **Plaćanja za iskorištavanje:** Za iskorištavanje bogatstava **izvan 200 milja**, obalna država mora davati plaćanja ili doprinose u naravi preko *Međunarodne vlasti za morsko dno*. Ta se davanja dijele državama strankama na temelju kriterija o pravičnoj raspodjeli.

Razgraničenje i jadranski primjer

Razgraničenje između država čije obale leže sučelice ili graniče vrši se sporazumom radi postizanja **pravičnog rješenja**.

- **Hrvatska i Italija:** Sporazum o razgraničenju u Jadranskom moru sklopljen je 1968. godine. Budući da Jadran uglavnom ne premašuje dubinu od 200 metara, cijelo se dno smatra epikontinentalnim pojasom.

21. Zona međunarodnog podmorja

Zona označava morsko dno i podzemlje **izvan granica nacionalne jurisdikcije** država.

Opće dobro čovječanstva

Deklaracijom UN-a iz 1970. godine, Zona i njezina bogatstva proglašeni su **općim dobrom (zajedničkom baštinom) čovječanstva**. Temeljna načela su:

1. **Zabrana prisvajanja:** Nijedna država ili osoba ne može uspostaviti suverenost nad bilo kojim dijelom Zone.
2. **Opći interes:** Iskorištavanje se obavlja u korist čitavog čovječanstva, uzimajući u obzir potrebe zemalja u razvoju.
3. **Miroljubive svrhe:** Zona se smije koristiti isključivo u mirnodopske svrhe.
4. **Zaštita okoliša:** Obveza suradnje na očuvanju morskog okoliša.

Međunarodna vlast za morsko dno (ISA)

Radi upravljanja Zonom osnovana je **Međunarodna vlast za morsko dno** sa sjedištem na Jamajci. Njezini glavni organi su:

- **Skupština:** Sastoji se od svih država članica i utvrđuje opću politiku.
- **Vijeće:** Izvršni organ od 36 članova s uravnoteženom geografskom i interesnom zastupljenošću.
- **Tajništvo:** Obavlja administrativne poslove.
- **Poduzeće (The Enterprise):** Organ preko kojeg Vlast izravno obavlja rudarske djelatnosti i transport ruda.

Paralelni sustav istraživanja i iskorištavanja

Konvencija predviđa sustav u kojem djelatnosti u Zoni obavljaju i Vlast (preko Poduzeća) i države ili njihove tvrtke. Podnositelj zahtjeva istražuje dvije površine jednake vrijednosti; jednu odobrava Vlast njemu za rad, a drugu Vlast rezervira za vlastito Poduzeće ili zemlje u razvoju.

Sporazum iz 1994. godine

Zbog gospodarskih promjena i slabog interesa za komercijalno rudarenje dubokog podmorja, 1994. je usvojen *Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije*. Njime su ublaženi prvotno prekruti uvjeti za razvijene zemlje:

- Smanjena su obvezna financijska davanja ugovaratelja.
- Ukinuta je obveza prisilnog prijenosa tehnologije na Vlast.
- Ograničeno je vrijeme u kojem Vlast rezervira polovicu nalazišta.

Znanstvena istraživanja u Zoni su slobodna za sve države, uz obvezu da se obavljaju isključivo u miroljubive svrhe i za dobrobit čovječanstva.

16. MORSKI TJESNACI

Morski tjesnaci (morski prolazi ili vrata) su mjesta u morima na kojima se dvije veće kopnene mase približavaju i tvore uzak vodeni put koji spaja pojedine dijelove mora. Zbog strateškog značaja za pomorski promet i činjenice da njihove vode često pripadaju teritorijalnom moru obalnih država, njihov je pravni režim detaljno uređen međunarodnim pravom.

Pravni režimi prolaska kroz tjesnace

U međunarodnom pravu razlikuju se dva osnovna režima prolaska koji ovise o navigacijskoj važnosti tjesnaca i ugovornim obvezama:

1. Tranzitni prolazak (*transit passage*)

Ovaj režim uveden je Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982. kao kompromis zbog proširenja teritorijalnog mora na 12 milja, čime su mnogi tjesnaci (koji su ranije imali pojas otvorenog mora) potpali pod suverenost obalnih država.

- **Definicija:** Ostvarivanje prava plovidbe i prelijetanja isključivo radi neprekinutog i brzog tranzita između dva dijela otvorenog mora ili IGP-a.
- **Karakteristike:**
 - Odnosi se na sve brodove (uključujući **ratne**) i omogućuje **prelijetanje zrakoplova**.
 - **Podmornice** mogu ploviti zaronjene (ne moraju vijeati zastavu ni biti na površini).
 - Obalna država **ne može obustaviti** tranzitni prolazak niti poduzimati mjere za njegovo sprječavanje, osim u vrlo uskom krugu pitanja.

2. Neškodljivi prolazak (*innocent passage*)

Primjenjuje se u tjesnacima koji nisu od najveće važnosti za međunarodnu plovidbu:

- Tjesnaci između **kopna i otoka** iste države, ako s vanjske strane otoka postoji jednako pogodan put.

- Tjesnaci koji povezuju **teritorijalno more** jedne države s otvorenim morem ili IGP-om druge države.
- **Razlike:** Za razliku od tranzitnog, kod neškodljivog prolaska podmornice moraju biti na površini i vijeati zastavu, nema prava preleta zrakoplova, a obalna država ima veće ovlasti nadzora.

Posebni slučajevi i historijski tjesnaci

Međunarodno pravo prepoznaje tjesnace čiji je režim uređen posebnim, davno zaključenim konvencijama:

- **Bospor i Dardaneli:** Režim je uređen **Konvencijom iz Montreuxa (1936.)**. Prolazak trgovačkih brodova je slobodan, dok je prolazak stranih ratnih brodova znatno ograničen (najava 8-14 dana unaprijed, ograničenje tonaže i broja brodova, zabrana za podmornice neobalnih država).
- **Gibraltarska i Magellanova vrata:** Otvoreni su međunarodnoj plovidbi po općem pravu, što danas znači režim **tranzitnog prolaska**.
- **Tiranski tjesnac:** Egipat i Izrael su mirovnim ugovorom iz 1979. dogovorili slobodu plovidbe i preljetanja koja se ne smije ometati.
- **Otrantska vrata:** Za Republiku Hrvatsku je ključno pravilo o **širim tjesnacima** u kojima postoji put otvorenim morem ili IGP-om. Obalne države (Albanija i Italija) ne smiju svojim pravima iz IGP-a ili epikontinentalnog pojasa ograničavati plovidbu prema hrvatskim obalama.

Razlike između tjesnaca i kanala (prokopa)

Dok su tjesnaci prirodni morski prolazi, **prokopi** (poput Sueskog, Panamskog ili Kielskog) su umjetno izgrađeni. Sloboda prolaska kroz njih temelji se isključivo na **međunarodnim ugovorima**, a ne na općem običajnom pravu kao kod tjesnaca.

17. MEĐUNARODNI PROKOPI

Međunarodni prokopi (kanali) su umjetno izgrađeni ili građevinskim zahvatom izmijenjeni prirodni vodotoci koji spajaju dva mora, skraćujući pomorske putove između udaljenih dijelova svijeta.

Pravna narav i razlika od tjesnaca

Za razliku od tjesnaca, koji su prirodni morski prolazi, prokopi su plod ljudskog rada i nalaze se pod **isključivom vlašću države** kroz čije područje prolaze. Iako je u prošlosti postojalo mišljenje da su važni umjetni vodeni putovi koji spajaju slobodna mora izjednačeni s prirodnim tjesnacima, prevladava stav da nema općeg pravila međunarodnog prava (MP) koje bi nametalo slobodu prolaska bez ugovorne obveze. Poseban pravni položaj (internacionalizacija) nekog kanala određuje se **međunarodnim ugovorom**, obično kada je prokop od iznimne prometne i strateške važnosti.

Najvažniji međunarodni prokopi

1. Sueski kanal

Sagrađen je na području Egipta (tada turske pokrajine) i danas je pod egipatskom suverenosti.

- **Carigradska konvencija (1888.):** Njome je kanal **internacionaliziran i neutraliziran**. Otvoren je u doba mira i rata trgovačkim i ratnim brodovima svih zastava.
- **Nacionalizacija (1956.):** Egipat je nacionalizirao Društvo Sueskog kanala, što je dovelo do spora pred Vijećem sigurnosti UN-a. Vijeće je postavilo načela o slobodi plovidbe bez diskriminacije i poštovanju egipatske suverenosti.
- **Ugovor s Izraelom (1979.):** Nakon ratova, ovim je ugovorom osigurano pravo slobodnog prolaska za izraelske brodove i robu.

2. Panamski kanal

Otvoren je 1914. godine, a njegov je režim dugo bio pod dominacijom SAD-a.

- **Ugovor iz 1903.:** SAD su dobile trajno pravo upravljanja i vršenja vlasti nad zonom kanala, što je Panama kasnije osporavala.
- **Carter-Torrijos ugovori (1977.):** Njima je predviđen postupak prijenosa vlasti. Od **31. prosinca 1999.** kanal je pod punom upravom Paname.
- **Status:** Panama jamči neutralizaciju kanala kako bi ostao siguran i otvoren za miroljubivi prolazak brodova svih država uz potpunu jednakost.

3. Kielski prokop

Povezuje Sjeverno s Baltičkim morem na području Njemačke.

- **Mirovni ugovor u Versaillesu (1919.):** Njemačka je bila obvezna držati ga otvorenim za trgovačke i ratne brodove svih država koje su s njom u miru.
- **Slučaj Wimbledon:** Stalni sud međunarodne pravde presudio je da Njemačka ne smije zabraniti prolaz brodu koji vozi ratni materijal zaraćenim državama (Poljskoj i Rusiji).
- **Današnji status:** Iako je Njemačka 1936. jednostrano otkazala obveze, plovidba se danas odvija nesmetano prema unutrašnjim njemačkim propisima.

4. Korintski prokop

Izgradila ga je Grčka na svom području. Za razliku od gore navedenih, on nije internacionaliziran ugovornim režimom i potpada pod **isključivu vlast Grčke**.

Demilitarizacija i neutralizacija

Neki prokopi (poput Sueskog prema Carigradskoj konvenciji) imaju status **demilitariziranih područja**, što znači da je u njihovim vodama zabranjeno držanje ratnih brodova (uz iznimke za prilazne luke) te ukrcaj ili iskrcaj ratnog materijala u vrijeme rata. Neutralizacija pak osigurava da prokop ostane otvoren i zaštićen od neprijateljstava čak i ako se država kroz koju prolazi nalazi u ratu.

18. SVEMIR

Pitanje **svemira i svemirskog prava** u međunarodnom pravu (MP) postalo je aktualno 1957. godine kada je Sovjetski Savez lansirao prvi umjetni Zemljin satelit. Taj je događaj izazvao niz pravnih pitanja o vlasti u svemiru, položaju svemirskih sprava, statusu posada te odgovornosti za štetu.

Evo opširnog i detaljnog prikaza pravnog uređenja svemira:

1. Granica između zračnog prostora i svemira

Već kod prvih letova pokazalo se da je državna vlast u prostoru iznad kopna i mora ograničena na zračni prostor do određene visine.

- **Funkcionalni pristup:** Budući da točna granica nije utvrđena međunarodnim ugovorom, praksa država prihvatila je funkcionalni pristup – svemirske aktivnosti se podvrgavaju režimu svemira, a letjelice u zraku režimu zračnog prava.
- **Prijedlog granice:** Najčešći znanstveni i praktični prijedlozi uzimaju visinu od oko **100 km iznad Zemljine površine** (najniža moguća orbitalna putanja satelita) kao granicu gdje prestaje zračni prostor, a počinje svemir.

2. Odbor za miroljubivu upotrebu svemira (COPUOS)

Zbog globalne naravi svemirskih aktivnosti, UN je 1959. osnovao **Odbor za miroljubivu upotrebu svemira** kao stalno tijelo.

- Odbor djeluje putem dva pododбора: **znanstveno-tehničkog i pravnog**.
- Zahvaljujući radu ovog Odbora, Opća skupština UN-a usvojila je pet ključnih ugovora koji čine temelj svemirskog prava.

3. Temeljni međunarodni ugovori o svemiru

Dosad je usvojeno pet glavnih ugovora:

1. **Ugovor o svemiru (1967.):** Punim nazivom *Ugovor o načelima koja uređuju aktivnosti država na istraživanju i upotrebi svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela*. To je "ustav" svemira.
2. **Sporazum o spašavanju astronauta (1968.):** Uređuje pomoć astronautima u nevolji i vraćanje objekata lansiranih u svemir.
3. **Konvencija o međunarodnoj odgovornosti (1972.):** Propisuje odgovornost za štetu koju prouzroče svemirski objekti.
4. **Konvencija o registraciji (1975.):** Ustanovljuje obvezni međunarodni registar svemirskih objekata kod UN-a.

5. **Sporazum o Mjesecu (1979.):** Uređuje aktivnosti na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima, proglašavajući ih zajedničkom baštinom čovječanstva.

4. Osnovna načela svemirskog prava (prema Ugovoru iz 1967.)

- **Sloboda istraživanja:** Čitav svemir je slobodan za istraživanje i upotrebu svim državama bez diskriminacije i uz slobodan pristup svim dijelovima nebeskih tijela.
- **Zabrana nacionalnog prisvajanja:** Svemir i nebeska tijela ne mogu biti predmet nacionalnog prisvajanja proglašenjem suverenosti, upotrebom, okupacijom ili bilo kojim drugim načinom.
- **Dobrobit čovječanstva:** Istraživanje se mora obavljati na dobrobit i u interesu svih država, bez obzira na stupanj njihova razvoja.
- **Miroljubive svrhe:** Sve aktivnosti moraju biti u skladu s MP-om i Poveljom UN-a radi održanja mira.

5. Status astronauta i svemirskih objekata

- **Astronauti:** Smatraju se "poslanicima čovječanstva". U slučaju nevolje, države su im dužne pružiti svu moguću pomoć i odmah ih vratiti državi lansiranja.
- **Jurisdikcija:** Astronauti i objekti ostaju pod jurisdikcijom i nadzorom države u čiji su registar upisani.
- **Vlasništvo:** Svemirska letjelica ne gubi status vlasništva (državnog ili privatnog) boravkom u svemiru ili padom na Zemlju.

6. Odgovornost za štetu

Pravila o odgovornosti razlikuju se prema mjestu nastanka štete:

- **Apsolutna (objektivna) odgovornost:** Država lansiranja odgovorna je za svaku štetu koju njezin objekt prouzroči **na površini Zemlje** ili zrakoplovu u letu.
- **Odgovornost prema krivnji:** Za štetu prouzročenu **drugdje (u svemiru)** drugom svemirskom objektu, odgovara se samo ako se dokaže krivnja države ili njezinih osoba.

7. Pitanje miroljubive uporabe i demilitarizacije

- **Nebeska tijela:** Potpuno su demilitarizirana; zabranjeno je uspostavljanje vojnih baza, utvrda, isprobavanje oružja ili vojni manevri.
- **Ostatak svemira:** Samo je djelomično demilitariziran; zabranjeno je samo postavljanje **nuklearnog oružja** i drugog oružja za masovno uništavanje u orbitu oko Zemlje.
- **Vojno osoblje:** Dopušteno je korištenje vojnog osoblja u znanstvene ili druge miroljubive svrhe.

8. Suvremeni trendovi i izazovi

U novije doba uočavaju se dvije važne značajke:

1. **Komercijalizacija:** Svemirskim aktivnostima sve se više bavi privatni sektor, što pravne probleme seli iz domene javnog MP-a u trgovačko i međunarodno privatno pravo.
2. **Novi sudionici:** Raste broj država koje samostalno lansiraju objekte, pri čemu se ističe značajna uloga Kine.
3. **Ekologija:** Sve je veća potreba za uređenjem pitanja onečišćenja svemira i upotrebe nuklearnih izvora energije.

19. MEĐUDRŽAVNE SLUŽNOSTI

Međudržavne služnosti su prava ustanovljena međunarodnim ugovorom prema kojima jedna država (ovlaštenica) ima određena prava lokalizirana na točno određenom dijelu područja druge države (obveznice). Taj je dio državnog područja trajno ili tijekom ugovorenog vremena opterećen pravom ovlaštene države. Naziv i pojam preuzeti su iz privatnog prava, ali služnost u međunarodnom pravu predstavlja samostalan institut.

Temeljne značajke međudržavnih služnosti

- **Stvarnopravna narav:** Glavna je značajka služnosti njezino djelovanje **erga omnes** (prema svima), što znači da ona ne veže samo ovlašteni i obvezani subjekt, već i svakog trećeg subjekta.
- **Neraskidivost s područjem:** Služnost se ne može samostalno prenijeti na drugu državu, ali ona automatski prelazi na treću državu koja stekne to područje ili nad njim preuzme privremenu upravu (npr. putem mandata, zakupa ili ratne okupacije).
- **Vrste obveza:**
 - **Pozitivne služnosti (servitus in patiendo):** Obvezuju državu da nešto trpi (npr. prolaz stranih četa ili korištenje željeznice).
 - **Negativne služnosti (servitus in non faciendo):** Obvezuju državu da nešto propusti ili ne čini (npr. zabrana podizanja utvrda na određenom pojasu).
 - **Služnosti u činjenju (servitus in faciendo):** Iako je u teoriji prijeporno, praksa poznaje primjere aktivnih činidbi kao što su dobavljanje električne energije ili vode te održavanje plovinih putova.

Podjela međudržavnih služnosti

Služnosti se primarno dijele na vojne i gospodarske, uz rijetke primjere služnosti za druge interese.

1. **Vojne služnosti:**
 - Uspostava demilitariziranih pojasa.
 - Zabrana utvrđivanja granica ili pojedinih otoka (npr. Alandsko otočje, neki grčki otoci u Egejskom moru, Palagruža).
 - Postaje za opskrbu pogonskim gorivom (ugljenom).
 - Pravo na pomorske, zračne ili općenito vojne baze na tuđem području.
 - Pravo prolaska za vojsku ili prostor za vojne vježbe i bombardiranja.
2. **Gospodarske služnosti:**
 - Iskorištavanje prirodnih bogatstava: pravo ribolova, vađenja ugljena i ruda, sječa drva ili paša.
 - Dobavljanje resursa poput vode ili električne energije (npr. cjevovod Plat-Herceg Novi između Hrvatske i Crne Gore).
 - Uklapanje dijela područja u gospodarski ili carinski sustav druge države (npr. slobodne carinske zone).
3. **Prometne služnosti (posebno važne):**
 - Željezničke i cestovne veze te tranzit preko stranog područja radi spajanja odvojenih dijelova iste države.
 - Pristup moru za neobalne države ili pristup određenoj luci.
 - Sloboda plovidbe rijekama u korist određene države ili naftovodi (npr. naftovod kroz Kanadu u korist SAD-a).
4. **Služnosti za idealne interese:**
 - Primjeri iz Lateranskog ugovora (1929.): pravo prilaza Trgu sv. Petra, pristup posjetitelja umjetninama u Vatikanu te zabrana gradnje viših zgrada u okolici Vatikana.

Postanak i prestanak služnosti

- **Postanak:** Redovito nastaju **međunarodnim ugovorom**. Iznimno mogu nastati na temelju **običaja** (npr. pravo prolaska indijskim područjem za portugalske enklave) ili jednostranom izjavom države obveznice. Uloga općeg međunarodnog prava u nastanku služnosti (poput neškodljivog prolaska) smatra se dvojbenom.

- **Prestanak:** Prestaju kao i svaki drugi ugovorni odnos: **istekom vremena**, sporazumom, nestankom interesa ovlaštene države ili **konsolidacijom** (kada ovlašteni i obvezani subjekt dođu pod istu suverenost),... Primjer prestanka su različite služnosti oko Rijeke i Zadra koje su nestale nakon što ih je Jugoslavija stekla 1947. godine.

20. DRŽAVLJANI I STRANCI

Pitanje državljanina i stranaca u međunarodnom pravu (MP) temelji se na razgraničenju vlasti država nad ljudima, što se naziva **osobnom nadležnošću**. Dok se prostorna nadležnost odnosi na državno područje, osobna nadležnost određuje krug osoba nad kojima država vrši vlast ili im pruža zaštitu, prvenstveno na temelju veze **državljanstva** ili činjenice **boravka** na njezinu području.

1. Državljanin i državljanstvo

Državljanstvo je ukupnost vlasti koju država provodi nad svojim pripadnicima, što se naziva **personalnim vrhovništvom**. Ta se vlast proteže i na državljane u inozemstvu (npr. vojna obveza, porezi, kažnjavanje za djela u inozemstvu).

- **Uređenje:** Stjecanje i gubitak državljanstva ravnaju se prema unutrašnjem zakonodavstvu svake države.
- **Ograničenja MP-a:** Druge države nisu dužne priznati državljanstvo ako ono nije u skladu s međunarodnim konvencijama ili općim načelima prava, ili ako nedostaje **stvarna veza** (*genuine link*) između osobe i države (slučaj *Nottebohm*),...
- **Pravne osobe:** Također imaju svoju pripadnost, koja se obično određuje prema **sjedištu**, zakonodavstvu pod kojim su nastale ili načelu kontrole (čiji državljani imaju pretežni utjecaj).
- **Štićenici:** To su osobe koje nisu državljani, ali im država pruža zaštitu (npr. državljani štićene države u protektoratu ili kad jedna država preuzme zaštitu državljanina druge države uslijed rata ili prekida odnosa).

2. Bezdržavljanstvo (apatridija) i višestruko državljanstvo

Zbog neusklađenosti nacionalnih zakona (sukob načela *ius soli* i *ius sanguinis*) dolaze do izražaja slučajevi apatridije i bipatridije.

- **Apatridija (bezdržavljanstvo):** Stanje osobe koju nijedna država ne priznaje svojim državljaninom.
 - **Nedostaci:** Otežano kretanje (nema putovnice), nedostatak diplomatske zaštite i opasnost od progona.
 - **Zaštita:** Opća deklaracija o pravima čovjeka proklamira pravo svakoga na državljanstvo. **Konvencija o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva (1961.)** obavezuje države da priznaju državljanstvo osobama rođenim na njihovu području koje bi inače ostale apatridi.
 - **Hrvatska:** Zakon o hrvatskom državljanstvu propisuje da dijete rođeno u RH stječe državljanstvo ako su mu roditelji nepoznati, bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva.
- **Bipatridija (dvojno) i polipatridija (višestruko državljanstvo):** Stanje kad dvije ili više država istu osobu smatraju svojim državljaninom.
 - **Problemi:** Dvostruko oporezivanje, sukob vojnih obveza i diplomatske zaštite.
 - **Rješavanje:** Države sklapaju bilateralne ugovore radi izbjegavanja dvostruke vojne obveze.

3. Stranci

Stranci su osobe koje nisu u državljangskoj vezi sa zemljom u kojoj se nalaze. Iako su podvrgnuti vlasti države boravka (načelo teritorijalnosti), njihova matična država ima ih pravo štiti.

- **Položaj stranca:** Moderna država mora osigurati ravnopravnost stranaca pred sudovima i pridržavati se **minimalnog međunarodnog standarda** postupanja.
- **Uskrata pravosuđa (*denial of justice*):** Država je odgovorna ako strancu onemogućiti pristup sudovima, ako se postupak pretjerano odugovlači ili ako je presuda očito nepravedna.
- **Diplomatska zaštita:** Matična država može intervenirati tek nakon što je stranac **iscrpio sva redovita pravna sredstva** u državi boravka.
- **Ulazak i protjerivanje:** Svaka država slobodno uređuje ulazak stranaca, ali se protjerivanje smije provoditi samo temeljem zakona i nakon provedenog postupka.

4. Izručenje (ekstradicija) i azil

- **Izručenje:** Postupak u kojem jedna država predaje osobi drugoj radi kaznenog progona ili izvršenja kazne. Temelji se na načelu **aut dedere, aut iudicare** (izručiti ili suditi).
 - **Izuzeci:** Države obično ne izručuju vlastite državljane niti osobe optužene za **političke delikte** (atentat na šefa države se ne smatra političkim deliktom).
- **Azil (utočište):** Pravo države da pruži zaštitu osobama koje bježe od političkog progona.
 - **Teritorijalni azil:** Pruža se na državnom području; nitko se ne smije vratiti u zemlju gdje mu prijeti progon (**načelo non-refoulement**).
 - **Diplomatski azil:** Pružanje utočišta u zgradama diplomatskih misija; opće MP ga ne priznaje, ali se održalo kao regionalni običaj u Latinskoj Americi.

5. Izbjeglice

Pravni položaj izbjeglica uređen je **Konvencijom iz 1951.** i **Protokolom iz 1967.**

- **Definicija:** Izbjeglita je osoba koja se nalazi izvan svoje zemlje zbog opravdanog straha od progona temeljem **rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja**.
- **Prava:** Imaju pravo izbora boravišta, slobodu kretanja i pravo na putne isprave.
- **UNHCR:** Za njihovu se zaštitu brine Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice.
- **Nansenova putovnica:** Povijesni dokument (uveden nakon Prvog svjetskog rata) koji je služio kao zamjenska isprava za apatride i izbjeglice.

21. MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA U OKVIRU UJEDINJENIH NARODA

Međunarodna zaštita čovjeka u okviru Ujedinjenih naroda (UN) predstavlja jedno od najdinamičnijih područja suvremenog međunarodnog prava, čiji su temelji položeni odmah nakon Drugog svjetskog rata s ciljem sprječavanja budućih užasa i osiguranja dostojanstva svake osobe. **Povelja UN-a** iz 1945. godine služi kao polazište ove zaštite, spominjući ljudska prava već u svom uvodu i članku 1., čime je zaštita pojedinca prestala biti isključivo unutrašnja stvar države i postala međunarodna obveza.

Sustav zaštite temelji se na tri stupa: normativnom okviru (dokumenti), institucionalnom okviru (organi) i mehanizmima nadzora.

1. Temeljni dokumenti UN-a o pravima čovjeka

Normativni sustav UN-a izgrađen je kroz niz deklaracija i ugovora koji su pretočili načela Povelje u konkretne pravne obveze:

- **Opća deklaracija o pravima čovjeka (1948.):** Usvojena 10. prosinca, ona je najznačajniji dokument UN-a u ovom području i danas se smatra da njezine odredbe čine načela **običajnog međunarodnog prava**. Sadrži 30 članaka koji jamče slobodu i jednakost svim ljudima bez diskriminacije, pravo na život, zabranu ropstva i mučenja, te pravo na pravično suđenje i slobodu kretanja.
- **Međunarodni paktovi iz 1966. godine:** Kako bi opće odredbe Deklaracije postale obvezatne, usvojena su dva ključna ugovora koji su stupili na snagu 1976.:

- **Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (MPGPP):** Nalaže bezuvjetne i neograničene obveze državama, uz iznimke samo u doba izvanredne javne opasnosti, ali i tada su neka prava (poput prava na život i zabrane mučenja) apsolutna.
- **Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (MPESKP):** Obvezuje države da postupno, do najviše mogućnosti svojih sredstava, postižu puno ostvarenje prava na rad, zdravlje i školovanje.
- **Specijalizirane konvencije:** UN je usvojio niz ugovora za zaštitu posebno ugroženih skupina ili suzbijanje specifičnih povreda:
 - Konvencija o ukidanju svih oblika **rasne diskriminacije** (1965.).
 - Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije prema **ženama** (1979.).
 - Konvencija protiv **mučenja** i drugih okrutnih postupaka (1984.).
 - Konvencija o **pravima djeteta** (1989.).
 - Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina **genocida** (1948.).

2. Institucionalni okvir i nadležni organi

Briga za ljudska prava povjerena je glavnim i pomoćnim organima UN-a:

- **Opća skupština (OS):** Vrhovni je organ koji daje smjernice, potiče proučavanja i donosi preporuke državama članicama i drugim organima.
- **Ekonomsko i socijalno vijeće (EiSV):** Povelja ga izravno ovlašćuje da daje preporuke radi unaprjeđenja stvarnog poštovanja prava čovjeka.
- **Vijeće za prava čovjeka:** Osnovano 2006. kao pomoćni organ Opće skupštine (zamijenilo je raniju Komisiju za prava čovjeka), sastoji se od 47 država i nadzire stanje prava u svim članicama UN-a.
- **Visoki povjerenik UN-a za prava čovjeka:** Uveden 1994. godine kao središnji autoritet koji kroz dijalog s vladama koordinira sve aktivnosti UN-a na ovom polju.
- **Ugovorna tijela (odbori):** Svaki temeljni ugovor ima svoj odbor (npr. **Odbor za prava čovjeka**, **Odbor protiv mučenja**) koji nadzire kako države stranke provode preuzete obveze.

3. Mehanizmi zaštite i nadzora

UN koristi različite metode kako bi osigurao poštovanje ljudskih prava u praksi:

1. **Periodični izvještaji:** Države su obvezne podnositi izvještaje o mjerama koje su poduzele, a koje odbori zatim javno razmatraju uz prisutnost predstavnika država.
2. **Individualne pritužbe:** Na temelju **Fakultativnih protokola**, pojedinci mogu podnijeti žalbu izravno odborima UN-a (poput Odbora za prava čovjeka) ako smatraju da su im prava povrijeđena, a iscrpili su domaća pravna sredstva.
3. **Specijalni postupci:** UN imenuje specijalne izvijestitelje ili istražna povjerenstva za ispitivanje sustavnih kršenja prava u pojedinim zemljama ili specifičnih tema (npr. nasilje nad ženama).
4. **Kolektivne mjere i sudstvo:** Vijeće sigurnosti može narediti mjere protiv država koje grubo krše prava, a uspostavljeni su i međunarodni kazneni sudovi (npr. za bivšu Jugoslaviju i Ruandu) te stalni **Međunarodni kazneni sud** za kažnjavanje genocida i zločina protiv čovječnosti.

Posebna pozornost unutar sustava UN-a posvećena je i **izbjeglicama**, o čijoj se zaštiti brine **Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice (UNHCR)** na temelju Konvencije iz 1951. godine. Također, UN je razvio sustav zaštite **manjina** (Deklaracija iz 1992.) i **domorodačkog stanovništva** (Deklaracija iz 2007.), naglašavajući njihovo pravo na očuvanje vlastitog identiteta i kulture.

22. MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA U OKVIRU EUROPSKIH REGIONALNIH ORGANIZACIJA

Međunarodna zaštita čovjeka u europskim regionalnim okvirima predstavlja najrazvijeniji sustav partikularnog međunarodnog prava, koji se temelji na djelovanju triju ključnih organizacija: Vijeća Europe, Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OEES) te Europske unije.

1. Vijeće Europe (VE)

Vijeće Europe je najstarija europska regionalna organizacija, osnovana 1949. godine s ciljem postizanja većeg jedinstva članica radi očuvanja zajedničkog naslijeđa i unaprjeđenja ljudskih prava.

- **Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (1950.):** To je prvi međunarodni ugovor izrađen na temelju načela Opće deklaracije o pravima čovjeka. Konvencija nalaže državama konkretne obveze i predviđa sustav nadzora nad njihovim izvršavanjem. **Republika Hrvatska postala je strankom ove Konvencije 1997. godine.**
- **Europski sud za prava čovjeka (ESLJP):** Glavni je organ zaštite koji zasjeda u Strasbourgu. Bitna novost uvedena **11. protokolom** (1998.) jest **pravo svakog pojedinca da se izravno obrati Sudu** protiv države pod čijom se jurisdikcijom našao, pod uvjetom da je iscrpio sva domaća pravna sredstva. Presude Suda su konačne i obvezujuće za državu protiv koje su donesene.
- **Katalog prava:** Konvencija jamči pravo na život, slobodu od mučenja, zabranu ropstva, pravo na pravedno suđenje, poštovanje privatnog života, slobodu misli i vjeroispovijedi te slobodu izražavanja i udruživanja. Dodatni protokoli uveli su prava poput zaštite vlasništva, prava na obrazovanje, slobodnih izbora te **ukidanja smrtne kazne**.
- **Ostali dokumenti VE:**
 - **Europska socijalna povelja (1961./1996.):** Uređuje socijalna i ekonomska prava čovjeka.
 - **Europska konvencija za sprječavanje mučenja (1987.):** Uspostavlja sustav posjeta mjestima gdje se nalaze osobe lišene slobode.
 - **Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1995.):** Prvi obvezujući multilateralni dokument posvećen isključivo zaštiti manjina.
 - **Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima:** Priznaje pravo na upotrebu tih jezika u javnom i privatnom životu.

2. Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OEES)

OEES je izrastao iz procesa započetog **Završnim aktom iz Helsinkija (1975.)**, a danas obuhvaća sve europske države, Rusku Federaciju, Kanadu i SAD.

- **Ljudska (humana) dimenzija:** Ovaj pojam obuhvaća suradnju na području ljudskih prava, zabrane diskriminacije, demokracije i vladavine prava. Iako se odredbe OEES-a često temelje na političkim obećanjima ("soft law"), one izražavaju pravnu svijest europskih država.
- **Mehanizmi nadzora i institucije:**
 - **Ured za demokratske institucije i prava čovjeka (ODIHR):** Sa sjedištem u Varšavi, organizira godišnje sastanke za ocjenu provođenja prava humane dimenzije.
 - **Visoki povjerenik za nacionalne manjine:** Njegova je zadaća rano upozoravanje i sprječavanje da napetosti vezane uz manjine prerastu u sukob.
 - **Predstavnik OEES-a za slobodu medija:** Prati razvoj događaja u pogledu medijskih sloboda u državama članicama.

3. Europska unija (EU)

EU se zasniva na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti i vladavine prava.

- **Povelja o temeljnim pravima EU:** Postala je pravno obvezujuća stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora (2009.).
- **Povezanost sa sustavom VE:** Unija se u pogledu zaštite prava bitno oslanja na sustav Vijeća Europe i Europsku konvenciju o ljudskim pravima.
- **Sud EU u Luksemburgu:** Omogućuje pojedincima da u određenim slučajevima nastupe kao stranka radi zaštite svojih prava zajamčenih pravom Unije.

• **Građanstvo Unije:** Specifičan institut koji državljanima članica daje dodatna prava, poput prava kretanja, boravka i zaštite u inozemstvu. **Zaključno,** europski sustav zaštite čovjeka je jedinstven jer kombinira **čvrste ugovorne obveze i sudsku zaštitu** unutar Vijeća Europe s **političkim mehanizmima prevencije sukoba** u okviru OEES-a te **supranacionalnom zaštitom** unutar Europske unije.

23. KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

Kaznena odgovornost pojedinca predstavlja jedno od najznačajnijih dostignuća suvremenog međunarodnog prava, kojim je probijena tradicionalna prepreka prema kojoj je samo država bila subjekt međunarodnih odnosa, dok je pojedinac odgovarao isključivo pred domaćim sudovima.

U nastavku slijedi opširno i detaljno objašnjenje razvoja, vrsta zločina i mehanizama kažnjavanja pojedinaca.

1. Pojam međunarodnog zločina

Pojam međunarodnog zločina nije bio poznat u međunarodnom pravu (MP) sve do sredine 20. stoljeća. **Međunarodni zločin** definira se kao čin koji MP izravno normira svojom zabranom usmjerenom prema pojedincu.

- U takvim slučajevima MP ili nalaže državi obvezu kažnjavanja pojedinca ili predviđa uspostavu **međunarodnog sudstva** za tu svrhu.
- Bitno je naglasiti da kažnjivost zbog kršenja MP-a postoji čak i ako je djelo izvršeno prema propisima unutrašnjeg prava ili nalogima državne vlasti.

2. Povijesni razvoj individualne odgovornosti

Razvoj ovog instituta tekao je kroz nekoliko ključnih etapa:

- **Nakon Prvog svjetskog rata:** Mirovnim ugovorom iz Versaillesa (1919.) pokušalo se uvesti osobnu odgovornost počinitelja, ali odredbe nisu provedene u praksi – od 896 traženih osoba, suđeno je samo nekolicini.
- **Drugi svjetski rat i Nürnberški proces:** Tek su strašni zločini u Drugom svjetskom ratu doveli do stvarnog provođenja načela individualne odgovornosti. **Londonskim sporazumom (1945.)** osnovan je Međunarodni vojni sud u Nürnbergu za suđenje glavnim ratnim zločincima europskih sila Osovine. Sličan sud osnovan je i u **Tokiju** za Daleki istok.
- **Ad hoc sudovi 1990-ih:** Vijeće sigurnosti UN-a osnovalo je 1993. godine **Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY)** sa sjedištem u Haagu, a 1994. godine **Međunarodni kazneni sud za Ruandu (ICTR)**.

3. Vrste međunarodnih zločina

Prema Londonskom statutu (1945.) i kasnijim kodifikacijama, zločini za koje pojedinci izravno odgovaraju dijele se na:

- **Zločini protiv mira (Agresija):** Obuhvaćaju planiranje, pripremanje, poticanje ili poduzimanje agresivnog rata. Za ove zločine odgovaraju vođe i organizatori koji su imali znatnu ulogu u agresiji.
- **Ratni zločini:** Predstavljaju povrede zakona i običaja rata. To uključuje ubojstva, zlostavljanje civila i ratnih zarobljenika, deportacije na robovski rad, ubijanje talaca te neopravdano razaranje gradova. Ovi zločini mogu biti počinjeni isključivo u vrijeme rata.
- **Zločini protiv čovječnosti:** Obuhvaćaju ubojstva, istrebljenje, porobljavanje i progone civilnog stanovništva na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi. Za razliku od ratnih zločina, mogu se počinuti i u miru i u ratu.
- **Genocid:** Definiran **Konvencijom iz 1948.** kao djelo počinjeno s nakanom da se potpuno ili djelomično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina. Kažnjivi su i poticanje, pokušaj i sudioništvo u genocidu.

4. Međunarodni kazneni sud (MKS / ICC)

Presudan korak bilo je usvajanje **Rimskog statuta (1998.)**, kojim je 2002. godine osnovan stalni **Međunarodni kazneni sud** sa sjedištem u Haagu.

- **Nadležnost:** Sud je nadležan isključivo za fizičke osobe (pojedince) za najteža kaznena djela: genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin agresije.
- **Načelo komplementarnosti:** Domaće pravosuđe ima prednost; MKS intervenira samo ako država u kojoj je zločin počinjen (ili država počinitelja) ne može ili ne želi istinski provesti postupak.

5. Temeljna načela individualne odgovornosti

Međunarodno pravo postavilo je stroga pravila o tome tko i kako odgovara:

- **Službeni položaj:** Kažnjava se svatko, bez obzira na položaj – bio on državnik, visoki funkcionar ili obični pojedinac. Službeni položaj ne oslobađa od odgovornosti niti je razlog za ublažavanje kazne.
- **Viša zapovijed:** Izvršenje zločina po zapovijedi pretpostavljenog ne oslobađa počinitelja odgovornosti, ali može, ovisno o pravednosti, služiti za ublažavanje kazne.
- **Nezastarijevanje:** Konvencija UN-a iz 1968. propisuje da za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti **nema zastare**, bez obzira na to jesu li počinjeni u ratu ili miru.
- **Načelo "izruči ili sudi" (*aut dedere, aut iudicare*):** Države su dužne ili same suditi počiniteljima međunarodnih zločina koji se nađu na njihovu području ili ih izručiti državi koja ih namjerava progoniti.

24. DIPLOMATSKE POVLASTICE

Diplomatske povlastice i izuzeća (često obuhvaćeni nazivom **eksteritorijalnost**) predstavljaju skup pravila međunarodnog prava koja osiguravaju nesmetano djelovanje diplomatskih misija i njihovog osoblja u državi primateljici.

Glavni izvor ovih pravila je **Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. godine**, koja je kodificirala dotadašnje običajno pravo.

1. Teorijski temelj povlastica

U pravnoj znanosti postoje dvije glavne teorije o temelju diplomatskih povlastica:

- **Teorija reprezentacije:** Povlastice se temelje na dostojanstvu države koju diplomat zastupa.
- **Funkcionalna teorija (*ne impediatur legatio*):** Povlastice su nužne kako bi se misiji osigurala neovisnost u djelovanju bez koje ne bi mogla obavljati svoj zadatak.

Važno je napomenuti da su povlastice **pravo države**, a ne osobno pravo pojedinca. Zato se diplomat ne može sam odreći povlastice bez pristanka svoje vlade.

2. Krug osoba koje uživaju povlastice

Povlastice i izuzeća ne pripadaju svima u jednakom opsegu:

- **Diplomatski agenti (šef misije i diplomatsko osoblje):** Uživaju puni opseg povlastica.
- **Članovi obitelji diplomatskog agenta:** Uživaju iste povlastice ako su članovi kućanstva i nisu državljani države primateljice.
- **Administrativno i tehničko osoblje:** Uživaju povlastice kao i agenti, ali uz ograničenja (npr. izuzeće od građanske sudbenosti vrijedi samo za čine u obnašanju službene dužnosti).
- **Poslužno osoblje:** Uživaju izuzeće samo za postupke u obnašanju funkcija te su oslobođeni poreza na plaću koju primaju u misiji.

3. Trajanje povlastica

Povlastice počinju trenutkom **prelaska granice** države primateljice radi preuzimanja službe. Prestaju kad osoba napusti državu ili nakon isteka razumnog roka za odlazak. Zaštita traje i u slučaju **izbijanja rata** između države šiljateljice i primateljice.

4. Popis i opis diplomatskih povlastica

Bečka konvencija detaljno nabroja sljedeće povlastice:

1. **Nepovredivost i nepristupnost prostorija:** Organi države primateljice ne smiju ući u prostorije misije bez pristanka šefa misije. Država primateljica ima posebnu obvezu štiti te prostorije od nasilnog ulaska ili oštećenja.
2. **Zaštita arhiva:** Arhivi i dokumenti misije nepovredivi su u svako vrijeme i ma gdje se nalazili, čak i u slučaju oružanog sukoba.
3. **Sloboda komunikacije:** Misija se može slobodno dopisivati sa svojom vladom koristeći sva sredstva, uključujući šifru i kurire. **Diplomatska valiza** (kurirska prtljaga) ne smije se otvarati ni zadržavati.
4. **Osobna nepovredivost:** Diplomatski agent ne smije biti podvrgnut nikakvom obliku uhićenja ili pritvora. Primateljica mora spriječiti svaku uvredu njegove osobe ili dostojanstva.
5. **Izuzeće od sudbenosti (Imunitet):**
 - **Kazneni imunitet:** Agent je potpuno izuzet od kaznene sudbenosti države primateljice za sva djela.
 - **Gradanski i upravni imunitet:** Postoji izuzeće, osim u tri slučaja: tužbe glede privatne nekretnine, nasljedstva u kojem je agent privatna osoba, te profesionalne ili trgovačke djelatnosti izvan službenih funkcija.
 - Agent nije dužan **svjedočiti** pred organima primateljice.
6. **Nepovredivost stana i imovine:** Privatni stan agenta uživa istu zaštitu kao i prostorije misije. Njegovi spisi, prepiska i imovina također su nepovredivi.
7. **Sloboda kretanja:** Država primateljica mora osigurati kretanje članovima misije, osim u zonama zabranjenim iz razloga državne sigurnosti.
8. **Oslobođenje od davanja (Fiskalne povlastice):** Agenti su oslobođeni svih poreza i taksi, uz iznimke kao što su posredni porezi (PDV), nasljedne takse ili takse na nekretnine u privatnom posjedu.
9. **Ceremonijalna prava:** Pravo isticanja zastave i grba države šiljateljice na prostorijama misije, zgradi šefa misije i prijevoznim sredstvima.
10. **Pravo privatnog bogoslužja:** Iako je danas izgubilo na važnosti, omogućuje obavljanje vjerskih obreda unutar poslaničke zgrade.

5. Dužnosti povlaštenih osoba

Uživanje povlastica nalaže i određene dužnosti prema državi primateljici:

- Poštovanje zakona i propisa zemlje u kojoj se nalaze.
- **Nemiješanje** u unutrašnje poslove države primateljice.
- Službeni poslovi obavljaju se isključivo putem **ministarstva vanjskih poslova**.
- Zabrana obavljanja profesionalne ili trgovačke djelatnosti radi vlastite zarade (za diplomate).

25. MEĐUNARODNI SLUŽBENICI

Međunarodni službenici su osobe koje u diplomatskom svojstvu djeluju u ime neke međunarodne organizacije (MO), obavljajući funkcije putem kojih ta organizacija djeluje prema drugim subjektima međunarodnog prava. Za razliku od predstavnika država članica koji zastupaju interese svojih vlada, međunarodni službenici zastupaju isključivo međunarodnu organizaciju kojoj pripadaju.

1. Načelo neovisnosti

Temeljna značajka položaja međunarodnih službenika je njihova **potpuna neovisnost**.

- **Zabrana instrukcija:** Službenici u svom radu ne smiju tražiti niti primati instrukcije od bilo koje vlade ili vlasti izvan same organizacije.
- **Obveza država:** Države članice dužne su poštovati taj međunarodni karakter i neovisnost službenika te se suzdržavati od svakog utjecaja na njih.
- **Kriteriji izbora:** Pri njihovu imenovanju (koje kod UN-a vrši Glavni tajnik) pazi se na najviše standarde sposobnosti i stručnosti, ali i na što širu geografsku osnovu te, u novije vrijeme, na ravnomjernu spolnu zastupljenost.

2. Pravni izvori i status

Međunarodnopravni položaj službenika prvenstveno je uređen ugovornim pravom, što znači da oni uživaju prava na koja je država pristala pristupanjem određenom ugovoru. Ti se ugovori dijele u tri skupine:

1. **Konstitutivni akti ("ustavi") organizacija:** Sadrže načelne obveze o povlasticama i imunitetima (npr. čl. 105. Povelje UN).
2. **Sporazumi o sjedištu:** Sklapaju se između MO i države u kojoj ona ima sjedište ili ured (npr. Sporazum UN-a i SAD-a o sjedištu u New Yorku).
3. **Posebni mnogostrani ugovori:** Detaljno razrađuju povlastice, poput **Konvencije o povlasticama i imunitetima UN-a (1946.)** i **Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova (1947.)**.

3. Povlastice i imuniteti

Za razliku od diplomatskih zastupnika država, međunarodni službenici načelno uživaju samo **funkcionalni imunitet** – onaj koji je nužan za neovisno obavljanje funkcija organizacije.

- **Vrste povlastica:**
 - **Imunitet od sudbenosti:** Isključivo za čine i riječi izgovorene u obavljanju službene dužnosti.
 - **Fiskalne olakšice:** Izuzeće od poreza na plaće koje primaju od organizacije.
 - **Osobne olakšice:** Izuzeće od vojne službe, ograničenja useljavanja i obveze registracije stranaca za njih i članove obitelji.
 - **Diplomatski status:** Najviši funkcionari (npr. Glavni tajnik UN-a i njegovi zamjenici) uživaju pune povlastice i imunitete koji pripadaju diplomatskim zastupnicima.

4. Odreknuće od imuniteta i zaštita

- **Nositelj prava:** Izvorni nositelj povlastica nije pojedinac, već **međunarodna organizacija**. Stoga se službenik ne može sam odreći imuniteta bez pristanka organizacije.
- **Sprječavanje zlouporabe:** Povlastice su dane u interesu organizacije, a ne radi osobne koristi. Glavni tajnik ima **pravo i dužnost odreći se imuniteta** službenika kad god bi taj imunitet sprječavao tijek pravde, a njegovo uklanjanje ne bi štetilo interesima organizacije.
- **Funkcionalna zaštita:** U slučaju stradanja službenika u službi, organizacija ima pravo nastupati radi njihove zaštite i tražiti naknadu štete od odgovorne države. To je načelo potvrđeno u savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda iz 1949. (**slučaj Bernadotte**).

26. JEDNOSTRANI PRAVNI POSLOVI

Jednostrani pravni posao u međunarodnom pravu (MP) definira se kao **jednostrano očitovanje volje subjekta međunarodnog prava** za koje je vezana određena međunarodnopravna posljedica. Takav je posao u određenim slučajevima dovoljan da se njime neko pravno stanje **osnuje, izmijeni ili da prestane**. Iako se očitovanje daje samostalno, djelovanje drugih subjekata ponekad može osujetiti nastupanje namjeravanih pravnih posljedica.

Vrste jednostranih pravnih poslova

Prema izvorima, ovi se poslovi dijele u tri osnovne skupine:

1. **Aksesorni ili zavisni poslovi:** To su očitovanja koja sama za sebe nemaju pravnog učinka, već ga proizvode tek u vezi s drugim (prethodnim ili sljedećim) očitovanjem drugog subjekta. Glavni primjeri su: **ponuda (oferta), prihvata, opoziv, otkaz i rezerva (priuzdržaj)**.
2. **Samostalni poslovi:** Oni koji samostalno proizvode pravne posljedice bez potrebe za konvergentnim djelovanjem drugog subjekta.
3. **Mješoviti poslovi:** Za njihov pravni učinak potrebno je da uz očitovanje volje bude vezan i određeni **stvarni čin**, kao što su **okupacija ili dereliksija** (napuštanje područja).

Glavni oblici samostalnih jednostranih pravnih poslova

Izvori detaljno opisuju pet temeljnih oblika ovih poslova:

1. Priopćenje (Notifikacija)

To je službeno stavljanje na znanje nekog zahtjeva ili pravno relevantne činjenice koja se zbila ili će se zbiti.

- **Svrha:** Država kojoj je upravljeno ne može se poslije pozivati na to da joj priopćena činjenica nije bila poznata.
- **Obvezatnost:** Notifikacija je obvezna u slučajevima **blokade**, registriranja ugovora prema Povelji UN-a, stjecanja ničijeg područja okupacijom te (povijesno) objave rata.

2. Priznanje

Jednostrano očitovanje da se neko **postojeće stanje ili zahtjev smatra pravovaljanim**.

- **Primjeri:** Priznanje nove države, vlade, ustanika kao zaraćene stranke ili stjecanja područja.
- **Posljedica:** Država koja je dala priznanje ne može poslije poricati tu činjenicu ili zahtjev.

3. Prosvjed

Očitovanje kojim se poriče pravovaljanost nekog stanja ili zahtjeva radi **očuvanja vlastitog prava**.

- **Funkcija:** Prosvjed sprječava primjenu pravila *qui tacet, consentire videtur* (tko šuti, smatra se da pristaje). Služi prekidanju šutnje koja bi se inače mogla protumačiti kao priznanje ili odreknuće.

4. Odreknuće

Jednostrano očitovanje kojim se **napušta neko pravo** (npr. oprost od plaćanja reparacija ili povlačenje tužbe).

- **Ograničenje:** Ne može se napustiti pravo koje je potrebno radi ispunjenja neke dužnosti. U slučaju sumnje, odreknuće se uvijek mora tumačiti usko.

5. Obećanje

Očitovanje kojim se **preuzima obveza** prema drugim subjektima MP-a.

- **Uvjet obvezatnosti:** Međunarodni sud (u slučajevima francuskih nuklearnih pokusa) utvrdio je da su obećanja obvezna ako su dana **javno i s namjerom da obvežu**, čak i izvan pregovora. Temelj njihove obvezatnosti je načelo **dobre vjere (bona fides)**.

Preduvjeti za valjanost jednostranih pravnih poslova

Da bi jednostrano očitovanje proizvelo pravne učinke, moraju biti ispunjeni opći preduvjeti:

- **Sposobnost subjekta:** Očitovanje mora dati subjekt MP-a (država, međunarodna organizacija) koji ima poslovnu sposobnost.
- **Ovlaštena osoba:** Izjavu moraju dati osobe koje po svom položaju zastupaju državu: **državni glavar, predsjednik vlade ili ministar vanjskih poslova**.
- **Dopušten objekt:** Sadržaj ne smije biti materijalno nemoguć niti se smije protiviti **kogentnim normama (ius cogens)** međunarodnog prava (npr. zabrana agresije, genocida, piratstva).
- **Odsutnost mana volje:** Pravni posao je nevaljan ako je rezultat **zablude (ispričive i bitne), prijevare, korupcije ili prisile** nad predstavnikom države ili samom državom.
- **Oblik:** Pravo ne propisuje strogi oblik; poslovi mogu nastati pismeno, usmeno (rjeđe), pa čak i konkludentnim činima ili šutnjom u određenim okolnostima.

Vodeća načela Komisije za MP (2006.)

Komisija za međunarodno pravo usvojila je 2006. godine **Vodeća načela** za jednostrane akte država. Načela ističu da se obveznost javnih izjava temelji na **dobroj vjeri**, da se pri tumačenju mora uzeti u obzir kontekst i okolnosti, te da se u slučaju dvojbe obveze moraju **tumačiti restriktivno**.

27. REZERVE UZ MEĐUNARODNI UGOVOR

Rezerva (priuzdržaj ili ograda) uz međunarodni ugovor predstavlja **jednostranu izjavu** kojom država ili međunarodna organizacija (MO) želi isključiti ili izmijeniti pravni učinak određenih odredbi ugovora u njihovoj primjeni na tu stranku. Pravila o rezervama detaljno su uređena Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. godine te Konvencijom iz 1986. koja se odnosi na ugovore s međunarodnim organizacijama.

1. Stavljanje i oblik rezerve

Rezerva se može staviti isključivo u trenutku davanja pristanka na vezivanje ugovorom, što uključuje faze:

- **Potpisivanje,**
- **Ratifikaciju** (ili čin formalne potvrde za MO),
- **Prihvat, odobrenje ili pristupanje** ugovoru.

Formalni zahtjevi:

- Rezerva mora biti sastavljena u **pismenom obliku**.
- Mora se priopćiti svim državama i međunarodnim organizacijama koje su stranke ili imaju pravo postati strankama dotičnog ugovora.
- Rezerva se može **opozvati** u svako doba pismenim putem, a za to nije potreban pristanak drugih država (osim ako ugovor ne određuje drukčije).

2. Nedopustivost rezervi

Država ne može staviti rezervu u sljedećim slučajevima:

1. Ako ugovor izrijeком **zabranjuje** stavljanje rezervi (npr. Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda).
2. Ako ugovor dopušta samo određene rezerve, a predložena rezerva nije među njima.
3. Ako je rezerva **nespojiva s predmetom i svrhom** ugovora (u slučajevima kada ugovor šuti o rezervama).

3. Prihvaćanje rezerve i prigovor

Da bi rezerva djelovala prema ostalim strankama, potreban je njihov pristanak (prihvat), no Bečke konvencije predviđaju različite režime ovisno o naravi ugovora:

- **Izričito dopuštene rezerve:** Ako ugovor izrijeком dopušta određenu rezervu, naknadni prihvat ostalih država nije potreban.
- **Ustavni akti međunarodnih organizacija:** Ako je ugovor ustavni akt neke MO, rezervu mora prihvatiti nadležni organ te organizacije.
- **Načelo cjelovitosti:** Kod ugovora s malim brojem pregovaratelja, gdje je primjena cijelog ugovora bitan uvjet za pristanak svake strane, rezervu moraju prihvatiti **sve stranke**.
- **Fleksibilni sustav (opće pravilo):** U ostalim slučajevima vrijedi da država koja stavi rezervu postaje strankom ugovora u odnosu na onu državu koja je tu rezervu prihvatila. Pristanak na vezivanje ugovorom koji sadrži rezervu počinje djelovati tek kada barem jedna druga ugovornica prihvati tu rezervu.

Šutnja kao prihvaćanje: Smatra se da je država prihvatila rezervu ako ne stavi prigovor u roku od **12 mjeseci** od primitka obavijesti ili do dana davanja vlastitog pristanka na ugovor, ako je taj datum kasniji.

4. Pravni učinci rezerve

Učinci rezerve razlikuju se ovisno o reakciji drugih država:

- **Između stranke koja je stavila rezervu i one koja ju je prihvatila:** Odredbe na koje se rezerva odnosi mijenjaju se (isključuju ili preinačuju) u skladu sa sadržajem rezerve, i to uzajamno (u oba smjera).
- **Između stranke koja je stavila rezervu i one koja je prigovorila:** Ako se država koja je prigovorila nije izričito usprotivila stupanju na snagu ugovora između nje i države koja je stavila rezervu, ugovor vrijedi, ali se sporne odredbe ne primjenjuju u mjeri u kojoj to rezerva predviđa.
- **Između ostalih stranaka:** Ugovor vrijedi u izvornom obliku u cijelosti.

5. Razlikovanje od sličnih instituta

- **Interpretativne izjave:** Za razliku od rezerve, interpretativna izjava ne isključuje niti mijenja pravni učinak odredbi, već služi samo za pojašnjenje značenja ili dosega pojedine odredbe ugovora.
- **Federalna klauzula:** Određene države u federativnom uređenju koriste ovu klauzulu kako bi olakšale prihvaćanje ugovora, obvezujući se samo na onaj dio materije za koji su nadležni središnji organi, dok za ostalo samo obećavaju poduzimanje mjera prema federalnim jedinicama.

28. DJELOVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA U ODNOSU NA STRANKE I NA TREĆE

Djelovanje međunarodnih ugovora temelji se na općim pravilima međunarodnog prava koja su kodificirana Bečkim konvencijama o pravu međunarodnih ugovora (iz 1969. i 1986. godine), pri čemu se pravi jasna razlika između učinaka prema državama strankama i prema trećim subjektima.

1. Djelovanje međunarodnih ugovora u odnosu na stranke

U odnosu na stranke koje su valjano sklopile ugovor i izrazile pristanak da budu njime vezane, ugovor proizvodi puni pravni učinak temeljem sljedećih načela:

- **Načelo *Pacta sunt servanda*:** Ovo prastaro običajno pravno načelo nalaže da svaki ugovor koji je na snazi **obvezuje ugovornice i one ga moraju izvršavati u dobroj vjeri**. Poštovanje ove obveze naglašeno je i u Povelji UN-a.
- **Odnos prema unutrašnjem pravu:** Ugovorna stranka se **ne može pozvati na propise ili praznine svog unutrašnjeg prava** kako bi opravdala neizvršenje preuzete međunarodne obveze. Država je dužna uskladiti svoje zakonodavstvo (npr. proračun, zakone) kako bi osigurala izvršenje ugovora.
- **Vremensko djelovanje:** U pravilu, ugovorne odredbe **nemaju retroaktivni učinak** i ne vežu stranke s obzirom na čin ili situaciju koja je prestala postojati prije stupanja ugovora na snagu, osim ako se ne utvrdi drukčija namjera stranaka.
- **Prostorno djelovanje:** Ugovor načelno **veže svaku državu stranku za čitavo njezino područje**, osim ako se iz samog ugovora ne vidi drukčija namjera.
- **Registriranje ugovora:** Prema Povelji UN-a (čl. 102.), svaki ugovor koji sklopi član UN-a mora se **registrirati u Tajništvu UN-a**. Ako ugovor nije registriran, on i dalje vrijedi, ali se stranka na njega **ne može pozvati pred organima UN-a** (uključujući Međunarodni sud).
- **Posljedice neizvršenja:** Odbijanje ispunjenja ugovora predstavlja **međunarodno protupravni čin** koji povlači odgovornost, dužnost naknade štete ili daje pravo drugoj stranci da ugovor otkáže.

2. Djelovanje međunarodnih ugovora u odnosu na treće

Opće je pravilo međunarodnog prava (izraženo brojim *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*) da ugovori **ne mogu stvarati ni prava ni obveze za treće države ili organizacije bez njihova pristanka**. Ipak, Bečke konvencije razlikuju uvjete za nametanje obveza i stjecanje prava:

- **Nametanje obveza trećima:** Da bi ugovor stvorio obvezu za treći subjekt, potrebna su dva uvjeta:
 1. Da su stranke ugovora imale **namjeru** stvoriti obvezu za trećega.
 2. Da treća država ili organizacija **izričito i pismeno prihvati** tu obvezu.
- **Stjecanje prava za treće:** Za osnivanje prava u korist trećega također je potrebna namjera ugovornih stranaka, ali je postupak prihvata lakši:
 1. **Pristanak se pretpostavlja** dok se ne dokaže suprotno, osim ako ugovor ne zahtijeva formalni prihvati.
 2. Treći subjekt se pri korištenju tim pravom mora pridržavati uvjeta određenih ugovoru.
- **Opoziv ili izmjena prava i obveza:**
 - Jednom nastala obveza za trećega ne može se ukinuti bez pristanka ugovornih stranaka i samog trećeg subjekta.
 - Pravo stečeno za trećega ne može se opozvati ako iz ugovora proizlazi da je za to potreban pristanak trećega.
- **Objektivni režimi (Iznimke):** Neki ugovori stvaraju stanja koja moraju poštovati svi subjekti, čak i ako nisu stranke. To uključuje:
 - **Ustupanje područja** i uspostavu **međunarodnih služnosti** koje imaju stvarnopravnu narav i djeluju *erga omnes*.
 - Ugovore koji uspostavljaju **međunarodne režime** (npr. režim Sueskog kanala, Antarktike ili Zone međunarodnog podmorja) u interesu cijele međunarodne zajednice.
 - Ugovore čija pravila s vremenom pričaju u **opće običajno međunarodno pravo**, čime postaju obvezna za sve.

29. MEĐUNARODNO PROTUPRAVNI ČINI

Međunarodno protupravni čin predstavlja protupravno kršenje međunarodne obveze koje za sobom povlači međunarodnopravnu odgovornost počinitelja. Kao posljedica takvog čina, neovisno o volji subjekata, nastaje novi pravni odnos između povreditelja i povrijeđenog (ili šire zajednice), koji se očituje u pravu na traženje naknade i obvezi popravljivanja štete.

Materija odgovornosti država za ove čine kodificirana je u **Nacrtu članaka o odgovornosti država** koji je Komisija za međunarodno pravo dovršila 2001. godine.

1. Elementi međunarodnog protupravnog čina

Da bi neki čin bio kvalificiran kao međunarodno protupravan, moraju biti kumulativno ispunjena dva temeljna uvjeta:

1. **Pripisivanje (atribucija):** Djelovanje (čin ili propust) mora se moći pripisati subjektu međunarodnog prava (MP).
2. **Povreda obveze:** Takvo djelovanje mora predstavljati povredu međunarodne obveze tog subjekta.

Iako **krivnja** i **šteta** nisu predviđeni kao opći konstitutivni elementi u Nacrtu, oni mogu biti uvjet odgovornosti ako to propisuje određeno primarno pravilo MP (npr. pravilo o zaštiti okoliša može zahtijevati nastanak stvarne štete).

2. Pripisivanje povrede subjektu MP

Opće je pravilo da se državi ili međunarodnoj organizaciji mogu pripisati samo djela njihovih **organa ili agenata**.

- **Državni organi:** Bilo koja osoba ili tijelo koje obavlja javne funkcije (zakonodavne, sudske, upravne) na bilo kojoj razini vlasti.
- **Federalne države:** Načelno odgovaraju za čine središnjih organa i organa federalnih jedinica.
- **Ultra vires djelovanje:** Država odgovara i za čine svojih organa koji su **prekoračili ovlasti** ili postupali protivno instrukcijama, sve dok su djelovali u službenom svojstvu.
- **Privatne osobe:** Država načelno ne odgovara za njihova djela, osim ako su organi propustili postupiti s **dužnom pažnjom** (*due diligence*) u sprječavanju štete ili ako privatne osobe djeluju prema smjernicama i pod kontrolom države.

3. Povreda međunarodne obveze

Povreda postoji kada je ponašanje subjekta nespojivo s onim što od njega zahtijeva MP pravilo, bez obzira na izvor te obveze (ugovor, običaj, opća načela, presuda). Obveza može biti povrijeđena:

- **Izravno** prema drugoj državi.

- **Neizravno** prema državljanima druge države (u tom slučaju država nastupa kao zaštitnica nakon što su iscrpljena unutrašnja pravna sredstva).

4. Okolnosti koje isključuju protupravnost

Postoji šest okolnosti pod kojima se čin koji bi inače bio zabranjen ne smatra protupravnim:

1. **Pristanak povrijeđenog:** Ako je dan valjano i djelovanje ostane unutar granica pristanka.
2. **Samoobrana:** U skladu s Poveljom UN-a u slučaju oružanog napada.
3. **Protumjere (represalije):** Dopuštene kao odgovor na tuđi protupravni čin radi poticanja na ispunjenje obveza, uz uvjet proporcionalnosti.
4. **Viša sila (*force majeure*):** Neodoljiva sila ili nepredvidljiv događaj izvan kontrole subjekta.
5. **Nevolja (*distress*):** Situacija u kojoj su ugroženi ljudski životi osoba za koje agent odgovara (npr. uplovljavanje broda u tuđu luku bez dozvole zbog oluje).
6. **Stanje nužde (*necessity*):** Jedini način da se zaštiti temeljni interes države od ozbiljne i neposredne opasnosti, bez nanošenja štete tuđim temeljnim interesima.

Važna napomena: Nijedna okolnost ne može isključiti protupravnost čina koji je suprotan **kogentnoj normi** (*ius cogens*) MP-a.

5. Posljedice i reparacija

Iz protupravnog čina proizlazi dužnost povreditelja da **prestane** s takvim ponašanjem, ponudi jamstva da se ono neće ponoviti i provede **reparaciju** (popravljanje štete).

Oblici reparacije su:

- **Povratak u prijašnje stanje (*restitutio in integrum*):** Uspostava stanja kakvo je bilo prije čina (npr. vraćanje zaplijenjene imovine ili poništenje zakona).
- **Naknada štete:** Isplata u novcu koja pokriva stvarnu štetu i izmaklu korist ako restitucija nije moguća ili dovoljna.
- **Zadovoljština (satisfakcija):** Služi za popravljavanje moralne štete (npr. isprika, žaljenje, kažnjavanje počinitelja) i mora biti javna.

6. Ozbiljne povrede kogentnih normi

Za povrede najbitnijih obveza (poput zabrane agresije, genocida ili apartheida) predviđen je stroži režim koji nalaže svim državama **dužnost suradnje** na njihovu suzbijanju, **nepriznavanje** stanja stvorenog povredom te nepružanje pomoći za održavanje takvog stanja.

GRUPA „C“

1. PRETEČE I OSNIVANJE UJEDINJENIH NARODA

Osnivanje Ujedinjenih naroda (UN) predstavlja završnu fazu dugotrajnog povijesnog razvoja ideja o organiziranoj međunarodnoj zajednici država radi osiguranja trajnog mira i suradnje.

1. Preteče Ujedinjenih naroda

Kroz povijest je postojalo nekoliko ključnih pokušaja i organizacija koje su prethodile UN-u:

- **Sveta alijansa (1815.):** Smatra se prvim zametkom ovakve organizacije, stvorenim nakon napoleonskih ratova. Njezin je cilj bio održavanje poretka stvorenog Bečkim kongresom i obrana od revolucija, što je ostvarivano dogovorima i povremenim sastancima vladara.
- **Koncert europskih vevlasti:** Uslijedio je nakon slabljenja Svete alijanse. Činile su ga Austrija, Francuska, Velika Britanija, Prusija i Rusija, koje su zajednički odlučivale o važnim političkim pitanjima, no bez stalnog institucionalnog ustroja.
- **Međunarodne upravne zajednice i uredi:** Tijekom 19. stoljeća potreba za tehničkom suradnjom dovela je do osnivanja prvih funkcionalnih organizacija, poput **Svjetske telegrafske unije (1865.)** i **Svjetske poštanske unije (1874.)**.
- **Haaške mirovne konferencije (1899. i 1907.):** Na njima su planski izvedene kodifikacije ratnog prava i uspostavljeni mehanizmi za mirno rješavanje sporova, uključujući osnivanje **Stalnog arbitražnog suda**.
- **Liga naroda (1919. – 1946.):** Izravna preteča UN-a, osnovana nakon Prvog svjetskog rata na poticaj predsjednika SAD-a Woodrowa Wilsona.
 - **Ustrojsvo:** Imala je Skupštinu svih članica i Vijeće sa stalnim (velevlasti) i izabranim članovima.
 - **Slabosti:** Odluke su se donosile **jednoglasno**, što je uvelike ograničavalo njezinu vlast odlučivanja. Dodatno su je oslabili izostanak SAD-a te kasno pristupanje i kasniji izlazak Sovjetskog Saveza, Njemačke i Japana.
 - **Prestanak rada:** Formalno je likvidirana 1946. godine, nakon što nije uspjela spriječiti izbijanje Drugog svjetskog rata.

2. Osnivanje Ujedinjenih naroda

Zamislao o novoj, čvršćoj i trajnijoj svjetskoj organizaciji razvijala se postupno kroz niz akata i konferencija tijekom Drugog svjetskog rata:

- **Atlantska povelja (14. kolovoza 1941.):** Zajednička izjava Roosevelta i Churchilla kojom se proklamira napuštanje upotrebe sile i osnivanje šireg sustava opće sigurnosti.
- **Deklaracija Ujedinjenih naroda (1. siječnja 1942.):** Potpisalo ju je 26 država protunacističkog saveza, prihvaćajući načela Atlantske povelje.
- **Moskovska deklaracija (30. listopada 1943.):** Deklaracija četiriju sila (SAD, SSSR, VB, Kina) kojom se izričito priznaje potreba za osnivanjem opće međunarodne organizacije utemeljene na **suverenoj jednakosti** država.
- **Konferencija u Dumbarton Oaksu (kolovoz – listopad 1944.):** Izrađen je opsežan nacrt budućeg ustava organizacije (Povelje) u 12 poglavlja.
- **Konferencija u Jalti (veljača 1945.):** Churchill, Roosevelt i Staljin riješili su preostalo sporno pitanje o **načinu donošenja odluka u Vijeću sigurnosti** (čl. 27. st. 3. Povelje).
- **Konferencija u San Franciscu (25. travnja – 26. lipnja 1945.):** Osnivačka konferencija na kojoj je sudjelovalo 50 država.
 - **Potpisivanje:** Povelju je 26. lipnja 1945. potpisalo 50 prisutnih država, a ostavljeno je mjesto i za **Poljsku**, koja se smatra 51. iskonskom članicom.
 - **Stupanje na snagu:** Povelja UN-a stupila je na snagu **24. listopada 1945.**, kada je skupljen dovoljan broj ratifikacija (5 stalnih članica VS i većina ostalih). Taj se datum danas slavi kao **Dan Ujedinjenih naroda**.

3. Ključne faze neposredno nakon osnivanja

- **Pripremna komisija:** Osnovana u San Franciscu kako bi omogućila početak djelovanja organizacije (priprema prve Opće skupštine, izbor sudaca Međunarodnog suda, određivanje sjedišta).
- **Prvo zasjedanje Opće skupštine:** Održano u Londonu, **10. siječnja 1946.**, čime je započeo stvarni rad organizacije i njezinih glavnih organa.
- **Sjedište:** Odlukom Opće skupštine, uz suglasnost SAD-a, za stalno sjedište izabran je **New York**, dok se važni uredi nalaze i u Ženevi, Beču i Nairobiju.

2. PRAVO UJEDINJENIH NARODA

Pravo Ujedinjenih naroda (UN) predstavlja sustav pravnih pravila koja uređuju ustrojstvo, djelovanje i pravni položaj same Organizacije, njezinih organa i službenika, kao i odnose UN-a prema drugim subjektima međunarodnog prava.

Važno je napomenuti da se pravo UN-a ne smije poistovjetiti s cjelokupnim međunarodnim pravom koje se razvija unutar ili pod utjecajem Organizacije (npr. pravila o međunarodnim ugovorima ili rješavanju sporova), već se ono odnosi na pravila na temelju kojih UN djeluje u međunarodnoj zajednici.

1. Propisi koji čine pravo Ujedinjenih naroda

Pravo UN-a sastoji se od nekoliko skupina propisa:

- **Povelja UN-a:** Temeljni, ustavni akt Organizacije. Ona ima **povišenu pravnu snagu**, što znači da obveze iz Povelje prevladavaju nad bilo kojim drugim ugovornim obvezama članova UN-a (prema članku 103.).
- **Statut Međunarodnog suda:** Sastavni je dio Povelje (dodana joj je kao prilog), ali posjeduje određenu samostalnost jer stranke Statuta mogu biti i države koje nisu članice UN-a.
- **Poslovnici zbornih organa:** Unutarnji propisi o ustrojstvu i djelovanju organa (npr. poslovnicu Opće skupštine, Vijeća sigurnosti itd.).
- **Starateljski sporazumi i akti o nesamoupravnim područjima:** Posebni propisi predviđeni Poveljom za specifične zadaće Organizacije.
- **Kolektivni ugovori između država članica:** Sklapaju se radi provođenja pojedinih zadataka UN-a, uključujući ugovore o položaju Organizacije, njezinim povlasticama i imunitetima te sporazume sa specijaliziranim ustanovama.
- **Zaključci (rezolucije) organa UN-a:** Odluke pojedinih organa, osobito Opće skupštine, koje često dopunjuju ili mijenjaju pravo UN-a (npr. postupak za hitno sazivanje Opće skupštine).
- **Partikularno običajno međunarodno pravo:** Pravila nastala u okrilju UN-a, poput pravila da se suzdržavanje stalne članice Vijeća sigurnosti od glasanja ne smatra zaprekom za donošenje odluke (unatoč slovu članka 27. st. 3. Povelje).

2. Izmjene Povelje UN-a

S obzirom na to da je UN zamišljen kao trajna organizacija, predviđena je mogućnost izmjene njegovih temeljnih odredbi. Postupak je složen i osigurava odlučujući utjecaj velikih sila.

Formalni postupak izmjene (Glava XVIII. Povelje)

Postupak ima tri stadija: inicijativu, usvajanje izmjene i stupanje na snagu.

1. **Inicijativa i usvajanje:** Izmjene se mogu usvojiti u **Općoj skupštini** ili na **revizijskoj konferenciji** svih država članica.
2. **Većina za usvajanje:** U Općoj skupštini potrebna je **dvotrećinska većina ukupnog članstva UN-a**.
3. **Ratifikacija:** Da bi izmjena stupila na snagu, mora je ratificirati **2/3 članica UN-a**, uključujući **sve stalne članove Vijeća sigurnosti**. Time svaki stalni član ima pravo veta na bilo koju formalnu izmjenu Povelje.

"Živa Povelja" (Living Charter)

Ovaj se pojam odnosi na neformalno mijenjanje Povelje kroz praksu organa i njihove zaključke. Primjeri uključuju:

- Promjenu tumačenja glasanja u Vijeću sigurnosti (suzdržavanje nije veto).
- Prestanak važenja odredbi o "neprijateljskim državama" iz Drugog svjetskog rata, koje su danas članice UN-a.
- Činjenicu da se Starateljsko vijeće više ne može sastaviti u skladu s Poveljom jer više nema starateljskih područja.

3. Ciljevi i načela UN-a

Temeljna prava UN-a su njegovi ciljevi navedeni u članku 1. Povelje:

1. **Održavanje međunarodnog mira i sigurnosti** (glavni i najvažniji cilj).
2. **Razvijanje prijateljskih odnosa među narodima** utemeljenih na načelu ravnopravnosti i samoodređenja.
3. **Ostvarenje međunarodne suradnje** u rješavanju ekonomskih, socijalnih, kulturnih i humanitarnih problema te promicanje ljudskih prava.
4. **Služenje kao središte za usklađivanje djelovanja naroda**.

4. Subjektivitet i sjedište

UN je subjekt međunarodnog prava, što je potvrdio Međunarodni sud u savjetodavnom mišljenju iz 1949. (slučaj Bernadotte). Organizacija ima vlastitu zastavu od 1947. godine.

Sjedište UN-a je u New Yorku, što je određeno odlukom Opće skupštine uz suglasnost SAD-a, a pravni odnosi regulirani su posebnim ugovorom između UN-a i zemlje domaćina. Područje sjedišta je **nepovredivo**, a Organizacija tamo uživa privilegije i imunitete potrebne za njezino neovisno djelovanje.

3. POLOŽAJ DRŽAVA NEČLANICA UJEDINJENIH NARODA

Položaj država nečlanica u odnosu na Ujedinjene narode temelji se na načelu **formalnog izjednačenja** s državama članicama u pogledu rješavanja međunarodnih sporova i pristupa međunarodnom pravosuđu, uz istodobno inzistiranje UN-a da i nečlanice postupaju u skladu s načelima Povelje radi održavanja mira.

Iako je danas položaj nečlanica gotovo isključivo akademske prirode jer su u UN primljene gotovo sve zemlje koje su se kandidirale, pravila o njihovu položaju su sljedeća:

1. Rješavanje sporova pred organima UN-a

Povelja UN-a omogućuje državama nečlanicama sudjelovanje u postupcima mirnog rješavanja sporova pod određenim uvjetima:

- **Iznosjenje spora:** Država nečlanica može iznijeti Vijeću sigurnosti ili Općoj skupštini svaki spor u kojemu je stranka.
- **Prihvatanje obveza:** Jedini uvjet za to je da nečlanica, s obzirom na rješavanje tog konkretnog spora, prethodno **prihvati obveze koje Povelja nameće članicama** u pogledu mirnog rješavanja sporova.
- **Pravo sudjelovanja bez prava glasa:** Kao stranka u sporu, nečlanica ima pravo biti pozvana na sudjelovanje u raspravama Vijeća sigurnosti (ili Opće skupštine) o tom sporu. Međutim, ona **nema pravo glasa**, što je izjednačuje s položajem članica UN-a kada su one stranke u sporu.
- **Ograničenja:** Nečlanice ne mogu pred organe UN-a iznositi opće situacije koje se ne smatraju sporovima, niti sporove u kojima same nisu stranke.

2. Odnos s Međunarodnim sudom (MS)

Povelja otvara nečlanicama pristup glavnom sudskom organu UN-a na dva načina:

A. Postavljanje strankom Statuta Međunarodnog suda:

- Država koja nije članica UN-a može postati stranka Statuta MS uz uvjete koje određuje Opća skupština na preporuku Vijeća sigurnosti.
- Uvjeti su u dosadašnjoj praksi bili: prihvatanje odredbi Statuta, prihvatanje obveza iz članka 94. Povelje (obveza izvršenja presude) te davanje financijskog doprinosa za troškove Suda.
- Takva država dobiva pravo sudjelovanja pri izmjeni Statuta i njen se glas ubraja u potrebnu dvotrećinsku većinu. Također sudjeluje u postupku kandidiranja i izbora sudaca.

B. Sudjelovanje u pojedinoj parnici (bez pristupanja Statutu):

- Za države koje nisu stranke Statuta, uvjete sudjelovanja u pojedinoj parnici određuje Vijeće sigurnosti.
- Pritom se mora osigurati da ne dođe do bilo kakve nejednakosti stranaka pred Sudom.

3. Obveze prema načelima UN-a

- **Poštivanje načela Povelje:** UN ima zadatak ustrajati u tome da i države nečlanice postupaju u skladu s načelima Povelje (kao što su suzdržavanje od prijetnje silom ili upotrebe sile) u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.
- **Prvenstvo Povelje:** Zbog povišene pravne snage Povelje (čl. 103.), države članice ne smiju od nečlanica tražiti ispunjavanje ugovornih obveza koje su u suprotnosti s Poveljom.

4. Specifični primjeri država nečlanica

U izvorima se navode konkretni primjeri država koje su imale ili imaju specifičan status:

- **Švicarska:** Dugo je bila izvan UN-a zbog svoje trajne neutralnosti, ali je 2002. postala 190. članica nakon referenduma.
- **Tajvan (Republika Kina):** Iako ima gospodarsku i vojnu snagu, nije članica jer Narodna Republika Kina (stalna članica VS) to onemogućuje, smatrajući Tajvan dijelom svog teritorija.
- **Država Vatikanskog Grada (Sveta Stolica):** Ostala je izvan punopravnog članstva zbog svoje specifičnosti, ali sudjeluje u UN-u u svojstvu promatrača.
- **Povijesni primjeri:** Jordan dugo nije priman jer mu se osporavala neovisnost, a Indija, Filipini, Bjelorusija i Ukrajina su postali iskonski članovi UN-a 1945. godine iako tada još nisu bili potpuno suverene države.

4. EKONOMSKO (GOSPODARSKO) I SOCIJALNO VIJEĆE UJEDINJENIH NARODA

Ekonomsko (Gospodarsko) i socijalno vijeće (ECOSOC) osnovano je kao jedan od glavnih organa Ujedinjenih naroda s ciljem promicanja pozitivne međunarodne suradnje. Dok je Vijeće sigurnosti usmjereno na uklanjanje ratne opasnosti, ECOSOC služi kao središte za suradnju na ekonomskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom polju pod općim vodstvom Opće skupštine.

1. Sastav i izbor članova

- **Broj članova:** Vijeće se danas sastoji od **54 države članice**. Prvobitno je imalo 18 članova, no taj je broj povećan izmjenama Povelje 1963. godine na 27, a 1972. godine na sadašnja 54 člana zbog rasta ukupnog broja članica UN-a.
- **Izbor i mandat:** Članove bira **Opća skupština** na razdoblje od **tri godine**. Svake se godine bira jedna trećina (1/3) sastava kako bi se osigurao kontinuitet rada.
- **Regionalna raspodjela:** Mjesta u Vijeću dijele se prema pravednoj geografskoj raspodjeli na temelju regionalnih skupina država.
- **Položaj velesila:** Stalni članovi Vijeća sigurnosti nemaju zajamčeno mjesto u ECOSOC-u, ali se u praksi nastoji osigurati njihovo stalno sudjelovanje zbog njihove važnosti u svjetskim ekonomskim odnosima.

2. Djelokrug rada i ciljevi

Djelokrug Vijeća određen je zadacima UN-a navedenim u Glavi IX. Povelje, koji uključuju:

- Podizanje **životnog standarda**, postizanje pune zaposlenosti te uvjeta za ekonomski i socijalni napredak.
- Rješavanje međunarodnih ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih i srodnih problema.
- Međunarodnu suradnju na polju **kulture i prosvjete**.
- Opće i stvarno poštovanje **ljudskih prava i temeljnih sloboda** za sve, bez diskriminacije.

3. Vrste djelatnosti ECOSOC-a

Povelja UN-a Vijeću povjerava sljedeće funkcije:

1. **Proučavanje (studij):** Vijeće može poduzeti izradu studija o ekonomskim i socijalnim pitanjima ili potaknuti njihovu izradu.
2. **Obavješćavanje:** Rezultat proučavanja su izvještaji namijenjeni Općoj skupštini, članicama UN-a ili specijaliziranim ustanovama. Na zahtjev može pomagati i Vijeću sigurnosti.
3. **Raspravljanje:** Vijeće raspravlja o svim predmetima iz svoje nadležnosti i ovlašteno je sazivati **posebne međunarodne konferencije**.
4. **Davanje preporuka (savjeta):** ECOSOC ne donosi obvezujuće odluke, već upućuje preporuke državama, Općoj skupštini ili specijaliziranim ustanovama. Ono priprema i podnosi Općoj skupštini **nacrte konvencija**.
5. **Nadzor nad specijaliziranim ustanovama:** Vijeće koordinira rad specijaliziranih ustanova (poput WHO, FAO, UNESCO) putem preporuka i savjetovanja. Ono sklapa ugovore o povezivanju tih organizacija s UN-om, koje potom odobrava Opća skupština.
6. **Izvršenje:** Obavlja funkcije vezane uz provedbu preporuka Opće skupštine koje spadaju u njegovu nadležnost.
7. **Posebni poslovi:** Može pružiti usluge na zahtjev država članica ili specijaliziranih ustanova, uz prethodno odobrenje Opće skupštine.

4. Način rada i donošenje odluka

- **Zasjedanja:** Od 1992. godine Vijeće održava **jedno redovito zasjedanje godišnje**, koje se izmjenično održava u New Yorku i Ženevi. Tom zasjedanju prethodi kraći sastanak za organizacijska pitanja.
- **Glasovanje:** Odluke se donose **većinom predanih glasova** članova koji su nazočni i glasuju.

5. Pomoćni organi ECOSOC-a

Vijeće osniva brojne komisije i odbore koji mu pomažu u radu:

- **Funkcionalne (tehničke) komisije:** Bave se specifičnim područjima poput socijalnog razvoja, statistike, opojnih droga, znanosti i tehnologije, održivog razvoja te **pravnog položaja žena**. Do 2006. godine u sklopu ECOSOC-a djelovala je i Komisija za prava čovjeka, koju je zamijenilo Vijeće za prava čovjeka kao organ Opće skupštine.
- **Regionalne komisije:** Bave se problemima specifičnih dijelova svijeta, a ima ih pet: za Afriku, Aziju i Pacifik, Europu, Latinsku Ameriku i Karibe te Zapadnu Aziju.
- **Stalni odbori:** Primjerice, Odbor za nevladine organizacije i Odbor za program i koordinaciju.

6. Odnosi s nevladinim organizacijama (NVO)

ECOSOC je jedini organ UN-a koji ima formalno uređen odnos s nevladinim organizacijama. On dodjeljuje **savjetodavni status** brojnim NVO-ima, podijeljen u tri kategorije:

1. **Opći savjetodavni status:** Za organizacije čiji se rad poklapa s većinom aktivnosti Vijeća.
2. **Posebni savjetodavni status:** Za organizacije s posebnim djelokrugom u samo nekim područjima rada Vijeća.
3. **Lista (Roster):** Za organizacije koje mogu pružiti samo povremenu i prigodnu pomoć.

Preko ECOSOC-a se također usmjerava rad mnogih **pobočnih organa UN-a** osnovanih od strane Opće skupštine, kao što su **UNICEF, UNDP, UNHCR i UNCTAD**.

5. STARATELJSKO VIJEĆE UJEDINJENIH NARODA

Starateljsko vijeće (engl. *Trusteeship Council*) utemeljeno je Poveljom UN-a kao jedan od **šest glavnih organa** Ujedinjenih naroda sa zadaćom nadzora nad upravom starateljskih područja. Njegov rad i uloga neraskidivo su vezani uz **međunarodni sustav starateljstva**, koji je naslijedio sustav mandata Lige naroda radi promicanja napretka stanovništva u zavisnim područjima i njihova razvoja prema samoupravi ili neovisnosti.

1. Sastav Starateljskog vijeća

Prema članku 86. Povelje, sastav Vijeća bio je osmišljen kako bi se osigurala ravnoteža između država koje upravljaju područjima i onih koje to ne čine. Sastojao se od tri skupine članova:

- **Države koje upravljaju starateljskim područjima:** Članice su bile dokle god su provodile upravu nad nekim područjem.

- **Stalne članice Vijeća sigurnosti:** One koje nisu imale starateljsku upravu ulazile su u sastav Vijeća po svojoj funkciji u VS-u.
- **Izabrani članovi:** Opća skupština birala je na tri godine onoliki broj članova koliko je bilo potrebno da ukupan broj država bez starateljske uprave bude jednak broju država upraviteljica.

S vremenom, kako su područja stjecala neovisnost, broj upraviteljica se smanjivao, što je trajno narušilo tu ravnotežu. Nakon što je 1994. godine **Palau**, kao posljednje starateljsko područje pod upravom SAD-a, stekao samostalnost, Vijeće se više ne može sastaviti prema formuli iz Povelje te ga danas čine isključivo **pet stalnih članica Vijeća sigurnosti**.

2. Djelokrug i funkcije

Starateljsko vijeće djeluje pod vodstvom **Opće skupštine** (ili Vijeća sigurnosti za strateške zone) te mu je uloga u biti pomoćno-tehnička. Njegove glavne funkcije prema članku 87. Povelje su:

- **Razmatranje izvještaja:** Države upraviteljice podnosile su godišnje izvještaje na temelju upitnika o političkom, ekonomskom, socijalnom i prosvjetnom napretku stanovništva.
- **Primanje i ispitivanje peticija:** Vijeće je primalo pritužbe i molbe stanovnika starateljskih područja u dogovoru s upravnom vlašću.
- **Periodični obilasci:** Vijeće je organiziralo posjete starateljskim područjima radi neposrednog uvida u stanje na terenu.
- **Sastavljanje upitnika:** Izrađivalo je detaljne upitnike na temelju kojih su upravne vlasti morale izvještavati o napretku.

3. Sustav starateljstva i strateške zone

Sustav se primjenjivao na 11 područja (npr. Britanski i Francuski Togo, Somalija, Tanganjika, Nova Gvineja i dr.). Poseban status imale su **strateške zone**, područja bitna u vojnom smislu, za koja je nadležnost umjesto Opće skupštine imalo **Vijeće sigurnosti**. Jedino takvo područje bili su **Pacifički otoci** pod upravom SAD-a. Status starateljskog područja mogao je prestati nastankom neovisne države, dobivanjem samouprave ili pridruživanjem drugoj zemlji.

4. Starateljsko vijeće danas i budućnost

Nakon osamostaljenja posljednjeg područja 1994. godine, nestao je temeljni razlog postojanja ovog organa. Iste godine Vijeće je izmijenilo svoj Poslovnik i odlučilo da se više neće sastajati svake godine, već samo **prema potrebi**.

Postojalo je nekoliko prijedloga o budućnosti Vijeća:

- **Ukidanje:** Glavni tajnik Boutros-Ghali predložio je 1994. formalno brisanje Vijeća iz Povelje.
- **Nova zadaća:** Glavni tajnik Kofi Annan predložio je 1997. da se Vijeće rekonstruira kao organ za **"zajedničko starateljstvo"** nad globalnim okolišem i zajedničkim prostorima čovječanstva (oceani, atmosfera, svemir).
- **Summit 2005.:** Šefovi država i vlada podržali su prijedlog o uklanjanju odredbi o Starateljskom vijeću iz Povelje, no to zahtijeva formalnu izmjenu Povelje, što je proces podlozan vetu velikih sila i općem sporazumu država članica.

Iako je izgubilo praktičnu svrhu, Vijeće formalno i dalje postoji kao jedan od glavnih organa dok se ne provede komplicirana procedura izmjene temeljnog akta UN-a.

6. TAJNIŠTVO UJEDINJENIH NARODA

Tajništvo je jedan od šest glavnih organa Ujedinjenih naroda (UN), utemeljen Poveljom kao stručno, pomoćno i izvršno tijelo koje opslužuje sve ostale organe Organizacije (osim Međunarodnog suda).

U nastavku je detaljan i opširan prikaz njegova ustrojstva, uloge i zadataka:

1. Opća obilježja i položaj Tajništva

- **Pomoćni i izvršni organ:** Tajništvo obavlja pripremne i tehničke poslove te provodi odluke koje donesu drugi organi, poput Opće skupštine ili Vijeća sigurnosti.
- **Pravni status:** Iako se ubraja u glavne organe, Tajništvo je s pravnog gledišta **podređeno** Općoj skupštini i Vijeću sigurnosti. Zaključci ovih organa, čak i kada su formulirani kao "molbe" ili "preporuke", za Tajništvo predstavljaju upute kojih se ono mora pridržavati.
- **Glavni tajnik:** On je na čelu Tajništva i često se smatra zasebnim organom UN-a zbog brojnih zadaća koje su mu izravno povjerene, dok je Tajništvo u tom smislu njegov ured.

2. Glavni tajnik UN-a

Glavni tajnik ima središnju ulogu u djelovanju Organizacije, a njegov je položaj s vremenom dobio veliku političku važnost.

- **Postupak imenovanja:** Imenuje ga **Opća skupština na preporuku Vijeća sigurnosti**. U praksi, Vijeće sigurnosti predlaže samo jednog kandidata, što znači da osoba mora dobiti suglasnost oba tijela, uključujući i pristanak (ili suzdržavanje) svih stalnih članova Vijeća sigurnosti.
- **Mandat:** Duljina mandata nije fiksno određena Poveljom, ali se u posljednjih 40-ak godina ustalila praksa imenovanja na razdoblje od **5 godina**, uz mogućnost ponovnog izbora.
- **Politička uloga:** Glavni tajnik često djeluje kao posrednik u međunarodnim sporovima, koristeći osobnu inicijativu i "dobre usluge" kako bi spriječio sukobe. Priznanje važnosti ove funkcije očituje se i u dodjeli Nobelove nagrade za mir 2001. godine (koju je Kofi Annan podijelio s Organizacijom).
- **Sadašnji glavni tajnik:** Od 2017. godine tu dužnost obnaša Portugalac **António Guterres**.

3. Osoblje Tajništva

- **Imenovanje:** Svo osoblje imenuje glavni tajnik prema pravilima koja utvrđuje Opća skupština.
- **Sastav:** Povelja nalaže da se osoblje bira na **što široj geografskoj osnovi**, što znači da Tajništvo čine međunarodni službenici iz gotovo svih država članica.
- **Pravni položaj:** Osoblje uživa povlastice i imunitete potrebne za nezavisno obavljanje funkcija, što je dodatno uređeno Konvencijom o povlasticama i imunitetima UN-a iz 1946.

4. Nezavisnost (Članak 100. Povelje)

Nezavisnost je ključno načelo rada Tajništva:

- **Zabrana vanjskih uputa:** Glavni tajnik i osoblje ne smiju tražiti niti primati upute od bilo koje vlade ili vlasti izvan UN-a.
- **Odgovornost:** Oni su odgovorni isključivo Organizaciji UN-a.
- **Obveza država članica:** Države članice izrijekom su obvezane da poštuju ovaj isključivo međunarodni karakter i da **ne pokušavaju utjecati** na osoblje u obavljanju njihovih dužnosti.

5. Zadaci Tajništva i glavnog tajnika

Zadaci se mogu podijeliti na formalne (iz Povelje) i operativne (tehničke).

Formalni zadaci po Povelji:

1. Podnošenje **godišnjeg izvještaja** Općoj skupštini o radu cijele Organizacije.
2. **Upozoravanje Vijeća sigurnosti** na svaki predmet koji bi mogao ugroziti međunarodni mir i sigurnost (Članak 99.).
3. Podnošenje priopćenja Općoj skupštini o predmetima koji se tiču mira i sigurnosti, a kojima se bavi Vijeće sigurnosti.
4. Primanje redovitih informativnih izvještaja o **nesamoupravnim područjima**.
5. **Registriranje i objavljivanje međunarodnih ugovora** koje sklapaju članovi UN-a.

Unutrašnja i tehnička djelatnost:

- Prikupljanje informacija i materijala za rad svih organa.
- Pripremanje rada međunarodnih konferencija.
- Služba veze sa specijaliziranim ustanovama i drugim međunarodnim organizacijama.
- Vođenje administracije u uredima u New Yorku, Ženevi, Beču i Nairobiju.

7. KOLEKTIVNE MJERE I MIROVNE OPERACIJE UJEDINJENIH NARODA

Sustav osiguranja mira Ujedinjenih naroda temelji se na Povelji UN-a, koja razlikuje mirno rješavanje sporova (Glava VI.) i djelovanje u slučaju prijetnje miru, narušavanja mira i čina agresije (Glava VII.). Iz te podjele i prakse Organizacije proizašla su dva ključna mehanizma: **kolektivne mjere** i **mirovne operacije**.

1. Kolektivne mjere (Glava VII. Povelje)

Kolektivne mjere predstavljaju zajedničku akciju članova UN-a, predvođenu i pokrenutu od strane **Vijeća sigurnosti**, kao reakciju na najteže oblike ugrožavanja međunarodnog poretka.

- **Pretpostavke za pokretanje:** Za primjenu ovih mjera Vijeće sigurnosti mora utvrditi postojanje jedne od triju situacija: **prijetnje miru**, **narušavanja mira** ili **čina agresije**.
- **Inicijativa:** Postupak mogu pokrenuti stranke u sukobu, bilo koja članica UN-a (pa i nečlanica ako je stranka), Opća skupština ili glavni tajnik po službenoj dužnosti.
- **Vrste kolektivnih mjera:**
 - **Privremene mjere (čl. 40.):** Služe sprječavanju pogoršanja situacije (npr. poziv na prekid vatre). One nisu sankcije i nemaju obvezatni karakter u smislu prisile, ali Vijeće sigurnosti uzima u obzir njihovo neprovođenje.
 - **Mjere bez upotrebe oružane sile (čl. 41.):** To su obvezatne odluke koje uključuju potpuni ili djelomični prekid ekonomskih odnosa, prekid prometnih i telekomunikacijskih veza te prekid diplomatskih odnosa.
 - **Mjere uz upotrebu oružane sile (čl. 42.):** Ako mirnodopske mjere nisu dovoljne, Vijeće sigurnosti može odrediti vojne operacije zračnih, pomorskih ili kopnenih snaga (demonstracije, blokade i druge operacije).
- **Problem provođenja (čl. 43.):** Povelja je predvidjela da države članice sklope sporazume s UN-om o stavljanju vojnih kontingenata na raspolaganje, no ti **sporazumi nikada nisu sklopljeni**. Zbog toga UN ovisi o dobrovoljnoj suradnji država (primjeri Koreje 1950. i Kuvajta 1991.).
- **Odbor vojnog štaba:** Tijelo sastavljeno od načelnika štabova pet stalnih članica VS-a koje je trebalo strateški voditi oružane snage UN-a, ali zbog hladnog rata nikada nije profunkcioniralo prema Povelji.

2. Mirovne operacije ("Plavi šljemovi")

Mirovne operacije razvile su se u praksi kao mehanizam koji zamjenjuje sustav kolektivne sigurnosti predviđen Poveljom, jer se odredbe Glave VII. nisu mogle dosljedno primijeniti.

- **Definicija:** To su akcije koje uključuju upotrebu multinacionalnih oružanih snaga pod kontrolom UN-a, ali **ne kao prisilnu mjeru protiv narušitelja**, već radi održanja mira sprečavanjem sukoba ili nadzorom primirja.
- **Osnovna načela:**
 1. **Pristanak stranaka:** Operacije se izvode samo uz suglasnost države na čijem se području odvijaju.
 2. **Nepristranost:** Snage UN-a ne smiju se upotrebljavati protiv bilo koje strane u sukobu.
 3. **Ograničena upotreba sile:** Oružje se smije koristiti isključivo u **samoobrani**.
- **Sastav i vrste:**
 - Uključuju vojno osoblje, civilnu policiju i drugo nevojno osoblje.
 - **Mirovne snage (peace-keeping forces):** Lako naoružane postrojbe (tzv. interpozicijske snage) koje se postavljaju između sukobljenih strana.
 - **Mirovne misije:** Nadzornog ili promatračkog karaktera (npr. u Grčkoj 1947. ili Palestini 1948.).
- **Povijesni razvoj:** Prva uporaba naoružanih mirovnih snaga bila je **1956. u vrijeme Sueske krize (UNEF)**. Broj operacija naglo se povećao završetkom hladnog rata (npr. UNPROFOR u Hrvatskoj i BiH).

3. Ključne razlike između kolektivnih mjera i mirovnih operacija

Iako oba mehanizma uključuju upućivanje osoblja na teren na temelju odluke Vijeća sigurnosti, oni se bitno razlikuju:

Karakteristika	Kolektivne mjere (Glava VII.)	Mirovne operacije (Praksa/Glava VI-VII)
Svrha	Prisilno suzbijanje agresora	Privremeno "čuvanje" mira
Pristanak stranaka	Nije potreban (prisilna akcija)	Obvezan preduvjet
Upotreba sile	Široka (zračni, pomorski, kopneni napadi)	Isključivo u samoobrani
Usmjerenost	Protiv određenog prekršitelja mira	Status neutralne interpozicijske snage

Mirovne operacije se popularno nazivaju i "**protektoratom UN-a**" u situacijama kada imaju i upravne ili zaštitne ovlasti u područjima koja trebaju privesti mirnom životu. Jedan od specifičnih novijih organa je i **Povjerenstvo za izgradnju mira** (osnovano 2005.) koje pomaže državama u oporavku nakon završetka sukoba.

8. SPECIJALIZIRANE USTANOVE UJEDINJENIH NARODA

Specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda (UN) su **samostalne međuvladine organizacije** koje su s UN-om povezane posebnim ugovorima radi obavljanja specifičnih zadaća na ekonomskom, socijalnom, kulturnom, prosvjetnom, zdravstvenom i srodnim područjima.

1. Pravna narav i ustrojstvo

Specijalizirane ustanove posjeduju vlastite **konstitutivne akte („ustave“)**, vlastito članstvo i zasebne pravne sustave. Neke od tih organizacija, poput Međunarodne organizacije rada (ILO) ili Svjetske poštanske unije (UPU), osnovane su znatno prije samog UN-a.

Iako se njihovi nazivi i detaljna struktura razlikuju, većina specijaliziranih ustanova ima tri glavna organa:

- **Plenarni organ:** Sastoji se od predstavnika svih država članica i obično zasjeda periodično kao diplomatska konferencija.
- **Izvršni organ:** Operativno tijelo užeg sastava koje osigurava kontinuitet rada između zasjedanja plenarnog organa.
- **Administrativno-tehnički organ (Tajništvo):** Obavlja tekuće poslove, prikuplja informacije i rješava proračunska pitanja.

2. Postupak povezivanja s UN-om

Da bi neka međunarodna organizacija stekla status specijalizirane ustanove, mora se povezati s UN-om temeljem **članka 57. Povelje UN-a**. Povezivanje se provodi formalnim **međunarodnim ugovorom** kojeg u ime UN-a sklapa **Ekonomsko i socijalno vijeće (ECOSOC)**, a potvrđuje ga **Opća skupština**. Sadržaj te povezanosti očituje se u pravu UN-a da daje preporuke za usklađivanje politika i djelatnosti tih ustanova. Usklađivanje rada vrši poseban koordinacijski odbor sastavljen od Glavnog tajnika UN-a i ravnatelja ustanova.

3. Popis i opis najvažnijih specijaliziranih ustanova

U sustavu UN-a djeluje niz ustanova s različitim područjima nadležnosti:

- **Međunarodna organizacija rada (ILO):** Osnovana 1919. (Versailleski mir), s ciljem poboljšanja položaja radnika i uvjeta rada kroz **tripartitnu strukturu** (predstavnicu vlada, poslodavaca i radnika).
- **Organizacija za prehranu i poljodjelstvo (FAO):** Osnovana 1945., sa zadaćom ostvarenja „slobode čovječanstva od gladi“, unaprjeđenjem poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
- **UNESCO (Org. za prosvjetu, znanost i kulturu):** Osnovana 1945. u Parizu radi promicanja mira kroz obrazovanje, znanost i kulturu, te jačanja vladavine prava i ljudskih prava.
- **Svjetska zdravstvena organizacija (WHO):** Osnovana 1947., s ciljem postizanja najviše razine zdravlja (fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja) za sve narode.
- **Međunarodni monetarni fond (IMF/MMF):** Osnovan 1944. (Bretton Woods) radi promicanja monetarne suradnje, stabilnosti tečajeva i olakšavanja međunarodne trgovine.
- **Grupa Svjetske banke:** Sastoji se od pet financijskih organizacija, uključujući **IBRD** (za obnovu i razvoj) i **IDA** (za razvoj), koje financijski pomažu gospodarski napredak država.
- **Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO):** Osnovana 1944. (Čikaška konvencija) radi sigurnosti i razvoja međunarodnog zračnog prometa.
- **Svjetska poštanska unija (UPU):** Osnovana 1874., jedna od najstarijih, osigurava slobodu i unaprjeđenje poštanskog prometa.
- **Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU):** Osnovana 1865. (kao Telegrafska unija), bavi se međunarodnom suradnjom i standardizacijom na polju telekomunikacija.
- **Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO):** Osnovana 1967. radi zaštite intelektualnog vlasništva i usklađivanja nacionalnih zakonodavstava.
- **UNIDO (Org. za industrijski razvoj):** Osnovana 1979. radi promicanja i ubrzanja industrijskog razvoja u zemljama u razvoju.
- **Svjetska meteorološka organizacija (WMO):** Osnovana 1947. radi uspostave međunarodne mreže za meteorološka i hidrološka promatranja.
- **Međunarodna pomorska organizacija (IMO):** Osnovana 1948. radi suradnje na polju pomorske plovidbe i sprječavanja onečišćenja mora s brodova.
- **IFAD (Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj):** Osnovan 1976. radi financiranja projekata za širenje proizvodnje hrane u najsiriomasišnjim zemljama.
- **Svjetska organizacija za turizam (UNWTO):** Postala specijalizirana ustanova 2005., bavi se razvojem turizma kao doprinosa ekonomskom razvoju i miru.

4. Položaj službenika i imuniteti

Pravni položaj, povlastice i imuniteti međunarodnih službenika ovih ustanova uređeni su **Konvencijom o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN-a iz 1947.** Službenici uživaju isključivo **funkcionalni imunitet** potreban za obavljanje zadaća njihove organizacije, a u slučaju zlorabe predviđena je mogućnost rješavanja spora pred Međunarodnim sudom.

9. REGIONALNE ORGANIZACIJE

Regionalne organizacije su udruženja država čije je članstvo unaprijed ograničeno pripadnošću određenoj regiji. Za razliku od univerzalnih organizacija, koje su načelno otvorene svim državama svijeta, regionalne se temelje na geografskoj, političkoj, gospodarskoj ili kulturnoj bliskosti.

1. Pravni temelj u sustavu Ujedinjenih naroda

Povelja UN-a u **Glavi VIII. (članci 52.–54.)** izričito predviđa postojanje i djelovanje regionalnih sporazuma i ustanova.

- **Uskladenost:** Njihovo postojanje i djelovanje moraju biti u skladu s ciljevima i načelima UN-a.
- **Mirno rješavanje sporova:** Članice UN-a koje su ujedno i članice regionalnih organizacija dužne su uložiti napore da lokalne sporove riješe putem tih organizacija prije nego što ih iznesu pred Vijeće sigurnosti. Vijeće sigurnosti potiče takav razvoj.
- **Prisilne akcije:** Vijeće sigurnosti može se poslužiti regionalnim organizacijama za provođenje prisilnih akcija pod svojim vodstvom. Međutim, **nikakva prisilna akcija** ne smije se poduzeti na temelju regionalnih sporazuma bez prethodnog ovlaštenja Vijeća sigurnosti (osim u povijesnim slučajevima mjera protiv "neprijateljskih država" iz Drugog svjetskog rata).
- **Obavješćavanje:** Vijeće sigurnosti mora u svako doba biti potpuno obaviješteno o djelatnostima koje regionalne organizacije poduzimaju ili namjeravaju poduzeti radi održavanja mira.

2. Najvažnije regionalne organizacije po regijama

A. Europa

- **Vijeće Europe (VE):** Osnovano 1949. u Londonu od strane 10 zapadnoeuropskih zemalja; danas broji preko 40 članica. Glavni ciljevi su postizanje većeg jedinstva članica, zaštita ljudskih prava, vladavina prava i demokracija. Glavni organi su Odbor ministara, Parlamentarna skupština i Tajništvo, a u njegovu krilu djeluje i Europski sud za prava čovjeka.
- **Europska unija (EU):** Nastala na temeljima triju zajednica (EZUČ, EURATOM, EEZ). Razlikuje se od drugih organizacija po elementima **naddržavnosti (supranacionalnosti)**, gdje organi Unije donose akte (uredbe, direktive) koji su neposredno primjenjivi u državama članicama i nadređeni nacionalnom pravu. Ima subjektivitet međunarodnog prava i specifičan institut građanstva Unije.
- **Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OESS):** Prerasla je 1994. iz procesa konferencija (KESS) započetog u Helsinkiju 1975.. Shvaćena je "transeuropski" jer uključuje i SAD, Kanadu te Rusku Federaciju (sve do Dalekog Istoka). Fokusirana je na rano upozoravanje, sprječavanje sukoba i "ljudsku dimenziju" (ljudska prava).
- **EFTA i CEFTA:** Europska zajednica slobodne trgovine (EFTA) danas okuplja države koje nisu u EU (Island, Norveška, Švicarska, Lihtenštajn).

B. Amerika

- **Organizacija američkih država (OAS):** Najstarija regionalna organizacija čiji počeci sežu u 1889. godinu. Povelja OAS-a (Bogota, 1948.) proklamira mir, solidarnost, obranu suvereniteta i neintervenciju u unutarnje poslove.
- **MERCOSUR i Andska zajednica:** Regionalne organizacije u Južnoj Americi usmjerene na gospodarsku integraciju i stvaranje zajedničkog tržišta.

C. Afrika

- **Afrička unija (AU):** Osnovana 2000. godine (naslijedila Organizaciju afričkog jedinstva) radi promicanja jedinstva, obrane suvereniteta i ubrzanja integracije kontinenta.
- **ECOWAS:** Gospodarska zajednica zapadnoafričkih država, koja je uz ekonomiju razvila i značajnu ulogu u održavanju mira putem vojnih misija (ECOMOG).

D. Arapski svijet i Azija

- **Arapska liga:** Osnovana 1945. u Kairu radi jačanja odnosa i koordinacije politika arapskih država. Pakt Lige zabranjuje upotrebu sile u međusobnim sporovima.
- **ASEAN (Udruženje država JI Azije):** Osnovano 1967. Deklaracijom iz Bangkoka radi ubrzanja gospodarskog i kulturnog razvoja te promicanja regionalnog mira uz poštivanje načela suverenosti i neintervencije.
- **Colombo-plan:** Organizacija za poticanje suradnje i razvoja zemalja južne i jugoistočne Azije.

E. Vojni savezi

- **NATO (Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora):** Osnovan 1949. kao obrambeni savez s naglaskom na kolektivnu sigurnost. Članak 5. predviđa da se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve, što aktivira pravo na kolektivnu samoobranu.
- **Varšavski pakt:** Povijesni vojni savez država istočnog bloka (1955.–1991.) nastao kao odgovor na osnivanje NATO-a.

3. Funkcije regionalnih organizacija

- **Kodifikacija prava:** Regionalne organizacije, osobito Vijeće Europe, imaju veliku ulogu u razvoju i kodifikaciji međunarodnog prava putem brojnih konvencija (npr. o ljudskim pravima, mirenju sporova).
- **Zaštita ljudskih prava:** Uz VE (Europski sud), sustave zaštite razvile su i OAS (Međumerički sud) i Afrička unija (Afrički sud).
- **Mirovne operacije:** Neke regionalne organizacije provode vlastite mirovne operacije, često u koordinaciji s UN-om.
- **Članstvo neutralnih država:** Trajno neutralne države (poput Švicarske i Austrije) mogu biti članice regionalnih organizacija koje nisu isključivo vojnog karaktera, što su i učinile ulaskom u Vijeće Europe i EU.

10. EUROPSKE REGIONALNE ORGANIZACIJE

Europske regionalne organizacije čine kompleksnu mrežu institucionalizirane suradnje koja se temelji na geografskoj pripadnosti, ali i na zajedničkim političkim, gospodarskim i sigurnosnim ciljevima. Razlikuju se od univerzalnih organizacija po tome što je njihovo članstvo unaprijed ograničeno na države određene regije.

U nastavku je detaljan prikaz najvažnijih europskih regionalnih organizacija:

1. Vijeće Europe (Council of Europe)

Vijeće Europe je jedna od najstarijih i najvažnijih europskih političkih organizacija.

- **Osnivanje:** Osnovao ga je deset zapadnoeuropskih država 1949. godine u Londonu. Danas okuplja više od 40 država.
- **Svrha:** Postizanje većeg jedinstva članica radi očuvanja zajedničkog naslijeđa, promicanje ekonomskog i socijalnog napretka te zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda.
- **Glavni organi:** Odbor ministara, Savjetodavna (Parlamentarna) skupština i Tajništvo. U sklopu Vijeća djeluje i **Europski sud za ljudska prava (ESLJP)** na temelju Europske konvencije o ljudskim pravima.
- **Sjedište:** Strasbourg.

2. Europska unija (EU)

EU je jedinstvena regionalna organizacija s izraženim **supranacionalnim (naddržavnim) obilježjima**.

- **Razvoj:** Nastala je na temeljima triju zajednica iz 1950-ih (EZUP, EURATOM, EEZ). Ključne etape su ugovori iz Maastrichta (1992.), Amsterdama (1997.), Nice (2001.) te Lisabonski ugovor (2007./2009.) kojim je EU pravno naslijedila Europsku zajednicu.
- **Ciljevi:** Promicanje mira, vrijednosti Unije i blagostanja; uspostava unutrašnjeg tržišta, ekonomske i monetarne unije; zajednička vanjska i sigurnosna politika.
- **Pravna priroda:** Uredbe EU su neposredno primjenjive i nadređene nacionalnim zakonima članica, što EU čini naddržavnom organizacijom.
- **Glavni organi:** Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće, Europska komisija, Sud EU, Europska središnja banka i Revizorski sud.

3. Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OESS/OSCE)

OESS je specifična transeuropska organizacija koja uključuje i države izvan Europe (SAD, Kanada, Ruska Federacija).

- **Osnivanje:** Započela je kao niz konferencija (KES) 1975. godine (Helsinški završni akt), a u stalnu organizaciju prerasla je 1994. godine.
- **Cilj:** Upozoravanje na situacije koje ugrožavaju mir, sprječavanje sukoba, upravljanje krizama i zaštita ljudskih prava kroz tzv. **"ljudsku dimenziju"**.
- **Struktura:** Summit šefova država, Ministarsko vijeće, Stalno vijeće, Parlamentarna skupština i Visoki povjerenik za nacionalne manjine.

4. Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora (NATO)

NATO je međunarodna organizacija s karakterom vojnog obrambenog saveza.

- **Osnivanje:** Osnovan 1949. godine u jeku hladnog rata kao protuteža istočnom bloku.
- **Načelo kolektivne samoobrane:** Oružani napad na jednu članicu smatra se napadom na sve, što aktivira pravo na kolektivnu samoobranu prema Povelji UN-a.
- **Današnja uloga:** Uz obranu, NATO se danas bavi upravljanjem krizama, borbom protiv terorizma i kontrolom naoružanja.
- **Vrhovni organ:** Sjevernoatlantsko vijeće, sa sjedištem u Bruxellesu.

5. Gospodarske i trgovačke organizacije

- **Europsko udruženje slobodne trgovine (EFTA):** Osnovano 1960. radi stvaranja zone slobodne trgovine za države koje nisu ušle u EEZ. Danas je čine Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska, a s EU su povezane kroz **Europski gospodarski prostor (EEA)**.
- **Srednjoeuropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA):** Osnovan 1992. (RH pristupila 2003.) kao priprema država za ulazak u EU.

6. Povijesne organizacije (Bivše)

- **Varšavski ugovor:** Vojni savez država istočnog bloka (1955. – 1991.) osnovan kao odgovor na NATO.
- **Savjet za uzajamnu ekonomsku pomoć (SEV/COMECON):** Ekonomska integracija socijalističkih zemalja pod vodstvom SSSR-a (1949. – 1991.).
- **Zapadnoeuropska unija (WEU):** Obrambena organizacija osnovana 1948., koja je prestala postojati 2010. godine jer su njezine zadaće preuzeli NATO i EU.

Hrvatska je aktivna članica većine ovih organizacija; postala je strankom Europske konvencije o ljudskim pravima 1997., a sudjelovala je i u radu Vijeća sigurnosti UN-a 2008./09..

11. POSREDOVANJE

Posredovanje (medijacija) predstavlja jedno od temeljnih diplomatskih sredstava za mirno rješavanje međunarodnih sporova u kojemu treća strana aktivno sudjeluje u pregovorima kako bi pomogla sukobljenim stranama da pronađu rješenje.

U nastavku je detaljan i opširan prikaz posredovanja na temelju izvora:

1. Definicija i narav posredovanja

Prema **Haaškoj konvenciji o mirnom rješavanju sporova (1907.)**, posredovanje je opisano kao djelovanje jedne ili više država koje nisu umiješane u spor, a kojim one nastoje **pomiriti suprotstavljena stajališta i ublažiti napetost** između država u sporu kako bi se on riješio miroljubivim putem.

Bit posredovanja sastoji se u:

- **Prenosjenju i tumačenju zahtjeva**, odgovora i prijedloga između stranaka.
- **Davanju savjeta i vlastitih prijedloga** strankama spora.
- Nastojanju da se **približe stajališta stranaka** i omogućiti sporazumno rješenje.

2. Raznovrsnost posrednika (Subjekti)

Dok je u prošlosti posredovanje bilo isključivo zadaća država, suvremena međunarodna zajednica poznaje pluralizam posrednika:

- **Države:** Pojedinačno ili u skupini.
- **Organi Ujedinjenih naroda:** Vijeće sigurnosti, Opća skupština i Glavni tajnik.
- **Pojedinci ili tijela:** Posebni izaslanici, grupe ili odbori koje imenuju organi UN-a.
- **Međunarodne organizacije:** Univerzalne (poput specijaliziranih ustanova UN-a) i regionalne organizacije.
- **Sveta Stolica:** Čest posrednik u međunarodnim sporovima.
- **Nevladine organizacije:** Nacionalne i međunarodne nevladine organizacije također mogu obavljati ulogu posrednika.

3. Inicijativa i pokretanje postupka

Posredovanje ne nastupa automatski, već ovisi o inicijativi:

- **Vlastita pobuda:** Posrednik može sam ponuditi svoje usluge. Prema Haaškoj konvenciji, nuđenje posredovanja ne smije se smatrati nepriličnim činom.
- **Zahtjev stranaka:** Stranke u sporu mogu ga zatražiti, bilo samo jedna od njih ili obje zajednički.
- **Međunarodne konferencije:** Katkada se radi posredovanja sazivaju posebni kongresi ili konferencije, poput **Berlinskog kongresa 1878.**

4. Razlika između "dobrih usluga" i posredovanja

U pravnoj teoriji često se povlači razlika između ova dva srodna instituta:

- **Dobre usluge (good offices):** Sastoje se prvenstveno u nastojanju da se savjetom i nagovaranjem dovede do **izravnih pregovora** ili da se oni ubrzaju. Strana koja pruža dobre usluge ne iznosi vlastite prijedloge rješenja, već samo povezuje stranke.
- **Posredovanje u užem smislu:** Podrazumijeva **aktivno sudjelovanje u pregovorima** gdje posrednik strankama iznosi **vlastite prijedloge** za rješenje spora.

U praksi je teško postaviti jasnu granicu između ova dva oblika jer postoji mnogo prijelaznih tipova, a diplomatska praksa i Haaške konvencije često miješaju ove izraze, tretirajući ih kao **jedinstveno sredstvo posredovanja**.

5. Posebno posredovanje

Haaške konvencije predviđele su specifičan tip tzv. **posebnog posredovanja**. U ovom slučaju, svaka država u sporu imenuje jednu nezainteresiranu državu, a te **imenovane države vode pregovore umjesto zavađenih strana**, dok same stranke u to vrijeme pregovaraju o spornom pitanju.

6. Posredovanje u okviru Ujedinjenih naroda

U sustavu UN-a, posredovanje je ključan alat za očuvanje mira:

- **Pokretanje:** Postupak pred Vijećem sigurnosti mogu potaknuti stranke spora (pa i nečlanice UN-a ako su stranke), svaka druga članica UN-a ili Glavni tajnik.
- **Glavni tajnik:** Često koristi "dobre usluge" i osobno posreduje ili šalje posebne izaslanike u krizna područja.
- **Vijeće sigurnosti:** Može preporučiti posredovanje kao metodu rješavanja spora prema **Glavi VI. Povelje**.

7. Povijesni primjeri

Izvori navode važne povijesne primjere uspješnog posredovanja:

- **Pariški kongres (1856.):** Sastao se nakon posredovanja Austrije.
- **Berlinski kongres (1878.):** Sazvan radi posredovanja u velikoj međunarodnoj krizi.
- **Mir u Portsmouthu (1905.):** Predsjednik SAD-a **Theodore Roosevelt** posredovao je u rusko-japanskom ratu.
- **Spor Kanade i Francuske (1888./89.):** Uspješno posredovanje oko prava ribolova u kanadskim vodama.

Važno je naglasiti da prijedlozi posrednika **nemaju obvezatnu snagu** i predstavljaju isključivo savjete koje stranke mogu, ali ne moraju prihvatiti.

12. ISTRAGA

Istraga (koja se naziva i anketa ili *inquiry*) jedno je od diplomatskih sredstava mirnog rješavanja međunarodnih sporova kojem je primarni cilj objektivno utvrđivanje i rasvjetljavanje spornih činjenica.

U nastavku je detaljan i opširan pregled njezinih obilježja, ustrojstva i primjene prema izvorima:

1. Pojam i svrha istrage

Države u sporu često se razilaze u prikazu i ocjeni činjenica koje su dovele do spora ili su važne za njegovo rješavanje (npr. točno mjesto graničnog incidenta, kršenje humanitarnog prava u sukobu ili je li neki čin izvršen u teritorijalnom moru ili na otvorenom moru). Istraga služi da se te činjenice rasvijetle uz pomoć nepristranog pojedinca ili **istražnog povjerenstva**.

2. Ovlasti i način rada istražnog povjerenstva

Kako bi povjerenstvo uspješno obavilo svoju zadaću, ono ima široke ovlasti koje uključuju:

- **Saslušavanje stranaka** u sporu.
- **Ispitivanje svjedoka i stručnjaka.**
- **Obilazak mjesta** spornih događaja (uvid na terenu).
- **Primanje i proučavanje** relevantnih dokumenata.

3. Sastav istražnog povjerenstva

Izvori navode evoluciju u sastavu ovih tijela:

- **Prvobitno:** Sastavljena su od jednakog broja predstavnika država u sporu.
- **Suvremeni razvoj:** Djelotvornost i pouzdanost povećana je dodavanjem neutralnih osoba (predsjednika i drugih članova) koji ne pripadaju strankama spora.
- **Danas:** Istragu može provesti i potpuno neutralan pojedinac ili povjerenstvo u kojem uopće nema pripadnika stranaka u sporu.

4. Učinak i pravna narav nalaza

- **Obvezatnost činjenica:** Stranke se mogu unaprijed sporazumjeti hoće li činjenični nalaz povjerenstva smatrati konačnim ili će on služiti samo kao neobvezujući opis događaja.
- **Rješavanje spora:** Bez obzira na to jesu li činjenice obvezatne, samo izvješće povjerenstva **ne rješava spor**. Ono služi kao objektivna podloga za daljnje pregovore ili primjenu drugih sredstava rješavanja.
- **Razlika od mirenja:** Istraga se ograničava isključivo na utvrđivanje činjenica, dok mirenje (koncilijacija) ide korak dalje i predlaže samo rješenje spora.

5. Preventivna istraga i uloga Vijeća sigurnosti UN-a

Istraga se ne koristi samo za već nastale sporove, već i kao sredstvo sprječavanja sukoba ili nadzora nad ugovorima.

- **Članak 34. Povelje UN-a:** Ovlašćuje Vijeće sigurnosti da ispituje svaki spor ili situaciju koja bi mogla dovesti do trvenja ili spora kako bi utvrdilo ugrožava li to međunarodni mir i sigurnost.
- **Inicijativa:** Za ovakvu istragu Vijeću sigurnosti nije potrebna inicijativa stranaka u sporu; ono može djelovati po službenoj dužnosti ako sumnja na opasnost po mir.

6. Važni međunarodni dokumenti i primjeri

Mnogi ugovori predviđaju istragu kao ključan mehanizam:

- **Ustav Međunarodne organizacije rada (ILO):** Predviđa istražna povjerenstva u slučaju pritužbi na kršenje konvencija rada.
- **Dopunski protokol uz Ženevske konvencije (1977.):** Osniva Međunarodno istražno povjerenstvo za istraživanje teških kršenja humanitarnog prava.
- **Konvencija UN-a o pravu mora:** Omogućuje arbitražnom sudu da na zahtjev stranaka obavi istragu i utvrdi činjenice koje su uzrokovale spor.
- **Deklaracije Opće skupštine UN-a (1988. i 1991.):** Pozivaju na punu upotrebu istraživanja činjenica (*fact finding*) radi jačanja uloge UN-a u očuvanju mira.

U praksi UN-a, istražna povjerenstva i uredi za promatranje i utvrđivanje činjenica djelovali su u brojnim kriznim žarištima, uključujući **Palestinu, Kašmir, Cipar, Irak, Libanon, Zapadnu Saharu i Sudan.**

13. MIRENJE

Mirenje (koncilijacija) je postupak mirnog rješavanja međunarodnih sporova u kojem države stranke iznose svoj spor pred **sporazumno izabranog pojedinca ili zbor** (povjerenstvo/komisiju). Njegova je zadaća ispitati sve okolnosti spora i predložiti strankama prikladno rješenje, s time da se stranke **nisu unaprijed obvezale** da će taj prijedlog prihvatiti.

U nastavku su detaljno razrađene ključne značajke ovog instituta:

1. Odnos mirenja prema posredovanju i arbitraži

Mirenje se u sustavu međunarodnog prava nalazi između diplomatskih (posredovanje) i sudskih (arbitraža) sredstava:

- **Razlika od posredovanja:** Kod posredovanja djeluju same države ili njihovi službeni predstavnici (npr. ministri) koji nastupaju na temelju autoriteta svoje države ili međunarodne organizacije. Kod mirenja se osobe biraju isključivo na temelju svojih **moralnih i stručnih karakteristika** i uživaju osobno povjerenje stranaka.
- **Razlika od arbitraže:** Arbitraža završava presudom koja se temelji na primjeni prava i koja je obvezatna. Mirenje pak rezultira **neobvezatnim izvješćima i prijedlozima** koji teže rješenju prihvatljivom za obje strane, čak i ako ono nije strogo pravno.
- **Sličnost s arbitražom:** Mirenje nalikuje arbitraži po sastavu organa (povjerenstva), načinu imenovanja članova s popisa stručnjaka te samom formalnom postupku prikupljanja dokaza.

2. Organi i sastav povjerenstava za mirenje

- **Imenovanje:** Organ mirenja može biti pojedinac ili povjerenstvo. Stranke ga mogu osnovati **ad hoc** (nakon izbijanja spora) ili se unaprijed ugovorima obvezati na korištenje stalnih odbora za mirenje.
- **Stalni odbori:** Mnogi ugovori predviđaju stalne odbore od 3 ili 5 članova, gdje su obično jedan ili trojica državljani trećih (neutralnih) država.
- **Konvencije i popisi:** Primjerice, prema Konvenciji o mirenju i arbitraži u sklopu OEES-a (1992.), povjerenstva se sastoje s popisa miritelja koje su istaknule države stranke.

3. Zadaci i postupak mirenja

Zadatak mirenja je trostruk:

1. **Istraživanje:** Rasvijetliti činjeničnu i pravnu stranu spora (u ovom dijelu mirenje se poklapa s postupkom istrage).
2. **Prikupljanje informacija:** Dobivanje svih obavijesti potrebnih za objektivnu ocjenu situacije.
3. **Prijedlog rješenja:** Na temelju nepristranog razmatranja, dovesti stranke do sporazumne odluke o rješenju spora.

Budući da prijedlog mirenja ne obvezuje, organ mirenja može strankama **uzastopce iznositi različite prijedloge** ako prvobitni ne dovedu do uspjeha.

4. Obvezatno podvrgavanje mirenju

Iako je konačni prijedlog neobvezatan, države se ugovorima mogu unaprijed obvezati da će svaki spor **obvezatno podvrgnuti postupku mirenja** (pravo jedne stranke da jednostrano pokrene postupak).

- **Primjeri:** Konvencija UN o pravu mora (1982.) i Konvencija o mirenju i arbitraži u sklopu OEES-a predviđaju ovakvu obvezatnost pokretanja postupka za određene kategorije sporova.
- **Iznimka od neobvezatnosti:** Ako se preporuke povjerenstva ugovorom proglašavaju konačnim i obvezujućim (kao kod Organizacije istočnokaripskih država), takav postupak se, unatoč nazivu, ne smatra mirenjem nego **izravanjem ili arbitražom**.

5. Mirenje u sustavu Ujedinjenih naroda i međunarodnim ugovorima

Povelja UN-a u članku 33. navodi mirenje kao jedno od **temeljnih sredstava** za mirno rješavanje sporova.

- **Djelovanje UN-a:** Opća skupština i Vijeće sigurnosti povremeno osnivaju posebna tijela za mirenje. Primjeri uključuju:
 - **Komisiju za mirenje za Palestinu** (osnovana 1948.).
 - Komisiju za mirenje u kongoanskoj krizi (1960./61.).
 - Glavni tajnik UN-a također koristi mirenje, npr. imenovanje komisije za odnose između Kambodže i Tajlanda.
- **Važni ugovori koji predviđaju mirenje:**
 - Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1965.).
 - Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966.).
 - Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora (1978.).
 - Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora (1969.) koja u prilogu predviđa poseban način mirenja.

14. IZRAVNANJE

Izravnanje (engl. *adjustment* ili *equalization*) predstavlja specifičan način mirnog rješavanja međunarodnih sporova koji se nalazi na granici između diplomatskih i sudskih sredstava. Ono se primjenjuje u slučajevima kada države žele konačno i obvezujuće rješenje, ali ne nužno utemeljeno na postojećim pravnim pravilima.

U nastavku je detaljan i opširan prikaz ovog instituta prema izvorima:

1. Definicija i bitna obilježja

Izravnanje je postupak u kojem se države u sporu podvrgavaju konačnom rješenju od strane nekog objektivnog foruma uz unaprijed preuzetu obvezu da će to rješenje izvršiti, ali uz ovlaštenje tom forumu da odluku donese bez obzira na postojeće pravo.

Glavne karakteristike koje definiraju izravnanje su:

- **Prizivanje objektivnog foruma:** Stranke sporazumno biraju pojedinca ili tijelo (forum) kojem povjeravaju rješavanje spora.

- **Unaprijed preuzeta obveza izvršenja:** Stranke se prije samog donošenja odluke obvezuju da će prihvatiti i provesti rješenje koje forum donese.
- **Nezavisnost o pravu:** Prizvani forum nije vezan primjenom postojećeg međunarodnog prava. To može biti zato što:
 1. Pravo ne nudi rješenje (čest slučaj kod složenih sporova o razgraničenju).
 2. Stranke žele ukloniti uzrok sukoba novim uređenjem odnosa (tzv. **zakonodavna ili administrativna arbitraža**).

2. Razlika između izravnjanja i arbitraže

Iako se u praksi izravnjanje ponekad naziva „političkom arbitražom“ ili „neoarbitražom“, ono se bitno razlikuje od prave arbitraže:

- **Zajedničko:** Kod oba instituta postoji unaprijed dana obveza stranaka na izvršenje odluke.
- **Različito:**
 - **Arbitraža** uvijek podrazumijeva suđenje primjenom prava na konkretan slučaj, a rezultat je **presuda**.
 - **Izravnjanje** donosi rješenje koje nije presuda u pravnom smislu, već često predstavlja stvaranje novih pravila za stranke (zakonodavna funkcija).

3. Povijesni i praktični primjeri

Izvori navode nekoliko ključnih slučajeva u kojima je primijenjena metoda izravnjanja:

- **Američko-britanski spor o ribolovu (1893.):** U Beringovu moru donesen je pravilnik o ribolovu prema želji stranaka, čime je spor riješen novim uređenjem, a ne presudom po dotadašnjem pravu.
- **Spor o Savojskim slobodnim zonama (1932.):** Francuska i Švicarska tražile su od Stalnog suda međunarodne pravde (SSMP) da izda propise o budućem uređenju tih zona. SSMP je to odbio jer bi takva uloga prelazila njegovu pravosudnu funkciju. Stranke su tada zadatak povjerile posebnom arbitražnom zboru koji je izradio pravilnik o uvozu, obavivši funkciju koju bi inače obavile same stranke ugovorom.
- **Slučaj Tacna i Arica (1925.):** Arbitar je riješio pravno pitanje, ali je istodobno izradio i pravila o provođenju plebiscita (postupka).

4. Izravnjanje pred međunarodnim sudovima

Iako su sudovi prvenstveno namijenjeni primjeni prava, oni mogu djelovati na način izravnjanja ako ih stranke na to izričito ovlaste:

- **Sudovanje *ex aequo et bono*:** Statut Međunarodnog suda (čl. 38. st. 2.) dopušta Sudu da sudi po načelu pravičnosti (ne primjenjujući međunarodno pravo) ako se stranke o tome sporazume.
- **Ograničenja:** Čak i kada sudi na ovaj način, sud nikada ne smije kršiti norme apsolutno obvezatnog (kogentnog) međunarodnog prava (*ius cogens*).

5. Učestalost i značaj

Izravnjanje se u međunarodnoj praksi koristi **mnogo rjeđe nego arbitraža**. Razlog leži u činjenici da su ovlasti organa za izravnjanje izuzetno široke, pa države samo u krajnjim slučajevima pristaju prepustiti svoje vitalne interese forumu koji nije vezan pravnim pravilima. Za situacije prikladne za izravnjanje države se češće služe političkim sredstvima poput konferencija, kongresa ili posredovanja.

15. MEĐUNARODNI SUD – SASTAV

Međunarodni sud (engl. *International Court of Justice*) glavni je sudski organ Ujedinjenih naroda, utemeljen Poveljom UN-a kao jedan od šest glavnih organa Organizacije. Njegovo ustrojstvo i djelovanje uređeni su **Statutom Međunarodnog suda** koji ima 70 članaka i sastavni je dio Povelje. Sud je osnovan po uzoru na svojeg prethodnika iz doba Lige naroda, Stalni sud međunarodne pravde.

1. Opća obilježja i sjedište

Međunarodni sud je pravosudno tijelo zaduženo za rješavanje pravnih sporova koje mu države sporazumno podnesu, kao i za davanje savjetodavnih mišljenja o pravnim pitanjima na zahtjev ovlaštenih organa UN-a i specijaliziranih ustanova. Njegovo **sjedište je u Haagu** (Nizozemska), u Palači mira, iako po potrebi može zasjedati i drugdje.

2. Sastav Međunarodnog suda

Sastav Suda osmišljen je tako da jamči stručnost, neovisnost i pravednu zastupljenost različitih pravnih sustava svijeta.

- **Broj sudaca:** Sud se sastoji od **15 članova (sudaca)**.
- **Državljanstvo:** U sastavu Suda ne smije biti više od jednog državljanina iste države. Ako bi se sudac mogao smatrati državljaninom više zemalja, uzima se u obzir ona država u kojoj on obično uživa građanska i politička prava.
- **Kvalifikacije:** Suci moraju biti osobe najvišeg moralnog ugleda. Moraju ispunjavati uvjete koji se u njihovim državama traže za obavljanje **najviših sudačkih službi** ili moraju biti pravnici koji su priznati kao **stručnjaci međunarodnog prava**.
- **Zastupljenost:** Pri izboru se vodi računa da u sudačkom zboru budu zastupljeni **glavni oblici civilizacije i glavni pravni sustavi svijeta**. U praksi, svaka od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti redovito ima po jednog suca svojeg državljanstva u Sudu.

3. Postupak izbora sudaca

Izbor sudaca je složen proces koji uključuje dva glavna politička organa UN-a:

- **Kandidiranje:** Kandidate ne predlažu izravno vlade, već **nacionalne grupe** Stalnog arbitražnog suda (PCA). Države članice UN-a koje nisu u PCA imenuju za tu svrhu posebne nacionalne skupine stručnjaka.
- **Glasovanje:** Suce biraju **Opća skupština i Vijeće sigurnosti**. Oba organa glasuju neovisno jedan o drugome.
- **Potrebna većina:** Da bi kandidat bio izabran, mora dobiti **apsolutnu većinu glasova** u oba organa. U Vijeću sigurnosti za ovaj izbor nije potreban pristanak stalnih članica (nema veta), već je dovoljna bilo koja većina od 9 glasova.

4. Mandat i kontinuitet rada

- **Trajanje mandata:** Članovi Suda biraju se na razdoblje od **9 godina** i mogu biti ponovno birani.
- **Sustav rotacije:** Kako bi se osigurao kontinuitet, Sud se obnavlja svakih tri godine, kada se bira **jedna trećina (5 sudaca)** sastava.

5. Pravni položaj i neovisnost sudaca

- **Nezavisnost:** Suci su neovisni stručnjaci koji odlučuju po vlastitoj savjesti i ne smiju primati upute od svojih vlada.
- **Nespojivost funkcija:** Za vrijeme trajanja mandata, članovi Suda ne smiju obavljati nikakvu drugu političku ili upravnu funkciju, niti se smiju baviti bilo kakvim drugim profesionalnim radom.
- **Imuniteti:** Suci uživaju diplomatske povlastice i imunitete radi nesmetanog obavljanja svoje dužnosti.
- **Smjenjivost:** Sudac može biti uklonjen s dužnosti samo ako ostali članovi Suda jednoglasno zaključe da on više ne ispunjava potrebne uvjete.

6. Posebni instituti u sastavu

- **Sudac ad hoc (nacionalni sudac):** Ako u sporu sudjeluje država koja nema svog državljanina u stalnom sastavu Suda, ona ima pravo imenovati posebnog suca isključivo za taj predmet. Sudac ad hoc ima potpuno jednaka prava kao i redoviti suci u tom postupku.
- **Vijeća (Chambers):** Sud obično zasjeda u punom sastavu (plenumu), za što je potreban kvorum od 9 sudaca. Međutim, Sud može osnovati **manja vijeća** od 3 ili više sudaca za određene kategorije predmeta (npr. okoliš) ili na zahtjev stranaka za konkretan spor. Svake godine formira se i **Vijeće za kratki postupak** od 5 sudaca.

16. FAKULTATIVNA KLAUZULA

Fakultativna klauzula (poznata i kao dispozitivna klauzula) predstavlja poseban mehanizam predviđen **Statutom Međunarodnog suda** (čl. 36.) kojim države, neovisno o drugim ugovorima, unaprijed prihvaćaju nadležnost Suda za određene kategorije budućih sporova.

U nastavku je detaljno i opširno objašnjenje ovog instituta:

1. Nastanak i svrha fakultativne klauzule

Težnja da se uspostavi **obvezatna nadležnost** nekog međunarodnog suda za sve pravne sporove pojavila se još pri osnivanju Stalnog suda međunarodne pravde (preteče današnjeg Suda). Taj prijedlog tada, kao ni 1945. godine u San Franciscu, nije prihvaćen zbog protivljenja nekih velikih sila (prvenstveno SAD-a i Sovjetskog Saveza). Kao kompromisno rješenje uvedena je fakultativna klauzula, koja omogućuje državama da se **dobrovoljno i jednostranom izjavom** podvrgnu sudbenosti Suda.

2. Kategorije sporova na koje se odnosi

Prema članku 36. stavku 2. Statuta Međunarodnog suda, države mogu izjaviti da priznaju nadležnost Suda kao obvezatnu (bez posebnog sporazuma) za sve **pravne sporove** koji se odnose na:

1. **Tumačenje nekog međunarodnog ugovora;**
2. **Svako pitanje međunarodnog prava;**
3. **Postojanje svake činjenice** koja bi, ako se ustanovi, tvorila povredu međunarodne obveze;
4. **Prirodu ili opseg zadovoljenja** (reparacije) koje valja dati za povredu međunarodne obveze.

3. Načelo uzajamnosti (Reciprociteta)

Obveza preuzeta prihvaćanjem fakultativne klauzule ne djeluje apsolutno prema svima, već isključivo **prema svakoj drugoj državi koja prihvati istu takvu obvezu**. Na taj način nastaju dvostrani odnosi između države koja je dala izjavu i svih ostalih država koje su to također učinile. Sadržaj obveze između dviju država u konkretnom slučaju ograničen je na onaj opseg nadležnosti koji je **prihvaćen u objema izjavama**.

4. Granice i rezerve (Ograde)

Države imaju pravo same odrediti granice svog podvrgavanja nadležnosti Suda. Te se granice mogu postaviti na dva načina:

- **Vremensko trajanje:** Izjava se može dati na neodređeno vrijeme ili na fiksni rok (npr. na 5 godina).
- **Rezerve (ograde):** Države mogu izričito izuzeti određene vrste sporova iz nadležnosti Suda. Najčešće su to sporovi koji se tiču pitanja isključive **domaće nadležnosti**, sporovi nastali prije davanja izjave, ili oni koji se odnose na teritorijalnu cjelovitost i vojne djelatnosti.

5. Današnja praksa i položaj država

Iako je zamišljena kao put prema univerzalnom pravosuđu, fakultativna klauzula danas obvezuje manji broj država nego u vrijeme Lige naroda. Do sredine 2005. godine, od 191 države članice UN-a, njih 69 bilo je vezano ovom klauzulom.

- **Republika Hrvatska:** Do danas **nije prihvatila** fakultativnu klauzulu, niti se o tom pitanju vodila šira stručna rasprava.
- **Velesile:** Među stalnim članicama Vijeća sigurnosti, fakultativnom klauzulom trenutno je vezana jedino **Velika Britanija**. Ostale sile (SAD, Rusija, Kina, Francuska) izbjegavaju ovakvo općenito podvrgavanje nadležnosti Suda.

6. Pravni učinak i važnost

Učinak neprihvatanja fakultativne klauzule jest taj da država **ne može biti tužena** pred Sudom na toj osnovi, ali ni ona sama **ne može jednostrano pokrenuti postupak** protiv druge države ako ne postoji neka druga ugovorna osnova za nadležnost. S druge strane, prihvaćanje klauzule omogućuje da se parnica protiv države započne **jednostranom tužbom**, što znatno jača ulogu međunarodnog pravosuđa.

17. POSTUPAK PRED MEĐUNARODNIM SUDOM

Postupak pred **Međunarodnim sudom (MS)** u Haagu, glavnim sudskim organom Ujedinjenih naroda, detaljno je uređen njegovim **Statutom** te **Poslovníkom** koji Sud sam donosi i mijenja radi pojednostavljenja i ubrzanja rada.

1. Pokretanje postupka u parnicama

Postupak pred Sudom može započeti na dva osnovna načina, ovisno o tome postoji li prethodna obveza država da se podvrgnu njegovoj nadležnosti:

- **Notifikacija kompromisa (pristatne pogodbe):** Primjenjuje se kada među strankama ne postoji unaprijed preuzeta obveza o nadležnosti Suda za dotičnu vrstu spora. Stranke se posebnim međunarodnim ugovorom (kompromisom) sporazumijevaju da će konkretan spor iznijeti pred Sud. U takvom postupku, započetom notifikacijom sporazuma, formalno **nema tužitelja ni tuženog**.
- **Podnošenje tužbe (unilateralna aplikacija):** Primjenjuje se kada između država već postoji ugovorna obveza o podvrgavanju nadležnosti Suda (npr. putem fakultativne klauzule ili arbitražne klauzule u ugovoru). Tužbu podnosi jedna stranka (tužiteljica), a druga se od nje brani. Tužena stranka može podnijeti i **protutužbu** ako je ona neposredno povezana s predmetom tužbe.

2. Opća pravila i sudionici postupka

- **Službeni jezici:** Postupak se vodi na **engleskom ili francuskom jeziku**. Stranke se mogu sporazumjeti o uporabi jednog od njih, a u protivnom se koriste oba.
- **Zastupanje:** Države pred Sudom zastupaju **agenti**, koji su jedini ovlašteni poduzimati parnične radnje i primati priopćenja. Uz njih mogu sudjelovati savjetnici i odvjetnici, a sve te osobe uživaju diplomatske povlastice i imunitete.
- **Intervencija trećih država:** Statut dopušta trećim državama miješanje u parnicu ako smatraju da je u pitanju njihov **interes pravne prirode** ili ako se radi o **tumačenju mnogostranog ugovora** kojeg su i one stranke.

3. Faze postupka

Sam postupak se dijeli na dva dijela: **pismeni i usmeni**.

Pismeni postupak

Sastoji se od podnošenja i razmjene pismenih podnesaka:

- Ako postupak počinje tužbom, tužitelj podnosi **spomenicu (memorial)**, a tuženi **protuspomenicu (counter-memorial)**.
- Sud može odobriti i drugi par podnesaka (odgovor i protuodgovor), što je obvezno ako tuženi podnese protutužbu.
- Kod kompromisa, stranke same određuju broj i redosljed podnesaka, a ako se ne dogovore, svaka podnosi spomenicu i protuspomenicu.

Usmeni postupak

Nakon završetka pismenog dijela, Sud određuje **usmenu raspravu**:

- Sastoji se od izlaganja agenata i saslušavanja svjedoka i vještaka.
- Rasprave su **javne**, osim ako Sud odluči drukčije ili stranke zahtijevaju tajnost.
- Nakon izlaganja, agenti daju prijedloge završnih zaključaka.

4. Posebni incidenti u postupku

Tijekom procesa mogu se pojaviti specifične situacije:

- **Prethodni prigovori:** Tužena stranka može prigovoriti nadležnosti Suda ili prihvatljivosti tužbe. Tada Sud prekida postupak o meritumu i prvo odlučuje o tim prigovorima.
- **Privremene mjere:** Sud ih može naznačiti radi očuvanja prava stranaka ako postoji hitnost i opasnost od nepopravljive štete. Prema sudskoj praksi iz 2001. godine (*slučaj LaGrand*), ove mjere su **pravno obvezujuće**.

- **Postupak u odsutnosti:** Ako jedna stranka ne izađe pred Sud, on može donijeti presudu, ali se prethodno mora uvjeriti da je nadležan i da je zahtjev nazočne stranke osnovan na činjenicama i pravu.

5. Donošenje i narav presude

- **Vijećanje i glasovanje:** Suci vijećaju tajno, a odluke donose **većinom glasova** nazočnih sudaca. U slučaju izjednačenog broja glasova, odlučuje glas predsjednika.
- **Obrazloženje i mišljenje:** Presuda mora biti obrazložena. Sudac koji se ne slaže s presudom može dodati **odvojeno mišljenje**, a onaj koji se slaže s rezultatom, ali ne i s razlozima, daje **posebno mišljenje**.
- **Pravna snaga:** Presuda je **konačna i bez prava na žalbu**. Obvezatna je isključivo za stranke u sporu i za taj konkretni slučaj.

6. Izvanredni pravni lijekovi i izvršenje

- **Tumačenje presude:** Ako izbije spor o smislu ili domašaju presude, Sud je tumači na zahtjev bilo koje stranke.
- **Revizija presude:** Može se zahtijevati isključivo zbog otkrića **nove odlučne činjenice** koja je bila nepoznata u vrijeme donošenja presude. Zahtjev se mora podnijeti u roku od 6 mjeseci od saznanja, a najkasnije 10 godina od dana presude.
- **Izvršenje:** Ako stranka ne izvrši presudu, druga se može obratiti **Vijeću sigurnosti**, koje može odrediti mjere za njezino izvršenje.

7. Savjetodavni postupak

Osim parnica, Sud daje i **savjetodavna mišljenja** na zahtjev ovlaštenih organa UN-a i specijaliziranih ustanova. Postupak je analogan parničnom (pismeni i usmeni dio), ali mišljenja **načelno nisu obvezatna**, osim ako je to unaprijed predviđeno određenim međunarodnim konvencijama.

18. RJEŠAVANJE SPOROVA U KRILU UJEDINJENIH NARODA

Rješavanje sporova u krilu Ujedinjenih naroda (UN) predstavlja temeljni sustav za očuvanje svjetskog mira i sigurnosti, a temelji se na ispreplitanju mirnih (diplomatskih i sudskih) sredstava te organiziranih oblika kolektivne akcije. Ovaj proces je detaljno uređen **Poveljom UN-a**, prvenstveno kroz **Glavu VI.** (Mirno rješavanje sporova) i **Glavu VII.** (Djelovanje u slučaju prijetnje miru, narušenja mira i čina agresije).

U nastavku je opširan i detaljan prikaz mehanizama rješavanja sporova unutar UN-a:

1. Temeljna obveza država (Članak 33. Povelje)

Prije bilo kakve intervencije same Organizacije, Povelja nalaže državama članicama da same pokušaju riješiti svoje sporove.

- **Obvezna sredstva:** Stranke spora čije bi nastavljanje moglo ugroziti mir i sigurnost dužne su prvo tražiti rješenje putem: **pregovora, ankete (istrage), posredovanja, mirenja, arbitraže, sudskog rješavanja** ili obraćanja **regionalnim ustanovama**.
- **Sloboda izbora:** Države imaju slobodne ruke u izboru sredstva, uz uvjet da se njime ozbiljno posluži i da ne koriste silu.
- **Poziv Vijeća sigurnosti:** Vijeće sigurnosti (VS) može pozvati stranke da riješe svoj spor nekim od tih sredstava ako smatra da je to potrebno.

2. Iznošenje spora pred Ujedinjene narode (Članak 37.)

Ako države ne uspiju riješiti spor sredstvima iz članka 33., dužne su ga iznijeti pred UN.

- **Jednostrano iznošenje:** Svaka stranka spora može ga iznijeti pred VS bez pristanka druge strane.
- **Ozbiljnost spora:** Pred UN se ne iznosi svaki spor, već samo onaj koji je toliko ozbiljan da može dovesti u opasnost međunarodni mir i sigurnost.
- **Uvjet prethodnog pokušaja:** Formalno, stranke trebaju prvo iscrpiti mirna sredstva rješavanja prije obraćanja Vijeću.

3. Intervencija UN-a bez inicijative stranaka (Članak 34.)

UN ne mora čekati da mu se stranke obrate ako postoji objektivna opasnost za mir.

- **Istraga Vijeća sigurnosti:** Vijeće sigurnosti je po službenoj dužnosti ovlašteno ispitati svaki spor ili **situaciju** koja bi mogla izazvati međunarodno trvenje.
- **Pokretači postupka:** Inicijativa može poteći od država članica koje nisu stranke spora, od **Glavnog tajnika** ili od **Opće skupštine**.

4. Uloga glavnih organa UN-a u rješavanju sporova

A. Vijeće sigurnosti (VS)

Vijeće sigurnosti ima prvenstvenu odgovornost za održavanje mira i donosi najvažnije odluke.

- **Postupak istraživanja:** Vijeće proučava predmet, saslušava stranke (koje sudjeluju bez prava glasa) i prikuplja dokaze.
- **Davanje preporuka (Glava VI.):** Vijeće može preporučiti prikladne postupke ili načine uređenja spora. Te preporuke **nisu pravno obvezujuće** za stranke.
- **Preporuka uvjeta rješenja:** Ako spor potraje, VS može preporučiti i same uvjete pod kojima bi se spor trebao konačno riješiti.
- **Pravni sporovi:** Povelja upućuje Vijeće da pazi da se pravni sporovi u pravilu iznose pred **Međunarodni sud**.

B. Opća skupština (OS)

Iako je VS primarno, i Opća skupština ima značajne ovlasti kao "govornica svjetskog javnog mišljenja".

- **Široka nadležnost:** OS može raspravljati o svakom pitanju u okviru Povelje i davati preporuke članicama i VS-u.
- **Ograničenje (Članak 12.):** OS ne može davati preporuke o sporu ili situaciji dok VS o njima obavlja svoje funkcije, osim ako VS to ne zatraži.
- **Uniting for Peace (Akcija za mir):** Ako je VS blokirano vetom stalnih članica, OS može sazvati hitno izvanredno zasjedanje radi očuvanja mira.

C. Glavni tajnik

Glavni tajnik nije samo administrativni šef, već ima i znatne političke zadaće.

- **Dobre usluge i posredovanje:** Često koristi svoje "dobre usluge", osobno posreduje ili imenuje posebne izaslanike u krizna žarišta.
- **Upozoravanje VS-a:** Može skrenuti pažnju VS-a na svaki predmet koji bi mogao ugroziti mir (Članak 99.).

D. Međunarodni sud (ICJ)

Glavni pravosudni organ UN-a sa sjedištem u Haagu.

- **Zadatak:** Rješava pravne sporove između država koje su prihvatile njegovu nadležnost.
- **Savjetodavna mišljenja:** Daje pravna mišljenja o pitanjima koja mu upute OS, VS ili drugi ovlašteni organi UN-a.

5. Položaj nečlanica UN-a

Povelja prihvaća načelo formalnog izjednačenja država nečlanica s članicama u pogledu rješavanja sporova.

- **Uvjet sudjelovanja:** Nečlanica može iznijeti svoj spor pred UN ako je stranka u njemu i ako prethodno **prihvati obveze mirnog rješavanja** koje Povelja nameće članicama.
- **Bez prava glasa:** Poziva se na rasprave VS-a ili OS-a o tom sporu, ali nema pravo glasa.

6. Prijelaz na kolektivne mjere (Glava VII.)

Ako mirna sredstva zakažu i situacija eskalira u **prijetnju miru, narušenje mira ili čin agresije**, VS prestaje djelovati kao posrednik i prelazi na prisilne mjere.

- **Vrste mjera:** Mogu biti bez upotrebe sile (ekonomske sankcije, prekid veza) ili uz upotrebu oružane sile (vojne operacije).
- **Obvezatnost:** Za razliku od preporuka iz Glave VI., odluke VS-a prema Glavi VII. su **pravno obvezujuće** za sve članice UN-a.

Sažetak ključnih razlika u postupku:

Karakteristika	Mirno rješavanje (Glava VI.)	Kolektivne mjere (Glava VII.)
Uloga UN-a	Posrednik i savjetnik	Organ prisile i izvršenja
Snaga odluka	Neobvezne preporuke	Obvezne odluke za sve članice
Pravo glasa stranaka	Stranke spora se suzdržavaju od glasanja u VS	Stranke u sukobu imaju pravo glasa u VS (osim ako nisu članice)
Cilj	Postizanje sporazuma	Suzbijanje agresora i obnova mira

19. SMANJENJE ORUŽANJA I RAZORUŽANJE

Sustav smanjenja naoružanja i razoružanja u okviru međunarodnog prava i Ujedinjenih naroda (UN) predstavlja ključni segment osiguranja trajnog svjetskog mira. Dok je u prošlosti težište bilo na ograničavanju oružanja radi stvaranja boljih uvjeta za mir, suvremeni pristup UN-a razlikuje se od pristupa Lige naroda po tome što je UN zamišljen kao aktivna organizacija koja za održanje mira treba raspolagati vojnom silom.

U nastavku je detaljan pregled razvoja, organa i ključnih sporazuma na polju razoružanja prema izvorima:

1. Povijesni razvoj i uloga Ujedinjenih naroda

- **Liga naroda:** Pakt Lige naroda stavio je ograničenje oružanja među svoje zadatke, no Liga je doživjela potpuni neuspjeh u smanjenju oružanja i kontroli privatne proizvodnje ratnog materijala.
- **Koncept UN-a:** Prema Povelji, UN treba silu kojom će raspolagati Vijeće sigurnosti (putem kontingenata država članica), a reguliranje oružanja i razoružanje dolaze tek u drugom redu.
- **Nadležnost organa:**
 - **Opća skupština:** Razmatra opća načela reguliranja oružanja i razoružanja.
 - **Vijeće sigurnosti:** Odgovorno je za izradu konkretnih planova uz pomoć **Odbora vojnog štaba**.

2. Organi UN-a za razoružanje

Zbog usavršavanja oružja za masovno uništavanje (nuklearnog, biološkog), problem je postao izuzetno složen:

- **Komisija za atomsku energiju (1945.):** Stvorena odmah na početku djelovanja UN-a.
- **Komisija za konvencionalno oružanje (1947.):** Osnovana zaključkom Vijeća sigurnosti.
- **Komisija za razoružanje (1952.):** Nastala spajanjem prethodne dvije komisije; 1978. reaktivirana je kao pomoćni organ Opće skupštine koji okuplja sve članice UN-a.
- **Konferencija o razoružanju u Ženevi (1962.):** Nije tijelo UN-a, ali je s njime usko povezana (tajnika imenuje Glavni tajnik UN-a) i šalje izvješća Općoj skupštini.

3. Ključni međunarodni ugovori o nuklearnom oružju

- **Ugovor o zabrani pokusa u atmosferi, svemiru i pod vodom (1963.):** Zabranjuje nuklearne eksplozije u zraku, pod vodom i u bilo kojoj sredini gdje bi se radioaktivne čestice mogle proširiti izvan države; ne obuhvaća podzemne pokuse.
- **Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT, 1968.):** Nuklearne države obvezuju se da neće ustupiti oružje drugima, a nenuklearne da ga neće proizvoditi ni primati. Nadzor provodi **Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)**.
- **Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBT, 1996.):** Zabranjuje sve vrste nuklearnih pokusa i osniva posebnu organizaciju za kontrolu, no još nije stupio na snagu.

4. Bezatomske zone (Denuklearizirane zone)

To su područja na kojima je sporazumima zabranjena proizvodnja, nabava, postavljanje i isprobavanje atomskog oružja:

- **Ugovor o Antarktiku (1959.):** Zabranjuje nuklearne eksplozije i odlaganje radioaktivnog otpada na Antarktiku.
- **Tlatelolco ugovor (1967.):** Stvorio prvu bezatomsku zonu u **Latinskoj Americi**.
- **Rarotonga ugovor (1985.):** Proglasio **Južni Pacifik** bezatomskom zonom.
- **Bangkok ugovor (1995.):** Bezatomska zona u **Jugoistočnoj Aziji**.
- **Pelindaba ugovor (1996.):** Bezatomska zona u **Afriki**.

5. Zabrana ostalih vrsta oružja (WMD i konvencionalno)

- **Biološko oružje:** Konvencija iz 1972. zabranjuje usavršavanje, proizvodnju i stvaranje zaliha bakteriološkog i toksičnog oružja.
- **Kemijsko oružje:** Konvencija iz 1993. nalaže potpuno uništenje i zabranu korištenja, proizvodnje i prijenosa kemijskog oružja.
- **Konvencionalno oružje (Konvencija iz 1980.):** Sadrži protokole o zabrani oružja s fragmentima koji se ne mogu otkriti rendgenom, zabrani mina, zapaljivog i laserskog oružja koje uzrokuje sljepoću.
- **Protupješačke mine (Ottawa, 1997.):** Konvencija o potpunoj zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina.

6. Dvostrani sporazumi (SAD i SSSR / Rusija)

Tijekom hladnog rata i nakon njega, supersile su sklapale ugovore o ograničenju strateškog naoružanja radi ravnoteže snaga:

- **SALT (I i II):** Sporazumi o ograničenju strateškog naoružanja iz 1972. (SALT I) i 1979. (SALT II - nikad potvrđen u Senatu SAD-a).
- **START (I i II):** Ugovori o smanjenju strateškog nuklearnog oružja iz 1991. (START I) i 1993. (START II).
- **SORT (2002.):** Najnoviji pokušaj ograničavanja ofenzivnog nuklearnog oružja, koji se smatra korakom unazad u odnosu na START jer su obveze manje stroge.

Svi ovi naponi imaju za cilj **humanizaciju ratovanja** uklanjanjem oružja koja uzrokuju nepotrebne patnje ili imaju neselektivno djelovanje na civile.

20. SAMOPOMOĆ

Samopomoć u međunarodnom pravu obuhvaća različite oblike individualnih reakcija države na povredu njezinih prava od strane druge države ili na ponašanje koje, iako nije nužno protivno međunarodnom pravu, šteti njezinim interesima. U sustavu u kojem ne postoji centralizirana vrhovna vlast iznad država, samopomoć predstavlja jedan od načina osiguranja poštovanja pravnih normi, iako je znatno slabije organizirana od sankcija u unutrašnjem poretku.

Glavni oblici individualne samopomoći su **represalije** (odnosno protumjere) i **retorzija**.

1. Represalije (Protumjere)

Represalije su mjere koje država poduzima uz **povredu međunarodnim pravom zaštićenih interesa** druge države kao odgovor na njezin prethodni protupravni čin.

- **Svrha:** Cilj represalija je samopomoć, odnosno poticanje države povrediteljice da prestane s protupravnim činom ili da popravi njegove posljedice (reparacija).

- **Pravna narav:** Mjere koje se poduzimaju kao represalije same bi po sebi bile protupravne, ali je njihova **protupravnost isključena** jer su poduzete kao dopušten odgovor na prethodno nepravo.
- **Terminologija:** U suvremenom pravu, pojam "represalije" uglavnom ostaje vezan uz ratno pravo, dok se za mjere u doba mira sve više koristi naziv **protumjere**.
- **Primjeri:** Blokiranje bankovnih računa države povrediteljice, suspenzija trgovinskih ugovora i slično.

Uvjeti za opravdanu upotrebu represalija (protumjera)

Današnje međunarodno pravo postavlja stroge uvjete za dopuštenost ovih mjera:

1. **Zabrana upotrebe sile:** Represalije **ne smiju uključivati upotrebu oružane sile**. To proizlazi iz opće zabrane upotrebe sile iz Povelje UN-a, osim u slučaju samoobrane.
2. **Proporcionalnost:** Mjere moraju biti razmjerne (proporcionalne) pretrpljenom protupravnom činu i nanesej šteti.
3. **Prethodni poziv i obavijest:** Povrijeđena država mora prvo pozvati povrediteljicu na prekid čina i reparaciju. Također mora notificirati odluku o poduzimanju protumjera i ponuditi pregovore (osim u hitnim slučajevima radi očuvanja prava).
4. **Usmjerenost:** Smiju biti uperene isključivo protiv države povrediteljice.
5. **Poštivanje temeljnih obveza:** Ne smije se odstupati od obveza zaštite temeljnih ljudskih prava, humanitarnih obveza koje zabranjuju represalije te od kogentnih normi (*ius cogens*) općeg
6. međunarodnog prava.

2. Retorzija

Retorzija je uzvraćanje na neku međunarodnim pravom dopuštenu, ali za interese druge države neugodnu ili štetnu mjeru, **primjerenom mjerom koja također ne tvori povredu međunarodnog prava**.

- **Primjena:** Retorzijom se može uzvratiti i na dopušteno i na protupravno ponašanje. Ključno je da sama mjera retorzije ostaje u granicama prava (*ius permissivum*).
- **Pravna snaga:** Za retorziju nije potrebna pravna osnova za isključenje protupravnosti jer ona sama po sebi nije kršenje prava.
- **Primjeri:** Prekid diplomatskih odnosa, uskraćivanje gostoprimstva stranim državljanima (ako to nije regulirano ugovorom), te mjere u carinskoj i tarifnoj politici.

3. Specifični oblici i povijesni kontekst

U prošlosti su se kao sredstva samopomoći koristili i oblici koji su danas uvelike pod nadzorom Vijeća sigurnosti UN-a kao **kolektivne mjere**:

- **Embargo:** Prisilno zadržavanje brodova u lukama ili zabrana izvoza robe (posebno oružja) u određena područja.
- **Oružana demonstracija:** Prijetnja silom putem pokazivanja oružanih snaga na otvorenom moru.
- **Mirna blokada:** Zatvaranje dijela obale ili luke bez objave ratnog stanja.

4. Samopomoć i Ujedinjeni narodi

U sustavu UN-a, individualna samopomoć je znatno ograničena u korist **kolektivne sigurnosti**. Rat je apsolutno zabranjen kao sredstvo sankcije, a jedini dopušteni oblik samopomoći koji uključuje silu je **pravo na samoobranu** (individualnu ili kolektivnu) u slučaju oružanog napada, i to samo dok Vijeće sigurnosti ne poduzme potrebne mjere. Kršenje prava učtivosti (*comitas gentium*) ne povlači međunarodnu odgovornost i na njega se ne smije odgovoriti represalijama, već samo mjerama koje same nisu kršenje prava (retorzija).

21. POJAM ORUŽANOG SUKOB I CILJEVI PRAVA ORUŽANIH SUKOB

Pravo oružanih sukoba, tradicionalno poznato kao ratno pravo ili humanitarno pravo, razvilo je suvremeni koncept oružanog sukoba kako bi se osigurala što šira primjena zaštitnih pravila, neovisno o formalnim deklaracijama ili priznanju ratnog stanja.

1. Pojam oružanog sukoba

U suvremenom međunarodnom pravu pojam "oružani sukob" zamijenio je tradicionalni, uži pojam "rata" radi obuhvaćanja različitih oblika borbe.

- **Tradicionalna definicija rata:** Rat se definirao kao borba koja se vodi među državama s namjerom ratovanja (*animus belligendi*). Primjena ratnog prava ovisila je o formalnoj objavi rata ili subjektivnoj namjeri stranaka.
- **Međunarodni oružani sukob (prema Ženevskim konvencijama iz 1949.):** Prekretnicu predstavlja zajednički članak 2. četiriju Ženevskih konvencija koji određuje da se pravila primjenjuju u slučaju **objavljenog rata ili svakoga drugog međunarodnog oružanog sukoba**, čak i ako jedna od stranaka ne priznaje ratno stanje.
- **Ratna okupacija:** Oružani sukob postoji i u svim slučajevima **djelomične ili potpune okupacije** područja neke države, čak i ako ta okupacija ne nađe na nikakav vojni otpor.
- **Oslobodilačka borba:** Dopunski protokol I. iz 1977. proširio je pojam međunarodnog oružanog sukoba i na borbe naroda protiv **kolonijalne dominacije, strane okupacije i rasističkih režima** u ostvarivanju prava na samoodređenje.
- **Nemeđunarodni oružani sukob:** To su sukobi koji izbijaju unutar jedne države (građanski ratovi). Članak 3. Ženevskih konvencija nalaže minimalnu zaštitu u svakom takvom sukobu. Protokol II. iz 1977. precizira da se on odnosi na sukobe između oružanih snaga države i **odmetničkih naoružanih grupa** pod odgovornim zapovjedništvom koje kontroliraju dio teritorija.
- **Zadržavanje pojma "rat":** Iako se danas preferira termin "oružani sukob", izraz "rat" i dalje je važan jer određena običajna pravila (poput onih o gospodarskom ratu na moru ili neutralnosti) izričito zahtijevaju postojanje stanja rata.

2. Ciljevi prava oružanih sukoba

Glavna svrha ovih pravila nije zabrana oružanih sukoba (što je domena prava na vođenje rata – *ius ad bellum*), već njihovo reguliranje nakon što izbiju (*ius in bello*).

- **Humanizacija oružanih sukoba:** Temeljni cilj je ukloniti nepotrebne okrutnosti i spriječiti strašne oblike vođenja borbe kako bi se zaštitilo dostojanstvo čovjeka.
- **Ravnотежа između humanosti i vojne potrebe:** Pravo oružanih sukoba odražava kompromis između interesa humanizacije i neizbježne vojne potrebe za postizanjem pobjede.
- **Ograničavanje sredstava i metoda borbe:** Zaraćene stranke nemaju neograničeno pravo u izboru načina nanošenja štete neprijatelju. Zabranjena su sredstva koja uzrokuju **nepotrebne patnje** (npr. otrovno oružje, dum-dum meci) ili čije je djelovanje nasumično.
- **Zaštita osoba koje ne sudjeluju u borbi:** Cilj je osigurati zaštitu onih koji izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima (civilno stanovništvo) ili su prestali sudjelovati jer su ranjeni, bolesni ili zarobljeni (*hors de combat*).
- **Zaštita civilnih i kulturnih objekata:** Zabranjuje se napadanje nebranijenih mjesta te uništavanje objekata koji služe civilnim, prosvjetnim, znanstvenim ili vjerskim svrhama, osim ako su pretvoreni u vojni cilj.
- **Zaštita prirodnog okoliša:** Moderni cilj prava je spriječiti metode ratovanja kojima je svrha uzrokovanje znatnih, trajnijih i velikih šteta na prirodnom okolišu.
- **Uvođenje individualne kaznene odgovornosti:** Jedan od ključnih ciljeva je osiguranje da se za teške povrede prava (ratne zločine) snosi pojedinačna odgovornost pred nacionalnim ili međunarodnim sudovima.

22. POČETAK I SVRŠETAK ORUŽANOG SUKOB

Pitanje početka i svršetka oružanog sukoba u međunarodnom pravu doživjelo je značajnu evoluciju, prelazeći s formalističkih pristupa tradicionalnog ratnog prava na objektivne kriterije suvremenog poretka, posebno nakon usvajanja Ženevskih konvencija 1949. godine.

1. Početak oružanog sukoba

Prema **tradicionalnom ratnom pravu**, ratno stanje moglo je započeti na dva načina:

- **Formalnom objavom rata:** Službena obavijest jedne države drugoj o namjeri ratovanja.
- **Stvarnim započinjanjem neprijateljstava:** Morala je postojati jasna namjera ratovanja (*animus belligerendi*).

Formalnosti i objava rata (Haaška konvencija III iz 1907.)

Treća haaška konvencija propisala je obvezu da neprijateljstva ne smiju započeti bez prethodne i nedvojbene opomene:

- **Objava rata:** Morala je biti jasna, sadržavati razloge i stići do nadležnog organa protivnika (poslanika ili ministra vanjskih poslova). Mogla je biti bezuvjetna ili uvjetna.
- **Ultimatum:** Priopćenje kojim se postavlja zahtjev uz prijetnju ratom ako se on ne ispuni. Morao je sadržavati uvjetnu objavu rata.

Suvremeni pristup (nakon 1945.)

U današnjem pravu, države izbjegavaju formalne objave rata kako ne bi bile označene kao agresori i prekršitelji opće zabrane upotrebe sile iz Povelje UN-a. **Ženevske konvencije iz 1949. (zajednički članak 2.)** uvele su **objektivne kriterije**:

- Konvencije se primjenjuju u slučaju objavljenog rata ili **svakog drugog međunarodnog oružanog sukoba**, čak i ako jedna od stranaka ne priznaje ratno stanje.
- Dovoljno je da dođe do **upotrebe oružanih snaga** između dvije države stranke da bi se smatralo da postoji oružani sukob.

2. Posljedice početka sukoba

Tradicionalno pravo je predviđalo automatizam: prekid svih mirnodopskih odnosa, diplomatskih veza i suspenziju ugovora. **Suvremeno pravo** napušta taj automatizam:

- **Diplomatski odnosi:** Redovito se prekidaju, ali ne automatski. Osoblju se mora omogućiti odlazak, a zaštitu interesa i arhiva preuzima treća država (sila zaštitnica).
- **Međunarodni ugovori:** Izbijanje sukoba ne dovodi *ipso facto* do njihova prestanka. Sudbina ugovora ovisi o volji stranaka, osim kod specifičnih kategorija:
 1. **Ugovori o zaštiti ljudske osobe:** Ne smiju se jednostrano otkazivati niti suspendirati.
 2. **Ustanovljene granice i ustupi područja:** Ostaju na snazi.
 3. **Ugovori o osnivanju međunarodnih organizacija:** Nastavljaju vrijediti.
 4. **Međunarodni režimi (npr. neutralizirane zone, vodotoci):** Ne bi trebali biti pogođeni sukobom.

3. Svršetak oružanog sukoba

Oružani sukob normalno završava **konačnom obustavom neprijateljstava**. Prema tradicionalnom pravu, načini završetka bili su:

1. **Jednostrani završetak (Debellatio):** Nastupa potpunim uništenjem neprijateljske države i njezine vlasti, nakon čega pobjednik pripaja njezino područje.
2. **Sporazumni završetak:**
 - **Mirovni ugovor (najčešći način):** Uređuje ustup područja, odštete, povratak zarobljenika i imovinska pitanja. Ratno stanje prestaje tek stupanjem ugovora na snagu.
 - **Obustava ratnih čina:** Bez formalnog ugovora.

Suvremena praksa: Mirovni ugovori gube na značaju. Sukobi često završavaju drugim aktima formalne naravi, poput **rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a** (primjer Iracko-kuvajtskog sukoba 1991. koji je završio Rezolucijom 687).

Trajanje humanitarne zaštite

Ženevske konvencije i Protokol I. propisuju da njihova primjena prestaje **općim prestankom vojnih operacija**, a na okupiranim područjima **prestankom okupacije**. Osobe koje su i dalje zadržane (zarobljenici) uživaju zaštitu sve do konačnog rješenja njihova statusa, odnosno repatrijacije.

4. Razlika između primirja i kraja rata

Važno je razlikovati institute koji privremeno zaustavljaju borbu od onih koji završavaju ratno stanje:

- **Primirje (Truse/Armistice):** Obustava neprijateljstava na određeno vrijeme ili područje. Ono **prekida ratne operacije, ali ne i ratno stanje** (tzv. preliminarni mir). Mogu ga sklopiti vojni zapovjednici (čisto vojna primirja), dok su za politička primirja nadležni organi vanjskog zastupanja.
- **Prekid vatre:** Samo privremena obustava neprijateljstva.
- **Kapitulacija:** Ugovor o načinu i uvjetima predaje oružanih snaga; ne mora značiti kraj rata, već samo predaju određenih jedinica.

23. RATIŠTE

Ratište se u međunarodnom pravu definira kao **sav prostor na kojemu zaraćeni mogu pripremati i provoditi neprijateljstva**.

U nastavku je detaljan i opširan prikaz prostornog obuhvata ratišta, njegovih ograničenja i razlika u odnosu na srodne pojmove:

1. Što obuhvaća ratište?

Prema klasičnom ratnom pravu, ratište uključuje:

- **Područje zaraćenih država:** To podrazumijeva njihovo kopno, unutrašnje morske vode, teritorijalno more te zračni prostor iznad tih područja.
- **Međunarodne prostore (izvan suverenosti država):** Ratište se proteže na **otvoreno more i ničija područja** (*terra nullius*).
- **Kolonije i protektorate:** Povijesno su i ovi prostori ulazili u sastav ratišta uz matičnu zemlju.
- **Vojne baze na neutralnom području:** Ako zaraćena država ima vojnu bazu na području neutralne države, ta baza postaje ratištem, iako samo neutralno područje to nije.

2. Ograničenja ratišta (Što nije ratište?)

Ratište se **ne proteže** na sljedeća područja:

- **Područje neutralnih država:** Uključujući njihovo kopno, vode i zračni prostor iznad njih.
- **Neutralizirana područja:** To su prostori stvoreni međunarodnim ugovorom. Čak i ako država kojoj takvo područje pripada stupi u rat, na neutraliziranom se području ne smiju provoditi neprijateljstva.

3. Razlika između ratišta i bojišta

Izvori strogo razlikuju ova dva pojma:

- **Ratište:** Širi pojam koji obuhvaća sav prostor gdje je *moгуće* voditi ratne čine.
- **Bojište (područje ratnih operacija ili vojišna prostorija):** Uži pojam koji označava područje na kojemu se ratne operacije **stvarno vode**.

4. Ratište u pomorskom i svemirskom ratu

- **Pomorsko ratište:** Prema tradicionalnom pravu obuhvaća čitavo more i vode pristupne morskim brodovima, osim neutralnih i neutraliziranih voda. Danas ono uključuje i **arhipelaške vode** sukobljenih država.

- **IGP i epikontinentalni pojas:** Iako Konvencija o pravu mora (1982.) ne daje izričit odgovor, prevladava mišljenje da se neprijateljstva mogu voditi u **isključivom gospodarskom pojasu (IGP)** i na **epikontinentalnom pojasu** sukobljenih, ali i neutralnih država, uz obvezu poštivanja prava neutralnih obalnih država u tim zonama.
- **Svemir:** Načelno se i svemir može smatrati mogućim ratištem, ali uz izričito isključenje **Mjeseca i drugih nebeskih tijela**.

5. Pravni režim i kodifikacija

Važno je napomenuti da **Ženevske konvencije iz 1949.** i njihovi Dopunski protokoli **ne sadrže odredbe o ratištu** s obzirom na prostor (*ratione loci*), već se fokusiraju na zaštitu osoba (*ratione personae*). Zbog toga u pogledu definiranja ratišta i dalje prvenstveno vrijede **običajna međunarodnopravna pravila**.

24. OSOBE KOJE SUDJELUJU U ORUŽANOM SUKOBU

Međunarodno pravo ograničava krug osoba koje smiju izravno sudjelovati u neprijateljstvima kako bi se oružje načelno upotrebljavalo samo protiv onih koji ga i sami kao protivnici koriste. Ta se pravila temelje na razlikovanju onih koji provode borbu i mirnog pučanstva koje mora biti zaštićeno.

U nastavku je detaljan prikaz kategorija osoba koje sudjeluju u oružanom sukobu prema izvorima:

1. Oružane snage (Borci)

Oružane snage stranke u sukobu sastoje se od svih organiziranih snaga, grupa i jedinica koje su pod zapovjedništvom odgovornim toj stranci. Pripadnici ovih snaga (osim sanitetskog i vjerskog osoblja) smatraju se **borcima (kombatantima)**, što znači da imaju pravo izravno sudjelovati u neprijateljstvima i status ratnih zarobljenika ako padnu u ruke neprijatelja.

Klasični uvjeti za milicije i dobrovoljačke odrede

Haaški pravilnik iz 1907. izjednačio je miliciju i dobrovoljačke odrede s redovitom vojskom uz ispunjenje četiri kumulativna uvjeta:

1. Da im na čelu stoji **odgovorni zapovjednik**.
2. Da nose određeni i na daljinu **vidljiv znak raspoznavanja**.
3. Da **otvoreno nose oružje**.
4. Da se u operacijama **pridržavaju pravila ratnog prava**.

2. Pokreti otpora i partizanska borba

Ženevske konvencije iz 1949. riješile su pitanje gerilske (partizanske) borbe u zaleđu neprijatelja. Status borca priznaje se pripadnicima **organiziranih pokreta otpora** koji pripadaju stranci u sukobu i djeluju unutar ili izvan vlastitog područja (čak i okupiranog), pod uvjetom da ispunjavaju gore navedena četiri uvjeta. Protokol I iz 1977. dodatno je proširio ovaj krug obuhvaćajući i snage oslobodilačkih pokreta.

3. Pučki ustanak (Levée en masse)

Podrazumijeva stanovništvo nezaposjednutog područja koje se, pri približavanju neprijatelja, **spontano lati oružja** radi otpora, a da nije imalo vremena organizirati se u postrojbe. Priznaju im se prava oružanih snaga uz dva uvjeta:

- Da **otvoreno nose oružje**.
- Da **poštuju pravila ratnog prava**.

4. Razlikovanje boraca i neboraca

Haaški pravilnik izvorno je razlikovao dvije skupine unutar oružanih snaga:

- **Borci (kombatanti):** Osobe koje se bore oružjem u ruci.
- **Neborci (nekombatanti):** Osobe koje pripadaju vojsci i vojnoj disciplini, ali se ne bore oružjem (npr. vojno upravno i tehničko osoblje, sanitet, vojni svećenici, opskrbnici, ratni dopisnici). Oni ne smiju upotrebljavati oružje osim u samoobrani, ali imaju status ratnih zarobljenika pri zarobljavanju.

Protokol I (1977) napustio je te nazive, ali zadržao suštinsku zaštitu za osobe čiji zadatak nije borba, dok je sanitetsko i vjersko osoblje izričito izuzeo iz kategorije boraca.

5. Osobe izvan bojnog ustroja (Hors de combat)

To su osobe koje više ne mogu ili ne žele sudjelovati u borbi i **ne smiju biti predmet napada**. To uključuje:

- Osobe u vlasti protivničke stranke (zarobljenici).
- Osobe koje jasno izražavaju namjeru da se **predaju**.
- Osobe koje su u **besvjesnom stanju** ili onesposobljene ranama i bolešću te se ne mogu braniti.

Ubijanje ili ranjavanje borca koji se predao smatra se **ratnim zločinom**.

6. Specifične kategorije bez statusa borca

- **Špijuni:** Osobe koje potajno ili u lažnom svojstvu prikupljaju podatke u neprijateljskom području s namjerom da ih priopće svojoj strani. Uhvaćeni špijun nema pravo na status ratnog zarobljenika, ali mu se mora suditi pred redovitim sudom. Osobe u odorama koje vrše izviđanje nisu špijuni.
- **Plaćenici:** Osobe posebno regrutirane za sudjelovanje u sukobu radi osobne koristi (visoke naknade), a nisu državljani stranke u sukobu. Oni nemaju pravo na status borca ni ratnog zarobljenika.
- **Parlamentari:** Osobe poslane neprijatelju kao vjesnici pregovora pod **bijelom zastavom**. Oni i njihova pratnja su nepovredivi, osim ako zloupotrijebe položaj za vjerolomstvo.

7. Civilno stanovništvo

Civili su sve osobe koje ne pripadaju kategoriji boraca. Oni uživaju opću zaštitu od vojnih operacija sve dok **izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima** (npr. otvaranje vatre, bacanje mina, rušenje mostova s vojnim materijalom), kada gube tu zaštitu. Posebno su zaštićeni novinari na opasnim misijama te osoblje civilne zaštite.

25. OGRANIČENJE RATOVANJA S OBZIROM NA OSOBE

Ograničenje ratovanja s obzirom na osobe temelji se na općem načelu međunarodnog prava da zaraćene strane nemaju neograničeno pravo u izboru sredstava za nanošenje štete neprijatelju. Cilj ovih pravila je **humanizacija oružanih sukoba** i zaštita ljudskog dostojanstva, pri čemu se u svakom pojedincu (bilo vojniku, civilu, starcu ili djetetu) štiti čovjek onoliko koliko to dopušta sama narav sukoba.

Prema izvorima, ograničenja s obzirom na osobe mogu se podijeliti u sljedeće ključne kategorije:

1. Civilno stanovništvo

- **Temeljno pravilo:** Civilno stanovništvo se ne smije napadati, ubijati niti ranjavati. Tijekom stoljeća razvijalo se pravilo o poštivanju civilnih osoba i njihovih dobara.
- **Kodifikacija:** Ova su pravila danas velikim dijelom kodificirana u **Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata (1949.)** te **Dopunskim protokolima iz 1977.**
- **Suvremeni izazovi:** Zbog upotrebe oružja koja djeluju na velike udaljenosti i često pogađaju neselektivno, civilno stanovništvo postaje sve većom žrtvom oružanih borbi, zbog čega novija pravila nastoje dodatno pojačati njihovu zaštitu.

2. Osobe izvan bojnog ustroja (hors de combat)

U borbi je dopušteno djelovati samo protiv protivnika koji pripada neprijateljskim oružanim snagama i aktivan je u borbi. Napad mora prestati prema osobama koje se smatraju izvan bojnog ustroja:

- **Ranjeni i bolesni:** Oni koji zbog fizičkog stanja više ne mogu sudjelovati u neprijateljstvima.
- **Zarobljenici:** Neprijatelji koji su položili oružje ili nemaju više sredstava za obranu te su izrazili namjeru da se predaju.
- **Uvjeti zaštite:** Protokol I. precizira da se zaštita od napada odnosi na svaku osobu koja je u vlasti protivničke stranke, koja jasno izražava namjeru predaje ili je u besvjesnom stanju/onesposobljena ranama i bolestima.
- **Zločin:** Ubijanje ili ranjavanje borca koji se predao ili je položio oružje smatra se **ratnim zločinom** prema Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda.

3. Zabrana prisile na sudjelovanje u operacijama

- Pripadnici protivne stranke (državljeni neprijateljske države) ne smiju se, pod prijetnjom ili silom, prisiljavati da sudjeluju u vojnim operacijama uperenim **protiv njihove vlastite domovine**.

4. Posebne kategorije i zaštićeno osoblje

Osim opće zaštite civila i boraca koji više ne sudjeluju u borbi, MP predviđa zaštitu za:

- **Sanitetsko i vjersko osoblje:** Oni se ne smatraju borbicima i protiv njih se ne smije upotrebljavati oružje.
- **Parlamentari:** Osobe koje se šalju neprijatelju radi pregovora pod bijelom zastavom su nepovredive.
- **Novinari:** Osobe koje obavljaju opasne profesionalne misije smatraju se građanskim osobama i uživaju zaštitu dok god ne sudjeluju izravno u sukobu.

5. Zabrana represalija

Ženevske konvencije iz 1949. i Protokoli iz 1977. izričito **zabranjuju represalije** (osvetničke mjere) prema zaštićenim osobama:

- Ranjenicima, bolesnicima i brodolomcima.
- Sanitetskom osoblju, zgradama i brodovima namijenjenima njihovoj njezi.
- Ratnim zarobljenicima.
- Građanskim osobama i njihovoj imovini.

Martensova klauzula služi kao krajnje jamstvo: u slučajevima koji nisu uređeni ugovorima, stanovništvo i ratnici ostaju pod zaštitom načela međunarodnog prava koja proizlaze iz običaja, zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti.

26. OGRANIČENJE RATOVANJA S OBZIROM NA STVARI

Ograničenja u vođenju neprijateljstava s obzirom na stvari (objekte) predstavljaju jedan od ključnih stupova međunarodnog humanitarnog prava, a temelje se na načelu da zaraćene strane nemaju neograničeno pravo u izboru sredstava za nanošenje štete neprijatelju.

Glavna pravila i kategorije zaštite stvari u oružanim sukobima su sljedeća:

1. Vojni ciljevi i civilni objekti

Temeljno pravilo je da se vojni operacije smiju usmjeriti isključivo protiv **vojnih ciljeva**, dok civilni objekti moraju biti pošteđeni.

- **Definicija vojnog cilja:** Prema Protokolu I. iz 1977., to su objekti koji po svojoj prirodi, smještaju, namjeni ili upotrebi **djelotvorno pridonose vojnoj akciji** i čije potpuno ili djelomično uništenje, zauzimanje ili neutralizacija u danim okolnostima donosi **očitu vojnu prednost**. Ovi uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni.
- **Pretpostavka u korist civila:** U slučaju dvojbe koristi li se objekt koji je redovito namijenjen civilnoj upotrebi (npr. kuća, škola, mjesto bogoslužja) za vojni doprinos, mora se pretpostaviti da je on **civilni objekt** i ne smije se napadati.
- **Zabrana nasumičnih napada:** Zabranjeni su napadi koji nisu usmjereni na određeni vojni cilj ili koji pogađaju vojne ciljeve i civile bez razlike.

2. Posebno zaštićeni objekti

Određene kategorije objekata uživaju posebnu zaštitu čak i ako bi mogli imati vojni značaj:

- **Sanitetske jedinice i transport:** Vojne bolnice, bolnički brodovi i zrakoplovi te civilne bolnice izuzeti su od napada.
- **Objekti koji sadrže opasne sile:** Brane, nasipi i nuklearne elektrane ne smiju se napadati ako bi to moglo uzrokovati oslobađanje opasnih sila i posljedično teške gubitke među civilima.
- **Dobra prijeko potrebna za preživljavanje:** Zabranjeno je napadati, uništavati ili činiti neupotrebljivima zalihe hrane, poljoprivredna područja, usjeve, stoku ili instalacije za pitku vodu radi izgladnjivanja stanovništva.
- **Civilna zaštita:** Sredstva i osoblje civilne zaštite moraju biti pošteđeni.

3. Zaštita kulturnih dobara

Međunarodno pravo štiti povijesne spomenike, muzeje, umjetnička djela i mjesta bogoslužja.

- **Opća zaštita:** Haaški pravilnik iz 1907. i Konvencija iz 1954. obvezuju na pošteđivanje takvih zdanja, pod uvjetom da se ne koriste u vojne svrhe.
- **Posebna zaštita:** Najvrjednija kulturna dobra upisuju se u međunarodni registar UNESCO-a i uživaju imunitet, osim u slučajevima imperativne vojne potrebe.
- **Zabrana represalija:** Kulturna dobra ne smiju biti predmet represalija.

4. Zaštita prirodnog okoliša

Moderno ratno pravo (osobito Protokol I.) zabranjuje upotrebu metoda ili sredstava ratovanja kojima je svrha, ili se od njih očekuje, uzrokovanje **prostorno znatnih, trajnijih i velikih šteta na prirodnom okolišu**. Uništavanje okoliša koje nije opravdano vojnom potrebom smatra se protivnim međunarodnom pravu.

5. Nebranjena mjesta i neutralizirane zone

- **Nebranjena mjesta:** Zabranjeno je napadati ili bombardirati gradove, sela ili zgrade koji nisu branjeni, tj. gdje se ne pruža otpor i odakle su evakuirane oružane snage.
- **Sanitetske i sigurnosne zone:** Stranke mogu sporazumno osnovati zone za sklanjanje ranjenika, bolesnika, djece i majki, koje moraju biti obilježene znakom crvenih kosih pruga na bijelom polju.

6. Neprijateljska imovina na moru

Dok na kopnu privatna imovina uživa visoku zaštitu, na moru su pravila tradicionalno bila oštrija:

- **Ratni plijen:** Državna neprijateljska imovina (npr. ratni materijal, gotovina) postaje ratni plijen čim padne u ruke protivnika.
- **Morski plijen (Priza):** Privatna neprijateljska imovina na moru podložna je zapljeni, ali vlasništvo prelazi na državu tek nakon odluke pljenidbenog suda.
- **Izuzeci od plijena:** Od zapljene su izuzeti bolnički brodovi, mala plovila za spašavanje, brodovi s pošiljkama pomoći, pismene poštanske pošiljke, te mali ribarski brodovi i brodovi na znanstvenim ili vjerskim misijama.

7. Načelo proporcionalnosti i vojna potreba

Sva ograničenja s obzirom na stvari moraju se promatrati kroz **načelo proporcionalnosti**. Napad na vojni cilj postaje protupravan ako se može očekivati da će uzrokovati kolateralnu štetu na civilnim objektima koja je prekomjerna u odnosu na predviđenu izravnu vojnu prednost. Pozivanje na

vojnu potrebu dopušteno je samo ako to pojedino pravilo izričito predviđa (npr. kod kulturnih dobara ili rekvizicije), ali ona ne može služiti kao opravdanje za kršenje apsolutnih zabrana.

27. OGRANIČENJE RATOVANJA S OBZIROM NA VRSTE ORUŽJA

Ograničenja u vođenju oružanih sukoba s obzirom na vrste oružja temelje se na dva osnovna načela međunarodnog humanitarnog prava: **obvezi razlikovanja između boraca i civila** te **zabrani uzrokovanja nepotrebnih patnji boraca**. Zaraćene stranke nemaju neograničeno pravo u izboru sredstava za nanošenje štete neprijatelju.

U nastavku je detaljan i točan popis ograničenja i zabrana prema vrstama oružja:

1. Zabranjeno konvencionalno oružje

- **Eksplzivni projektili male težine:** Zabranjeni su projektili težine manje od **400 grama** koji su eksplozivni ili napunjeni rasprskavajućim ili zapaljivim tvarima (**Petrogradska deklaracija iz 1868.**). Ova zabrana dio je običajnog prava i vrijedi u svim vrstama sukoba.
- **Dum-dum metci:** Zabranjena je upotreba metaka koji se u ljudskom tijelu lako rašire ili spljošte (**Treća haaška deklaracija iz 1899.**).
- **Otrov i otrovno oružje:** Izričita zabrana propisana je **Haaškim pravilnikom iz 1907.**
- **Oružje s nevidljivim fragmentima:** Zabranjeno je oružje čiji fragmenti nanose povrede koje se u ljudskom tijelu **ne mogu otkriti rendgenskim zrakama** (npr. od plastike ili stakla), jer takve ozljede nepotrebno pogoršavaju patnje i otežavaju pomoć (**Protokol I. uz Konvenciju iz 1980.**).
- **Podmorske mine:** **Osmo haaška konvencija iz 1907.** zabranjuje polaganje automatskih kontaktnih mina ispred neprijateljskih obala i luka isključivo radi sprječavanja trgovačke plovidbe. Mine moraju postati neškodljive ubrzo nakon što država izgubi nadzor nad njima.
- **Protupješačke mine:** **Konvencija iz Ottawe (1997.)** potpuno zabranjuje upotrebu, proizvodnju, stvaranje zaliha i prijenos protupješačkih mina te nalaže njihovo uništenje. **Protokol II. uz Konvenciju iz 1980.** uvodi blaža ograničenja (ne i potpunu zabranu) za ostale vrste mina.
- **Zapaljivo oružje (npr. Napalm):** **Protokol III. uz Konvenciju iz 1980.** zabranjuje da cilj napada zapaljivim oružjem bude civilno stanovništvo ili civilni objekti. Zabranjeno je napadati vojni cilj unutar koncentracije civila oružjem izbačenim iz zrakoplova.
- **Osljepljujuće lasersko oružje:** Zabranjena je upotreba laserskog oružja posebno namijenjenog uzrokovanju **trajnog sljepila** (**Protokol IV. iz 1995.**).

2. Zabranjeno oružje za masovno uništavanje (WMD)

- **Zagušljivi i otrovni plinovi:** Prva zabrana donesena je **Drugom haaškom deklaracijom iz 1899.**, a proširena **Ženevskim protokolom iz 1925.** Danas se ova zabrana smatra dijelom običajnog prava, a njezino kršenje ratnim zločinom.
- **Kemijsko oružje:** **Konvencija iz 1993.** nalaže potpuno uništenje i zabranu korištenja, razvoja, proizvodnje i prijenosa kemijskog oružja. Kemijskim oružjem smatra se svaka otrovna tvar koja kemijskim djelovanjem uzrokuje smrt ili trajna oštećenja.
- **Biološko oružje:** **Konvencija iz 1972.** zabranjuje razvoj, proizvodnju i skladištenje mikrobioloških sredstava ili otrova (biološkog i toksičnog oružja) u količinama koje se ne mogu opravdati mirosljubivim svrhama.

3. Nuklearno oružje

Pravni status nuklearnog oružja je specifičan:

- **Nadležnost humanitarnog prava:** Međunarodni sud (MS) je potvrdio da su prijetnja nuklearnim oružjem i njegova upotreba podvrgnuti pravilima humanitarnog prava (naročito načelu razlikovanja boraca i civila).
- **Pravna praznina:** Ne postoji globalni ugovor koji bi **izričito i potpuno** zabranjivao samu *upotrebu* nuklearnog oružja, kao što je to slučaj s kemijskim oružjem.
- **Mišljenje Međunarodnog suda (1996.):** Sud je ustvrdio da je uporaba nuklearnog oružja načelno protivna humanitarnom pravu, ali nije mogao sa sigurnošću zaključiti bi li ona bila dopustiva u **iznimnim okolnostima samoobrane** u kojima bi bio u pitanju opstanak same države.
- **Ograničenja pokusa:** Zabranjeni su nuklearni pokusi u atmosferi, svemiru i pod vodom (**Ugovor iz 1963.**). **CTBT ugovor iz 1996.** teži sveobuhvatnoj zabrani svih pokusa, ali još nije stupio na snagu.
- **Bezatomske zone:** Postoje regije u kojima je sporazumima potpuno zabranjeno nuklearno oružje (npr. Latinska Amerika – Tlatelolco, Južni Pacifik – Rarotonga, Afrika – Pelindaba).

4. Povijesne i ostale zabrane

- **Projektili iz balona:** Prva haaška konferencija (1899.) zabranila je ispaljivanje projektila i eksploziva iz balona.
- **Zaštita okoliša:** Zabranjene su metode ratovanja od kojih se mogu očekivati **znatne, trajnije i velike štete na prirodnom okolišu**.
- **Demilitarizirana područja:** Zabranjena je upotreba bilo kakvog oružja ili vojne sile na područjima koja su ugovorom demilitarizirana (npr. Antarktika, nebeska tijela).

28. OGRANIČENJE RATOVANJA S OBZIROM NA NAČIN (METODE) RATOVANJA

Ograničenje ratovanja s obzirom na **način (metode) ratovanja** temelji se na općeprihvaćenom načelu međunarodnog prava da **zaraćene stranke nemaju neograničeno pravo u izboru sredstava i načina nanošenja štete neprijatelju**. Taj je princip utkan u Haaški pravilnik iz 1907. i Dopunski protokol I. iz 1977. uz Ženevske konvencije.

Osnovni cilj ovih ograničenja je **humanizacija oružanih sukoba**. Pravila nastoje uspostaviti ravnotežu između neizbježnih vojnih potreba i zahtjeva čovječnosti.

U nastavku su detaljno navedena ključna ograničenja i pravila koja se odnose na metode ratovanja:

1. Zabrana perfidije (vjerolomstva)

Suvremeno međunarodno pravo strogo zabranjuje ubijanje, ranjavanje ili zarobljavanje protivnika služeći se **perfidijom**.

- **Definicija:** Perfidija su čini kojima se nastoji zadobiti povjerenje protivnika kako bi ga se uvjerilo da ima pravo na zaštitu ili obvezu pružanja zaštite prema pravilima međunarodnog prava (npr. humanitarnog prava), s izričitom namjerom da se to povjerenje iznevjeri.
- **Primjeri perfidije (prema Protokolu I.):**
 - **Hinjenje namjere pregovaranja** pod zastavom parlamentara (bijelom zastavom) ili hinjenje predaje.
 - **Hinjenje onesposobljenosti** zbog rana ili bolesti.
 - **Hinjenje statusa civila** ili neborca.
 - **Hinjenje zaštićenog statusa** upotrebom znakova, obilježja ili odora Ujedinjenih naroda, neutralnih država ili država koje nisu stranke u sukobu.

2. Ratne varke (dopuštene metode)

Za razliku od perfidije, **ratne varke nisu zabranjene**.

- **Definicija:** To su čini kojima je svrha dovesti protivnika u zabludu ili ga navesti na nesmotreno ponašanje, ali kojima se **ne krše pravila međunarodnog prava** i koji nisu perfidni jer ne zloupotrebljavaju povjerenje protivnika u pogledu pravne zaštite.

- **Primjeri dopuštenih varki:** Upotreba kamuflaže, mamaca, lažnih vojnih operacija i širenje dezinformacija.
- **Pomorsko ratovanje:** Specifična je dopuštena varka upotreba lažne ili neprijateljske zastave na ratnom brodu radi približavanja, ali se vlastita zastava mora istaknuti prije početka samih neprijateljstava.

3. Posebne zabrane prema Haaškom pravilniku (1907.)

Ovaj temeljni dokument izričito zabranjuje sljedeće postupke:

1. **Izdajničko ubijanje ili ranjavanje** pripadnika neprijateljskog naroda ili vojske.
2. **Izjava da se neće davati milost** (da ne smije biti preživjelih).
3. **Zloupotreba međunarodnih znakova:** nepropisno korištenje parlamentarske (bijele) zastave, neprijateljske zastave, vojnih oznaka i uniformi, te zaštitnih znakova Crvenog križa.
4. **Razaranje ili zapljena neprijateljske imovine**, osim ako to imperativno nalaže hitna vojna potreba.
5. **Prepuštanje grada ili naselja pljački**, čak i ako su osvojeni jurišem.

4. Dodatne zabrane prema Protokolu I. (1977.)

Protokol I. proširuje listu zabranjenih metoda, fokusirajući se na zaštitu civilnih resursa:

- **Zabrana izgladnjivanja civila** kao metode ratovanja.
- **Zabrana napada, uništavanja ili uklanjanja objekata** neophodnih za preživljavanje civilnog stanovništva (zalihe hrane, poljoprivredna područja, usjevi, stoka, instalacije za pitku vodu).
- **Zabrana metoda ratovanja** kojima je svrha (ili se može očekivati) uzrokovanje prostorno znatnih, trajnih i teških šteta na **prirodnom okolišu**.

5. Ograničenja s obzirom na ciljeve napada

- **Vojni ciljevi:** Dopušteno je djelovati samo protiv objekata koji po svojoj prirodi, smještaju, namjeni ili upotrebi djelotvorno pridonose vojnoj akciji i čije uništenje donosi očitu vojnu prednost.
- **Nebranjena mjesta:** Zabranjeno je napadanje ili bombardiranje, bilo kojim sredstvom, nebranih gradova, sela ili zgrada.
- **Objekti pod posebnom zaštitom:** Zabranjeni su napadi na vojne bolnice, bolničke brodove, civilne bolnice, te postrojenja koja sadrže "opasne sile" (brane, nasipi, nuklearne elektrane) ako napad može izazvati masovne civilne žrtve.
- **Kulturna dobra:** Zabranjeno je korištenje povijesnih spomenika, umjetničkih djela ili mjesta bogoslužja za potporu vojnim naporima, kao i njihovo izlaganje represalijama.

6. Špijunaža i "Angarija"

- **Špijunaža:** Sama po sebi **nije zabranjena** međunarodnim pravom. Međutim, špijun uhvaćen na djelu podvrgava se ratnim mjerama (kažnjavanju). Ako se špijun uspješno vrati svojoj vojsci pa kasnije bude zarobljen kao borac, ne može odgovarati za prijašnju špijunažu.
- **Pravo angarije:** Moderno međunarodno pravo više **ne poznaje** tradicionalno pravo angarije (prisilno uzimanje stranih brodova u lukama i siljenje posade na prijevoz za zaraćenu stranu).

7. Martensova klauzula

U slučajevima koji nisu izričito uređeni ugovornim pravom, stanovništvo i borci ostaju pod zaštitom i vlašću **načela međunarodnog prava** koja proizlaze iz ustanovljenih običaja, zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti. Ona služi kao trajno ograničenje samovolje zaraćenih strana.

29. ZAŠTITA RANJENIKA, BOLESNIKA, BRODOLOMACA I RATNIH ZAROBLJENIKA

Zaštita ranjenika, bolesnika, brodolomaca i ratnih zarobljenika predstavlja samu srž međunarodnog humanitarnog prava, a njezin je razvoj započeo inicijativom Švicarca Henrija Dunanta nakon bitke kod Solferina, što je dovelo do usvajanja prve **Ženevske konvencije 1864. godine**. Suvremeni sustav zaštite temelji se na **četiri Ženevske konvencije iz 1949.** i njihovim **Dopunskim protokolima**.

Glavna zajednička karakteristika ovih pravila jest naglasak na **zaštiti čovjeka kao takvog**, a ne samo kao pripadnika oružanih snaga. Zaštićene osobe se pod prijetnjom ništavosti **ne mogu odreći prava** koja im konvencije jamče.

1. Zaštita ranjenika, bolesnika i brodolomaca

Ova materija uređena je Prvom (kopno) i Drugom (more) ženevskom konvencijom te Dopunskim protokolom I.

- **Temeljno načelo:** Ove osobe moraju se poštovati, štiti i njegovati u svim prilikama, **bez obzira na to kojoj sukobljenoj strani pripadaju**. Zabranjeno je svako nasilje nad njihovim životom, ubojstva, sakaćenja ili medicinski pokusi.
- **Proširenje zaštite:** Dok su se konvencije iz 1949. primarno odnosile na vojne osobe, **Protokol I iz 1977.** proširio je zaštitu na **sve ranjene i bolesne**, uključujući i civilno pučanstvo.
- **Sanitetske jedinice i osoblje:** Vojne i civilne bolnice, sanitetsko osoblje (uključujući i vjersko osoblje) te transportna sredstva namijenjena njihovoj njezi su **nepovredivi** i ne smiju biti predmet napada.
- **Brodolomci:** Status brodolomca priznaje se svakoj osobi u opasnosti na moru ili drugim vodama nakon brodoloma ili prisilnog spuštanja zrakoplova, bez obzira na okolnosti.
- **Bolnički brodovi:** Moraju biti potpuno **bijelo obojeni** s vidljivim znakovima **crvenog križa** (ili polumjeseca). Ne smiju se koristiti u ratne svrhe, a protivnik nad njima ima pravo nadzora i pretrage.

2. Zaštita ratnih zarobljenika

Postupanje sa zarobljenicima uređeno je Trećom ženevskom konvencijom iz 1949..

- **Tko su ratni zarobljenici?** To su prvenstveno pripadnici oružanih snaga, milicija, dobrovoljačkih odreda i organiziranih pokreta otpora (ako imaju zapovjednika, znak raspoznavanja, otvoreno nose oružje i poštuju pravila rata). Status se priznaje i civilima koji prate vojsku (uz odobrenje) te sudionicima pučkog ustanka.
- **Odgovornost države:** Za postupanje sa zarobljenicima odgovorna je **država**, a ne samo pojedinci koji ih drže.
- **Osnovna prava zarobljenika:**
 - **Čovječno postupanje:** Zaštita od nasilja, zastrašivanja, uvreda i javne radoznalosti.
 - **Smještaj i opskrba:** Uvjeti smještaja moraju biti jednako povoljni kao oni za postrojbe države u čijoj su vlasti.
 - **Rad:** Mogu biti zaposleni prema sposobnostima, ali rad ne smije biti opasan, škodljiv niti izravno vezan uz ratne operacije.
 - **Disciplinski i sudski postupak:** Zajamčeno je pravo na branitelja i nepristrano suđenje.
- **Repatrijacija:** Nakon prestanka aktivnih neprijateljstava, zarobljenici se moraju **bez odgode osloboditi i vratiti u domovinu**.

3. Specifična ograničenja i zabrane

- **Zabrana represalija:** Izričito je zabranjeno poduzimanje bilo kakvih represalija (protumjera) prema ranjenicima, bolesnicima, brodolomcima i zarobljenicima.
- **Plaćenici i špijuni:** Prema Protokolu I, plaćenici nemaju pravo na status borca ni ratnog zarobljenika. Špijuni uhvaćeni na djelu također nemaju pravo na status ratnog zarobljenika.
- **Sila zaštitnica:** Uloga treće, neutralne države (ili MKCK-a) pojačana je radi nadzora nad provođenjem ovih pravila.

Teške povrede ovih pravila (poput namjernog ubojstva, mučenja ili bioloških pokusa) smatraju se **ratnim zločinima** za koje pojedinci snose izravnu kaznenu odgovornost pred nacionalnim ili međunarodnim sudovima.

30. ZAŠTITA CIVILNOG PUČANSTVA I ORUŽANOM SUKOBU

Zaštita civilnog pučanstva u oružanim sukobima predstavlja jedan od najvažnijih i najsloženijih dijelova međunarodnog humanitarnog prava, čiji je temeljni cilj **humanizacija sukoba** i očuvanje ljudskog dostojanstva onih koji u neprijateljstvima ne sudjeluju. Ova je zaštita podignuta na višu razinu usvajanjem **Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata (1949.)** te je dodatno proširena **Dopunskim protokolima iz 1977. godine**.

U nastavku je detaljan i opširan prikaz sustava zaštite civilnog pučanstva:

1. Temeljna načela i definicije

- **Definicija civila:** Građanskom ili civilnom osobom smatra se svaka osoba koja **ne pripada oružanim snagama** (odnosno kategoriji boraca). U slučaju dvojbe o statusu neke osobe, ona se mora smatrati civilom.
- **Načelo razlikovanja:** Sukobljene stranke dužne su u svakom trenutku **razlikovati civilno stanovništvo od boraca** te civilne objekte od vojnih ciljeva. Operacije se smiju usmjeravati isključivo protiv vojnih ciljeva.
- **Gubitak zaštite:** Civili uživaju opću zaštitu od vojnih operacija sve dok **izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima** (npr. otvaranje vatre na vojnike, postavljanje mina i sl.), kada tu zaštitu gube.

2. Opće zabrane i zabrana nasilja

Međunarodno pravo izričito zabranjuje niz postupaka uperenih protiv civilnog pučanstva:

- **Napadanje i ubijanje:** Civilno stanovništvo ne smije biti predmet napada, ubijanja ili ranjavanja. Zabranjeni su i čini nasilja ili prijetnje kojima je cilj **teroriziranje civilnog stanovništva**.
- **Zabrana represalija:** Izričito se zabranjuju **represalije** (osvetničke mjere) protiv civilnih osoba i njihove imovine.
- **Zabrana izgladnjivanja:** Zabranjeno je izgladnjivanje civila kao metoda ratovanja. Napadi na dobra prijeko potrebna za preživljavanje (hrana, usjevi, zalihe vode) su strogo zabranjeni.
- **Zabrana uzimanja talaca i diskriminacije:** Zabranjeno je uzimanje talaca, prisila, fizičko i psihičko mučenje te svaka diskriminacija na temelju rase, vjere ili političkog mišljenja.

3. Zaštićene zone i ustanove

Konvencije predviđaju uspostavu posebnih mjesta za sklanjanje i njegu stanovništva:

- **Sanitetske i sigurnosne zone:** Svrha im je sklanjanje ranjenika, bolesnika, staraca, djece mlađe od 15 godina i trudnica. One moraju biti udaljene od vojnih objekata, ne smiju biti branjene i moraju biti propisno označene znakom crvenih kosih pruga na bijelom polju.
- **Neutralizirane zone:** Uspostavljaju se na samim područjima borbi radi sklanjanja civila koji ne sudjeluju u neprijateljstvima.
- **Civilne bolnice:** One i njihovo osoblje uživaju posebnu zaštitu i ne smiju biti predmet napada.

4. Ograničenja u vođenju napada

Protokol I. iz 1977. uvodi stroga pravila za provođenje vojnih operacija kako bi se zaštitili civilni:

- **Načelo proporcionalnosti:** Napad je zabranjen ako se može očekivati da će uzrokovati uzgredne gubitke civilnih života ili štete na civilnim objektima koji bi bili **prekomjerni** u odnosu na predviđenu izravnu vojnu prednost.
- **Zabrana nasumičnih napada:** Zabranjeni su napadi koji nisu usmjereni na određeni vojni cilj ili pogađaju vojne i civilne objekte bez razlikovanja (npr. bombardiranje cijelih gradova).
- **Mjere opreza:** Zapovjednici moraju učiniti sve da provjere jesu li ciljevi doista vojni i dati **djelotvorno upozorenje** prije napada koji može pogoditi stanovništvo.
- **Opasne sile:** Posebno su zaštićeni objekti čije bi uništenje oslobodilo opasne sile (brane, nasipi, nuklearne elektrane), čak i ako su vojni ciljevi, zbog opasnosti od golemih civilnih žrtava.

5. Zaštita pod ratnom okupacijom

Kada se dio područja nađe pod vlašću neprijatelja, okupator ima specifične dužnosti:

- **Održavanje reda:** Okupant mora osigurati javni red i život te poštovati postojeće zakone zemlje, osim ako je u tome apsolutno spriječen.
- **Zabrana prisile:** Stanovništvo se ne smije prisiljavati na prisegu vjernosti niti na službu u neprijateljskim oružanim snagama.
- **Internacija:** Kao najstroža mjera sigurnosti dopušten je prisilan boravak ili **internacija** civila, ali pod strogo utvrđenim uvjetima humanog postupanja.
- **Privatno vlasništvo:** Okupant je dužan poštovati privatno vlasništvo, osim u slučaju neposrednih sredstava ratovanja koja se mogu privremeno oduzeti uz naknadu.

6. Specifične kategorije i nemeđunarodni sukobi

- **Novinari i humanitarci:** Novinari na opasnim misijama smatraju se civilima. Posebno se štite i organizacije civilne zaštite.
- **Nemeđunarodni sukobi:** U građanskim ratovima vrijedi **zajednički članak 3.** Ženevskih konvencija koji nalaže minimalnu humanu zaštitu za sve osobe koje ne sudjeluju u borbi, uključujući zabranu ubojstva, mučenja i uzimanja talaca.

Krajnje jamstvo zaštite pruža **Martensova klauzula**, prema kojoj u slučajevima koji nisu uređeni ugovorima, stanovništvo ostaje pod zaštitom načela međunarodnog prava koja proizlaze iz običaja, zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti.

31. RATNA OKUPACIJA

Ratna okupacija u suvremenom međunarodnom pravu predstavlja privremeno stanje u kojem se područje jedne države (ili njegov dio) stvarno nalazi pod vlašću neprijateljske vojske. To je faktična situacija koja sa sobom povlači niz prava i obveza za okupacijsku silu, s ciljem humanizacije sukoba i zaštite stanovništva.

U nastavku je detaljan i opširan prikaz ovog instituta:

1. Pojam i uvjeti ratne okupacije

Okupacija nije isto što i samo ratište ili bojište. Da bi se smatralo da je neko područje okupirano, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- **Stvarna vlast:** Područje se smatra okupiranim tek kada se stvarno nalazi u vlasti neprijateljske vojske.
- **Efektivna kontrola:** Za početak primjene pravila o okupaciji traži se uspostava stvarne kontrole nad područjem na kojemu se vlast okupanta može provoditi, dok zakonita vlada istodobno nije u mogućnosti vršiti svoju vlast.
- **Opseg:** Okupacija se proteže i na pomorsko područje (zaljeve, luke, teritorijalno more) ako je istodobno okupirano i kopno.

2. Pravni izvori

Pravila o ratnoj okupaciji temelje se na tri ključna dokumenta:

1. **Haaški pravilnik o zakonima i običajima rata na kopnu (1907.):** Sadrži osnovnu kodifikaciju pravila.
2. **Četvrta ženevska konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata (1949.):** Znatno je proširila zaštitu civila na temelju iskustava iz Drugog svjetskog rata.

3. **Dopunski protokol I. (1977.):** Dodaje nova pravila i precizira zaštitu u međunarodnim sukobima.

3. Pravna narav i suverenitet

Ključno je načelo da se **okupirano područje ne stječe činom okupacije.**

- **Zadržavanje suverenosti:** Država čije je područje okupirano zadržava suverenost, ali je provođenje njezine vlasti privremeno obustavljeno.
- **Djelovanje okupanta:** Okupant provodi vlast u vlastito ime na temelju međunarodnog prava, a ne kao prenesenu vlast okupirane države.
- **Ograničenje vlasti:** Okupant nema vlast nad osobama i stvarima koje su u pravnoj vezi s tim područjem, ali se u trenutku okupacije nalaze izvan njega (npr. brodovi u stranim lukama).

4. Dužnosti i ovlasti okupatora

A. Održavanje javnog reda i zakonodavstvo

- **Glavna dužnost:** Okupant mora poduzeti sve mjere za uspostavu i održavanje javnog reda i života.
- **Poštivanje domaćih zakona:** Dužan je poštovati zakone koji su na snazi u zemlji, osim ako je u tome apsolutno spriječen. Izmjene zakona dopuštene su samo ako su nužne za sigurnost okupacijskih snaga ili primjenu Ženevskih konvencija.
- **Kazneni propisi:** Novi kazneni zakoni okupanta stupaju na snagu tek nakon objave pučanstvu na njegovu jeziku i ne smiju imati retroaktivni učinak. **Smrtna kazna** se može izreći samo za špijunažu, tešku sabotažu ili namjerno ubojstvo, i to samo ako je već postojala u domaćem pravu prije okupacije.

B. Postupanje prema stanovništvu

- **Zabrana prisile:** Zabranjeno je prisiljavati stanovništvo na prisegu vjernosti okupatoru ili na službu u njegovim oružanim snagama.
- **Zabrana talaca:** Uzimanje talaca je strogo zabranjeno.
- **Radna obveza:** Stanovništvo se može prisiliti na rad samo unutar okupiranog područja za potrebe uprave ili javnih službi, ali ne i za vojne operacije.
- **Temeljna prava:** Okupant mora poštovati čast, obiteljska prava, život, privatno vlasništvo te vjerska uvjerenja pučanstva.

C. Uprava i financije

- Okupant organizira upravu u svoje ime, ali se može služiti domaćim organima (bez prisile).
- Ima pravo ubirati poreze i davanja prema postojećim propisima, ali iz njih mora podmiriti troškove uprave okupiranog područja.

5. Zaštita imovine

Privatna imovina

- Mora se poštovati i ne smije se pljačkati.
- **Rekvizicija:** Dopušteno je oduzimanje dobara i usluga za potrebe okupacijske vojske, ali samo uz ovlast zapovjednika i uz plaćanje u gotovini ili izdavanje priznanica.
- **Sredstva ratovanja:** Privatna sredstva koja mogu služiti ratu (oružje, prijevozna sredstva) mogu se privremeno oduzeti, ali se moraju vratiti ili nadoknaditi nakon rata.

Državna imovina

- **Pokretna imovina:** Ako može služiti vojnim operacijama (gotovina, oružje, transport), smatra se **ratnim plijenom** i može se zaplijeniti.
- **Nepokretna imovina:** Javne zgrade, nekretnine, šume i poljoprivredni posjedi ne prelaze u vlasništvo okupanta. On nad njima ima položaj **upravitelja i uživatelja (plodouživatelja)** i mora čuvati njihovu supstanciju.
- **Iznimke:** Imovina općina, vjerskih, prosvjetnih i umjetničkih ustanova smatra se privatnom imovinom i ne smije se plijeniti niti uništavati.

6. Druge vrste okupacije

Izvan klasične ratne okupacije, izvori razlikuju:

- **Mješovita ili ugovorna okupacija:** Temelji se na ugovoru o primirju koji sadrži i političke odredbe. Na nju se supsidijarno primjenjuju pravila ratne okupacije.
- **Mirnodopska (mirna) okupacija:** Nastaje kada se država sporazumom složi s prisutnošću stranih snaga (npr. UNPROFOR ili savezničke snage u BiH).
- **Okupacija po odobrenju UN-a:** Vijeće sigurnosti može odobriti upotrebu oružanih snaga na teritoriju države radi održavanja reda ili ljudskih prava (npr. Somalija, Ruanda), što stvara specifičan pravni režim.

32. NEPRIJATELJSKA IMOVINA NA MORU

Pitanje neprijateljske imovine na moru u okviru prava oružanih sukoba uređeno je specifičnim pravilima koja se bitno razlikuju od onih koja vrijede za rat na kopnu, prvenstveno zbog naravi pomorskog ratišta i važnosti pomorske trgovine.

U nastavku je opširan i detaljan prikaz ovog instituta prema izvorima:

1. Temeljna razlika između kopnenog i pomorskog rata

Dok je opće pravilo oružanih sukoba da se borba ograniči na protivničke oružane snage, što na kopnu rezultira opsežnom zaštitom privatne imovine, na moru se to pravilo ne primjenjuje u istom opsegu. Zaraćene strane na moru mogu provoditi **vrlo široke zahvate u privatnu imovinu** neprijateljskih državljana.

2. Državna nasuprot privatnoj imovini

Izvori strogo razlikuju pravni tretman državne i privatne imovine:

- **Neprijateljska državna imovina:** Smatra se **ratnim plijenom** i na kopnu i na moru. Ona postaje vlasništvo zaraćene države odmah nakon zapljene.
- **Neprijateljska privatna imovina:** Na moru potpada pod zapljenu kao **morski plijen (priza)**. Za razliku od ratnog plijena, vlasništvo nad morskim plijenom prelazi na državu tek nakon pravomoćne odluke njezina **pljenidbenog suda**.

3. Uloga neutralnog elementa (Pariška deklaracija 1856.)

Zapljena neprijateljske imovine često je komplicirana činjenicom da se neutralna roba prevozi neprijateljskim brodovima ili obrnuto. Kako bi se zaštitila mirna trgovina, **Pariška pomorska deklaracija iz 1856.** utvrdila je ključna pravila:

- **Neutralna zastava pokriva neprijateljsku robu**, osim ratne kontrabande.
- **Neutralna roba pod neprijateljskom zastavom** ne pada pod zapljenu, osim ratne kontrabande.

4. Izuzeci od zapljene (Zaštićena imovina)

Međunarodno pravo izričito štiti određene kategorije neprijateljske imovine od zahvata ratne mornarice:

- **Prema Ženevskim konvencijama (1949.):** Vojni bolnički brodovi i njihovi čamci, mala plovila za spašavanje na obali, brodovi s opremom za njegu ranjenika (uz pristanak protivnika), pošiljke lijekova, vjerskih predmeta i hrane za djecu do 15 godina i trudnice, te brodovi s pomoći za civilno stanovništvo okupiranih područja.
- **Prema Jedanaestoj haaškoj konvenciji (1907.):** Pismene poštanske pošiljke (službene ili privatne), brodovi za obalni ribolov i malu lokalnu plovību (pod uvjetom da ne sudjeluju u neprijateljstvima), te brodovi koji služe isključivo vjerskim, znanstvenim ili humanitarnim svrhama.

- **Ostali izuzeci: Kartelni brodovi** (prijevoz parlamentara ili razmjena zarobljenika), brodovi s posebnim dopuštenjem za plovidbu (*safe conduct*) te brodovi koji prevoze kulturna dobra pod posebnom zaštitom.

5. Utvrđivanje neprijateljskog svojstva

- **Brod:** Njegova se pripadnost primarno određuje prema **zastavi** koju ovlašteno vije. Ako vije zastavu na koju nema pravo, pripadnost se utvrđuje prema vlasniku ili upisniku.
- **Teret:** Mjerodavna je pripadnost njegova **vlasnika**. Postoji oboriva pretpostavka da je roba nađena na neprijateljskom brodu također neprijateljska ako se ne dokaže suprotno.
- **Prijenos vlasništva:** Prijenos neprijateljske robe na neutralnu osobu tijekom prijevoza nakon izbijanja rata se u pravilu **ne priznaje** do dolaska na odredište.

6. Pljenidbeno pravo i postupak

Postupak se provodi kroz dvije faze:

1. **Pljenidbeno redarstvo:** Obuhvaća mjere zaustavljanja, pregleda isprava i tereta te samo **uzapćenje (sequestration)** broda. Uništenje uzapćenog broda dopušteno je samo iznimno ako bi njegovo sprovođenje u luku ugrozilo sigurnost ratnog broda ili operacije.
2. **Pljenidbeno sudovanje:** Svaka država ima vlastite sudove koji odlučuju o pravovaljanosti zapljene prema svojem materijalnom pravu (usklađenom s MP). Sud može izreći zapljenu ili osloboditi brod/teret uz eventualnu naknadu štete vlasniku.

Dodatni pojmovi:

- **Indult:** Povijesni rok brodovima u neprijateljskim lukama da ih napuste na početku rata (danas napušteno).
- **Repriza:** Oduzimanje uzapćenog broda od neprijatelja čime on opet postaje slobodan.

33. POJAM NEUTRALNOSTI, PRAVA I DUŽNOSTI NEUTRALACA

Pojam **neutralnosti** u međunarodnom pravu označava stanje države koja ne sudjeluje u ratu između drugih država, kao i specifičan pravni odnos koji nastaje između te države i zaraćenih strana. Taj se odnos temelji na uzajamnim pravima i dužnostima koje mijenjaju dotadašnje mirnodopsko pravo u određenim segmentima.

U nastavku je detaljan i opširan odgovor na pitanje o neutralnosti, njezinim vrstama, te pravima i dužnostima neutralnih država.

1. Bitne značajke neutralnosti

- **Nesudjelovanje:** Osnovna značajka je suzdržavanje od svih čina borbe i izravnog pomaganja zaraćenima.
- **Nepriistranost (Načelo pariteta):** Neutralna država mora jednako postupati prema svim zaraćenim stranama. To je osobito važno u područjima gdje joj međunarodno pravo ostavlja slobodu djelovanja.
- **Recipročnost:** Neutralnost je obostran odnos; njezino kršenje od strane neutralca ili zaraćenog može dovesti do njezina prekida.
- **Preduvjet:** Prema tradicionalnom pravu, neutralnost može postojati samo ako postoji **stanje rata**. U slučajevima uporabe sile koja nije rat, pravila o neutralnosti se formalno ne primjenjuju.

2. Vrste neutralnosti

1. **Privremena (povremena) neutralnost:** Odnosi se na konkretan oružani sukob u kojem država odluči ne sudjelovati.
2. **Trajna (ugovorna) neutralnost:** Položaj države koja se ugovorom ili prihvaćenom jednostranom izjavom obvezala da će u **svakom budućem ratu** ostati neutralna, dok su se druge države obvezale poštovati taj status.
 - *Primjeri:* Švicarska (od 1815.), Austrija (od 1955.), Vatikan (od 1929.), Malta (od 1981.) i Turkmenistan (od 1995.).

3. Dužnosti neutralnih država

Dužnosti neutralaca dijele se u tri temeljne kategorije: **suzdržavanje, sprječavanje i trpljenje**.

A. Dužnost suzdržavanja (nemiješanja)

- Država ne smije vlastitim oružanim snagama pomagati nijednu stranu niti utjecati na tijek operacija.
- Zabranjeno je **izravno dobavljanje** oružja, streljiva ili ratnih brodova bilo kojoj zaraćenoj strani od strane neutralne države.
- *Napomena:* Neutralna država nije dužna zabraniti svojim privatnim državljanima izvoz oružja, ali ako to učini, zabrana se mora primjenjivati jednako na sve zaraćene.

B. Dužnost sprječavanja

- Neutralna država mora spriječiti da se njezino područje koristi kao osnovica za ratne operacije.
- Mora spriječiti organiziranje vojnih jedinica ili otvaranje ureda za novačenje na svom teritoriju.
- U pomorskom ratovanju, dužna je svim sredstvima spriječiti opremanje ili naoružavanje brodova na svom području za koje se sumnja da će sudjelovati u ratu.

C. Dužnost trpljenja

- Neutralna država mora trpjeti određene ratne mjere zaraćenih strana koje pogađaju njezinu trgovinu i plovidbu na otvorenom moru (npr. provođenje **prava plijena**, pregled brodova zbog sumnje na kontrabandu ili kršenje blokade).

4. Prava neutralnih država

- **Nepovredivost područja:** Teritorij neutralne države (kopno, vode i zračni prostor) je nepovrediv. Na njemu se ne smiju voditi borbe niti provoditi pljenidbeno sudovanje.
- **Pravo na samoobranu:** Neutralna država je **dužna braniti svoju neutralnost**, čak i oružjem ako je napadnuta. Takvo suzbijanje povrede neutralnosti silom ne smatra se neprijateljskim činom.
- **Pravo na zadovoljenje:** U slučaju povrede njezinih prava, neutralna država može zahtijevati odštetu ili povrat u prijašnje stanje.

5. Posebna pravila o prolasku i zadržavanju

- **Kopneni prolaz:** Zaraćenim postrojbama **nije dopušten** prolaz kopnom neutralne države. Ako prijeđu granicu, moraju biti razoružane i internirane. Dopušten je samo prijevoz ranjenika i bolesnika bez ratnog materijala.
- **Morski prolaz:** Dopušten je "običan prolaz" ratnih brodova zaraćenih strana kroz neutralne vode, pod uvjetom da to nije operativno kretanje (izbjegavanje bitke).
- **Boravak u lukama:** Ratni brodovi zaraćenih strana smiju boraviti u neutralnim lukama najviše **24 sata**, osim u slučajevima nevremena, teških oštećenja ili radi opskrbe gorivom. Uzapćeni brodovi (prize) načelno ne smiju ulaziti u neutralne luke.

6. Neutralnost u sustavu Ujedinjenih naroda

U sustavu kolektivne sigurnosti UN-a, neutralnost je načelno nespojiva s obvezom svih članica da sudjeluju u akcijama protiv prekršitelja mira. Međutim, zbog nefunkcioniranja tog sustava kako je zamišljeno, u praksi se pravila o neutralnosti i dalje primjenjuju:

- Kada Vijeće sigurnosti nije poduzelo prisilne mjere, države članice same odlučuju hoće li primjenjivati pravila o neutralnosti.
- Trajno neutralne države (poput Austrije i Švicarske) su članice UN-a, ali se u praksi nastoji uskladiti njihov status s obvezama iz Povelje.

34. GOSPODARSKI RAT NA MORU I NEUTRALNE DRŽAVE

Gospodarski rat na moru u kontekstu neutralnih država predstavlja stalni sukob dvaju suprotstavljenih interesa: interesa zaraćenih strana da iskoriste sva sredstva (uključujući ekonomsko iscrpljivanje) za pobjedu i interesa neutralnih država da nastave mirnu trgovinu, koja im je preduvjet za opskrbu. Iako neutralne države prema međunarodnom pravu (MP) imaju pravo zahtijevati da ne trpe od rata kojeg nisu izazvale, njihov je položaj u praksi često bio slabiji, što je dovelo do niza kompromisnih pravila.

U nastavku su detaljno razrađena ključna načela, mjere i instituti gospodarskog rata na moru koji se tiču neutralnih država:

1. Temeljna načela neutralnosti na moru

Tradicionalno međunarodno pravo neutralnosti na moru temelji se na dva osnovna načela:

- **Sloboda neutralne trgovine:** Trgovina i promet morem neutralnih država slobodni su i u vrijeme rata, a pravo plijena u načelu je ograničeno samo na neprijateljsku imovinu.
- **Prava zaraćenih na ograničenje te slobode:** Zaraćene strane smiju primjenjivati određene mjere koje znatno sužuju slobodu neutralne pomorske trgovine, zbog čega u specifičnim slučajevima i neutralna imovina može biti zaplijenjena.

2. Mjere zaraćenih koje pogađaju neutralce

Neutralna imovina i brodovi mogu potpasti pod zapljenu (morski plijen) u sljedećim taksativno nabrojanim slučajevima:

1. **Ratna blokada:** Zatvaranje protivničkih luka ili obala za pomorski promet. Kršenje blokade povlači za sobom zapljenu broda i cijelog tereta.
2. **Kontrabanda (Ratni krijumčari):** Prijevoz robe koja može služiti za ratne svrhe, a namijenjena je neprijatelju.
3. **Protuneutralna pomoć (Unneutral Service):** Pružanje različitih usluga neutralnih brodova u korist zaraćene države, poput izravnog sudjelovanja u neprijateljstvima, prijevoza neprijateljskih postrojbi ili prijenosa vijesti.
4. **Opiranje pljenidbenom redarstvu:** Ako trgovački brod pokuša silom izmaći zaustavljanju, pregledu ili uzapćenju od strane ratnog broda zaraćene države.

3. Određivanje svojstva imovine (Pariška deklaracija 1856.)

Budući da neutralna i neprijateljska roba često putuju zajedno, Pariška pomorska deklaracija uvela je ključne koncesije za neutralnu trgovinu:

- **Neutralna zastava pokriva neprijateljsku robu,** osim ako se radi o ratnoj kontrabandi.
- **Neutralna roba pod neprijateljskom zastavom** ne smije se zaplijeniti, osim ako je riječ o ratnoj kontrabandi.
- Općenito, neprijateljsko ili neutralno svojstvo broda ravna se prema zastavi koju brod ovlašteno vije.

4. Specifični instrumenti gospodarskog pritiska

- **Crne liste:** Popisi poduzeća (iz neutralnih ili drugih država) koja trguju s neprijateljem. Zaraćene države zabranjuju opskrbu tim poduzećima robom iz vlastite zemlje.
- **Navicert:** Potvrda diplomatskog predstavnika zaraćene države neutralnom brodu kojom se jamči da on ne vozi robu podvrgnutu pravu plijena. Brodovi s navicertom obično su bili pošteđeni skretanja u luke radi pregleda.
- **Načelo jedinstva putovanja (continuous voyage):** Zaraćeni pri pljenidbi kontrabande ne gledaju samo neposredno odredište broda, već krajnje i stvarno odredište robe, sprječavajući tako dostavu neprijatelju preko neutralnih luka.

5. Ratne zone (Zone isključenja)

U modernijoj praksi (od I. svjetskog rata), države su počele proglašavati **ratne zone** na otvorenom moru u kojima su neutralni brodovi izloženi napadima bez opomene.

- Takva je praksa na otvorenom moru **protivna međunarodnom pravu.**
- Iznimno se može smatrati dopuštenom samo ako je diktirana apsolutnom vojnom potrebom, ako je opasnost za neutralce svedena na minimum i ako se poštuju prava neutralnih država na zakonite upotrebe mora.

6. Pljenidbeno sudovanje

Za svako uzapćenje neutralnog ili neprijateljskog broda na moru mora se provesti postupak pred **pljenidbenim sudovima** države uzaptiteljice. Ti su sudovi dužni utvrditi je li zapljena bila pravovaljana (tzv. "dobri plijen"). Ako se utvrdi da nije bilo razloga za zapljenu, zainteresirana stranka ima pravo na naknadu stvarne štete.

35. BLOKADA I KONTRABANDA

Instituti **blokade** i **kontrabande** predstavljaju temeljne mjere gospodarskog rata na moru kojima zaraćene strane nastoje oslabiti neprijatelja sprječavanjem dotoka robe i sredstava potrebnih za vođenje rata. Ovi zahvati izravno pogađaju slobodu neutralne trgovine i plovidbe, pa su stoga podvrgnuti strogim pravilima međunarodnog prava.

1. BLOKADA

Ratna blokada je zatvaranje protivničke luke, dijela obale ili ušća rijeke za pomorski promet.

- **Područje primjene:** Blokirati se mogu isključivo luke i obale koje su pod vlašću neprijatelja, što uključuje i vlastite luke ako ih je neprijatelj okupirao. Ne smiju se blokirati neutralna područja, poput ulaza u međunarodne prokope ili rijeke, niti se smije prijeći pristup obalama neutralnih država. Otvoreno more i isključivi gospodarski pojas (IGP) načelno se ne blokiraju, ali se mogu uključiti u blokirani prostor ako je to nužno za provođenje operacije.
- **Svrha:** Cilj je potpuno sprječavanje ulaska i izlaska bilo kojeg broda u blokirano područje, bez obzira na vrstu tereta. Jedina iznimka su pošiljke pomoći u hrani i lijekovima za civilno stanovništvo koje je nedostavno opskrbljeno.
- **Uvjeti za valjanost blokade:** Da bi blokada bila pravno valjana, moraju biti ispunjena tri kumulativna uvjeta:
 1. **Efektivnost:** Blokada mora biti stvarna, što znači da zaraćeni mora postaviti dovoljan broj snaga (brodova, podmornica, zrakoplova) da promet doista bude spriječen. Tzv. „papirna“ blokada (samo proglašena, a neprovedena) je zabranjena.
 2. **Deklaracija:** Službena naznaka o vremenu početka blokade, njezinim zemljopisnim granicama i roku unutar kojeg neutralni brodovi smiju napustiti luku.
 3. **Notifikacija:** Obavezno priopćenje o blokadi koje se upućuje neutralnim državama diplomatskim putem, mjesnim vlastima u blokiranom području te brodovima koji se približavaju, uz upis u brodske knjige.
- **Posljedice probijanja:** Brod uhvaćen u pokušaju probijanja blokade (pri ulasku ili izlasku) podliježe zapljenu zajedno s cijelim teretom. Uzapćenje se provodi u akcijskom području blokirajućih snaga ili tijekom neprekinute potjere.
- **Prekid i prestanak:** Blokada prestaje očitovanjem države koja ju je odredila ili ako njezine snage budu rastjerane silom ili elementarnom nepogodom. Ako snage privremeno napuste položaj zbog oluje, blokada se smatra samo prekinutom.

2. KONTRABANDA

Kontrabanda (ratna zabrana) je roba koja može služiti u ratne svrhe, a nalazi se na morskom putu za neprijatelja usprkos zabrani protivne stranke.

- **Uvjeti za primjenu:** Za zapljenu kontrabande moraju biti ispunjena dva uvjeta: da se radi o vrsti robe koja može služiti u ratne svrhe i da je ta roba namijenjena neprijatelju.
- **Vrste robe (prema Londonskoj deklaraciji):**
 1. **Apsolutna kontrabanda:** Predmeti namijenjeni isključivo ratu (oružje, streljivo, vojna oprema).
 2. **Relativna (uvjetna) kontrabanda:** Predmeti koji služe i za ratne i za mirnodopske svrhe (hrana, odjeća, gorivo, novac).

3. **Slobodni predmeti:** Roba koja se ne može proglasiti kontrabandom (pamuk, guma, sapun, poljoprivredni strojevi, dragulji).

- **Neprijateljska namjena i „Jedinstvo putovanja“:** Apsolutna kontrabanda podliježe zapljeni ako je namijenjena neprijateljskom području ili snagama, bez obzira na to prekrca li se tijekom puta ili prevozi kopnom do krajnjeg odredišta (načelo *continuous voyage*). Za uvjetnu kontrabandu ovo se načelo prema deklaraciji nije primjenjivalo, ali je praksa u svjetskim ratovima to promijenila.
- **Posljedice:** Kontrabandna roba se zapljenjuje na temelju odluke pljenidbenog suda. Sudbinu robe dijeli i brod ako kontrabanda čini više od polovice tereta (po vrijednosti, težini ili zapremini). Ako je udio manji, uzaptitelj može dopustiti brodu da preda kontrabandnu robu na moru i nastavi plovidbu.
- **Iznimke:** Zapljena se ne provodi ako zapovjednik broda na otvorenom moru nije znao niti mogao znati za izbijanje rata ili stavljanje robe na popis kontrabande. U tom slučaju država može konfiscirati robu samo uz plaćanje naknade.

3. DODATNI MEHANIZMI NADZORA

- **Navicert:** Potvrda koju izdaje diplomatski predstavnik zaraćene strane kojom se potvrđuje da brod ne prevozi kontrabandu, čime se izbjegava pregled na moru.
- **Crne liste:** Popisi neutralnih poduzeća koja trguju s neprijateljem i kojima zaraćena država zbog toga uskraćuje vlastite dobave i poslovne veze.

36. PLJENIDBENO PRAVO

Pljenidbeno pravo (engl. *prize law*) u međunarodnom pravu predstavlja skup pravila koja uređuju formalni postupak utvrđivanja pravovaljanosti uzapćenja i proglašenja broda ili tereta **morskim plijenom** (prizom) tijekom pomorskog oružanog sukoba. Njegova je svrha osigurati da se ovaj osjetljivi zahvat obavi isključivo kada je to pravno dopušteno, uz poštivanje zaštićenih interesa mirne trgovine i zahtjeva čovječnosti.

U nastavku je detaljan i opširan prikaz ovog instituta podijeljen na njegove dvije temeljne komponente: pljenidbeno redarstvo i pljenidbeno sudovanje.

1. Opći pojmovi i razlike

- **Morski plijen (priza):** Obuhvaća neprijateljsku privatnu imovinu na moru koja, za razliku od ratnog plijena (državne imovine), ne prelazi u vlasništvo države uzaptiteljice odmah, već tek nakon pravomoćne odluke suda.
- **Neutralna imovina:** Iznimno i neutralna imovina može postati predmetom zapljene u slučajevima kontrabande, kršenja blokade, protuneutralne pomoći ili opiranja pljenidbenom redarstvu.
- **Pravna osnova:** Formalni postupak uređen je unutrašnjim propisima država koji se u glavnim crtama podudaraju, tvoreći tako običajno međunarodno pravo od kojeg države ne mogu odstupiti.

2. Pljenidbeno redarstvo (Prize Enforcement)

Pljenidbeno redarstvo obuhvaća operativne mjere koje ratni brodovi, podmornice ili zrakoplovi poduzimaju na moru radi hvatanja plijena. Postupak se odvija kroz sljedeće faze:

- **Zaustavljanje:** Zaraćena strana ima pravo zaustaviti svaki trgovački brod na pomorskom ratištu radi provjere. Ako brod ne stane na poziv, dopuštena je upotreba sile.
- **Pregled:** Časnik s ratnog broda provjerava brodske isprave i, po potrebi, sam teret kako bi utvrdio pripadnost broda i prirodu robe. Ako je pregled na moru nemoguć, brod se može odvesti u luku.
 - *Iznimka:* Pregled se u pravilu ne provodi ako neutralni trgovački brod plovi pod pratnjom (konvojem) ratnog broda svoje neutralne države.
- **Uzapćenje (Sekvestracija):** Ako pregled ukaže na razloge za zapljenu, zapovjednik odlučuje o uzapćenju broda koji se tada, pod pratnjom ili s vojnom posadom, upućuje u sigurnu luku.
- **Uništenje uzapćenog broda:** Dopušteno je samo iznimno, ako bi sprovođenje u luku ugrozilo sigurnost ratnog broda ili ratne operacije. Prije uništenja obvezno je sklanjanje ljudi i brodskih isprava na sigurno.
- **Otpor i bijeg:** Ako trgovački brod pruži otpor ili pokuša pobjeći, izjednačava se s neprijateljskim brodom i potpada pod zapljenu.

3. Pljenidbeno sudovanje (Prize Adjudication)

To je sudski postupak u kojem se utvrđuje pravovaljanost uzapćenja i donosi konačna odluka o sudbini broda i tereta.

- **Organi:** Sudovanje provode domaći **pljenidbeni sudovi** države koja je izvršila uzapćenje. Oni mogu biti redoviti sudovi, administrativni organi ili mješovitog tipa, a postupak je obično dvostupanjski.
- **Mjerodavno pravo:** Sudovi su državni organi i sude po materijalnom pravu svoje države, koje mora biti usklađeno s pravilima međunarodnog prava.
- **Presuda:** Sud može izreći **zapljenu** (vlasništvo prelazi na državu) ili **osloboditi** brod i teret.
- **Naknada štete:** Ako sud utvrdi da za uzapćenje nije bilo dovoljnih razloga, zainteresirane osobe imaju pravo na naknadu stvarne štete (*damnum emergens*), ali ne i izmakle dobiti (*lucrum cessans*).
- **Kontradiktornost:** Postupak nastoji osigurati nepristranost; zainteresirane strane imaju pravo pristupiti ročištu ili im se imenuje zastupnik.

4. Posebni instituti u pljenidbenom pravu

- **Navicert:** Potvrda diplomatskog predstavnika zaraćene države da brod ne prevozi robu podvrgnutu pravu plijena, čime se izbjegava pregled na moru.
- **Repriza:** Oduzimanje uzapćenog broda od strane neprijatelja države uzaptiteljice, čime brod ponovno postaje slobodan prije izricanja sudske presude.
- **Prestanak uzapćenja:** Uzapćenje može prestati sudskom presudom, odlukom države o puštanju broda, uspjelim bijegom, otkupom ili reprizom.

Međunarodna zajednica je pokušala osnovati **Međunarodni pljenidbeni sud** (Dvanaesta haaska konvencija iz 1907.), ali taj sud nikada nije zaživio zbog neslaganja država oko samog sadržaja pljenidbenog prava. Zbog toga ovo područje i danas ostaje u domeni nacionalnih pljenidbenih sudova uz obvezu poštivanja međunarodnih običajnih pravila.